

ה א מ״ פ״ד מהל'
אִסוּת הַלֵּאָ סמג
עֲשֵׂן מִחַ טוֹשֵׁעַ אִה״ע ס״י
מִן סע״ א:
ו ב מ״ פ״ה מהל'
מִחוּסֵי כִפּוּר הַלֵּי״:
ג [מ״] פ״ה מהל' אִסוּרֵי
בִּיאָה הֵלֵכֶם אֶת טוֹשֵׁעֵי י״ד
אֵל קֶבֶד סע״ א:
ז ד מ״ פ״א מהל' מַעֲשֵׂר
שֶׁי הַלֵּאָ וּפ״ד מהל'
שְׁמִיטָה וְיוֹזֵל הַלֵּי״:
[טוֹשֵׁעַ י״ד ס״י שֶׁלֵּא סַעֲתֵף
קטו]:

מוסף רש"י

דמדעתה אין שלא
מדתה לא וכלה
היתה לעם חזר
(ד) מדעתה משמע
התקנה וזעזוע
(ה) חזר
משיבת
נפש משיבו מדר
(ו) חזר
עם לרד חס
שדורכו של
איש לרד על אשר
זלם עם מנקב ומחור
עד שטעם (ז) חזר
דורבא מביבאל ביתר
מחמת חזר וזכר
ושעית משר יותר מדלי
ובל הירכס האומים
כאן מניחם ליד
(ח) חזר
לחזר חזר
אין רדיים
חזר מן גנין עולה
ודעו וזכר
(י) חזר
עלה שטעם
זלם, חזר

[illegible]

תום' ר"י הזקן

דאורייתא. דכתיב לשון
קנין בכסף. והא דתנן
בשכחה וכו'. בזבין פרק
[ב מ"ב] היא שנויה.

אי נמי שדות בבכף יקנו: והא דלא
מכסף מקנתו (ויקרא כה) משום
וקשה איי' ה"ל לאתויי השדה אשר קנה
למדיק דליכא למימר השדה אשר קנה
דהא לא כתיב השדה אשר קנה
בכסף: **דאמר** דה **אב"ע** בהקדש
ויהוי את מקודשת לי כלומר להיות
לי מקודשת לעולם בשבילי כמו
(גדרס ד' מה) הרי הן מקודשין לשמים
להיות לשמים: **ופשטא** דמלתא מקודשת
לי מיוחדת לי ומזומנת ליי ומיהו אם
היה אומר טלית זו מקודש לי איז נראה
שעוילי דגני אשה במה למחמדת
להיות לי היא נאסרת לכל אכל בכרך
ועלית לא שיץ למימר הכי:

א תנא קונה ה"א בע"כ. ואע"ג
דחני האיס מוקדש דמשמע בע"כ
היינו משום דכנר אשמועינן הכא
דבע"כ לא והא דקתני היבמה נקנית
ולא קתני היבס קונה (כ) בע"כ אידי
דקתני האסא נקנית תני נמי סיפא
היבמה נקנית דנקנית משמע מדעתה
ומשמע בע"כ.

לִירֵאָתִי שֹׁשָׁה. פִּירוּשׁ מִשּׁוּם דָּלֵל
הַתּוֹרָה כּוֹלֵה בְּלִשׁוֹן זָכֵר
וְנִמְרָה: קָשׁוּ קָרָא אַהֲרִי.
אֲנִי־ג דְּמִינֵנו כִּמְה דְּכִרִים שְׁנִקְרָאִים
בְּלִשׁוֹן זָכֵר וְנִקְבֵּה דְּכִמְיָ (וִיחֻזָּל ב')
יֵד שְׁלוּחַ אֵלֵי וְהֵנָּה בִּזְמַן מְגִילַת סֵפֶר
וּכֵן שְׁמֵשׁ בָּהֶּ (בְּרַחוּמֵי וַיִּ) שְׁמֵשׁ
יֵלֵא (שֵׁשׁ יט) הַמַּחֲמָה הָאֶחָת וְהִכְהוּ (שֵׁס
לג) וְכֵן בְּלִשׁוֹן חֲכָמִים מְצִינוּ (שִׁבְעָ דף
כֹּה.) גִּבִּי נָר שִׁבְכְתָה אֵין זָקוּק לֵה נָר
שִׁבְכָה (שֵׁס דף מד.) הִלְכָה חֲמוּרָךְ
טִרְפוֹן (פִּסְהִירָא דף לג.) הִשְׁכַּח אֶת
הַחֲמוּר וּבִדְבָרָהּ הַלּוֹבִיָּה (בִּכְרֵל
צ"מ דף עת.) לֹא הִסְפִּיק צַעַל הַפֶּרֶה
לְמַשְׁךְ אֶת הַחֲמוּר עַד שִׁמַּת הַחֲמוּר
(פִּסְחוֹת דף עו.) וְהֵנָּה רְבוּת מִיָּהוּ
הֵיכָל דְּלֹאִכָּא לְגַנְוֵי מַשְׁנֵיךְ וּבִקְרָאֵי
נָמִי יֵשׁ שׁוֹם דְּרֵאֵה אֵין נָמִי לְפִי שְׂרָאָה
הַמִּשְׁמָנוּת שְׁשִׁנו לְשׁוֹם אַחֲרֵי שֵׁט
הַפְּסֻקִים הִיָּה רוּחַ הַבַּיִת לֹא־עָטָם
וְדִקְדּוּק עֲלֵיהֶם: **הַבָּא** דְּבִתּוֹרָה
קָא יְתוֹרָה אִיקְרִי לְשׁוֹן נִקְבָּה. וְאִם
מִלְחָמָה נָמִי אִיקְרִי לְשׁוֹן נִקְבֵּה דְּכִמְיָ
(שְׁמוּחָל א לֹא) וְתַכְדֵּד הַמִּלְחָמָה אֵל
שָׁאֹל וְתוֹסֵף (עוֹד) הַמִּלְחָמָה (שֵׁס יט)
וְעוֹד כִּי הֵיכִי דְּקָלָמָר דְּרָכּוּ בִּזְ' אֵין
לְעַשְׂתָּ מִלְחָמָה לֹא־אֵשׁ הֵיכִי דְּרָכּוּ
שֶׁל אֵישׁ לְלַמּוֹד תּוֹרָה וְלֹא אֵשׁ הֵיכִל

דלא דמי דהכא צתורה גופיה קאי דקרי
 שדרכם לעשות המלחמה: [ב]

אֶתְרוֹג שׁוּה אֵלֶיךָ בְּנֵי דְרִבְרִים. פִּי
לְקִטָּה סִירָק וְאִמֵּי הַשָּׂמָל מֵשֶׁר
דִּשְׁמַע דְּלִין רַבְעִי נוֹבֵחַ בְּשֶׁלֶר אִילֻנוֹת וְ
לֹמַר שֶׁלֹּא יִסְבֹּר שׁוֹם מִנָּה נִטֵּעַ רַבְעִי
הַמִּשְׁנִינֹת דְּקוֹם מִן מֵשֶׁר שׁוֹי וְבִשְׁלֹר ד
יִיכָר לִפְנֵי מִן דְּמִן כִּי מֵשֶׁר מִזְדֵּה
רַבְעִי רַבְעִי דְּקוֹק אֶלֶל בְּנִטֵּעַ אִין רַבְעִי כִּי
בְּחוּל אִין דִּין רַבְעִי נוֹבֵחַ בְּאִילֻנוֹת וְאִי מִזְדֵּה
אִילֻנִין בְּתַר מִטְנֵה כְּאִלִּין וְלֹא בְּתַר לְקִטָּה
מִן כֹּל הַסְּפִיחִים מוֹתְרִין חוּץ מִסְּפִיחֵי כְּרוֹר
דְּקִמֵּי כֹל הַסְּפִיחִים מוֹתְרִין יְמִירֵי בְּסְפִיחֵי
חוּץ מִסְּפִיחֵי כְּרוֹר שֶׁהֵם אֶסְקוּרִין לְמַסְחֹרֵה
שֶׁן אֶלֶל סְפִיחֵי כְּרוֹר שְׁדִּרְכוּשׁ לְגִדְּ
הַמֵּהוֹת לְקִמֵּי וְהוּא דְּמִקְוֵה שְׁנֵהוּ כִּי

וניתני הכא האיש קונה. כי
וניתני. הכא האיש קונה ב
דרכים: ומשני משום דאירא
את הוצ. במאכל ובמשתה

אי נמי ישרות בכסף יקנו תני האשה נקנית וניתני התם האיש קונה מעיקרא תני לישנא דאורייתא ולבסוף תני לישנא דרבנן ומאי לישנא דרבנן דאסר לה אכ"ע כהקדש וניתני הכא האיש קונה משום דקא בעי למיתנא סיפא וקונה את עצמה כדירה תנא נמי רישא כדירה וניתני האיש קונה ומקנה משום דאיכא מיתת הבעל דלאו איהו קא מקני ⁶ מן שמוי הוא דמקני לה ואב"א אי תנא קונה ה"א אפילו בע"כ תנא האשה נקנית ⁷ דמדרתה אין ⁸ שלא מדרתה לא ומאי אידיא דתני שלש ליתני שלשה משום דקא בעי למיתני דרך ודרך לשון נקבה הוא דכתיב ⁹ והורעת להם את הדרך ילכו בה ואלא הא ¹⁰ דתניא ¹¹ בשבעה דרכים כודקין את הזב ניתני שבע משום דקא בעי למיתני דרך ואשכחן דרך דאיכרי לשון זכר דכתיב ¹² בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך אי הכי קשו קראי אהדדי וקשיא נמי מתני' אהדדי קראי אהדדי לא קשיין הכא דבתורה קאי ותורה איכרי לשון נקבה דכתיב ¹³ ותורת ה' תמימה משיבת נפש כתב כהן של בלשון נקבה התם דמלחמה קאי דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אשה לעשות מלחמה כתב לה בלשון זכר מתני' אהדדי לא קשיין הכא דלגבי אשה קאי קתני לה

בלשון נקבה הםם הלגבי איש קאי דדרכו
 אשה ליבדק דהא ^אאשה נמי^ב כאונם מיטמא
 משום דרכים ניתני דברים וניתני שלשה מש
 איקרי דרך דכתיב ^אודרך גבר בעלמה כן
 כיאה כסף ושטר מאי איכא למימר משום ב
 נמי צורך כיאה נינהו ואב"א הא מני ר"ש
 מה אמרה תורה ^אכי יקח איש אשה ולא
 מפני שדרכו של איש לחזור על אשה וא
 איש משל לאדם שאכרה לו אבידה מי ר
 על אבידתו והא דתנן ^אב' דרכים בודקין
 הא קמ"ל דדרכא דמיכלא יתירא לאתווי ליד
 לאתווי ליד יזבה והא דתנן ^אדאתרוג שוה
 משום דבעינן^ב מתני ספא ולויק בדרך

הכתוב בלשון דרך ולא קאי בלומדיה וכתוב ילאו אליך (דב

יכי דתני בלישנא דרבנן האיש מקדש:
 דרכים: ומקנה. אותה לעזמה בשמי
 הכהן צ' דרכים מיתח הצעל: בורקים
 חוליו במשא בקפיפה ומראה והרהור
 שמה מתחמת רחם מהן ראה ואטוס
 הוא ויבורד להסתמנה אמר (ויקרא טו)
 מבשרו מחליו ולא מתחמת אונם
 והאשה באונם נמי מטמאה כדאמר
 בפ' גנות כותים (גדה דף לו): כשברא
 אומר כי יוצר זר דמה הרי אונם
 אמור: ופרכין מ"ע **תני שלש**
 משום דרכים קאמרת: **ואני דרכים**
וגיחתי שלשה. כי אורחא דגמרא:
ואני פרחי משום חדא. בתמיה שינה
 לשון כסף ושטר משום ציאה היה לו
 לילך אחרי הרוב: הא מני. דתני
 לשון דרך בקדושי אשה ר"ש היה
 דאמר אורח דלרעה שיין ציאה:
אבידה אחת מלגטווי: **צג' דרכים**.

ערה ורדעי נהג צו כאלין ולענין
שביעית הולכין בפירותיו אחר החנטה
זאלין ולא אחר לקיטת מירק: **וירק**
בדרך אחר. ששעת לקיטתו עישורו
זאין הולכין צו לענין מעשרות אחר
חנטה כשאר זילנות אלץ אחר שנה
שלוקט צו מירק כדמפרש טעמיה
לקמן. המעשרות משתנות כסדר
השנים שנה ראשונה של שמיטה
מעשר ראשון ושני וכן בשניה אצל
שלישית מעשר ראשון ומעשר
עני ואס חנט בשניה ולוקט
בשלישית כשאר זילנות אחר חנטה
ובאחריו אחר לקיטת מירק:

התם

ל איש ליבדק ואין דרכה של
תני לשון זכר מ"ט תני שלש
קבעי למיתני ביאה וביאה
דרך אשה מנאפת הא תינח
אה ותני תרתי אטו חדא הנך
היא דתניא ר"ש אומר מפני
כתב כי "תלקח אשה לאיש
דרכה של אשה לחזור על
ר על מי בעל אבידה מחזור
את הזב ליתני דברים התם
זיבה ודרכא דמישתניא יתירא
אילן בג' דרכים ליתני דברים
אחד סיפא נמי ניתני דבר
התם

(כח) אֲנָשִׁי מִלַּחֲמָה קָאִי וְהֵם הָאֲנָשִׁים

נחלקו דמשה ומשה' מ"א :
בפירותיו אחר חטאה כאלין ולא בתר
רבעי זרים כילד מברכין (בבבא קמא דף
ל"א) ולא (פליגי עליה ללא פליגי דה
בשום מקום ולא נחלקו אלא לשמו
בר (שם) כרס רבעי לידע כמהן הלכתא
ונפקומא בדבר דאי פליגי דמהן דמי
ולכא כמותו בחוזה לארץ וא"כ עכשו
מדבגן ומה שפי' בןגוטרס לשביעית
עוית אלא דק דבמס' שביעית (פי' מ"א)
גי איפכא ויחיד דבהיה דמס' שביעית
תהם כשל ששית ומותרין אף לשחורה
וכל ירק אהי יכול לעמוד עליו בין חדש
קמא מן העלין שהן אסורין ואחר מן
עית ואליבא דרבי עקיבא (י' דרשים וכי
מאחר

דומיא דניקניח דמתני' אבל כי יקח משמע אפי' בע'

[illegible]

תודה אור השלם

1. שְׁדוֹת בִּכְסֶךָ יִקְנוּ
וְיִכְתּוּב בִּסְפֶר וְחֶתֶם
הַיֶּהָר עֲרִים בְּאֶרֶץ בְּנִימִן
וּבְיִסְכִּיבִי יְרוּשָׁלַם וּבְעִיר
הַיְּהוּדָה וּבְעִירֵי הָהָר וּבְעִיר
הַשְּׁפֵלָה וּבְעִירֵי הַגִּבּוֹר כִּי
נֶאֱמַר אֶת שְׁדוֹתֵם נֶאֱמַר
יִרְמְיָהוּ לֵב מִד
2. וְהִזְדַּרְתָּה אֹתָם אֵת
הַתּוֹרָה וְהַדִּיקְתָּ אֶת הַתּוֹרָה
וְהִזְדַּקְתָּ לָהֶם אֵת הַדֶּרֶךְ
וְלִכְבוֹדָהּ וְאֵת הַמַּעֲשֵׂה
אֲשֶׁר יַעֲשֶׂהוּ;

שמות יח כ
3. יתן יי את איביך
הקמים עליך נגפים
לפניך בדרך אחר יצאו
אליך ובשבעה דרכים
ניסו לפניך:

דברים כח ז
4. תורת יי תמימה
משיבת נפש ערות יי
אמנה מחכימת פתי יי
תהלים יח ט
5. דרך הנשר בשמים
דרך נחש על צור דרך
אנקה כלב ים ודרך גבר
בעלמה: כן דרך אשה
מנאפת אכלה ומחתה
פיה ואמרה לא פעלתי
משלי יט כ
און:
6. בי יקח איש אשה וקא
ולשנה:

דברים כב יג

מוסף תוספות

ח א מ"י פ"ב מהל'
נזירות הל"י:
ב [מ"י פ"ה מהל' מכירה
הלכה ה עוש"ע חו"מ ס'
קל עקיף א]:
ג [מ"י שם הלכה ו עוש"ע
חו"מ ס' קלה עקיף ב]:

שאלו בירכי' דאמרו בירק
על כל מים ובשעת
דווג דרבו ליגדל על כל
ישורו והא דתנן ^אבכוי
הוה ויש בו דרכים שוה
שוה לחיה ולבהמה
שוה לא לחיה ולא
שוה להדין וכו' וכו' וכו'

ההיכר לא משום אסורא מ"מ ש"מ
דלא אזלינן כלל בירק בשר לקיטא
אלא בשר רוב גידולים מדשרי ספיחי
שסית שנכנסו לשביעית וי"ל דנהי
(א) דההיא דלא אזלינן בשר לקיטא
מ"מ בשר חטטה נמי לא אזלינן אלא
הגדל באסורא אסור בהיתר מותר
מה שאין כן באחריו ושאר אינן
לאזלינן לגמרי בשר חטטה אלא חטט
באסורא אפי' מה שגדל בהיתר אס"כ
אסור והשקל לשביעית שוב לאזלינן דאי

ירון מה בשרה מקניא
מקניא בחליפין קמ"ל
פין יאיתנהו בפחות
בפחות משוה פרוטה
לא

ויקב מיוחדים שגדלים על רוב מים מעשירים לשנה שעברה ויאלו ירקות גדלים על כל מים ואע"ג למעשר דמן מדרבנן והיאך עושה בני אב מדבר שהוא מדרבנן אסמכוהו דבני אקרא? כפרים בקוטרת ור"י פי' אם אינו ענין למעשר חתהו ענין לשביעים שזוהו בירק מן הסורה לעיקר דרשה אחיה לשביעים לענין ירק יהיו לאוריימא בין

בירק בין צילנות כלמארטין ב"ה (דף טו:) אמרנא לך מעשה
 חרוצין דרננן ואמרנא לי שביעת דבנות שוח דלוריימא וה"ה בירקות
 דהוו דלוריימא מסתמא כלל דבר שהוא (ו) אוכל (ו) ויגמר בו' כדתנן
 בתם' שביעת (פ"ו מ"ב) כלל אמרו שביעית בו' וה"ק מזה גורן
 ויקב שגדלן על רוב מים ואולינן בחר שנה שצברה לגבי שביעת
 ואפ"ה אמרין שזוה לאילן לענין שביעת לילך בחר חנטה ושמא
 אם חנט שביעית ונלקט בשמינית אי"ל אע"ג דלחרוג גדל על
 פ' ערלה ורבעי לא חלקתו תורה משאר צילנות ודרסה דגורן ויקב
 חכמים אחר לקוטמו עיסורו הואיל וגדל על כל מים כירק וא"ת
 ששז דשוה לאילן בצרבע דריסי וי"ל תני אלף דשוה לאילן לילך
 ששז דריסי כגון לענין פיהא דלא מייחב צרבעי פיהא משום דלין
 ומעטינן תאינה בפרק כלל גדול (שנה דף סח.) ובפרק מקום שנהגו
 י"ס כדאימא דהם וי"ל כיון דאיכא צילנות טובא שאין חייבין פיהא
 ד' למימי שזוה לירק ומהאי טעמא נמי לא קאמר שזוה לירק לענין
 פ' שזוה נמי לשאר צילנות: **ל** צ"ח ור"א ב"המה. פ"ו (ו) לענין
 ר' אליעזר למ"ד (חולין דף פ.) כוי בריה בפני עצמו הוא מאי איריא
 ד' אחרת דאין מברעינן איל על צ"ו וי"ל דלמיא כלמ"ד (סס) כוי זה
 או לא דאי הוא אמר חוששין היינו מרבעינה ע"ה צ"ב:
 וי הוא לה הילכך בטיל לה תורת חליפין בקידושין ואפילו כלי שיש
 טהרה וקבלה מתקדש בפחות משו"פ ועוד כיון דתלי טעמא משום
 אנפשייהו ולא מקדשי בפחות מתקרבא דדינא כו"ו כי היכי דפריך
 קנייני אשה מקנייני שדה א"כ אשה נמי תקני בחזקה כמו שדה ועוד
 ורפא לר"ת דגרס' בפחות משוה פרוטה לא מקניא ולא גרס נפשה
 גמור דכמיז גיה כסף בפחות משוה פרוטה לא מקניי כסף והמקשה
 א' גמורין קימה לעשות אשה ככל עיני שדה ולהכי מבעיא לן לקמן
 ב' תירך מחליפין אלף משום דהוי כעין כסף דקרא שיש בהם שוה פרוטה"
 פרוטה כעין כסף דקרא טפי משטר שיש בו שוה פרוטה דל"י שישוה
 חליפין דשוה פרוטה דווקא לכסף ומשני חליפין איתנהו בפחות משוה
 פרוטה כעין כסף דקרא דל"י ואלו דל"י ואלו דל"י ואלו דל"י ואלו דל"י

[illegible]

האשה נקנית פרק ראשון קידושיין

ה.

ע"ז משפט
נר מצוה

זא א מיי פֿון מהל' גיבורים
 גיבורים הלל' ב סגן
 עשין מח (טור אדעס ס' קק):
 יז ב ג מיי פֿון מהל' גיבורים
 גיבורים הלל' וסד מהל' גיבורים
 עשין מח (טור אדעס ס' קק):
 יח ד ה מיי פֿון מהל' גיבורים
 גיבורים הלל' וסד מהל' גיבורים
 עשין מח (טור אדעס ס' קק):
 יט ו ז מיי פֿון מהל' גיבורים
 גיבורים הלל' וסד מהל' גיבורים
 עשין מח (טור אדעס ס' קק):

יה אור השלם

1. ואם גאל יגאל את
השדה המקדשה אתו
ויסוף המשיט ססוף ערברך
עליו וקם לה:
ויקרא כי יט
2. ויצאה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר:
דברים כז
3. כי יקח איש אשה
ובעלה והיה אם לא
תמצא חן בעיניו כי מצא
ספר ערות דבר וכתב בזה
ספר כריתתו ונתן בידה
ושלחה מביתו:
דברים כח א
4. וכוהן כי יקנה נפש
קנין כספו הוא ואילכו בו
וילדו ביתו הם איכלו
לחמו:
ויקרא כב א

תום' ר"י חזקן

חופה קונה. קנין דארוסין
אם מסרה לחופה לשם
קדושין. חופה, שמייחדין
שניהם בלא ביאה. שאינו
גומר. ליורשה וליטמא
לה.

מוסף דש"י

וּמִצִּיִּין שֶׁאֵף בִּשְׂטָר. וּמִקִּי דְלֹמֶה הֶעֱבִירָה שְׂאֵין נִקְיִית בְּצִיֵּאִין וּנְקִיִּית בִּשְׂטָר לִיכָא לְמִימַר חֲדָא מִשּׁוּם דְּלֹמֶה גּוֹפֵה מִדְּלֵיקָא לֹאחֲמֵת נִפְקָא לָן לִקְמוֹן (דף טו.) וְאִפִּילוּ לִרְבִּי חֲסֵדָא דִּילִיק לֵה מֵלָא חֲלָא כְּלֵאֵת הֶעֱבִידִים אֲחֵל נִקְיִית הִיא בְּקִינִי הֶעֱבִידִים אִיכָא לְמִיפְרֵךְ דְּלֵעִיל שְׁכָן יוֹאֵה בְּכִסָּף ⁶ וְעוֹד רִבְיוֹן דְּלֵרֵב חֲסֵדָא אֲכִי כוֹטְבִין לִיכָא לְמִילֵךְ בְּחֹשֶׁה שְׂאֵינֶה נִקְיִית צִוָּה הֶעֱנִין שֶׁהִצֵּל כוֹטְבִין:	וּזְכָר שְׂטָר עַל מְעוֹת פְּדִיוֹן וְקָס לִישׁ: הִיא שְׂטָרָא לְחֹד וְזֶה מִפְרֵשׁ לָנוּ יִיֵּאֵל: לִמֵּגֶת מֵה הוּא וְנִתְנוּ: חֲד
--	--

שכן פודין בו הקדשות ומעשר
 וא"ת כל זה אשים בק"ו
 ומה כסף שאע"פ שפודין בו הקדש
 ומעשר ואינו מוציא ואפ"ה מכניס
 שטר שאע"פ שאין פודין בו הקדש
 מוציא אינו דין שיכניס י"ל דחומרה
 הכמוסה בפקוק אין להכניס בק"ו
 דחוליה חומרה של סברה ניתנה להשיב
 בק"ו אבל הכמוסה יש לנו לומר שהיא
 הגורמת מעלה ווא"ת ונימא ק"ו
 מקרקעות שאינן מוציאות ואפ"ה
 ממנוקות פ"י דאדם יכול לקדש אשה
 בקרקע ^ו ואינה מתגרשת בקרקע
 והחס ליכא למיפך שכן פודין בו
 הקדש וי"ל דאיכא למיפך * מה
 לקרקע שכן קוין מעטלין אגבן
 תאמר בשטר וא"ת מעטלין ויכחו
 שאין קוין אגבן ואינן מוציאות
 ומכניסות אף אני אציב שטר וי"ל
 מה למעטלין שכן פודין בו הקדש:
מה הויה בכסף אף יציאתו בכסף.
 ולענין ציאה ליכא למימר מה
 הויה ציאה אף יציאתה ציאה
 שלהתרחק ממנה הויה מגרשה ועוד
 משום שאלא זה ערוט דבר רגיל
 לגרשה ואז יש לו לפרוש:
סניגור יעשה קטיגור. וא"ת
 א"כ היכי קאמר לעיל מה
 לאמה העבדיה שכן יואלא בכסף ודין
 הוא שמהא נקנית נעשה ארבעה
 גירעומא דלין קטיגור נעשה סניגור
 וי"ל דצאמה העבדיה ליכא למימר
 הכי לפי שמתחלה שאציה מוכרה
 לשפחות הוא מקבל הכסף מן האדון
 א"כ כשהוא רוצה לפדותה דין הוא
 שיקבל האדון הכסף" אבל איש שמקדש
 אשה הכל צא על ידו ודין הקידושין
 צין הגירושין והחס ציין למיפך
 יאמרו כסף מכניס וכו':

ימינה נאגדת לקיים תנאי זה ומתחמת וא"ת אחזי לא אמר דהו גט שרי אם מת אביה יכולה
לאחזר מיתת אביה(ק) לא חשיב בית אביה כדאמרין בנדרים (דף מו.) קונם לביתך שאיני נכנס מת או
אז חללינו של אביה אע"ג שמת כדכתיב (בראשית לח) גבי תמר" שבי אלמנה בית אביך אע"פ שמת אביה
בית בריהות נפקא. מימה דכפרק המגרש (גיטין ד' פג.) קאמר על רבנן דר"א בן עזריה כרת כריתות לא
אמר דר' יוסי בהללי דרש כרת כריתות וי"ל דלא קאמר לא משמע לכו אלא דלא דרש פירוש להאור
ש' שבן ישנן בע"ה ברחמי. פי' בקונטרס ביאה ציצמה שטר בגרושין כסף בזהמה העצירה וקשה
שאיכא מוכר את בתו צעל כרחה א"כ מאי קאמר רב הונא לקמייהו כסף בציאות מיהא לא אשכחן
ש"ה(ב) ואומר רבנו תם כיון דלא במקום בתו קאמר אין זה חשוב בע"כ כיון שהוא מידעו של אב ואז
העצירה בע"כ הרי אב מוכרה לעצמו וי"ל דהכי פירשין כסף אימת בזהמה בע"כ כגון ששאלון שמיעד
בע"כ של בת דהא דלמך לקמן (דף קי.) אשר לא יעדה שצריך ליעדה לא שצריך לעשות מרצונה אלא
בקונטרס דודאי זה קרוי צעל כרחה מכירה של אמה העצירה שחזר הוא לה ואם היתה בת דעת לא
הוא לה כמו מכירה וסופה עומדת לנישא (א) אם היתה בת דעת היתה מתגרשת ולא חשיב זה כרחה:
חופה

שער שאין פרוין צו הקדשות. אם כתב לגזר שער על מעוט פרוין הקדש אין הקדשו פדיר דעבען ונתן הכסף וקם לוי: **כאי שער לאחד וסוסי שער לאחד.** צדו כתוב לשון כינסה חזה מפורש לשון יליאה: **האי כספה לאחד.** כסוזה נותנו ממרש על מנת מה הוא נותנו: **האי הוא.** אינו מזכר בתוכו אם להוליא

אס להכניס: קאי צנירושין וממעט
קידושין. בתמיה: ולר' יוסי הגלילי
דמפיק ליה להאי וכספ לדרשא
אחרנא. צ"כ דגיטין (דף סא:)
לדבר הכורה. שיהא הספר מדבילן
ולא שיהא בו תנאי אחרנא: אין זה
כריתות. שכל ימיה היא נאגדת בו
לקיים תנאי זה מתממו: הרי זה
כריתות. אפילו מדר דהיא מקיים
תנאו ותקן שאסר צדדים הללו
ללא לידה הבדלה: מכרז כריתות.
דהוה מצי למיכרז ספר כרת דמשמע
ספר כורתה והך דרשא אחריתי
מייחורא דלישנא: חדא מחדא לא
אזיל בו. הכי קשר ליה האי תנא
לדעיל דפריך בכולהו והלא דין הוא
והדר דלא אתו מדינא ואזכריה קרא
למה לי קרא בכולהו תנא דחדא מחדא
לא אתי תיתי מדר מתרמי במה
מצינו בעלז השוה שבהן שקונין בעלמא
וקונין כאן אף אי אזיל את השלישי
שהרי כולם קונים במקום אחר כסף
ושטר קונה במה העצירה כדלקמן
(דף יד:). ציאה קונה צימא: כסף
דביא הנאמן מרובה. אבל שטר
אירוסין אין בו לה שום הנאה שהרי
אין כתוב בו אלא הרי את מקודשת
לי: קנינ מרובה. שקונין קרקעות
ועבדים: צ"כ. ציאה קונה צימא
צ"כ דנפקא לן צימאות (דף נד.)
ומימאם וכן שטר מוציא את האשה
צ"כ מצענה: במה העצירה
צ"כ. שאזיה מוכרה שלא מדעתה:
כסף שאינו מאכיל בתרומה. אס
מתאכסה לכהן כדמקן כבמותות (דף
מ:). אין האשה אוכלת בתרומה עד
שמכנס לחופה: שאינו גומר. להוציאה
משות אציה למעשה ידיה וליתושמה:
אף

ותיתי מהתך מה להתך שכן ישנן בע"כ וכ"ת כסף נמי
 באישות מיהא לא אשכחן: ^(ט) אמר רב הונא חופה קונו
 שאינו מאכיל בתרומה קונה חופה ושמאכלת ^(י) בתת
 וכסף אינו מאכיל ^(יא) והאמר עולא ידבר תורה ארוכ
 בתרומה שנאמר ^(יב) וכהן כי יקנה נפש קנין כספו
 ומה טעם אמרו אינה אוכלת גזירה שמא ימוגו
 ותשקנו לאחיה ולאחותיה אלא פריך הכי ומה כ

אָפֿעלס אַין זװ גמ. פֿירט בֿונטערס שכל ימיה נאָגדט לקיים תנאי' היא ליכנס לבית ושבו אינה נאָגדט צו ללחצ' מיטת אציהא) לא חשיב' מכרו מותר וי"ל דבית אציה קרום כל יוצא חלוני של אציה אע"ג שממ' כדמוכחי קראי'': **וְרַבִּי יוֹסִי הִגְדִּיל מִכְרַת בְּרִיּוֹתוֹ נִפְקָא.** מינה דנצ' דרש' ור' יוסי הגלילי בכלל אדרבנן' והלא אמר דר' יוסי הגלילי דרש' דרש' דהתם דמצינ' להו לדרש' דהלא: **שָׁבָן** שָׁנָן בעץ ברהה. לרבינו אט אט וז' חשב' צמו כרהמ' מם שָׁבָן מוכר' אל בתו חל' בע"כ הלא האב מקדש צמו קטנה בכסף בע"כ ואומר רבינו תנא' כיון ד' א"כ היכי קאמר כסף נמי איתא בלמה העצריה בע"כ הרי אב מוכרי' את העצריה בכסף מקנהה בע"כ של אב ובע"כ של בת דהא דלמר לק' שריף להודיעה שלשם קידושין מייעדה ואע"ג דלמר לקמן בלשונא מי' הכסף בשביל אישונא ויש מיישבים פי' הקונטרס דודאי זה קרי בעל' היטה מתרתי' אב' קידושי קטנה לאו חז' הוא לה כמו מכירה וסופא' ע"כ. ג. ל' שירו כירה ועדיפא מירה. רמב"ן. מ. דכיון דקטנה היא ואינה ברשות עצמה ואביה הוסיף נעשה מדעתה ולא את חשב' בע"כ דאנן בע"כ של מקנה קאמרינן' והבא את איבא דתר' וכו'. ג. בעיקר' מכירה זו לפחותא היתה לעד דעת שמח' איה' כסף זה איבא דתר' כדעל כרחא שטר ברדישין וביבאה ביבמה. ריטב"א. ט. טן. סהרי דימינת ניהא לה וכו' [ואפלין] אע"פ שצומדת וצוחות מסבירא דאין זו מינת ניהא לה כדרי' דאמר טב למינתן טו ד' מלמיתב' ארמל' רשב"א.

גליון הש"ס

תום' ד"ה שכן פודין וכו'
מה לקרקע שכן קונין
ממלטין אנבן. עיין ד"ק
דף יב ע"א חוס' ד"ה אנה
מתחתא:

מוסף תוספות

- א. וקשה דפרכא דרב אבי
בעיקרא דרנא מה לאמה
העברה שכן יוצאת כהן
אל פירסא הוא לבני דר
שסר אלא מכספ לכתפן
שכן מציא מניסין וכו'
ואביא למימר תפרכא דר
לבני דר פירסא שמי דקרא
וחומר פריך וז"ל מה
לאמה העברה שסמינא
קולא בעינא שיחא שמי
כספן לכתפן לקי
בכניסתא לפירסא ככסא וכו'
בשטר תאמר בוד וכו'.
ומכ"ז. ב' הדינא פירסא
תוס' הרא"ש. ש' שהוא
הקונה. ה'. ד. דמסתבר
כיון שנתנה לו חורו
השיבותו בוד כן ניתן לו
השיבות תוס' (מכ"ז).
אבל התאמר שאנו
אומרים מסברא כמו הרא"ש
דכן שדל לא אלהי כלי
דאין יוכין דלא אמר
חומרות להן מילתא לא
האין תוס' מילתא
חאריית. תוס' הרא"ש
ליבנא דף י' ד"ה מה
קושיא תוס' ליל דר מה
(ליבנא). דר רבמי שסכרה
מלאכתא ברסין דר
שחחורו וחקנה מלאכתא
ברסין. תוס' הרא"ש
ו'. מהגריש. תוס' טו.
ו. ואל כדבר אחר. תוס'
הרא"ש. ו. חסידות בתי
של ש'. תוס' סכרה כו'
ד"ה ע"ה. ש' ע"ה שכן
הדרות. תוס' הרא"ש ו'
ש' דאמרין בשעת מיתחו
לעורן כן עוריה רבי
עקיבא וכו' נענר ו'
לעור כן עוריה וכו' עד
אלא כדן כחיתות לא
ורשי וכו' רבי טרפון רבי
וש' יגילי וכו' עקיבא.
תוס' יר"ד. ב' בשט אחר

ה"ר יצחק. תוס' הרא"ש ל
הוא המקנה והוא בעל דכ
מקנה ומדעתה לא איכפת
וביאה איתנהו בעיקר אישו
מסרה למנוול ומוכה שחין

(א) וְלִקְרָא כֹהֵן וְשֵׁנִי
(ב) וְלִקְרָא טוֹהַר (ג) שֶׁשֶׁ
(ד) חֹסֶפֶתוֹ קִדְּוֹתָהּ
(ה) יִשְׂרָאֵל, (ו) יִרְאֵה הָאֵל
(ז) וְלִי לִחֲלֹה
(ח) בְּכִתְיִי וְדִפְדִּי, וְנִסְקִי
(ט) בְּנֵי־כִדְמוֹת בְּהִמְשָׁק
(י) וְנִזְרֵי בִּי: עֵשֶׂה דִבְרֵים כֵּן:
(יא) עֵשֶׂה עִטְרִי שִׁפְתֵי: הָאֵל מִזֶּר
(יב) עֵשֶׂה, (יג) עֵשֶׂה
(יד) מִתְחַלֶּה, וְלִפְתֹּחַ כְּרִשְׁתִּי.
(טו) וְיִזְלֵי הִיו קִדְּוִיִּי אֲרָאֲשִׁי
(טז) וְיִעֲבֹדֶנִּי, (יז) רִשְׁתִּי מִזֶּר
(יח) יִפְרֹשׁ קִדְּוֹתָהּ וְקֵן בְּרָאָה
(יט) וְלִקְרָא וְעִיִּי, (כ) וְלִקְרָא
(כא) עֵשֶׂה עֵשֶׂה, (כב) וְלִקְרָא וְעִיִּי
(כג) וְעִיִּי בְּנִינֵי הָעֵשֶׂה,
(כד) וְנִסְקִי דִּיִּי וְאֲמִלִּי
(כה) וְנִדְלִיִּי שִׁמְחֹנִי.

יברמב"ס לא מפורש, אלא שהעתיק לשון המשנה דאחד מג' דברים, וראה שם פ"ג ה"כ, פ"ז הכ"ג, וראה ר"ן שדברי הרמב"ס מטיין שאינו קונה, עיי"ש.

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

תום' ר"י חזקן

[illegible]

פו של גט ופליגי רבנן עליה ושמואל
 יקדושת ולא אמר לי לא תשמע כלל
 שוי לקדש אשה לחזירו וידים שאין
 נזה שמואל לא הויין ידיים אבל בזה
 דגדרים הוו מוכיחות טפי וכן ההוא
 דכותב ספרים גיטין^ה הוו מוכיחות
 דלחין ארס נגמר אשת חזירו אף
 בריש מסכת נזיר (דף כ"ג:) יש ספרים
 דגרסי האומר אהא ה"ז נזיר אמר
 שמואל והוא שהיה נזיר עובר לפניו
 וקא אמר לימא דקסבר שמואל ידים
 שאין מוכיחות לא הויין ידיים אין
 ספרי^ה כי נזיר עובר לפניו הוי ידיים
 מוכיחות ומיהו אבל אין נזיר עובר
 לפניו הוי ידיים שאין מוכיחות ולא
 מהני ואית ספרים דגרסי לימא
 דקסבר שמואל ידים שאין מוכיחות
 לא הויין ידיים ומשני עובר לפניו
 הויין ידיים שאין מוכיחות לכל הפחות
 אבל אין עובר לפניו אפילו שאין
 מוכיחות לא הויין

עצורתי מהו. פי' בקונטרס

לשון עזרת שמה
נאספת עמי צבית ורבותי מפרשים
לשון כי אשה עזורה לנו ולא הירא
דהאז עזורה ממנו קאמר דהא
אחימלך אמר לו לדוד אם נשמרו
העברים אחר מלשה דוד אלדד ילי
אשה עזורה לנו והננו טהורים עבלי
והי מיישב לישראל דקרא כפירוש
רבותי דה"פ כי אשה שהיתה אללנו
מתמול שלשום היה זה אלל עכשיו
אנחנו טהורים ויחא דכל אלל
הלשונות השתא לישראל דקרא:
משום שנא ודאי שפחה חרפת
א"ש. וכבר דקרא מיידי
בצניה שפחה וחליה צת מורין
המאורסת לע"ע וכמ"ד בהשולח
(גטין דף קג.) קידושין מופסין צה:
שבן ביהודה קורין א"ארוסה
חרופה. ודוקא ביהודה
אלל בעלמא לא דקסבר א"דשפחה
כנענית הכחוש מדבר שאין קידושין
מופסין צה: א"א יהא א"י עבם
עמה. פ"י בקוטרס לא יהא דיין
בדבר שמה ימיר אסור ערוה וזהו
עיוות שאינו יכול לתקן והר"ר עזריאל
פ"י שלא ידבר עם הנשים על עסקי
קידושין לקדשם שפעמים שמה
מקודשת באמירתם או בנתינתם אל
יין וקשה מינה בקידושין בגירושין
מה בכך אם יסבור שאינה [מגורשת]
ושמה איכא לנתיש לכהן מיהו לישראל
דעמהן לא משמע הכי דלין אדם
יכול ליתן גט אלל לאשמו ועוד
לקמן בפרקין (דף קיג.) משמע שיש
חשש אסור אשת איש דאמר וקטין
לגולם מדור המבול ומהו צ"ל לומר
דאיכא לנתיש אם פסטה ידה וקבלה
קידושין מאחר: א"א פ"י שמיע
א"ה. פירוש אדם שנתמנה אגטין
וקידושין צריכין אלו להודיעו הא
דבר יהודה אמר שמואל שלא יכשל
צה דשכיחא או דילמא ליכא לנתיש
וכן משמע מתוך פירוש לקוטרס:
אשה

ודן די יהוי ליכי מינאי הוא ג
סבר כרצנן וי"ל דהרי את
דמקודשת לי קאמר דאדם
מוכיחות כלל כי הני ודאי קא

כא כתיב יכי יקח ולא
כא כתיב ושלחה ולא
ר' ארי את אשתי הרי
קנויה לי מקודשת הרי
שתי הרי את זקוקה לי
ולו כחדא תנא תלת
זו איבעיא להו מיוחדת
מהו עזרתי מהו נגדתי
עתי מהו סגורתי מהו
מהו לקוחתי מהו פשוט
האומר לקוחתי הרי זו
ממר כי יקח איש אשה
הו"ש דתניא ה"אומר
ביהודה קורין לארוסה
רובא דעלמא ה"ק
ות שנאמר והיא שפחה
ביהודה קורין לארוסה
לקרא אלא ה"ק האומר
שש שכן ביהודה קורין
עסקינן אילמא בשאין
גיטה וקידושיה מנא
ואלא במדבר עמה על
אע"ג דלא אמר לה
עם אשה על עסקי גיטה
הה וקידושיה ולא פירש
הודה אומר צריך לפרש
שמואל הלכה כר' יוסי
עמה על עסקי גיטה
לה ושתיק ה"ג הב"ע
בהני לישינ והכי קא
לקידושי קאמר לה או
לה תיקו גופא היה
עסקי גיטה וקידושיה
יה ולא פירש רבי יוסי
ממר צריך לפרש אמר רב
ההוא שעסקין באתו
אושעיא והוא שעסקין
בי אומר והוא שעסקין
בר ר"ש אומר אע"פ
ענין ואי לא דעסקין
מאי קאמר לה אמר
ותו ענין אמר רב הונא
בר' יוסי א"ל רב יימר
ידאמר לה יהודה אמר
עם כתיב גיטין וקידושין
עם אפילו לא שמיע ליה
מואל א"ל אין הכי נמי:
גיטה ואמר לה הרי את
נורשת הרי את מותרת
מגורשת: פשיטא נתן
שנתו הרי את בת חורין
לא

להבי דלא שכיחא כולי האי

בית מיחוס בין דקידושין בין
למיתני מקודשת מקודשת תרי
(בראשית ז): מיעודם. לשון אשר
באמה העבריה: עורתי נגדני.

לישני בתראי קמ"ל
 (6) שיקח את עצמו וה
 שישלח את עצמו: ת"
 את ארוסתי הרי את
 את שלי הרי את ברע
 מקודשת וליתנינהו כ
 תלת שמעינהו וגרסינה
 לי מהו מיועדת לי
 מהו עצורתי מהו צל
 תחתי מהו תפושתי כ
 מיהא חדא דתניא י
 מקודשת משום שנאמ
 איבעיא להו חרופתי מ
 חרופתי מקודשת שכן
 חרופה ויהודה הוא
 האומר חרופתי מקודש
 נחרפת לאיש ועוד
 חרופה (7) ויהודה ועוד
 (8) חרופה ביהודה מקוד
 לארוסה חרופה במאי
 מדבר עמה על עסק
 ידעה מאי קאמר לה
 עסקי גיטה וקידושיה
 נמי (9) דתנן היה מדבר
 וקידושיה ונתן לה גיט
 ר' יוסי אומר דיו ר' י
 ואמר רב הונא אמר
 אמרי לעולם במדבר
 וקידושיה ואי דיהיב
 דיהב לה ואמר לה
 מיבעי ליה הני לישני
 דילמא למלאכה קאמו
 מדבר עם האשה על
 ונתן לה גיטה וקידוש
 אומר דיו ר' יהודה או
 יהודה אמר שמואל
 ענין וכן אמר "ר"א א"
 באותו ענין כתנאי "ר"
 באותו ענין ר' אלעזר
 שאין עסוקין באותו
 באותו ענין מנא ידע
 אב"י (10) מענין לענין בא
 אמר שמואל הלכה
 לרב אשי ואלא הא
 שמואל (11) כל שאינו יוד
 לא ידא לו עסק עמה
 הא דרב הונא אמר ש
 וכן בגירושין נתן לה
 משולחת הרי את מג
 לכל אדם הרי היא
 לה גיטה ואמר לה לא

יִרְוֶשֶׁן כו': פִּשְׁטָא. בְּנִיחוּתָא:
לא

צפראי. דקאמער צהו איז
 שפין: **ליטנינעו** **כחדא.** למע לי
מיוחדם. לשון והיו לבשר אחד
 וזה (שמעתי דא) שהוא לשון קידושין
 אעשה לו עור כנגדו (גדלשית
סגורם. לשון וסגור צה
עורם. לשון עזרת שפחה
 ואת עמי לבית. ורבותי אמרו
 כי אשה עזורה לנו (שמאל א כה)
 נהיה דהיה עזורה ממנו
 דהא אחימלך אמר לו לדוד
 בשמרו עמך העברים אך מאשה ודוד
 יי אשה עזורה לנו והנה
 ימים: **וייחודה ועוד לקרא.** וכי
 דא צריך סיוע ממנה צניהודה:
צניהודה כו. אבל מקרא ליבא
 דהיה יחוד בעלמא הוא
 שפחה כנענית הכחוש מדבר
 קידושין מופסין צה ומעשרא
 סלקא דעמיה כמ"ד גביטין
 (מג). צנחיה שפחה וחציה בת
 הכחוש מדבר דשיי צה ד
 שפין: **במאי עסקינן.** צהק לישינ
 מביעא לן אי הו קידושין
 אי ה"ד אי צנחין מדבר עמה
 לן על עסקי קידושין ולי
 לישינ דגירושין שלא היה
 עמה על עסק גיטה: **מנא
 כו.** כלומר אפילו הו הק
 לשון קידושין היכי מקדשא
 דעה מאי קאמר לה שחמרה
 קדש לו: **ואלא במדבר.** ולי
 לא הו לשון קידושין אפילו
 קאמר לה מידי נמי אלל שנת
 קייל דהו קידושין כר יוסי:
וקידושה. או גיטה או
 גיטה: **ה"ו.** דמקדשא כרבי
 דלמרינ מסתמא לשון קידושין
 והיא קנלתם לך אבל השתא
 הק לישינ אס לשון קידושין
 ומקדשה ואס לשון לבוא לעשות
 ותו אס הרי גילה דבעו שאני
 לקדשה עכשיו: **והוא שסוקין**
 והא דקאמר רבי יוסי דיו והוא
 עסקים דציבור עסקין
 מיהן עד שעת נתינה: **מנא
 כו.** כיון דשעת נתינה לא
 קין דציבור הקידושין מנא ידעה
 קידושין הוא ונתנס צה
 דלא ואע"פ שדבר צה צה
 פסקו אותו עסק: **מעני לענין.**
 פון מלכד צה בקידושין ממש והיו
 ים דצדק אחרים ומיהו לדבר
 ויווגם היה כמו כמה יש לך
 ומה שדות יש לך להתפרנס
 צה: **בציב גיטין.** צהלכותיה
 יהא לו עסק עמיה: **להיות
 דבר שמה ימיר איסור ערוה**
 עיוות שאני יכול לתקן: **אפי'
 שמיע ליה.** הא דהלכה כרבי
 ינחא נמי דלא יהא לו עסק
 כולומר מי שיחא אס
 א שיחא שיהא אדם נותן גט
 הקדושין אשה ואינו מחבץ

בגירושין. כמו אמר מר וכן בג

[illegible]

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה ובעלה
והיה אם לא תמצא חן
בעיניו כי ימצא בה ערות
דבר וכתב לה ספר כריתת
ותן בידה ושלה מביתו:
זכרם כד א
2. ואיש כי ישכב את אשה
שכבת זרע והוא שפחה
נחפרת לאיש והפרה לה
נפדתה או חפשה לא נתן
לה בקרת תודה לא וימנו
כי לא חפשה: ויקרא יט כ

מוסף רש"י

הובא בסוף המסכת.

מוסף תוספות

- א. ודברנן סברי ריש מבי
מוכיחות תוהין ידיו לא בעי
ודין וכו' ויהיה סבר לא
היין ריש מדקבע לומר ודן
דאי לא תבת ודן גנש דר
מקמש ברבויא בעלמא ושטר
דאיה בעלמא הוא. חס' נדיס
ה: ד"ה ילמא. ב: בדפרס כל
הגז (דן כו). אקמר הכוחה
טופסי גיטין צורק שנינו וכו'
ואקמר שומא עלה דרהיי
אף מקם הרי את מותרת לכל
אדם פ' יהוא ע"כ ש"ל
דאי ס' כ"ר יהודה א"ל צורק
שנינו מקום ודן שחרו ודן
הוי עקרי ל"ה יהודה. ש"ה
דאמאי. וכן ההיא דנייר
וכו' האמוא אלא וכו'. וכו'
ד' כלומא אין דאיה שומאל
ס' ילמא שאני מוכיחות
תוין ריש. חס' נוי ב'
הוי ר"ה. וכו' היכי פירוש
לגולם שומאל לא בעי ערב
מוכיחות וכוזן שני ערב
לפני לויא לספוק ריד מיהא
הוא אלא אין ערב לפני
דלמא חס' כאשתא לפני
פירוש שומאל ר' לא הוי
ולגירסא ד' מוכיחות
לא בעי ריש מוכיחות. שם
והא משני דאיה דקמאי ר' לא
והתם קשיו ערב לפני דא
הוי הוכחה גמורה. ה"ה דאי
הוי חס' לאשכחני ככולה
הוכחה קצת הוי משני הוי
אלא ר' לא בעי עניין אחר.
תוס רישא: ו' כלומר מתמול
ושילשום חס' חס' אצלנו. תוס
טן. ו' ותפרשני מ' הוי
כמ' ותפרשני ושכח עמה. תוס
טן. ו' ויכסרו שאין באותם
קירושין משכר ר' לא להיתר
אשת איש לראשון. חס' טן.

יֵשׁ לָעֵי כִּפְרוֹשׁ דְּבָרָיו וּיֵבֵא
הוא סֵכֶר לִירֵד כֹּל טִיב גִּטְיֹן

ידעה. פִּרְיֵשׁ אֶפְיִלוּ לִשׁוֹן הַהָּ
פִּירֵשׁ רִיו. לְמַלְאכָה. מִשְׁתַּמְעִי
בֹה הַלְשׁוֹן, וְהִיא חֲסֵמָה שֶׁהִיא
עֶשְׂבֶּשֶׂת פְּטוּר דְּבָרָה דַּע
מִקְדוּשׁ כִּיבוֹהֶה. וּמִשְׁתַּמְעִי
עֵרֶם סָלָל, אֲבָל בִּלְיִשְׁנִי דִלְעִי
אֵלוֹ, וְקִינִי מִלּוֹת חוּשִׁי
שִׁינֵּהָ רֵעָההּ וְאֶחָדָה לָּהּ בְּחוּ
הַקְדִּישׁ לִי וְאֶמְרָה הֵן, וְאִמְרָה
גִּטְיֹן. בְּהַלְכוּתֵיהֶן. לֹא יֵאָרֵא לָּהּ

[illegible]

מסורת הש"ס

וְלֹא וְאִיכָא לַמִּדָּה (בְּיוֹמָא דְּף סד).
ס שְׂנֵדְחוּ חֲזוּרִים וְנִרְאִין וְלִדְדִּיָּה
לִיָּה: דִּיחֵי מַטִּיקְרָא. כְּגוֹן וְ
ב וְאִיכָא לַמִּדָּה (בְּסוּכָה דְּף לג):
וְאִמֵּר אֵין דִּיחֵי אֵלָא בְּנִרְחָה

תוס' ר"י הזקן

אלא צנראה ונדחה וש"מ יש
צדמים פי' יש תורת דחוי
שאין קדוש אלא לדמיו כגון
תחילה לא הקדישה אלא לדמיה
ל' יקדשו דמי חליה ששרי
לחזקאין לא היתה ראויה ופס'^א
לה תורת דחוי לדחות מעל
לעולם ולא אמרינן אין דחוי
בדבר שהוקדש לגופו ליקרב
למה לי למימר הכי מרבי ש"מ
דחוי צדמים ודחוי מעיקרא
כלומר ר' יוחנן פ' נגמר
וסנהדרין דף (מ.) כגון אבל חלב
ש' הא קרבן יועדה עבודת כוכבים
ובו ווארני ועדזה כשבד עבודת
ה' משום דכח רשעים מועבה^א
ולאו דוקא נקט התם והפירש
תחלה דה"ה עד עבודת
ה' ואח"כ הפירש קרבן ההשתא
ידחוי מעיקרא^ב דהא ר"ה הוא
שלום הי דחוי מעיקרא הוי דחוי
למשום איך מילתא דרבי יוחנן
ה' התם אבל חלב והפירש קרבן
ה' וחור וגשתפה דלא מזי
דגשתפה תחילה כיון דשונה
ואו בר הפרשה הוא^ג נקט נמי
קרבן ועד עבודת כוכבים
נמי קדושת דמים אל"ג
ודחוי מעיקרא בגון המפרש
לפסחו וילדה זכר והוי קדושת
לדאן פסח בא מנקבה ולא הוי
מעיקרא שהיי הולד ראוי
ב' ויש ספרים דגרסינן ש"מ
דמים מדסה^ד ומפרש דוחה
ה' מליקרב מדקמי ומותרת
בה ולא בהירא דהא בצרימות

וְשֵׁם בְּעָלֵי חַיִּים נִדְחִים וְשֵׁם דְּחִי מַעֲיָרָא
הוּא דְּחִי וְשֵׁם יֵשׁ דְּחִי בְּדָמִים בְּעֵי רַבָּא
חֲצִיִּךְ בְּחֲצִי פְרוּטָה וְחֲצִיִּךְ בְּחֲצִי פְרוּטָה
מִהוּ כִּיּוֹן דְּאָמַר לָהּ חֲצִי פְרוּטָה פִּסְקָה אוֹ
דִּילְמָא מוֹנָה וְהוֹלֵךְ הוּא אִם תִּימְצִי לוֹמַר
מוֹנָה וְהוֹלֵךְ הוּא חֲצִיִּךְ בְּפְרוּטָה וְחֲצִיִּךְ
בְּפְרוּטָה מִהוּ כִּיּוֹן דְּאָמַר לָהּ בְּפְרוּטָה
פְּרוּטָה פִּסְקָה לְמִלְתִּיהָ אוֹ דִּילְמָא כָּל בְּיוֹמִיהָ
מוֹנָה וְהוֹלֵךְ הוּא אֶת־ל כָּל בְּיוֹמִיהָ מוֹנָה
וְהוֹלֵךְ הוּא חֲצִיִּךְ בְּפְרוּטָה הַיּוֹם וְחֲצִיִּךְ
בְּפְרוּטָה לְמַחֵר מִהוּ כִּיּוֹן דְּאָמַר לָהּ לְמַחֵר
פִּסְקָה אוֹ דִּילְמָא הֵכִי קָאֻמַּר לָהּ קְדוּשִׁין
מִתְחִלָּה מִהֲאִידְנָא וּמִגִּמַּר לֹא נִיגְמַרו עַד
לְמַחֵר וְשְׁנֵי חֲצִיִּךְ בְּפְרוּטָה מִהוּ הֵכִי וְדֹא
בְּחֵד זִימְנָא קָאֻמַּר לָהּ אוֹ דִּילְמָא אִין אִשָּׁה
מִתְקַדְשֶׁת לְחֻצָּאן כָּלִל תִּיקוּ: בְּעֵי רַבָּא
שְׁתֵּי בְּנוֹתֶיךָ לִשְׁנֵי בְנֵי בְּפְרוּטָה מִהוּ בְּחֵד
נִתְּנָן וּמִקְבָּל אֲזִילִין וְהֵאֵיכָא מְמוּנָא אוֹ דִּילְמָא
בְּחֵד יִדְהוּ אֲזִילִין וְהֵאֵיכָא לִיכָא תִּיקוּ בְּעֵי רַב
פַּפָּא בְּחֵד וּפְרִתָּךְ בְּפְרוּטָה מִהוּ מִי אִמְרִין
בְּחֵד בְּחֲצִי פְרוּטָה וּפְרִתָּךְ בְּחֲצִי פְרוּטָה אוֹ
דִּילְמָא בְּחֵד בְּפְרוּטָה וּפְרִתָּךְ בְּמִשְׁכִּיבָה
תִּיקוּ: בְּעֵי רַב אִשִּׁי בְּחֵד וְקַרְעָךְ בְּפְרוּטָה
מִהוּ בְּחֵד בְּחֲצִי פְרוּטָה וְקַרְעָךְ בְּחֲצִי פְרוּטָה
אוֹ דִּילְמָא בְּחֵד בְּפְרוּטָה וְקַרְעָךְ בְּחֻצָּה
תִּיקוּ הֵהוּא גְבֵרָא דְּאִקְדִּישׁ בְּשִׂירָאֵי רַבָּה
אָמַר לֹא צְרִיכִי שׁוּמָא רַב יוֹסֵף אָמַר צְרִיכִי
שׁוּמָא אִי דְּאָמַר לָהּ בְּכָל דְּהוּ כּוֹלִי עֲלָמָא
לֹא פְלִיגִי דְּלֹא צְרִיכִי שׁוּמָא אִי דְּאָמַר
הָא לֹא שׁוּוּ כִי פְלִיגִי דְּאָמַר חֲמִשִּׁין
צְרִיכִי שׁוּמָא דְּהָא שׁוּוּ חֲמִשִּׁין רַב יוֹ
דִּאִיתְחָא לֹא בְּקִיָּאָה בְּשׁוּמָא לֹא סְמִכָּה
נְמִי פְלִיגִי רַב יוֹסֵף אָמַר שׁוּוּ כִסְף הֵרָא

וּגְדָלָהּ: יֵשׁ דִּיחוּי בְּדַמִּים. יֵשׁ תּוֹרֵת
דִּיחוּי בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ קָדוֹשׁ אֲלֵלָה לְדַמּוּ
כְּגוֹן זֶה שֶׁמִּתְחַלֵּל לֹא הִקְדִּישָׁה אֲלֵלָה
לְדַמֶּיהָ שֶׁמִּתְכַּבֵּד וְיִקְדָּשׁוּ דַּמֵּי חַיִּיהָ
שֶׁהֵרִי לִיקָרֵב לְחַלְּאֵין לֹא הֵימָר רָחִיבָה
וּכְפָ"ה חֵלֶל עָלֶיהָ תּוֹרֵת דִּיחוּי לְדַמוֹת
וְעַל הַמִּזְבֵּחַ לְעוֹלָם וְלֹא אֲמִירִין
אֵין דִּיחוּי אֲלֵלָה בְּדָבָר שֶׁהוּקְדַּשׁ לְגוֹפוֹ
לִיקָרֵב: פִּסְקָה. וְהוּא לִיָּה כְּמִקְדָּשׁ
לְחַלְּאֵין: מוֹנֵה וְהוֹלֵךְ הוּא. וְרִישָׁא
דְּמִילְתָא אֲמַסְקָנָה נִמִּי קִאֵי וְלֹא
לְחַלְּאֵין הוּא דֵּהָ חֵלֶל פְּרוּטָה לֹא
בִּר פְּטִיסָה הוּא: כִּיּוֹן דָּאֲמֵר בְּפִירוּטָה
פִּסְקָה. וְלֹא הֵיךְ תַּחֲלִילֵת דְּבִירוֹ אֲלֵלָה
לְחֵלֶי וְעַד לִמֹּר שֶׁמִּקְדָּשִׁין לְחַלְּאֵין:
כֹּל בִּיּוֹמֵיהּ. הוּאֵל וּבִדְעָתֵיהּ לְגוֹמְרוֹ
הַיּוֹם: לִשְׁנֵי בָנֵי. וְהֵם גְּדוּלִים
וְשֶׁאִשְׁוֹהֵם שֶׁלֵּיבִי לְקַדֵּשׁ: אִו דִּילְמָה
בְּתָן בְּפִירוּטָה. דִּמְדַּע יַדַּע דְּבִצְנִיר
מִפְּרוּטָה לֹא מִקְדָּשָׁה וּפְרַמּוֹ לֹא אֲמֵר
עַל פְּרוּטָה אֲלֵלָה שֶׁתִּקְנֶה לוֹ כְּשִׁימְשִׁכְנָה:
קִרְקַעָן בְּחוּסָה. כְּשֶׁאֲחֻזִּין בָּהּ:
לֹא לִירֵבִי שׁוּמָא. שִׁישׁוּמֵי אֲחֻזָּן
שֶׁמֵּאִים קוֹדֵם שֶׁתִּקְנֹס לִירֵבִי
שׁוּמָא. וְכִיּוֹן שֶׁלֵּא שֶׁמֵּאִים תַּחֲלֵל אִינֵיהּ
מִקְדָּשָׁה כְּדַמְפְּרָשׁ וְאִילוּ: בְּכָל דֵּהוּ.
הִתְקַדְּשִׁי לִי בֶּזֶן כְּמוֹ שֶׁהֵן דֵּלֵל לִירֵבִי
שׁוּמָא דְּבִצְנִיר מִפְּרוּטָה לֹא שׁוּ: אִי
דָּאֲמֵר. הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּחִמְשִׁים וְזוֹ
וְהֵרִי לָךְ אֲלוֹ בְּדַמִּיָּה: וְשׁוּ חֲמִשִּׁין.
מֵיחֹל לֹא שֶׁמֵּאִים בְּקִיאִים קוֹדֵם לָךְ:
הַ חֲמוּשִׁין וְלֹא שׁוּ חֲמִשִּׁין
וְזוֹ חֲמוּשִׁין יִרְבֵּה אֲמֵר לֹא
אֲמֵר צְרִיכִי שׁוּמָא כִּיּוֹן
תֵּה אִיכָא דָּאֲמֵרִי בְּכָל דֵּהוּ
הוּא בְּכַסְף מַה בְּכַסְף דְּקִיָּין
אֵפֶי

תלת כמו בשמעתי והסת ע"כ אין
למה ליהל לרבי יוחנן לאשמועינ הני
פרק בתרא דכריתות (ס) דפליגי בה
היכי דפרין בסקף כריתות (ס) עלה
מריי שמעון מההיא דלמי לאשמועינ
תאבא וימכר [ויבא דמרי פסח] ורבי
דברישא ירעה עד שיסתאב ועוד כיון
לו קדשים (דף יח:) גבי מפרש נקבה
ועון משום דבההיא אפילו רבנן מדור
למיס נחתא ביה ונמי קדושת הגוף
דמים עלה בעופות! ולמילתא דרבי יוחנן
הוה אחינא לקיעיה מרדכינ וממילתא
אסאס תאמר אחאי לא יועיל והא לא
ממעט אכל אס היינו יודעים שמתלה
קידושין אין ה"ל דהו פשטו קידושין
בפרוטה היום וחצייה בפרוטה
קידושין דאב יניהו דאי בגדוליה
יבחר ונתן דקאמר לאו דקאס שהיה
יס בעלמא מקדשין אכל הבעיא היא
מהס כגון רחל לראובן ולאה לשמעון
קוף שריא להו בתר בתו והדר צעי
ויתורב"ס ומימא דלקמן פ"ב (דף מה.)
ה מקודשת ומשמע שמין את הנייר
בכל דהו כלי עלמא לא פליגי
בשטר שמין את הנייר מתחילה
בו שה פרוטה מטעם שטר:

אף
חוס' תמורה כו: ו. פ"י. ונתן לה שתי פרו
הכי קאמר ניתחלו קרושי האדינא ולא ליני
ימור הכי. ריטב"א. ח. כיון שבו תלוי קיושיהן הוו
פליגי לאיכא דאמרי דבעינן דקייץ בשעת הקרושין.

גליון הש"ס
גמ' בתר נותן ומקבל.
ב"מ לו ע"א:

4/4 4/4 4/4 4/4

בעלי חיים נדבחים. שנהלים בנים דמיה דר
גמור, שחק לשנהגת
שמה רחיה אל גת
אלה דוע: פסחים חא) ואל
דער מימו דמלו
פסוס דמלו
דחוי מעקרא: חא)
שמהלם הקדש נדה
הי דחוי. ופסגה
לחילם נל נלה ונה
אל חור ונהל, אל
מעקלה בל הי דחוי
לוי דחוי בחלם להקדש
אלה דחוי: גנו הקדש
לוי חלם חולי, דחוי לוי
לחוי בחלם הקדש:
קדש ער לעולם, דחוי
דחוי אל חלם חל
בקדשים אלה הקדש
לוי דחוי חקריק אל
דחוי אל חלם חל
חור דחוי אל חלם חל
הקדש חל חל
דחוי חקריק: פסחים:
וכחיה בנים: חא) וחוה
ורבית חא) לשנה חל
י דחוי בשבל דחוי
פיה חלם חל חר
דחוי קחיל אל שחקריק
שערין אל קה חלם
חל, וחלם חל חל
(חברים ב.)

מוסף תוספות

[illegible]

נָא אֶמְרֵי פֶה־מֶלֶךְ
 עֲבָדֶיךָ הֵלֵךְ אֶל־וְהִלֵּךְ
 [וּפִי־הֵלֵךְ בְּטוֹשׁ־עַיִן
 סִי רָסוּ סַעֲרֵי־נֹף]:
 נָח בְּמִי פִי־אֶמְרֵי־מֶלֶךְ
 בְּבוֹרֵס הִלְכֵהּ וְסַמָּה
 עֲשִׂין קָמֵד טוֹשׁ־עַיִן
 סִימָן שֶׁהַ סַּעֲרֵה־:
 נָח בְּמִי פִי־מֶלֶךְ
 אֶשְׁמֵךְ הִלְכֵהּ וְסַמָּה
 טוֹשׁ־עַיִן אֶשְׁמֵךְ סִימָן כֵּן
 סַּעֲרֵה־:

ח ד מ"י פ"ו שם הלכה
 ז ופ"ג מהל' זכיה
 ומתנה הלכה ח סמג עשין
 מה טו"ש"ע אה"ע ס"י לה
 סק"ג
טא ה' ז' ח' ט' מ"י פ"ו
 מהלכות אישות הלכה
 ז סמג עשין מה טו"ש"ע
 אה"ע ס"י כט סק"ג ז
סב י מ"י פ"ה מהל'
 אישות הלכה כג
 סמג שם טו"ש"ע שם סק"ג
 ז

גמ' מבבב מקנתו בבבב
הוא נקנה. ע"ל יד ע"ב
חד"ה מוכר עלמו:

(א) רש"י ד"ה כינר דאמר
לה במנה וזו יגמלא:
(ב) ד"ה במנה וכו' חסר
דינר דהשתא:

[א] נמ' בנין רב כהנא
דנבא רבא הוא. נ"ב
ידע למחולי אכל כ"ע לא
י הא דמר בר רב אשי כו'.
כ"ה גירסת ביה"ג וירמ"ס
ומפרשים לענין שאין זו
משום אונאה (ועמ"ס ריבוי
ביו"ד ס' ש"ה ס"ק ח):
[ב] תוס' ד"ה ומאי כו'
עבר כנעני נגדה. נ"ב
וקודם ע"מ:

עגל זה. לכהן קאמר,
שיקח העגל או הטלית
בדמי פדיון בנו. ומבעי
ליוה סודרא. וכן נמי עגל

לְךָ מֵהָאֵל קָרָא דְּמִסְכָּף מִקְנֶהוּ לְקַח
וְדָף (ד'): אָבֵל עֶבֶד כְּנַעֲנִי וְקָנָה אֶל-
בְּחֵלִיפִין «דְּרַמְתִּי» בִּפְי' הַשְׁחֹל (גִּטִּין)
דָּף (ט'): גְּבִי שָׁקֵל כּוֹמָתָא וְשֹׁדֵא בִּיה
אֲחֵרָה לֵה קִי הָאִי וְקָנָה וְנִשְׁקֵן וּמִשְׁמַע
הָיָה לֵיה כְּלִיו שֶׁל מִקְנֶה לֹא
עָשָׂה וְלֹא כְּלוֹם אָבֵל בְּכִלְיו שֶׁל קוֹנֵה
קָנָתָהּ וּמִתּוֹרַת חֵלְפִין מִשְׁמַע וְלֹא
בְּתוֹרַת כֶּסֶף וְכֵן רָצִינוּ רִבְזֵי חֲנָנֵל
סָס: **בְּנֵא** אֲמִינֵה דֵּה דְרֵנְיָא עֲנֵה
וְהֵ. לְיִשְׁנֵא קִמָּא מִיִּיתֵי רֵאשִׁי:

רב כהנא שקל סודרא כפרין הבן
משמע הכא דרב כהנא היה
בבבן וזמיה דבסוק אלו עוזרין (פסחים
דף מט.) משמע לזה היה הכן דקאמר
אי לא דנסיבי כהנא לא גלאי וי"ל
דמרי רב כהנא הווי אי נמי י"ל
דבשכיל אשמו היה לוקח כדאשכחן
בפרק תרומה (חולין דף קלב.) רב
כהנא אכל בשכיל אשמו!:

אבר כו"י ע"מא 54. וא"מ מאי
טעמא דלא מהני מי גרע
ומתנה ע"מ להחזיר דאמרין לעיל
ודף (ו): דשמה מתנה וי"ל דאין דבר
גמיר דמיגרע גרע דהסא אינא דבר
שפוזר דמיגרע מתנה אע"פ שזמן ע"מ
להחזיר אבל הסא גבי פטיון לא היה
סוף אותו קודר ד'חמש סליש
ומתחילה כשנתן לו לא יא' ידי נתינה:
השטא כמנה סתם 54. הו"ו
קידושין כמנה זו מיב"ע. וא"מ
דלמא הו' קמ"ל דבמנה זו אע"ג דלא
מורה בה לא הוי קידושין כיון שנמא
הסא ויש לומר דמרישא שפעת מינה
כיון דבמנה סתם יכולה לחזור
ולא אמרין פליס' לאחלא לא חלו
הקידושין כלל דע שפליס' הכי נמי
כי אמר לה במנה זו ונמא חסר לא
חלו הקידושין ואף ההשלמה לא מהני
שפרי לא סמכה דעתה להשלמתו אלא
למנה שמראה לה והרי הוא חסר:
חוב

במנה
תני סיפא^א אמר לה התקדשי
נחשת אינה מקודשת ידינה
דאמר במנה זו ופרושי קא
זרון הרישות בידו כיצד כגון
יד רישא במנה סתם השתא
וי משום הא לא איריא תנא
זו אבל במנה סתם הוו
במנה סתם ואפילו הכי
דינר של נחשת היכי דמי
אי נמי דאשתכח ליה ביני
פפא^ב כגון דנפיק על ידי
משכון עליה אינה מקודשת
מנה

בפרוטות אלא בדינים שמקצר חשבונם. ודינן הוה
שאמרם של השלם לה המנה צריכה נט, ושעת
לא חלו הקדשיש על שהגיע בידה כל המנה, אבל כ
אמר, אפילו במנה סתם אם היה מנה והולך צריכה
האחר מוחלה אותו הדינר, שמענין מיהא אדעני
למקצתם ומוחלה אגביע בידה פרוטה, כלילה, ולא
ספחא, חבניו זה את זה, האיש חבניו חתלה ואמר
ש, ונמנו וא מאתיס סתם הוא זה ומקדשת כמה שנ
ונתנו לו (ויש דברי לוקח), אם הלוקח חבניו ואמר

וְאָמַר רַב יוֹסֵף מֵנָּה
 כִּסֵּף מִקְנָתוֹ בְּכֶסֶף הוּא
 הָיָה וְכֻלָּם הָיִיתְבּוֹאָה
 דֵּלָא מִקְנֵהוּ בְּהוּ כְּלָל
 דְּחִמְנָא "לְרִבּוּת שׁוּה
 בְּהוּ שׁוּה פְּרוּטָה מֵאִי
 "כֶּסֶף נִמְיָ" אֵלָא לָאוּ
 (וְכִיזוֹ דֵּלָא קִיִּינִי לָא

הוא נקנה ואין נקנה
ומאי יגנהו חליפין
ות לא עבדי חליפין
לעולם דלית בהו שוה
אזריא תבואה וכלים
יא קאמר לא מיבעיא
ה פרוטה אין אי לא
מדםקרבא
אימא ^סמדמקרבא
פשיה קא משמע לה
לך דמיא ^סמילך

לפון בני לא אמר כלום
ויבנו פדוי בני פדיון
שוי כל כמינה אלא
וכיון דלא קייצי לא
=וכגון דקביל כהן
א שקיל סודרא "מבי
לדידי חזי לי חמש
א אמרן אלא כגון רב
א ומיבעי ליה סודרא
מא לא כי הא דמר
מאימיה דרבה מקובי
"אמר רבי אלעזר
תן לה דינר הרי זו
שעמא כיון דאמר לה
מן דאמר לה על מנת
דרב רב יכל האומר ע"מ
יתבייש" ה"התקדשי י"מ
וזרצה אחד מהו

יִחְזְרוּ הַרְשֻׁתָּה בִּידֵי ה' וְיִשָּׂא בְמִנְהָ סֵתֶם דֶּקֶת חֶסֶד דִּינָר אִו דִּינָר חֲלִיף הָלֵא רִישָׁא וּסְיָא לְחִזּוֹר אִפִּי בְדִינָר הַיָּמִינִי נְמוּ מִסְתַּבְּרָא דְרֵא רִישֵׁי בְמִנְהָ זֶו מִיכְעִיָּא הָלֵא תֹאמַר רִישָׁא בְכִי בְמִנְהָ זֶו מְכַלֵּל דְרֵי דְדַעְתָּהּ אֲכֻלִּיהָ הָאֵלִיָּה בְּיָה סִינִהֲלִיָּה בְּלִילִיָּא גַּר שֶׁל נַחֲשֶׁת אֲמַר לִי בְמִנְהָ וְהִנֵּחַ לִי

נקט שמי שרוצה למנות כמה אינו מבעת כדמפרש לקמן [יב, א]. ואיכא לשאר חנאים. במנה יהי משמע כל המקודשת בדברי הראשון שנתן לה. רב הלקטא כר' אליעזר. דירעה ביזה. ויהי תחשבה במאה גיגרים יכולה יהיה ואלי איתיה יכולה להוציא בלא טורח א' מאתים, ודאי על מנת ליתן מאתים, וזהו חלוקת תבע ואמר לו קנה וספסת פה וזהו חלוקת תבע ואמר לו קנה

(2) ואידך ה"ק בתורת כ
בתורת תבואה וכלי
ולרב נחמן (7) דאמר פ
מאי איכא למימר אלא
פרושה ודקאמרת מא
אפי' כסף נמי לא מי
כסף דאי אית ביה ע
לא אבל תבואה וכלי
הנאתיהו גמר ומקמי
אמר רב יוסף מוא אמי

אמר ר' יוסף מנה אגל
לפרדיון בני טלית זה לל
עגל זה בחמש סלעין
בחמש סלעים לפרדיון
היכי דמי אילימא דל
לאו אף על גב דשוו
לא לעולם דלא ש

עילוייה כי הא דרב כ
פדיון הבן אמר ⁽⁷⁾ לוי
סלעים אמר רב אשי
כתנא דגברא רבה הוא
ארישיה אבל כולי ע
בר רב אשי זבן סודרה
שוי עשרה ⁽⁸⁾ בתלים
יהתקדשי לי במנה

מקודשת וישראלים מאי
מנה ויהב לה דינר כנ
דמי^כ ואמר רב הונא^{כא}
כאומר מעכשיו דמי
במנה ויהיה מונה ויה

לחזור אפילו בדינר
זו הא מדיספא במנה
לי במנה זו ונמצא מ
רע הרי זו מקודשת
מפרש רצה אחד מד
דאמר לה במנה זו ו
במנה סתם לא הוו
סיפא לגלוי רישא
מידושוני תנא סיפא

קבלה לא צריכא די
אי דלא נפיק היינו
חזון אמר לה התקד

ורין וזוהין בהם אבל היכא דמקריא
י.ס. וה.ה ודאי אצטרף לאשמעינן
שאתן לך מנה קאמר. שם.

יצ גאולתו מכסף מקמתו:
קייץ לא. וה"ק ואינו נקנה
כלים אלא א"כ קצץ דמיה:
סוף וכו'. בתורת דמים הוא
שנותנין עליו כסף בין שזה
דמי דמים אקנו ולא בתורת
דרך לעשות חליפין בתבואה
ס' שנאמר (רות ד) שלף איש
ואה נמי דמתיב (שם) כל

ר' נחמן דאמר. בפרק הוזהב
לפיין כמו סודר לקנות זכין
שום דבר בחליפין לא קנו
יצי מפרס ליה^ה דהכל נקמה
שמתא ליכא למימר תורת
לוים היינו חליפין מאי איכא
אלא לעולם. ואינו נקמה
וקלים מקראם בדלות צוח
עשה: דקאמר רבינא ייבו.
ליטות מהם: לפדיון בני.

עמים של פדיון הבכור דכתיב
(ופדויו מנן חדש תפדה
סוף חמשת שקלים: לא אמר
וי' נתנו לכהן: כל כמניה.
בחמשת סלעים בתמיה:
וי' הכי קתני רישא לא אמר
יול ולא נישמו: לדידי שוי

שם חתו נעמי וחכנו
ברא רבה הוא. ולא אזיל
לרש: מקובי. שם מקוס:
דינר. מיד מקודשת דקיבלה
קידושין וע"מ שישלים מנאו:
נידו. שאין הקידושין חלין
בל אם כולו ואם חמרת
במנה וזו דדעתה אכולה:
לקמן מפרש: כיצד דאמר (א)

והיינו דקאמר רצה אחד
סות צידו: **מסתברא**. דפרושי
השתא במנה סהס. תנא
ים לחזור כל זמן שלא קבלה
: **במנה** ויחזא חסר(3)

א קבלה כולה מ'בצ' דמ'י
מונה והולך שאני ואע"ג
נה סתם כיון דחזיתיה מונה
מה אכולה אכל כי לא נתן
דינר וקבילתיה ודאי לשם
קבילתיה ועל מנת שישלים:
ביני וזווי. ולא הכירה זו
סהיה מעורב ביניהם: היינו
נחשם. ואמאי מקודשת:
מנה

וְקִדּוּשֵׁן רַב אָשִׁי
עָהָ בִּיהָ הָא סִבְרָה
וְדִינָר רַע הִכִּי דַמָּ
אִמְר רַבָּא אִמְר רַב

ל"ד רמז"ל שמה מתנה ובעלים מכור
ול תורה דגוה"כ שיתן הפודה לכהן
והאי דינא לתור. רשכ"א. ו. [דלאו]

ציה (צ) **ציון** (צ)
צבואה (צ)
צבורה (צ)
צקנה (צ)
צקף (צ)
צליפין (צ)
צולים (צ)
צעלו (צ)
צדרה (צ)
צירי (צ)
צבורה (צ)
צדה (צ)
צהרי (צ)
צמנעלה (צ)
צבואה (צ)
צמימה (צ)
צבואה (צ)
צוה (צ)
צמומני (צ)

1. אם עוד רבות בשנים
לפיקן ישיב גאלחו
מכסף מקנתו:
ויקרא בה נא

פירות לא עבדי
חליפין. זה דבר שאינו לו
ואפילו זהו הרבה (ב"מ
ו') ומשום שפירי שמתי
נקט פירי (לקמן כח.)
כאמור מעשיני. על
מנת כי וכן (לקמן עז.)
דינר רע. שאינו יואל כי
אם על ידי הדקא ולא דמי
לדינר של נחושא שאינו
כלל (רש"י ר"ק.)

א. בחוס' טוך כתוב עבד
כנעני נקנה כדחניא לקמן
(כב:) וקונה את עצמו

הדבר
לומר
והוא
לה
קדוש
לשון
ממחיל
דינר
לא
א
זו
הדבר

למעשה, כל המצוות שה' מצוה את ישראל לעשות, הן כולן נגזרות מן המצוה הראשונה, "אשר ידועה" (ויקרא כ"ג, י"ד). כל המצוות נגזרות מן המצוה הראשונה, "אשר ידועה" (ויקרא כ"ג, י"ד).

מסורת הש"ס

[illegible]

צא א מ"י פ"ו מהל'
תרומות הלכה ג'
צב ב מ"י פ"א מהל'
אסורי ביאה הלכה
ג' וטור אה"ע סתם כ':
צג ג מ"י פ"ח שם הלכה
ג' ופ"ט הלכה ג'
טוש"ע אה"ע סימן ו' סעי'
ט ופ"ו סעיף י':
צד ד מ"י פ"ו מהל'
תרומות הלכה א'
סג לאוין רנד:
צה ה מ"י שם הלכה ג'
ופ"ח הלכה ו':

מוסף תוספות

א. ומה שפחה כנענית
שאניה נקנית בביאה
נקנית בכסף ושרא אשה
שנקנית בביאה אינו דין
שנקנית בכסף ושרא.
תוס' הרא"ש פ"ו דקדושין
כספו הוא והיות דשרא
וביאה איחזקו לכסף.
שיטה לא נודע למי.

תוס' ר"ה הוקן

משכב התחתון כעליון.
עושה ביניהם משכב
ומושב אפילו בעשר
מצעות זו על זו לטמא
אוכלים ומשקים. אבל לא
לטמא אדם וכלים
כדאיתא התם (ובל. ב).
פסורה. לפי שאינה בת
עונשין. ביאה שעל ידי
חופה. כלומר ביאה שאחר
חופה. חופה היא
שמיחידים שניהם כפני
רבים בבית אחד לכדס
ועדים רואין היחוד אבל
אין עדים נשואים עמהם
בבית שאין לבעול כפני
שום אדם. וק"ל כאמרי
ורבא דביאה אירוסין
עושה. ואע"ג דדחי להו
תלמודא דחיישא וניהו
דפשיטא (דמייחדין)
[ידרנה] דייקי דאירוסין
עושה וכן תלכחא.

ומה שפחה כנענית וכו' זו שביאתה מאבילתה בתרומה אינו דין
שבכספה מאבילתה. וא"ת וימנא יצמה מוכר שביאתה
מאבילתה ואין כספה מאבילתה אף אי אביא ארוסה ויש לומר דהאי
ק"ו אינו כ"א גלוי מלמא צלמא דלרוסה מקרי קנין כספו כמו
שפחה הלך לא שייך למיפקר יוכיח
ע"ל דליכא למיפקר מה יצמה שכן אינה
דאיכא למיפקר מה יצמה שכן אינה
נקנית בכסף מאמר נאשה שנקנית
בכסף דין הוא שתכל בתרומה על
ידי כסף: מה שפחה כנענית שאין
ביאתה מאבילתה. מהאי ק"ו ליכא
למיפקר שפחה אשה נקנית בכסף
ובשטר^א דאיכא למיפקר מה לשפחה
כנענית שכן יולאה בכסף ודפריק
לעיל^א גבי אמה העבירה אכל לענין
אכילת תרומה לא שייך למיפקר הכי:
וזו שביאתה מאבילתה^א אינו דין
שבכספה מאבילתה. וא"ת וימנא
דיו אסוף דינא כלומר מלמא כח
אמה נא ללמוד כסף ממה ביאה דיו
כתה ולא יאכל אלא אחר חופה
ודומתה כפ"ד דק"ו (דף כה.) וי"ל
הכא סברי כרבי טרפון דאמר לא
אמרינן דיו היכא דמיפקר ק"ו ואי
אמרת הכא דיו מיפקר ק"ו ורבינו
שמעון מקוץ מירך דלא אמרינן דיו
אלא היכא דנעני למימר דין חדש
כגון התם דאמר קרן כר"ה חלי מוק
ואתה נא ללמוד נ"ש מק"ו דשן ורגל
אכל הכא דרמנא אמר קנין כסף
אכל ואין אנו צאין ללמוד מן הק"ו
אלא מהו קנין כסף: רבינא אמר
מדאורייתא מיפשיט פשיטא דאבילתה.
פ"י ורבינא נא לקיים לעולם אימא לך
דביאה אירוסין עושה ודקאמרת מאי
שנא הכא דפשיטא ליה ומאי שנא הכא
דמספקא ליה ליה דאדאורייתא פשיטא
דאכלה בין ביאה בין בכסף והא
דשנא ליה לאוסרה בתרומה מדרבנן
ומדרבנן היה ריב"ז דן ק"ו דביאה
פשיטא ליה דאכלה אפילו מדרבנן
דלא שייך בה חש סומפון משום דאין
אדם שומה בכוס אלא אם כן נודקו
ומק"ו רואה לדון דכסף נמי ליכא
למיחש לסומפון כדמפרש בגמרא:
וזו שביאתה מאבילתה בתרומה.
פ"ה דנשיאת פשיטא דכ"ע
מוד דלא חיישין לסומפון דאין אדם
שומה בכוס אלא אם כן נודקו וידע
וקבל עליו וקשה מה שפירש בקונט'^א
דחייבי נשיאת דהא לא נא רבינא
לייבז אלא דאירוסין עושה ויש לייבז
דה"ק כי היכי דנשיאות פשיטא ליה
דאכלה דכ"ע מודו דאין אדם שומה
בכוס אלא אם כן נודקו ה"נ אינו נא
עליה אלא אם כן נודקה ואין אדם
עושה בעילתו בעילת זנות^א והר"ס
פירש דה"ק מה שפחה כנענית שאין
ביאתה מאבילתה בתרומה אפילו מן
התורה כספה מאבילתה אפילו מדרבנן
וזו שביאתה מאבילתה מן התורה אינו
דין שבכספה מאבילתה אפילו מדרבנן
ומיירי שפיר ביאה שלא ע"י חופה:
עד

לעמא משכב חסון כעליון. שפחה צועלה מושב ומשכב אפי' עשר
מנעות אכל לא להיות אב הטומאה לטמא אדם וכלים משכבה של
נדה עומה אלא לטמא אוכלין ומשקין כעליון של זכר וכן מפרש לה במס'
נדה (דף נב.) אכל פחותה מבת שלש שנים אינה מטמאה את צועלה
אלא טומאת ערב כנוגע צלמא:
נישאת לכהן. קס"ד שניכנס לחופה
לנישואין אובלת בתרומה אכל פחותה
מבת ג' שנים אין חופתה מאבילתה
הואיל ואין ביאתה ביאה: והיא פטורה.
לפי שאינה בת עונשין: אי הני
נישואין. האי מתקדשת ביאה
דמנא ברישא אי לכהן היו אובלת
בתרומה: שאין ביאתה מאבילתה.
אם נא עליה כהן ולא קנאה
בכסף אינה אובלת דנענין קנין
כספו וקדושין נמי לא מפסי בה
שהא מקודשת לו ביאתה שהרי
היא כחמור עם הדומה לחמור:^א
כספה מאבילתה. דכתיב (ויקרא כב.)
קנין כספו הוא יאכל בו: זו שביאתה
מאבילתה. קס"ד השאט ביאה עושה
נישואין כדמפרש ואולי ונישאת פשיטא
ליה דאכלה דנפקא ליה כספיה מכל
טהור צניחן יאכל אותו והך דבן
גב נא התם מני לה: היכי דמי.
דליף כסף מביאה אי ימנא ביאה
שלאחר חופה וליף מיניה כסף
שהניסה אחר כך לחופה: כדמפרש
אכלה. ומאי אכל מה אעשה דקאמר:
אלא ביאה שפ"י חופה. וקא יליף
מיניה כסף שלא על ידי חופה היכי
יליף לה מיניה הכא תרתי והכא חדא:
מאי שנא. ביאה דפשיטא ליה:
ומאי שנא. כסף דמספקא ליה:
ואפילו ע"י חופה. דהא לאו הכי
נישואין היא: משום דעולא. דאמר'^א
בריש פירקין (דף ה.) שמה ימנא לה
כוס צנית אביה ותסקה לאמה
ולאחיותיה: לא שייך בקנינה. אחר
שנתן הכסף אין הקנין חסר כלום:
הכא שייך בקנינה. דאכתי מיחמרה
מסירה לחופה לענין לירשה ולטמא
לה: רבינא אמר. מהכא ליכא
למיפשיט דנישואין עושה דהא אפילו
אירוסין עושה אכלה מדאורייתא וכסף
נמי מדאורייתא אכלה: ומדרבנן
הוא דשנא ליה. הא דשנא ליה
לאוסרה בתרומה מדרבנן הוא דאמר
לה: משום סימפון. שמה ימנא לה
מוס ומנאלו קידושין טעות: סימפון.
כל דבר המבטל דבר קרוי סימפון
שלו כגון שובר היו סימפון של שטר
בשנים אחרות (ב"מ כ.) וכאן קורא
סימפון דבר המבטל את הקידושין
אז את המקום של עבד: אי אשה
יודע. בתמיה: זו שביאתה מאבילתה.
דנשיאת מודה דלא חיישין לסומפון
דאין אדם שומה בכוס אלא אם כן
נודקו^א וידע וקבל עליו: אכל מה
אעשה בו. ולקמיה פריך מאי
ביייהו הואיל וסוף סוף לא אכלה:
ישראל אינה אובלת בתרומה
עד

א. ספרי פרשת קרח פ"ס'
ק"ו. (ב) תרומות ט': [ועל]
(ה.) (ג) ובמס' אי משום
דעולא אי משום חסון.
ועיין לקמן אי ע"א תורה
עד שחכם שהביא גירסא
זו. (ד) [ועל ה. וי"ל].
(ס) תרומות ט': (ו) [ולקמן]
(סח.) (ז) ובמס' י"א [א].
(ח) [תרומות ט' ע"ב].
(ט) [ומהאי עומה].
גם שטר ליכא למידן
כדאיתא תפוסה לעיל בתוס'
ה. ד"ה ומנין שפך כשטר.
(י) [ד' ע"ב]. (כ) [רש"י]
(כא) [תוס']. ע"י חופה.
(ל) [ומנאלו מדאורייתא].
פשיטא וכו' בתרומה היינו
מדרבנן. (ס) [תרומות קו]
ע"א.

מוסף רש"י

לעמא משכב חסון כעליון.
במסכת נדה
מפרש לה שיהא חסון
של טעם מה כעליון
של זכר. משמא אוכלין
ומשקין ואין עומה אדם
ובלי כחמור על נדה
עומה שהוא קרוי מדרג
ואב הטומאה (יבמות טו.)
שהטעם נדה משמא משכב
החתון משום משכב
אפילו לא נגע בו. כעליון
של זכר. הכי מפרש במסכת
נדה כפרק נטות תוס'
(לכ.) שאין משכב על
צועל נדה חמור כמשכב
נדה ומשכב זו שנעשים
אב הטומאה לטמא אדם
וכלים. דכתיב וכו' וכל אשר
יגע במשכבה. אלא הכי
הוא כעליון של זכר. בגד
שנעשה על גבי הוי. שאינו
אלא ראשון לטומאה ואינו
מטמא אדם וכלים אלא
אוכלין ומשקין. ותקרא
ליפניו לה חסון (פסחים
כה.) אכל פחותה מבת
שלש שנים אינה אובלת
אפי' כנוגע נדה אלא כנוגע
גנדה ואין משכב טמא
אפילו אוכלין ומשקין אפילו
נגע בו. דענין נדה אינו
מטמא כלים ואפילו נגע.
כל דאית משכב משכב
בגד נגיעה (שם טו.) דאם
נשאת לכהן. על ידי
קידושין אביה ואמרו רבנן
אין האשה אובלת בתרומה
עד שחכם לחופה וזו
אם ננכה לחופה אובלת.
אכל פחותה מכן אפילו
נכנסה לחופה אינה אובלת.
אע"ג דגדולה כיון שניכנסה
לחופה אע"פ שלא נגעלה
אובלת. אלא לאו ביאה
מליא מילתא אלא בחופה.
מיהא ראוי לביאה בענין
וכל שאין לה ביאה אין
לה חופה (שם.) אכל פחותה
מבת שלש אע"פ שקדושיה
קדושין ע"י אביה. הואיל
ואין ביאתה ביאה אין
חופתה חופה והוא לא
כארוסה. דלע"ג דקנין
כספו הוא אמרי רבנן אין
האשה אובלת בתרומה עד
שחכם לחופה (שם טו.)
ואם בא עליה אחר
מכל עריות שבתורה.
כגון אביה או חמיה (נדה
טו.) מומחין על ידה.
אם ממייני מימותו כן דהא

ביאה ביאה (סנהדרין נה.) והיא פטורה מפני שהיא קטנה ולא בת עונשין (נדה טו.) ואם בא עליה אחד מן הפסולין. כגון חלל נתן וממנו או אלמנה לכהן גדול (יבמות נה.) ועבד ועבד סוכניו (נדה טו.) ובסנהדרין
שם ושם כותי'. פסלה. מתומתות בת אביה (יבמות נה.) אם היא בת כהן כדמנא (שם סח.) מנין לכהן להיות וישראלית שבה עליהן כו' ת"ל כי יהיה לאיש זר כיון שבעלה נפסקה לה פסלה (נדה טו.) ובסנהדרין שם טו. דהא
ביאה ביאה (סנהדרין נה.) ולא חיישת לסומפון. כגון שובר המבטל שטר קרוי סומפון. ומוס נאשה או נכנסה שמבטל המקח קרוי סומפון. והא נזיר בה שמה ימנא לה מוס ומנאלו קידושין טעות
ונעלים ומנאלו שאלה זרע בתרומה (בבבבות טו.)

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

[illegible]

תורה אור השלם

1. ב יתן איש אל ערעו
בספקו אל כלבים לשמור
ונגוב מבית האיש וישלם
שמונה ז' שמים כז'
2. ונתתה בספק ובצרת
הבספק בידך והכלתה אל
התקום אשר יבחר יי'
אלהיה כז'
דברים יד כה
3. כל יוקח איש אשה
ובספק ויהיה אל יי'
והתקף אל ערעו כי קמץ
אל ערות קדש וכתב אל
ספר כריתת נתן מידה
ושלחה מביתו:
דברים טו כ א
4. ויברר אל עפרון
באזניו עם התקף לאמר
למה אתה אל שבעני
ונתתי כסף השדה כז'
מתי שמעה וראשתי כג י'
5. אל ערעו עבד אדוניה
אשר אל עידו והפדוה
לעם כנזרי לא ימשל
לקברה בגוזה כז'
שמות כח

מוסף תוספות

- א. והשתא אתי קרא
לרועי רסגי במעה לא
בעי ירור אבל לפי
המסקנא דארמירין כסף
קצוב אתי כליל אסופי
לכרעין מעה לא סגי ליה.
כפרותי תוס' ה"ה
ב. הלא מעולם לא היה
בכלל פרוטה אלא כסף
וקרא הוא מעה שהוא
המטבע הפחות בשעור.
קטן. ו. גרסה הוא עשרים
שסן שיש מהם עשרים
בשקל ואונקיות לפי דורו
חרגם כשימיה היה מטבע
ששמו מעה שהיו מהם
עשרים בשקל. תוס'
ה"ה

והרי טענה. שאלם טוען את חזירו ומציעין אותו אם הודה במקלט
לדמי כי יתן חס וגו' ועליו כתיב אשר יאמר כי הוא זה דליפין מיה
(צ"כ דף קו). שהמודה מקלט ישבע דווקא בעל הבית המטעם שמי
ודרשי' ליה לשבעה: ומן שבעה הדינין. אינה בפחות ממטעם שמי
מעות כסף פלגיני דהן צד שמואל'.

יתן איש אל רעהו
 תנן ^אשבועת הדינין
 הודאה שזה פרוטה
 כמה כלים שנים אף
 יכר חשוב אף כלים
 דכתיב ^בוצרת הכסף
 סלע ממועות מעשר
 והרי הקדש דכתיב
 אמר שמואל ^גהקדש
 שזה פרוטה מחולל
 יליף ממעשר והרי
 כי יקח איש אשה
 משדה עפרון ^דותנן
 ובושה פרוטה
 בבית שמאי אלא אי
 מר רב יהודה אמר
 האמור בתורה כסף
 מדינה מאי קמ"ל
 של בן שלשים של
 ושל מפתח: מאה
 בולם בשקל הקודש
 בריהם כסף מדינה
 נתנן ^הידתנאי ^והתוקע
 לא תימא מאי סלע
 סלע פלגא דזוזא
 פלגא דזוזא ^זאיסתירא
 ואמר טעמייהו דבית
 ר חזקיה אמר קרא
 מפריונה ויוצאה אי
 דינר היינו דמגרעה
 אי אמרת דיהב לה
 מגרעה ודלמא ד"ק
 דינר תיגרע עד
 פרוטה לא תיגרע כלל
 לא

לדאן אונזא (הקדש) דכתיב (ויקרא כה) איש את אחיו ואשמועין
שמואל דבי היכי דלימעט מאונזא אימעט גמי מביטול מקח:
כסף כסף. גמר פריין הקדש מפדיון מעשר אזל שאר כסף
שבתורה לא יליף מיניה דלא דמו ועוד דהכא כספים יתירא
יתביבא: **כסף קלוז הוי כסף זורי.** ובסף קדושין איני קלוז ויירא
ארייז ביה דר אפי כלי: **קלוז.** שנאמר צו כמה כגון חמשים לא קנס
ושלשים של עבד ומאה של מוציא שם רע שנאמר צון שקלים ונאמר
חשבונות: **בשקל הקודש צמנה זורי.** שקל הקדש שיש צמ"ה שקלים
מנה זורי: **ושל דבריהם אינעריבא ליה דלא טנן.** כמה הוי ואשמועין
דברוא כסף מדינה: **דדמן הסוקע כו'.** כלומר היבא(ו) מזינו כסף
דבריהם דדמן כו': **הסוקע לחבירו.** באזנו לא טנן דבינו לזיו. ורבינו
האוקן למדנו שהכחז אלל האוקן: **נוסן לו סלע.** כסף שיער דמי
בושמו לאלס ציטון. ואשמועין דר אפי כלי מומא האי סלע ד זוזי
סלע זורי אלל פלגא דחוזא שמיני שבסלע זורי: **איספירא.** סלע
פלגא דחוזא והוא סלע מדינה: **דחוקיס.** לקמן בפירקין (דף יד)
דקמני גבי עבד עברי קויה את עמזו בגירעון כסף שמחשב עס
אדווינו כשבא לפדות את עמזו בכך וכך לקחמני ולא היה קל לשעבדני
אלא שש שנים נמצאת קויה עבדותי לשנה בכך וכך חשבז כמה שנים
שבדתיך וכו' ומכסן מקמתי דמי עבדותי שנים הללו וטול השאר ואמרין
מנה ה"מ אלא חזקיה והפדעו לא כתיב ופדיתו משמע שאף אדוניה
מסייע בפדיונה וחוה שמגרעת פדיונה ויוצאת אלמא אין חזקיה העבירה
נקיית פחות מדניר: **אי אמרש בשלמא וכו' מפרטה מאי מגרעה.**
העבירה נפקא ליה וכו' אלל דפרכיה גמרא ולא שבקיה לאסוקי למילתי:

וזה"ר טענה וכו'. פ"ה מדקתני שמי כסף ש"מ קרא לאו דוקא קאמר כסף אלא אמונתא בעלמא קפיד ויזין שלא פירש מסרו אלא לחכמים ולא קים להו לאשכזייה בצבירי מהכי דאי קראר כסף דוקא קאמר נהי דמיסע הוה מטבע הפחומה שצורי מיהו תשים בנק להו ומשימי להו כלים שמי

אף כסף שנים ומה כסף דבר
 חשוב אף כלים דבר חשוב כלומר
 שהיו שוין שמי כסף ולאפוקי ממ"ד
 טעמו שני מחטין חייב בהודאת אחת
 ממאן לכן יצאו כלים למטה כלומר
 שיתאבד עליהן כלל שהוא ורבותיו
 מפרשים שהדינר היו מטבע המחת
 שצנורי ופריך מדקדמי שמי כסף
 שהם מעות ולא קמני שני דהו
 שמשמע שני דינרין ומירן מה כלים
 דבר חשוב אף כסף דבר חשוב ומעה
 דבר חשוב" ולדידי קשה זה טובא
 דהוא א"כ דכל כסף האמור בתורה
 הוא דינר היכי אחיא כל היקשא
 ומפיק לה הא כי אחא היקשא
 גלאשמועיין מה כלים שנים אף כסף
 שנים הוא דאחא ועוד מאי קאמר
 כלים דבר חשוב וכי מחט דבר
 חשוב הוא ואלא אמר לכן יצאו כלים
 למטה אלמא לא חסדי מחטין ועוד
 בהדיא אמר הוה איפכא מה כסף
 דבר חשוב אף כלים דבר חשוב וכסף
 כי אחא לכן דרשה אחא עכ"ל ור"י
 הקשה עלפ"י רש"י כיון דמטבע
 פחות שצנורי הוא היכי שפיר
 בכל למירי כיון דלפיקתיה מפרוטה
 אוקמיה אדניג"ה ה"ל למירא אמה
 שהוא מטבע פחות שצנורי דבשלמא
 לקמן (דף יב.) דאמר כיון דלפיקתיה
 מפרוטה אוקמיה אדניג"ה היינו גמר
 דאשכחנא דפרוטה הוי שפיר כסף
 לגבי אמה העבריה) וכיון דלפיקתיה
 מפרוטה דהו כסף אוקמיה אדניג"ה
 דהו דבר חשוב אבל השתא דאמר
 שצנורי ליכא פרוטה אלמא מטבע
 פחות שלקן היינו מעה נהי נמי
 דלפיקתיה מפרוטה אדניג"ה אמאי
 מוקמת איה אמה הוה לן לאוקמא
 ועוד קשה דפ"י דאחא לאפוקי
 ממ"ד טעמו שמי מחטין ויהוה לו

בצאתה מהן לחייב דהא צפ' שבעת הדיינים (דף ע"א:*) משמע דהך
דבר חשוב אמי אליבא דשמואל דלרצ' קצירה ליה
בכסף כי אתא לכפירה הוא דאתא לכן נראה לר"י כמו שפי' בשם
רבותיו דדינר היו מטבע הפחותה שבצורי ומה שהקשה רש"י דאי
כלל בכף האמור בתורה דינר היכי אמיא הקיפא ומפקא ליה הא כי
הקדשא לצמיתין מה כלים שנים אף בכף שנים אלא אלא
דנראה דלא קשה (ו) ליה דהא אין היקש למטה וכו' היכי דגמרינן
שנים גמרינן מיניה נמי דבר חשוב ומה שהקשה וכו' מחט
דבר חשוב הוא הא אמר' התם לכן ילאו כלים למשהו הא נמי לא
קשה דלפי' מחט י' צו חשיבות גדול שראוי לעשות צו מלאכה
והא דקאמר התם ילאו כלים למע שכן לאו דוקא למע שכן
אלא לאפוקי דלא בעינן האכלי שום מעה אף שיהא שיה פרוטה
ומ"מ חשיבות גדול י' שראוי לעשות צו מלאכה גדולה ומה שהקשה
בשבשבעות גרס' איפכא הא נמי לא קשיא מידי דהתם היינו
על כלים דבעינן דבר חשוב אבל הכא אמיא אליבא דרב דמוקי
לכפירה ולדידיה תרייהו דרשות נפקי ממילי שנים (ויקרא ח)
ומיניהו לפי' זה דלמך בצורי ליכא מעה קשה דהא כמיז (ויקרא ט)
שערים גרס' ומהתרגומין שערים מעין אלמלא היתה מעה צימי
מעיה בכסף שבמורה ואומר ר"ת דגרה לא היו מעה אלא משקה היה
צימי משה שהיה שום מעה ושוב עשו ממנו מטבע וקראוהו מעה:

צה א מיי פֿיר מאל
טוען געט אלץ א
ג סתם עשין אלץ טויער
ד'מ סתם פֿה פֿיר א
צה ד מיי פֿיר מאל
ענדן אלץ א סתם
עקל:
ק ג מיי פֿיר מאל
צוריס הלל'ס י סתם
קמל טויער יד
עשין אלץ טויער א
קה ד מיי פֿיר מאל
טוען מאלץ אלץ א
סתם עשין אלץ
סתם פֿיר מאל
ענדן צומאל אלץ
א סתם עשין אלץ
קה ו מיי פֿיר מאל
אלץ אלץ פֿו עשין
ה:
קד ז מיי פֿיר מאל
יומקו ר'ג י סתם
עשין אלץ מאל
סתם טויער א
קה ד מיי פֿיר מאל
סתם אלץ טויער א
עקל פֿיר מאל

גליון הש"ס

גמ' ושל רבייהם בסף
מדינה. עיין כתובות דף סז
ע"א תוד"ה אמר אביי:

הגהות הב"ח

- (א) גם' מפרוטה מאי
מגרעה: (ב) תום' ד"ה
והרי וכו' ללא קשה ולא
מידי דהא אין היקש:

מוסף רש"י

והרי טענה. שאלה
מקור לחינוך כל וכן
מטריני כל (בבבב)
שבועה הדיינין.
שד"ס מעשיני ע"י
היהלח מקלח הטענה
למחזיק מחלל ילדני
לרוא כל (שמות כב)
שבועות רח. טענה.
שטענה חלל על דיה
לחלל פחות משני כסף
שחי כסף. שמי
מעות כסף דלח שמי
לשון נקבה חלל על שלש
הדיוט (שם). והיהלח.
שחייבנו לשבע כל הלח
פחות מפרטיו. ונחמ'
ליוני רב וסחור חסריו
שמי כל מחולל כסף
של טענה חלל. או כרץ
שסחל טענה הכספיה של
לגד כספות של הולחל
אף כסף שרים.
מחלל מניח ב' כסף ועליו
קלף כי חלל או (שבועות)
רומח כסף דבר
חשוב. כסף כסף חלל
דבר
חשוב. אף כליהם חלל
חשוב. וכל על דיוט משל
המחלל (בבבב). הופרט חלל
(בבבב) ממשר שני.
מדמי מעות מעשר שני,
לשון חסריות וזולת
החסרין כפרות
למסלל לירושלם (בבב)
מסלל חסרין דרך.
והסח מסיס פלוגה ב' חלל
לחורמים ככל חלל מעות
שני. ומדמי מעשיני מעות
לדמח החערס כפרות
וכסוי ונחל הכסף (בבבב)
כסף ונחל הכסף ירבה.
חלחל ונחל חסר חסר
כסף. ונחל הכסף. אלה
כסף. ונחל הכסף. וירבה
כל מלי. שר ערש
חורשו. וירבוי נחל משל

[illegible]

[illegible]

עין משפט
גר מצוה

קָח א ב ג מִי פֶּגֶם מֵהָאֵל
אִישׁוֹת הָאֵל כֹּה כֵּן וּפֶגֶם
הָאֵל אִישׁוֹרִי בִּיאָה הָאֵל יָד סַמָּה
שֵׁין מִח טוֹשׁעַ אֲהֵעַ סִי כו
סַעִף ד :

יָדָהּ ד' מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת
 גִּדְּוֹשָׁה שֶׁן שֶׁן שֶׁן שֶׁן שֶׁן
 גִּשְׁשֵׁה אֲדִישֵׁה וְסִי אֲדִישֵׁה
 (ו) וְסִינָה תִקַּח שֶׁן שֶׁן :
 יָדָהּ ד' מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת
 מִסְדִּירִין הִלָּה ה' שֶׁן
 נֶאֱחָן דָּהּ שֶׁנֶּשֶׁה מִיּוֹת שֶׁן
 שֶׁנֶּשֶׁה :
 יָדָהּ ד' מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת
 וְסִינָה הִלָּה שֶׁן שֶׁן :
 מִיּוֹת מִיּוֹת שֶׁן שֶׁן :
 יָדָהּ ד' מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת
 אֲסִירִין יִבְּרָה הִלָּה שֶׁן
 שֶׁן נֶאֱחָן לִקְוֹן :
 יָקִיב ט' מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת
 נִיבֵאל הִלָּה יִבְּרָה :
 יָדָהּ ד' מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת
 הִלָּהה שֶׁן שֶׁן שֶׁן שֶׁן שֶׁן
 גִּשְׁשֵׁה אֲדִישֵׁה שֶׁן שֶׁן שֶׁן :
 יָבִיב ט' מִיּוֹת מִיּוֹת מִיּוֹת
 שֶׁנֶּשֶׁה שֶׁן שֶׁן :

הגהות הב"ח

(פ) נש' אמאי הא אמרי איבא
 כהד. נ"ב כך הוא גירסת
 כ"ד: (ג) שם השתא מיהא
 ל תסור כליל ותיבה לא נמחק:
 (א) שם מודעא איגטא (ועל
 דנזעזע וכו' יומין). חת"מ וי"ב
 כ"א ועל דפקיד נגר שלוחי
 דבבנ ועל דהאי שמתא
 דלחין יומין ולא איתיה ותבע
 טמיה: (ד) תוב' דיה' וי"ב
 וי"א ור' חנינא מבני א"י אמר:

הגהות הנר"א

[א] גם' ולאז משום דשטואל.
כ"ל:

מוסף רש"י

הובא בסוף המסכת.

תום' ר"י הזקן

צור לידה. יולדת בקושי

כאן והלכו להם ונת

ל.ם. דרבי חנינא. בכחורבן
 [פ]אן גבי בחינה דמין.
 ו.ואל דאשכחין. אמת.
 ז.לומר לא שיהיה לערים
 ש.ינן כאן. כשביטוי. חורבן
 ק.לית שוועי בה חכמים.
 ר.ועזע שיעור ששכיל א
 ז.לנו לאוסה ספספ שיה
 ז.ל. להמעייר. לית מחקה
 ב.דוקט פסחיה דהיה. אבל
 ז.א הרי יצאנה מחוקת פניה
 ש.ר. בקה קדושין ויארע
 ז.ל. חוקה. ואע"י דהשתא
 ב.ו.ו. שיה פרוטה הויאל ונפ
 ק.א דההוי ינא קדושין הו
 ז.ו. פרוטה חיישין. לה
 ז.ו. חסדא פסחיה דהשתא
 ז.ו. לית ביה שיה פרוטה
 ז.י. ל.ו. להמעייר. בחוק
 ז.י. דומא דשכירה. ואע"י
 ז.י.מאן ל.שמואל דחיישין
 ז.י.א. פסחיה פרוטה ולגי
 ז.י.מילתא ל.נפסא ל.ו.י. מדי

לג' שאר מילי דאשט איש נפ
 חיישן סלהדי כמו שבאר
 לנ. ושוטא. בר של הרס. כ
 גט לאשון כסילו בפר שנים
 ו כ פ הר"ם [גירושין פ"ו הכ"ו]
 כיני עניינים, אם אמר לשנים
 הר דיע על שמחמת אונס יאמ
 ר ב' דאכחו תו אל מהני דא
 לר ז שהוא אונס א"ע דהי מא
 ר ב' קמיי דאיכחו גיטל ר
 מו ע"א בהדיא בעינן דליכטיל
 בר זוט מדעת הדיא מודע, א
 ה' ז במקד וממכר אבל בגט
 ג, ו' ובהדיא אמרינן עברין ג
 ש ור כהנא קרע עברין לוי

*ינו אה דכצ"ל: אם אמר לשנים וכו' מו י וכו'. וכן אם מודיע להם שר

יב:

הא איבער שטויט באווייזט. ה"ג ר"ת ולא גרים צאדיקס והסופרים טעו צין צאדיקס לאוויים ואוויים הווא מערב כמו אוויה צפרק לא יחפור (צ"ד דף טה.) גבי שכינה צמעב מאי אוויה אויר יי ולא דכמו שפירש צונוטערס(?) אוויה מורח אויר שלף פני השכינה והשטא אטא

לֹא הָיִינוּ ⁽⁶⁾ דִּיהוּדִית דָּבָר
לָהּ צֶעַר לִידָה אִמְרָה
בֶּךָ אֲבוֹךָ קִדּוּשֵׁי כִי
כְּמִינָה דְּאִימָךְ דְּאִסְתָּר
רַבֵּנּוּ לִרְבֵּי חֲסֵדָא אִמְרָה
בְּאִידִית יִידֵעִי דְּבַהֲהוּ
הִשְׁתָּא מִיָּהָ ⁽³⁾ לֹא
דִּר' חֲנִינִיא ⁽¹⁾ דְּרֵא"ר חֲנִינִי

והאיכא סתרי באורית. אין ותיאמר איי ורנא לא

לפרט דניחוס לשמא
איכא סקדי דח"כ אין לדבר סוף
לדעולס איכא למיחס והא נמי ליכא
לפרסא והא איכא סקדי דידעי' דנההוא
שעתא הוה ציה ס"פ דפשיטא דעל זה
רחוי להמחירי' דאז נראה לר' לפרס
והא איכא סקדי כלומר דהא הוק שט
עדיס בצורית או צמדית היס:

אם הקצנו בשבוייה. אית ספרים
שכתבו כהן משום דמנוולא
נפשה: נקל בנשאת אית וי"מ אס הקלנו
בנשבויה היינו משום דלפילו איכא
הסדי שנסבית מ"מ לא היו יודעין
אלא נטמאה א"כ אינה אסורה (חמ"ס)
(א"כ) נקל בנשאת איש דלי איכא
ססדי דאופה אכנא דמוחלא אית דה
ש"פ הויה א"ל גמורה א"כ אין דין
הוא שנקל עליה וי"מ אס הקלנו
בנשבויה משום דליכא חלא איסור לאו
דווגה נקל בנ"ל דליכא איסור מיתה
ואלא הניחא שפרי שבויה נמי פמיים
דליכא איסור מיתה אס הויה כהן ויש
לו בן ממנה שהוא חלל ויעודב עבודה
במזבח כצבת וכו' יש חיוב מיתה^א:
ועל דמבשר גיטא. פ"ה ענון
השולח גט לאשתו והניג
בשליח וא"ל גט שנתתי לך בטל הוא
דאיכא ליתוסש משא ויתנו לה השליח
לאחר שטלו עמו וסמך ואלא הניחא
דאין סברא לומר שיתן לה השליח כיון
שהוא מוחה בו דלטו כרשיני עסקין
כלקן כ"ל דלמחר הסם (גיטין דף ג.)
בראשונה היה עושה ד"ד ומבטל
לאפניהו המקין ר"ג שלא יהו עושין כן
אך פליגי התם (דף ג.) דליכא למ"ד
אס טעלו מבשר ואלדיה יחא שפרי

אָפֿאַשׂה וְזוֹ אִינֶה יִידעט שצטלן ומוינשאָ" וּפאָליוו למ"ד הַתּם אַס צטלן אַיִנו
מִצִּיּוֹן מִצִּיּוֹן אַרְבֵּי עָל הַגּוֹיִם: **בְּכֹלֶהּ** אַ מִנְגִּיד רֵב.
עַל זֶה קוֹמֵכִין הַחֲמִינִים זָמָן הוּא שְׁדָרִים צִנִּית חֲמוּתִים" וּפאָליוו למאן
הַחֲמִינִים לַעֲלֵל מַה שְׁדָרִין עֲכָשִׁי צִנִּית חֲמוּתִים הַיִּינוּ שצטלן טוֹבֵה הַגָּאָה
צִנִּית שְׁכִירוֹת צִנִּית דִּים הוֹכַחַה שְׁאִינֶם דָרִים שצטלן חֲמוּתִים
אַלְאָל שצטלן שְׁאָר טוֹבֵה שְׁעוֹשִׁין לָהֶם: **מִשּׁוּם** פֿרִיצוּתֵא. מִפְּרֵשׁ
ר"ת דַּהּיִינוּ פֿרִיצוּתֵא לִפִּי שְׁאָרִין אִו עַדִּי צִיָּה אִו עַדִּי יִחוּד וּדְבָר
לִה מֵאוֹת יִצְחָה מִקֶּדֶשׁ וְהִדָּר צִעִל לֹא קָדִים לִוְקֵה מִכַּת מִדְרוֹת מִדָּם
אַיִנֶּה נִקְיִתִּים אֲלֵא צִיָּה" אֲלֵא נִרְאֶה לִרְיִי דַהּיִינוּ פֿרִיצוֹת
בְּשַׁעֲת מִתָּן מַעֲוִית מִקְדוּשָׁת. ה"ג וְלֹא גִרְסִין בִּין רִלְמֵה בִּין

מינה דריישינן לערים שאינם כאן, והוא שיצא קול כל דהו אבל אם לא יצא קול כלל ואי
בכתבות פירק האעז נמשטרהל. מרתא שפחה. אי שפחה אחת שהייתה כר חסד
הו וברקא ובלא שוריו. כמו פרוצא. דמבטל גיטא. שיהיה נאמן על לאשתו וקודם שיהיה
קול מינה חורבא שהשליח הולך ונתנו לה והיא הולכת ונשאת ומצא גט בטל ובניה ממזרים,
דריש שיהיה שהיגיע ויבטל שיהיה נתנו לה השליח אתר שביטלו ונתשבו כר. מרתא. אי
על שפחה בלא שוריה דהו בטל, אי שפחה אם מאלו שנספין אתר לחורבא, הואיל
דצדא אני לא בטל ומיהו אינו גומר בלבד לגרשה דלא הו גיטא דע ומבטל גיטא למודעה
די דאמכו הויל כתפסא דהו אישכיל כמו שפאר, (ביה) (עניה) במשולח. וכן אם מודיע
שנספין אתר לחורבא והואל הודיע עי' משמחת אונס אתר רעה אני לא בטל למודע
אני, כש נש, דבאנסת בלא מסירת מודיע דעזימ דמרתא רוצה אני, והיכא דמסר
למודעה דראיתא בתרין [כא, א] וכמי שביאנו פ' העניש כל דאמנא דימטא אציל ידע
דאמרין [ב"ב, ב] דאמנא כל תיוב כל דאמנא דפלוני לאו מודעא אני, וביטל
לא מודעא, כל מודעא לגיזיל מילתא פלוגא הוה דראיתא בחוקת הביתם [ב"ב שם] וביטל
[ב"ב א] מילתא אמר כר ששה אתר מאן דמסר מודעא אציל מודיעא, שלחא דרבנן,
השנייה ופלוני לאו מודעא לאו מודעא, וזוהי כל דאמנא לאו מודעא לאו מודעא

הרי הוא בסל דלא הוי גיטא עד דמבטל למודיעיה מקמי דאיכתוב גיטא אבל בתר דאכתוב תו לא אעס וכו' יאמר רוצה אני ליתן אינו גומר בלתי לגיטא דאנוסא וכו'.

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

נלאו היינו דיהודים. רב חסדא קאמר לה: **לער ליה**. שהיתה יולדת מתאומים דאמר מר (ביצמות דף סה): יהודה וחזקיה אחי פזי וטוי **קבל ביד אבד קידושי**. מאי? אחר ובעל זה אסור לך: ואטו היום היו בבא? והלכו להם: **דרבי חנינא**. שם מהם **בבבאדיה**.

במחשבות) גבי נתינת דשמואל דלשחצין ואייתניהו לצי מדרשא דרבי חנינא ואוקמיניהו לשבוייהו אברכי' הא אמרה נשביתי ועבורה אני וכו' ארדק והתירא לכהונה ואמר ליה לר' חנינא הא אינא סקדי במדינת הים שרלו אומן שנסבו ומתן אס ים עדים שנשביתי והיא אומרת טבורה אני אינא נאמנת ואמר ליה השמא מיהא ליננהו ואנן מעידין על שנייתן ומתירס: עידיה בלד אסן. רוחס) לפותי ואנן באים ומעידים ותאסר נחמיה: לו סבירא לכו הא דרב צמדי. להמירה משום דליכא סקדי בחדית: מהסיא משפס. שנסאת לאחר וילדה לו: ולאו משום דסבירא לכו דשמואל. למחש שמא ש"פ צמדי: אלס משום דסבירא לכו דלצי ורכא. דקיון דליכא סקדי בחדית וכו' מהחליט צה:

נִשְׁמָא כְּשִׁמּוּל "דִּרְבֵּי
 שְׂוָקא יַעֲלֵי דְמִקְדֵּשׁ
 בְּלֹא שִׁדּוּכֵי יַעֲלֵי
 מִסֵּר מוֹדַעא אֲנִישׁא
 דְּרַבְנֵי יַעֲלֵי דְחִלָּה
 יֵין ^{יִי}וֹעֵל חֲתָנָא דְרִירִי
 לֹא וְהָא הֵהוּא חֲתָנָא
 וְנִגְדִיה רַב שֵׁשֶׁת
 יִמָּא חֲמִיתִיה מִיְנִיה
 אֲמַנְדִּי רַב אֵלָא עַל
 שִׁדּוּכֵי וְאִיכָא דְאַמְרֵי
 שְׁוֹם פְּרִיצוֹתָא הֵהוּא
 יֵאֵסָא אֲמִירו לִיה וְהָא
 תִּקְדֵּשׁ בְּאַרְבַּע זֻזֵי
 תִּיקָא אֲמַר רַבָּא הוּא
 מַעוֹת וְכֹל שְׁתִּיקוֹתָא
 כְּלוּם הִיא אֲמַר רַבָּא
 יֵאֵמַר לֹה יִכְנֹסִי סַלַע
 לֹה תִקְדֵּשִׁי לִי בֹו
 שֵׁת לֵאחֲרַי מִתָּן מַעוֹת
 הִיא אֵינָהּ מְקוֹדֶשֶׁת מֵאִי
 יוֹלִימָא רַצְתָּה דְאַמְרָה
 לֹא מְכַלל דְרִישָׁא
 בִּי

מעות היא ולא כולם היא דהאי דשטקה משום דלא איכפת לה מימר
אמרה מעיקרה לאו ארעמיה דכי קבילמיהו: **מנא אמינא לה:**
דשמיקה דלאחר מתן מעות לאו כ' כלום היא: **בשעה** מתן מעות.
אם קודם שקבלתן אמר לה התקדשי לי ב' מקודשת דכי קבילמיה
ארעמא דכי קבילמיה: **מכלל דרישא.** דלא פליג בין רתה ללא רתה:
י

וער שמעמיד עדים על כך וקשה דציצמות פ' ר"ג (דף נב.) מיייתי

וְעוֹשִׂין תַּחֲלֵת קִיּוּן בְּצִיָּה' דְּמוֹא דְּמַקְדֵּשׁ בְּלֹא שִׁדּוּכִי:
אֵל רַחֵם כְּדֹאמֵר לְקֵמֶן (דף ג.) לִיטְנִי מִקְדוּשַׁת סַסִּים כִּי הַסִּים:
כֶּסֶם

מסורת הש"ס

מוסף תוספות

ס' ר"י הזקן (המש)

[מִסְתַּח כֵּן, א] יצא עליו ענן
מִתְחַמְחֵם, שִׁירֵי שֶׁם שֶׁמֶשׁ
לִּי עוֹרֵה לִּי אֶרֶץ לִי שֶׁנֶּחֱמָה
בִּיחָה לְיֹמֵר בִּאֲחֻזָּה שְׂכֻנָּה,
עֵבֶר עֲכִיז אֲתוּמִי מִשְׁנֵה
מִרְדּוּת. וְלִשְׁקוֹר הִיבֵי אֲבִיסוֹד
בִּיחָה [מִפֶּה] מִצֵּד הַכֵּן מִרְמָה
שֶׁהֵשֶׁת בִּאֲחֻזֵּי מִרְנִינִי אֲחִירֵי
לִי עֲתֻרֹת כִּי בִּי שְׁנִינִי,
שִׁירֵי אֶרֶץ כִּי בִּי יִשְׂרָאֵל, אֲדִי
וְרַעֲיָי וְכִי. וְהִלְכָתָם כִּרְבִּי יוֹסֵף
לְעֵינֵי מִדּוֹרֵת, אֲלֵי אֶחָב
שֶׁנֶּחֱמָה שֶׁנֶּחֱמָה אֲחֵנִי אֲחֵנִי
מִרְמָה בִּי חֲסוֹדֵה הִיָּה לִּי לְיֹמֵר
לִּי אֶרֶץ לִי מִקְרֵשְׁתָּ לִי בִּזְוָה
לִּי אֶרֶץ לִי מִן הַמִּרְטוֹת.
וְהִיָּה וְלֹא אֲפֹרֵה לְיֹמֵר שְׂכֻנָּה
וְיִרְעֵי מִכֻּלֵּיתָהּ הִיא מְלִיעֵיכֶם
וְיִרְעֵי מִכֻּלֵּיתָהּ לִי הֲגֵאנֹתֶיךָ, וְהִיא
בְּחִבָּה אֲרִיזִיל יִשְׁתַּקֵּה אֵין אֵין
וְיִרְעֵי אֲחֵנִי לִקְבֹּץ [ג.א.], וְיִרְעֵי
אֵין אֲרֵא אֲחֵנִי שְׂכֻנָּה, וְיִרְעֵי
אֵין אֵין שֶׁמֶשׁ שְׂכֻנָּה שִׁוֵּה

27.

קמו א ב ג מ"י פ"ה
מחל' ארומת הל' י
סמג עשין קמ"ט טו"ש
א"ש"ע ס"ר כח סעף 3:
ק"ו ד' ר' מ"י ש' י"ב
טו"ש"ע ס' סעף 3:
ק"ח ו' מ"י פ"א מחל'
ממורה הל' ד' סמג
עשין פ"ט טו"ש ע"ח ס'
ק"ט סעף 3:
ק"יז ו' מ"י ש' פ"ה
הלכה ו' סמג ש'
טו"ש"ע מ"ח סימן ק"ה
סעף 3:
ק"ב ח' טו"ש א"ש"ע
סימן מט סעף ג'
ויסמן קד"ר סמג הגט
סעף ק"א:

1. אֵלֶּה וְכֹחַשׁ וְרָצֹחַ
וְגֵב וְנֹאף פָּרְצוּ וְדָמִים
בְּדָמִים נָגְעוּ: הוֹשֵׁעַ ד ב
2. עַל כֵּן תֵּאֱבֹל הָאָרֶץ
וְאִמְלֵל כָּל יוֹשֵׁב בָּהּ
בְּחַיַּת הַשָּׂדֶה וּבַעֲוֹף
הַשָּׁמַיִם וְגַם דְּגֵי הַיָּם
אִסְפוּ: הוֹשֵׁעַ ד ג
3. כָּל אֲשֶׁר נִשְׁמַת רוּחַ
חַיִּים בְּאִפּוֹ מִכָּל אֲשֶׁר
בַּחֲרָבָה מֵתָה:

בראשית ז כב
4. כי מנאפים מלאה
הארץ כי מפני אלה
אבלה הארץ יבשו נאות
מדבר ותהי מרוצתם
רעה וגבורתם לא כן:
ירמיהו כג י

א. לכל חייבי חטאת ועולה דכוותיה. דיטב"א.

פרוטה מקודשת קדושי
ודאי, ואם בא אחר
וקדשה מקודשת לראשון.
וכן נראה מהל' הר"ם
שכתב [אישות פ"ה
הכ"ה] ואמרה לו. [מכלל
ורישא. כי אמר לה בשעת
מתן מצות]. דינא גמירי.
כלומר וכי הנשים הן
מקודשות.

ק"ח מלכות
שדועת שמה
נחן לה בחיות
אם איה מרעד כדבר
משליכם וראבדו אל תהא
חיבת לשלם, דומא
הדואל ולא (ו)השלימם
תנצות בקדושתן, איה
אל צדק אשה אלה
דיני ממונות, שהר
אמנה מתקשת בדנים,
כדאמרן תנצות בראי
פירקא (להלן לה, א)
אבל דינא אימא איה
כד רשע ומתן אל אשה
איה, אבל כמדיד ממשער
שנו איה אמרנו לה
כמו שביארנו בהר פיר
תנינא, ובהדא אמרנו
כד רשע ממשער איה
נז, איה אשה ידעת שאין
מגדשה שנו מחלל על
עדה, והלכתא כדכא ורב

כְּשֶׁם שֶׁאֵין הָאִשָּׁה נִקְנֶת בַּפְּחוֹת מִשּׁוּם פְּרוּמָה כִּן אֵין הֶקְרָק
נִקְנֶת בּו'. תִּמְנָה דַּה"ל לְמִדָּק אִיפְסָל דַּהָא קִינִי אִשָּׁה לֹא
יִדְעִין אֲלֹא מַשְׁדֶּה וְשִׁמָּה י"ל דְּלִית לִיה גִּי' דְּקִימָה קִימָה אֲלֹא נִפְסָא
לִיָּה מִיִּזְלָה חֲסֵט א"י י"ל דְּלֹאֲרִיחֵיה דְּגַמ' לְמִינִיקָא י"פ־שְׁטוֹן מַחֲלִיה
כְּדֹא' י' צְנֻדֵּרִים (דף כה:) כֶּסֶם שְׁנֹדֵר
 שְׁגָגוֹת מוֹתְרוֹת כִּי שְׁבוּעוֹת שְׁגָגוֹת
 מוֹתְרוֹת וְאֶע"ג כִּדְר לֹא יִדְעִין אֲלֹא
 מַשְׁבוּעוֹת דְּמַכְזִיז הַדָּס כְּשִׁבוּעוֹת פֶּרֶט
 לְאַנּוּס (דף ק"ו.) :

ומתה. משנה ה' א
במ' קני' (פ"ג משנה ה') וקני' קני' א
הציאה עולתה ומתה לא יביאו ירשיה
חטאתה פירוש משה דלוי חטאת
שמתו בעליו ולמטה חטאת חטאת
דוקא ירשיה לא יביאו חטאתה אחר
עולתה אבל היא עצמה אם הייתה חיה
מביאה חטאתה אחר עולתה ופטורה
ותימה דכריש תמיד נשחט (פסחים נט.)
אמרין לכל חטאות קודמות לעולות
שחטות עמהם אפילו חטאת העוף
לעולת בהמה וא"כ איך אפשר
שהציאה עולתה קודם חטאתה וליכא
למימר לפתחיהל קאמר דמלוה להיות
לחטאתה קודמת לעולתה

החטאות קודמות נעשות חזק בדעבד
אם הקדמה העולה קריבה החטאות
אחרים דהא פריך בפרק תמיד נשחט
(סע) ומי קריבה והמלא והקריב את
אשר לחטאת ראשונה (א) מה ת"ל כ'
ומסיק זה בנה אב שכל החטאות
קודמות לעולות הבאות עממן אלמא
משמע דאפילו בדעבד לא קריבה וי"ל
דהם מיירי במזורע ודוקא במזורע
הוא דלמא פסיו דהעבד לא קריבה
משום דכתיב כז' היום (ויקרא יד) זאת
תביא דהוי עירובא דמזבח בפרק
דנחמות (דף ה.) אבל בעלמא אמרינן
(ט) בדעבד קריבה שפיר א"נ י"ל דלפי
המסקנא דהתם (פסחים נט:) ניחא
דקאמר (ט) ובדעבד נמי כשר משום
דכתיב והעלה למשמע שבעלה כבר
ומעתה ילפינן בעלמא מיניה מבנין
אב דמאחר דגלי לן במזורע
דבדעבד קריבה הוא הדין בעלמא:*

ע מינה יהא דשרדך
משיה דרב אסי עיילו רבנן לנקטינהו לשמעתתיה א"ל
שמיה הכי א"ר אסי א"ר מני כשם שאין אשה נקנית
קרקע נקנית בפחות מש"פ אמרו ליה והתניא אע"פ שאין
חזרה פרוטה קרקע נקנית בפחות מש"פ א"ל כי תניא
'קונין בכלי ואע"פ שאין בו שוה פרוטה הדר יתבי
ב יהודה אמר שמואל הכל שאינו יודע בטיב גיטין
סקס עמהן אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן וקשין לעולם
אואף פרצו ודמים בדמים נגעו מאי משמע כדמחרגם
וסיפין וכתבי על כן תאכל הארץ ואמלל כל יושב
וגו' ואילו בדור המבול לא נגזרה גזירה על דגים
שבים ואילו הכא אפילו דגים שבים וואימא עד
לה אכלה הארץ ואימא אלה לחוד והנך לחודיהון
מי

אחרי דכל שתיקה דלאחר מתן מעות אל כלום הוא, ואפילו קבלה תחלה בחירת קדושים.
שמה שוה פרוטה במדי דהלה בשמואל. ואיכא מ"ד דהואיל ואסקנא בגמרא אן לא שמ
אלחר שמא אתון דשמעי' לוי ודשו' לה. חשישין. מסקא מינה אן קדוש דברד שאניו מ
בזכור שוה פרוטה א' חשישין לרב אתון הויא מקדושתה בשפא אן בא אתי שתיקא תצא מ
דשמואל. ודעת ה"רם דכסבתנין דלהנא כרסא כמו שביאר פיר' ה' [זכיה]. דליקא אן אינו
ישיין אלא אמרה ה' [אינה] רואי מקדשת. קדשה בגמ' אסקנא בפרקין דלקמן נכ.
דמי. חסדי. ריב' מ"ב. שדריך. איכא כמו דאמי ששאלה אתו שגולה אן דוצה להקדשו לוי
בתרביעי' ע"י שפירי' דב' מלא כפלי קדוש שגולה. וכן נראה מלשון ה"רם שכתב פיר' ה' [תל']
אחרי' א"י מל' ו' דהכרזת דבר נשעת מתן שגולה. ואינאמא לטיל אדשתיקא.

כי אמרה לא נמי הוו קידושין. בממיה: דשקמה מ'שקסא. ולא רחמא
דקאמר הי'ק לא אמרה רוחא אני: לא כלום היא. דהאי שקמה משום
דלא איכפת לה הוא: מי דמי. שמיקה דהכא לשמיקה דהתם: הכס.
גבי כנסו כפרדון מעיקרא בחרת שמירה קצילמיה כי דר אמר
לוי י' כו סברה אי שדינא לי כו

הילך לא שדמינה והאי דלא מחאי
משום דלא איכפת לה אכל גבי ניפסא
מעיקרא בתורת קידושין קבילתיה
ונהי לניפסא לית בה שום פטוטה כי
הדר ואמר תקדוש בזווי דלית בה אי
לא ניחא לה משתינה דהא לא
נחמיבנא בשמירתה ומדלא שדמינהו
ש"מ נתרית בקידושין: דינא גמירי.
ורשנא כיון דלא קבלה נטירותא עלה
אי שריא להו לא למחייב: לא שמיע
לן. לא הוא אמר לנו ולא אחר משמו:
חושו לה. ואלכרכה גנא: וורשני.
בינלדו^ט: ש: גול. דלא ידעי דמיס: חספס.
דידיז דמי אכל לא נתרלו בעליס
טמאולס למכור: בדשדך. שדנר טבה
קודס לכן ונתרית להתקדש לו דהס
כי שחקא משום דינחא לא איטריך
ניחא מקודס ספס. ולא איטריך
לפלוגי ולמימר דכי אמרה לא אינה
מקודשת שאף הקטנים יודעים זו:
כי ספס. כדמנא כהניא ללניס
בשעת מתן מעות מקודשת: לא רשאה
דאיטריקס. קבילתיה ואפ"ה אינה
מקודשת דידעה שקלה ואחר מתן
מעות אפילו רשאה דאמרה לא לא
מקדשה דמעיקרא קבילתיה בחובה

וְכִי הָיָה אֲמָרָה אִין לֹא קִיבִישׁ לֹה מִיָּד:
וְאֵלֹא קִישִׁי בִּךְ כִּי.¹ מִסְקִנָּה דִמְנָה
מִיָּמָרָה הִיא: לְנִקְוִישִׁיכֹו לְשִׁמְעָתֶהּ.²
תִּקְבְּלוּ לְבַחֲמִיד וְאִמְרוּ לֹה שִׁמְעַת
שְׁמוּעָה חֲדָשָׁה מִפִּי יִאֲמְרֶנָּה בְּזִמְנֵי
חֲזִירֵיו כְּדִי לִזְרֹסֵם שְׁלֹא יִשְׁתַּכַּחוּ:
קוּיִן. בְּחִלְפִין שִׁלְךְ אִישׁ עֵגֶל (דִּת ד):
דִּדֵּר יִתְכִי וְקִאֲמִיר. בְּשִׁמְעָתֶיה דִּר'
אִסִּי הֵא דְלִמְר בִּי יִדְוֶה כִּי אִלֵּר אִסִּי
עֲלֵה קִשִּׁים לְעוֹלָם דִּיִּינִים הִמְרִים
הִוֵּרָא בְּעִרְוִית וְאִינִים בְּקִיִּלִּין יוֹתֵר
מִדּוֹר הַמְּבּוֹל: מֵאִי מִשְׁמַע. מִהֲכֹא
(א) קִישִׁים לְעוֹלָם דְּקִדְּרִי עַל כֵּן תִּחַלֵּל
אֲשַׁת אִישׁ: כְּדִמְתַּרְנֵסֵם שֶׁכֶּן יוֹסֵף.
דְּהוּה אִישׁ: כְּדִמְתַּרְנֵסֵם נִבְרִיִּים כְּדִמְתַּרְנֵס
יִוְנֵת בֵּן עֲזִיחֵל דְּהִלִּי פִרְצֵי דְמִים
דְּמִים נִעְגוּ בְּאֲשַׁת אִישׁ קִאִי: פִּרְצֵו.
כְּמוּ וְכֵן יִפְרוּן (שְׁמוֹת א) מוֹלְדִין בְּנִין:
כִּי מִעֲנִי אֵלֶה אֲבֵלֶה הֶאֱרָךְ. עֲנִלְמָה
כְּדִי מִיֵּהָ שִׁמְעִין מִיֵּהָ דְלֵחַל
תִּקְבִּי קִאֲמֵר עַל כֵּן תִּקְבְּלוּ דְהֵא דֵלֹא
חֲלָה מִעֲנֵךְ דְּקִרְקֵל קִאֲמֵר אִישׁ:
וְכִי הָיָה אֲמָרָה אִין לֹא קִיבִישׁ לֹה מִיָּד:
וְאֵלֹא קִישִׁי בִּךְ כִּי.¹ מִסְקִנָּה דִמְנָה
מִיָּמָרָה הִיא: לְנִקְוִישִׁיכֹו לְשִׁמְעָתֶהּ.²
תִּקְבְּלוּ לְבַחֲמִיד וְאִמְרוּ לֹה שִׁמְעַת
שְׁמוּעָה חֲדָשָׁה מִפִּי יִאֲמְרֶנָּה בְּזִמְנֵי
חֲזִירֵיו כְּדִי לִזְרֹסֵם שְׁלֹא יִשְׁתַּכַּחוּ:
קוּיִן. בְּחִלְפִין שִׁלְךְ אִישׁ עֵגֶל (דִּת ד):
דִּדֵּר יִתְכִי וְקִאֲמִיר. בְּשִׁמְעָתֶיה דִּר'
אִסִּי הֵא דְלִמְר בִּי יִדְוֶה כִּי אִלֵּר אִסִּי
עֲלֵה קִשִּׁים לְעוֹלָם דִּיִּינִים הִמְרִים
הִוֵּרָא בְּעִרְוִית וְאִינִים בְּקִיִּלִּין יוֹתֵר
מִדּוֹר הַמְּבּוֹל: מֵאִי מִשְׁמַע. מִהֲכֹא
(א) קִישִׁים לְעוֹלָם דְּקִדְּרִי עַל כֵּן תִּחַלֵּל
אֲשַׁת אִישׁ: כְּדִמְתַּרְנֵסֵם שֶׁכֶּן יוֹסֵף.
דְּהוּה אִישׁ: כְּדִמְתַּרְנֵסֵם נִבְרִיִּים כְּדִמְתַּרְנֵס
יִוְנֵת בֵּן עֲזִיחֵל דְּהִלִּי פִרְצֵי דְמִים
דְּמִים נִעְגוּ בְּאֲשַׁת אִישׁ קִאִי: פִּרְצֵו.
כְּמוּ וְכֵן יִפְרוּן (שְׁמוֹת א) מוֹלְדִין בְּנִין:
כִּי מִעֲנִי אֵלֶה אֲבֵלֶה הֶאֱרָךְ. עֲנִלְמָה
כְּדִי מִיֵּהָ שִׁמְעִין מִיֵּהָ דְלֵחַל
תִּקְבִּי קִאֲמֵר עַל כֵּן תִּקְבְּלוּ דְהֵא דֵלֹא
חֲלָה מִעֲנֵךְ דְּקִרְקֵל קִאֲמֵר אִישׁ:

יותר מדור המכול שנאמר: ¹אלה וכחש ורצון וגנוב רב יוסף מולדין בנין מגשי כהריון חובין על חובין כה בחית השרה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספי שבים שנאמר: ²מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים רעבד לכולהו לא סלקא דעתך דכתיב: ³כי מפני

חתקו (לעיל 1). אלה רבשעו. נשבעין לשקר. פריצו. מרגש יונתן ומולדני ציון מנשי מנחיהו. על מוכני מוסקין וליי משמעו מרזי הגדר והרבו שפיכות דמים עד שנבע דם זה דדם חבירו. מחרב וגלגל האלז נה. יאספר. לשון כליו כמו אסף אספס (ירמיה מ) (החושב ד 2).

[illegible][illegible]

גמ' לא נגזרה גזירה על
דגים שבים. עי' הרא"ש
בראשית ו ד"ה אשר נחרי:

(א) ריש"י ד"ה מאי וכו'
דקשים:

בינדלו"ש [בינדיל"ש].
אגדים, חגורות.

אין שקלי ודידי שקלי.
שלי חטפתי שאתה גזלתו

ממנו ושבועות לב
 ובו חמסן יישי
 ודמי על כרחו של
 חסן (לקחו נב.)
 דקטמן הא
 מקמי
 נדשדך
 הכי ונחלתי להקטן
 דמי קבלתיה לנזל דידה
 אחרתיה
 קדושין
 לנש
 (לקחו נב.)
 בחליפין
 קנין סודר
 (עשר: נב.)
 בטיב גיטין וקדושין
 שלמחומין לא ריהו
 עסק עממן.
 דנדר, שמה יתיר אקדומו

ערוה וזה עיוות שליט ימי
ודמים כדמים נגעו. מ
[הושע ד. ב]. תא

מ' כתיב ופרצו. דמוסיף על ענין ראשון דניקו על כן אכולא מיתלא:
פרצו כתיב. ומיתלא באפי נפשה היא ועלה לחודה כתיב על כן
תאכל: האשה. יולדת: והוא שהפרישה מחיים. ואשמעין דקריבה
לאחר מיתה אבל לא הפרישה לא אשמעין תגא לכוף את היורשין

קסבר. הא דאמור רבנן נכסי משתעבדי על חוב המוטל על החם: **לאו דאורייתא היא.** לומר דנכסיה לאינש ערבינן ביה ומשתעבדים מדין ערב ויהיו מלוה על פה ומלוה לשטר שוין אלא מלוה בשטר שראו שיעבדו דכחז ליה נכסי אחראין לך משתעבדי מלוה על פה לא משתעבדי: **ור' אמי אמר כו'. ו**הא גמי לנקיטניהו לשמעתיה אמריוו החם: **הא פליגי בזה חזא ויזנא.** הני אוראי צושייהו שמואל ורבי יוחנן: **אינה גובה מן יורושין.** דשיעבדו לאו דאורייתא וכ"ש מן הלכותות אבל מלוה בשטר הוא עצמו שיעבדו דכחז ליה כל נכסי דאית לי אחראין לשטורא דנן: **דלאו מלוה הכתובה בתורה.** אלא הטל עליו חובה מאת המלך אלא מעסקי מעשה עצמו: **אבל כפר.** דיולדת דמנות המלך היא עליה אימר חמירא ככתובה בשטר: **דאית ליה קלא.** ואיהו דאפסיד אופסיה ואף על גב דשיעבודא דאורייתא עבדו רבנן תנתא ללוקה ללא ריהו: **ידע: דכתיב וכתב לה ספר כל היותה וגו' והיתה לאיש אחר:** וזוא שרי

אלה מיתת בעל מנ"ל. מיתה
זכפרק ד' מיתות (סנהדרין
דף נד.) מנריין קרא זאשת אב
ובשאר עריות שאסורות בין מחיים
בין לאחר מיתה ובפ' הבא על יבמתו
(יבמות נה דף.) מנריך קרא יבמתה שיש
לה גנים לאסורה לאחר מיתה הבצל
והבא מנריך קרא להחיר אשת איש
לאחר מיתת בעלה וי"ל דאחרי
שראינו שחמיר הכתוב אשת איש
לאחר מיתת בעלה כדדרשינן בשמעתי
אינטריך קראי דתם לאסור עריות
לאחר מיתה דלא יכלו מאשת איש
שהחיר הכתוב:

ס"ב"ע בעשהה. אומר ר"י דלכא
עשה באשת איש כגון ודבק
באשתו (בדאשת צ) ולא באשת חבירו^א
מימה דלא ילפינן שותפיו מימה מק"ו
מגט (א) ומה גט שאינו מחיר ליכנס
בשום ענין אפילו אין סלה בינים מחיר
לעלמא בכל ענין^ב מימה שותפיה
ליכנס (ד) שאין סלה בינים אחר דין
שותפיו לעלמא בכל ענין^ג

מְדַאֲמֵר רַחֲמָנָא אֲלֵימָהּ אֲבִינֵי.
וְאִימָהּ וְדִלְמָהּ הִי"ק רַחֲמָנָא
אֲלֵמָהּ לִכְיָג אֲסוּרָה אֲפִילוּ שְׂהוּ
יֵסֵם הָא לְכוּלֵי עֲלֵמָה שְׂרִיף לִיבְמִין
אֲזַל לְעוֹלָם אִימָה לְכִי דְאֵשָׁה אַחֲרָה
מִימָה נִמִי אֲסוּרָה לְכִי שְׁלָא צִמְקוֹס
יֵסוֹם וְיִזְלֵי אֲ"כ הִי"ל לְמִיכְתָּב הָא קִדְּשָׁה
אֲלֵמָהּ וְגוֹרֵשָׁה וְחִלְלָה בְּפִרְשֵׁת יִצְמִין:
חֲדָא רִיבִים 5 אֲמִיקְרִי אַחֲרָה. תִּימָה
דְּגַבִּי שְׂדֵה אַחֲזֵה אֲמִרְיָן
לְמִקְרָן (דף י"ז:) רִיבִים אֲמִיקְרִי אַחֲרָה
דְּקִדְּשָׁה וְאִם מִכְלָל אִתְּ הִשְׁדָּה לִיבֵשׁ אֲחֵר
וְאֲחֵרֵי הָא בְּכָלֵי וְיִזְלֵי דְלֵא דְמִי דְנִמְקוֹס
שְׂמַדְבֵּר בְּכָל אֲדָם הוּא יֵסֵם בְּכָלֵי אַחֲרָה

אבל הכא דבעי למימר דמומת ליכא דוקא א"כ הו"י יכא אחר דוקא^א:
הא

והא בבני נח כתיב ומחיים, איכא למימר נאמרה לבני נח ונשנית בסיני, ליה ולזה נאמרה, רמב"ן, ה. ונ"ל לתרץ מה לגט שמתיר בשפחה בנענית מה שאין כן במיתה, תוס' הרא"ש, (ועי' מהרש"א), ו. כן דחאוה בירושלמי, רמב"ן ע"ש.

דלת בפני לוויין, לאו למימרא דשעבודא [לארן דאודייטא, אלא ה"ק משום הכי אוקמיה ארין חתו נעילת דלת בפני לוויין, וכן חידן שם הדין]. עריות, הבאות מחמת הקדושין כגון אשת אביו אף לאחר מיתת בעליה.

[illegible]

1. כי יקח איש אשה
ובעלה והיה אם לא
תמצא חן בעיניו כי מצא
בה ערות דבר וכתב
לה ספר בריתת ונתן
בידה ושלחה מביתו
ויצאה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר:

- דברים כד א - ב
2. ומי האיש אשר ארש
אשה ולא לקחה ילך
וישב לביתו פן ימות
במלחמה ואיש אחר
יקחה: דברים כד ג
3. ושנאה יהאיש
האחרון וכתב לה ספר
כריתת ונתן בידה
ושלחה מביתו או כי
ימות האיש האחרון
אשר לקחה לו לאשה:
דברים כד ג

שעבודא דאורייתא. מן התורה משועבדים כל נכסי הלוח למלוה ואפילו במלוה על פה. ואינה גובה מן הלקוחות. משום תקנתא דרבנן שחשו לה משום פסידא ללקוחות הראלי והיא מלוה על פה ואין לה קול, אבל מלוה בשטר יש לה קול ואינה דאפסידו אנפשיהו. ואע"ג דא"ר (שטה) [פפאן] בפרק ג' גובה נב"ב קטו, א"י גובה מן הירושתין ולא תנעול

גמ' שיעבודא דאורייתא.
עין ב"ב דף קסח ע"ב
מד"ס ואין הנמכר: תוס'
ד"ה מלוה וכו' מ' בנות
קרבנות. עי' במאור פ"ד
דנזילה ד"ס והא דת"ר אין
סומכין:

(א) רש"י ד"ה ואספרי
נחמה דכתיב כלי
ומינה כדלמירן נחמך;
(ב) תוס' ד"ה מלוא
וכו' וכל לא שחיבתם
המורה וכו' מעות אפילו
בשטר אע"ג: (ג) ד"ה
לכ"ע נעשה וכו' ומה
גמ. נ"ג ב' הבע"י יליף
לה מקרא ע"ש דף כ"ד וז"ה
(ד) בא"ר כשאין לה
נשים:

רנשבורג
א] במסורת הש"ס וז"ע
 נכתובות וכו'. עי' נספח
 חמש שיטות נדושים
 הר"ן לחולין דף י'
 בד"ה תניא ללא כראב"י
 וכו' שהרגיש בזה ומ"ש
 יעו"ש:

פסולי מוקדשין. קדשים
שנפל בהם מום (בכורות
לז).

א. [בביאור דברי התוס'
ע"י רשב"א שםפיש
שיטה רש"י
מהרש"א שםפיש שחוס'
חולק ע"י תוס' הרא"ש]
ב. לאנמא דשעבוד לא
דאורייתא. רסב"ן.
ג. פרש"י משום דכתיב
ויצאה מביתו וכו' ולא
הניח לו דהיא לא עשה
הוא אלא דגלן לן
רשנאה דהיינו רשען
באסור וזכרת הלכך נראין
כפ"י ר"י. תוס' הרא"ש
ד. והוה ליה לאו הבא
מכלל עשה
רסב"א: ע"י
הכעל פקע בו איסור
החמור ונשאר בו
עשה. תוס' הרא"ש: ואח"כ

והא בבני נח כתיב ומחיים, איכא למימר נאמרה לכני נח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה. רמב"ן. ה. ונ"ל לתרץ מה לגט שמתיר בשפחה בנענית מה שאין כן במיתה. תוס' הרא"ש. ש. (ועי' מהרש"א). ו. כן דחאוה בירושלמי. רמב"ן ע"ש.

נוהג באשה [ותימה] דכיון דקרא לא משתמע אלא בגרנטע למאי אינטערין למימר אי במכרוהו ב"ד הרי כבר אמור]. מ"י:
אמאי
תוטאי אהוא אמרה להאי דרשה כהדאי וכן דרך התלמוד. ש.ס. מ. ע"י שיטה לא נודע למי. י. ע"י שיטה לא נודע למי. ב. ומיותר הוא עמך דה"מ למכתב כשכיר כחשבי יידיה עד שנת חיובל. חוס
עיינ' ל- בדרכיה ויהי כי יאמר העבד לא אצא מעשר כי אהבב ואת ביתי כי טוב לו עשר ור"י אומר דאפי' ירמי' כי טוב לו עשר ויחא בדמאמר כי טוב לו עשר ש"מ שכר צדוק

עין משפט
נר מצוה

קנה א מיי פ"ב מהל'
חשות הלכה יח
סמג עשין טו שישע אה"ע
סי קעב ספיק וסימן
קנה ספיק די
קנו ב מיי פ"ג מהל'
עבדים הל' די
קנו ג ד ה ו ז מיי שס
הלכה טו סמג עשין
פד:
קנה ח מיי שס הל' די:
קנו ח מיי שס פ"ב
הלכה ט סמג עשין
פז:

תורה אור השלם

1. והתנחלחם אתם
לבנינו אתחכים לרשת
אחזה לעלם בהם
תעברו ובאחכם בני
ישראל איש באחי לא
תקרה בו יקרר
2. יי ימכר לו אחיך
העברי אל העהברה
ועבדך שש שנים ובשנה
השביעית תשלחנו חפשי
מעמך
3. וכי תשלחנו חפשי
מעמך לא תשלחנו
ריקים
4. כי תקנה עבד עברי
שש שנים יעבד ובשבעת
יצא לחפשי חנם
שמות כ כ

לעזי רש"י

וירוא"ה. יכלת.

מוסף רש"י

וְהָא אֱלֹהִי קִנְיָהּ. דְּמַשְׁמַע
זִקְלָא. תְּעִינִי (י"ד).
וְהִתְנַחֲלֶתָם.
עֲבִידִים כְּעִבְדִּים: בְּחֻבּוֹת
(ת"ג). זְכוּת בְּחֹר. וְזֹמַת
שִׁמְיֹתָהּ לֹא מִיָּד בְּנֹתָ
(ש"ס). לֹא רָלָא לְבַעַל
חֻבּוֹ. אֲיֵין הָאֵלֹהִים מְחִיב
לְבַנּוֹת הַתְּנִינִין לְבַעַל חֻבּוֹ
לְמַשְׁמַע דְּסָלִי עֲשֵׂתָם כְּרִבִּי
נָתַן לְדַמְתָּהּ בְּחֻבּוֹת מְחִיבֵי
מִנֶּה וְחִבְרֵי בְּחֻבּוֹת מְוֹלִיזִין
מִנֶּה וְעוֹמְדִין לִיהָ אֵלֶּיךָ
לְמַשְׁמַע הַעֲנָקָה מֵהָא דִּינָה
(ע"ע י"ז, ט).

תום' ד"י חזקו

שכר בטלה. כשמגבהת
מציאתה. דליתיה לאב.
שלא הספיק לגבות עד
שמת. שילווח. דכתיב וכי
תשלחנו חפשי מעמך לא
תשלחנו ריקם. [בורח]
השלמה [בעי]. שישלים
כמה שברך ונתבטל.

פז:

וזה ארבעה קצתי. נראה דלייק מהא דקמני ואי אמה יכול לומר ארבעה בחד מהן דמשמע דנחית לפרושי כולהו וליכא למימר דלייק מדקמני ארבעה מעניקים להן דהא אמר בפ"ב דטועה (דף טז. ה.) תנא ושיר א"ע דתנא מניינא גבי הא דלמרינן ג' מקומות ה"לכה

עוקרת את המקראש: **מה** לסימן שכן נשתנה הגוף. ואם תאמר מכלש) הני איכא למידק ק"ו" ומה סימנין שאע"פ שנשתנה הגוף אינו מוֹאִיֶּה מרשות אב ואפ"ה מוֹאִיֶּה מרשות אדון מיתח אשכ"פ שלל שנתנה הגוף מוֹאִיֶּה מרשות אב אינו דין שמוֹאִיֶּה מרשות אדון? וי"ל דודאי גבי אדון שייך לומר שנינו הגוף גורם ההוא אשכ"פ דאין זה הגוף שקנה אכל גבי אב לא שייך טעם דשנינו הגוף דלעולם הוא אינו אחר השנינו כמו קודם השנינו ואפ"ה נעשה ק"ו סימנין ויובל שאין מוֹאִיֶּה מרשות אב ומוֹאִיֶּה מרשות אדון מיתח אב שמוֹאִיֶּה מרשות אב אינו דין וכו' וכו"ת מה לשנים ויובל שכן מוֹאִיֶּה בע"ע תאמר במיתח אב וכו' סימנין יורכחו וי"ל דאיכא למפרך מה לסימנין שכן נשתנה הגוף ואפ"ה מיתח מצינייהו דמאי אחרת מה לסימנין שכן נשתנה הגוף שנים ויובל יורכחו מה לשנים ויובל שכן מוֹאִיֶּה בע"ע סימנין יורכחו וחזר הדין לא ראי זה כו' הלא השוה שבהן שמוֹאִיֶּה בעלמא שנים ויובל בע"ע וסימנין נמי מוֹאִיֶּה בעלמא שהרי מוֹאִיֶּה האיש מידי קטנות" ומוֹאִיֶּה כאן אף אני אומר כו' וי"ל דאיכא למיפרך מה להלך השוה שבהן שמוֹאִיֶּה מעבדות תאמר במיתח האב שלל מנינו שמוֹאִיֶּה מעבדות האשכ"ג הריא גופא בעי למליך מ"מ כל כחה דלא ילפינן פירכא היא ואפ"ה נעשה ק"ו ממימת אדון שאינה מוֹאִיֶּה מרשות אב שאם מת אדון בעודה קטנה נאחרת לרשות אב עד בגרות ומוֹאִיֶּה מרשות אדון מיתח אב שמוֹאִיֶּה מרשות אב אינו דין וכו' וי"ל מה למיתח אדון שכן מוֹאִיֶּה נגרע תאמר במיתח אב וכו':

והתנחלתם אותם **לעבדים**
אחריכם מבין
 שאין אדם מוריש בו, ה"ר יהודה
 מקורבי"ל הקשה לנו ויהתנחלתם
 שאין מוריש זכות בתו לבנו פשוט
 דמהיכא נפקא לן (במנחות דף מ"א)
 דמעשה הבת לאב מלמאה" וזאת
 גופה אינו יכול להוריש לבנו כדל"ק
 לקמן (דף ע"א) דלמא אינה עובדת לא
 את הבן ולא את הבת וי"ל הי"מ
 גדולה הוא דנפקא לן מלמאה אבל
 קטנה לא נפקא מלמאה אלא
 מסבא דהשחא זבוי מצינן לה
 וכי' פ' ולהכי אינטרין והתנחלתם:
 אמה

אין מעניקין לו ויוצא בגרעון כס
שלשה באיש וג' באשה ואי א
דת"ר^א יכול לא יהו מעניקים
ת"ל^ב תשלחנו וכי תשלחנו יכול
מעמד יוצא בורח היוצא בגרעון
בגרעון כסף^ג ששילוחו מעמד

האשה נקנית פרק ראשון קידושיין

למטה. אם הביאה לפני זמנה אינן סימנים: ה"ג להא מחניתא בפרק יו"א דופן בן תשע שנים שהביא שתי שערות שומא מכן ע' שנים ויום אחד עד י"ב שנה ויום אחד ועודן בו שומא רבי יוסי בר' יהודה אומר סימון בן י"ב שנה ויום אחד דברי הכל סימן. והתם פריך מ"ל לה בנדה אמאי

למטה ⁶דַּתְנִיא "בן תשע שנים שהביא שתי
שערות שומא מבן מ' שנים ויום אחד עד בן
י"ב שנה ויום אחד ועודן בו שומא ר' יוסי בר'
יהודה אומר סימן בן י"ג שנה ויום אחד דברי
הכל סימן מתיב רב ששת ר' שמעון אומר ד'
מעניקים להם ג' באיש וג' באשה ואי אתה
יכול לומר ד' באחד ⁶ לפי שאין סימנים
באיש ואין רציעה באשה ואם איתא ניתני
גמיי מיתת אב וכ"ת ה"נ תני ושייר והא ארבעה
קתני וכי תימא תנא דבר שיש לו קצבה קתני
ודבר שאין לו קצבה לא קתני והא סימנין
דאין להם קצבה וקתני וכי תימא ה"נ כדרב
ספרא והאיכא מיתת אדון דאין ⁷ להם קצבה
וקתני מיתת אדון נמי לא קתני ואלא ארבעה
מאי ניהו שנים ויובל ויובל של רציעה
ואמא העבריה בסימנים ה"נ מסתברא דקתני
סיפא אי אתה יכול לומר ארבעה באחד מהם
לפי שאין סימנים באיש ואין רציעה באשה
ואם איתא באשה מיהא משכחת לה ארבעה
שמע מינה מתיב רב עמרם ² ואלו מעניקים
להם היוצא בשנים ויובל ובמיתת האדון
ואמא העבריה בסימנים ואם איתא ניתני
גמיי מיתת אב וכי תימא תנא ושייר ⁷ והא ⁷ אלו
קתני וכי תימא דבר שיש לו קצבה קתני
דבר שאין לו קצבה לא קתני והא סימנין
דאין להם קצבה וקתני וכי תימא ה"נ כדרב
ספרא האיכא מיתת אדון תיובתא דריש לקיש
תיובתא והא ריש לקיש ק"ו אמר קל וחומר
פריכא היא משום דאיכא למיפרך מה לסימנין
שנשתנה הגוף תאמר במיתת אב שכן לא
נשתנה הגוף ² תני חדא ענק עבר עברי
לעצמו וענק אמה העבריה לעצמה ותניא
אידיך ענק אמה העבריה ומציאתה לאביה
ואין לרבה אלא שכר כטלה בלבר מאי לאו
הא דנפקא בסימנים והא דנפקא לה במיתת
אב לא אידי ואידי דנפקא לה בסימנין ולא
קשיא ⁷ הא דאיתיה לאב הא דליתיה לאב
כשלמא ענק אמה העבריה לעצמה ⁷ למעוטי
אחיז ⁶ דתניא והתנחלתם אותם לבניכם
אחרים אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם
⁷ מכאן שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו אלא
ענק ע"ע לעצמו פשיטא אלא למאן אמר רב
יוסף ⁷ י"ד קרת קא חזינא הכא ⁷ אבבי אמר הכי
אמר רב ששת הא מני תומאי הוא דתניא
תומאי אומר לו ⁷ ולא לבעל חוב ⁷ גופא אלו
מעניקים להם היוצא בשנים ויובל ובמיתת
אדון ואמא העבריה בסימנין אבל בורח ויוצא
בגרעון כסף אין מעניקים לו ⁷ ר"מ אומר בורח
מעניקים לו ר"ש אומר ארבעה מעניקים להם

ה' יכול לומר ארבעה באחד מהן לפי שאין סי' א' ליוצא בשש מגין לרבות ויוצא ביוכל וכמותו אאני מרבה בורה ויוצא בגרעון כספ ת"ל³⁰ כי ה' ספ שאין שילוחו מעמד רמ"א בורה אין מעניקין וורה השלמה בעי דתניא מגין לבורח³¹ שהייב

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

תוס' ר"ה והא וכו' הלכה
עוקרת את המקרא. עין
רשנ"א צמיושו פרק 1
דחולין דף ג' ד"ה ותמיה
לי ועין כרימות דף כ' ע"ב
ברש"י ד"ה אהי תמי
ארכע:

הגהות הב"ח

(ח) גב' צאחד מהן לפי
שאלין:

מוסף תוספות

א. כיון דלאו חומרא
דמכאבא בחוריה אלא
מסבירא בעלמא
דסורכין היא גופא נבט'ס
שכן פורסין.
הרא"ש. ב. דהא ק"ל לאו
מסימנא אמיתא אדון אלא
עיקרו לאבא אדון.
דמכ"ן. וע' ריב"א.
ב. שונו אדון דהא
הרא"ש. ד. אבל מיתא
שאין כאן שנינו הריש
פשוטא. שמוצריא מרשות
אב אינו כדון שיוצאה
מרשות אדון. ש' ע"ע
דמכ"ן וריב"א. ה. הפסטר
עונשין לחיוב עונשין.
הרא"ש. ו. מיתא
אבא שמוצריא בעלמא
מרשות אב תוציא אש.
פשוטא אדון.
ז. מפרכא כל דהא ודאי ולא
נוטל מיליף במה מהה.
הרא"ש ט"ו. ח. דהא
מעשה ידיה לרבה אף כה
מעשה ידי לאביה.
ח. תרבותא. י. דהא מגיד.

(א) נזירות לה. מילתא
(ב) משפטיה פרה ג.
(ג) נזירות: ר' אליהו.
(ד) וכן מוכח מנזירות.
(ה) נזירות: ר' קטנה ו:
פסחים ט: נזירות לה.
(ו) נזירות: ר' מוסר.
(ז) נזירות: טספ. נזירות.
(ח) נזירות: טספ. נזירות.
(ט) נזירות: טספ. נזירות.
(י) נזירות: טספ. נזירות.
(יא) נזירות: טספ. נזירות.
(יב) נזירות: טספ. נזירות.
(יג) נזירות: טספ. נזירות.
(יד) נזירות: טספ. נזירות.
(טו) נזירות: טספ. נזירות.
(טז) נזירות: טספ. נזירות.
(יז) נזירות: טספ. נזירות.
(יח) נזירות: טספ. נזירות.
(יט) נזירות: טספ. נזירות.
(כ) נזירות: טספ. נזירות.
(כא) נזירות: טספ. נזירות.
(כב) נזירות: טספ. נזירות.
(כג) נזירות: טספ. נזירות.
(כד) נזירות: טספ. נזירות.
(כה) נזירות: טספ. נזירות.
(כו) נזירות: טספ. נזירות.
(כז) נזירות: טספ. נזירות.
(כח) נזירות: טספ. נזירות.
(כט) נזירות: טספ. נזירות.
(ל) נזירות: טספ. נזירות.

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה בשלמה וכו'
אין לך בו אלא מדרשו:

מוסף תוספות
א. כלומר בבגדו קרינן
ב. בחיובו. ריב"א.
ג. מוכרח בגד בנזירות.
ד. שם. ג. (והאין)
ה. מלשון בגד מלבוש. שם.
ו. חתף קמן. חוס'
ז. בבגדו בה.
ח. משמע שהוא בגדו בה.
ט. חוס' הרא"ש. ו. סבור.
י. חוס' רשב"א. ו. פירשו
והוא לאו מקרא ומסורת
דבגדו דרשין אלא
מכתוב אשר לא יעדה
באלף וקרינן ליה לו
בוא"ה. ריב"א. ח. וכל
חד מהני תנאי בעי
לפירוש חזקיה דכתיב
בבגדו לפום סבירה
דרביש מלא יעדה כי חזק
הלא תקשו ליה סופיה
קרא. שם. וע"ש שמפרש
ויהי. ט. אבל נחקר
היא איקרא אדינא שויה
ברשות אביה. ריב"א.

כיון שפירש טליתו עליה. דעל כרחק מיבעי ליה לאוקמי ים אס
למקרא כר"ע כדאמרין בסנהדרין פ"ק (ק) ויש אס למסורת כר"א
כדדייקי' כנזירות (ד) דמינן מהא פלוגתא על מילתא אחרייתא דאמרין
המס לר"א ים אס למקרא ורמין עלה מהא דיש אס למסורת ס"ל
צ"ל כל פסולי המוקדשין. ובמילתא (א)
גרסין שפירש טליתו עליה דכדרי
ר"ע ודרי"א לימא התם: לעס נכרי
דהיינו לשפחות לא ימשול האז מחמר
שפירש טליתו אדון עליה לשם יעוד
אס גירסה בגט וחזרה אלא אביה אלא
לא יעדה וחזרה אלא אז חזר ומוכרה
כדכנן פסולת לעיל לשפחות אחר
אישות הוא דלא כי הכא דמי יעדה
הוא ליה לאישות אלא לשפחות אחר
שפחות מזי מזבין ור"א אומר כיון
שגד זה שמכרה לשפחות שוב אינו
יכול למוכרה לעס נכרי דהיינו שפחות
אכל לשפחות אחר אישות קידושין
מזי מזבין. ור"ע דריש להא כר"א
כיון שגד זה שוב לא ימכרה
ודריש ליה נמי כר"ע דכיון שפירש
טליתו עליה לא ימכרה להכי קאמר
לא לשפחות אחר אישות ולא לשפחות
אחר שפחות: למסורת. בבגדו כמי
ולא ציגדו אין הכרת חירק בלא וי"ד
ונקודה שמתח אב"ט נמקום וי"ד
משמשת אכל לפי מה שכתב היה
לו לקרות חטף קמן ציגדו לשון
ציגדה כמו שאתה קורא בשמעו את
דברי האלה (דברים טז): ים אס
למקרא. ציגדו קרינן כמו ומתפשהו
בבגדו (בראשית טז): ים אס למקרא
ולמסורת. הילכך דריש תירוץ. וא"ת
הא דאמר בסנהדרין (ג) גזי צסקת
צסקת צסקות לר"ש ים אס למקרא
התם ליכא למימר מקרא ומסורת דאי
אימיה להאי לימיה להאי אס שלשה
דפנות הכשרת לא מדרש מקרא ואס
תפסול לא מדרש מסורת אלא כאן ים
לקיים שיהיה: יעוד. אלא לאמתו
העבריה הרי את יעודה לי צסקת
מקנתין: הא יעודי מיעד. כלומר
לקידושין שלא לשם שפחות מוכרה:
אין לאביה רשות בה. כדאשכחן
לענין נדרים דאפקה קרא מרשותיה

כיון שפירש טליתו עליה שוב אין רשאי
למוכרה דברי ר"ע ור"א אומר בבגדו בה כיון
שבגדו בה שוב אין רשאי למוכרה במאי
קמיפלגי ור"א סבר יש אס למסורת ור"ע סבר
יש אס למקרא ור"ש סבר יש אס למקרא
ולמסורת: בעי רבה בר אבוב יעוד נישואין
עושה או אירוסין עושה (נפקא מינה ליורשה
ולישאמה לה ולהפר נדריה מאי תא שמע
בבגדו בה כיון שפירש טליתו עליה שוב
אינו רשאי למוכרה זבוגי הוא דלא מזבין לה
הא יעודי מיעד לה ואי אמרת נישואין עושה
"כיון דנישאת שוב אין לאביה רשות בה" אלא
לאו שמע מינה "אירוסין עושה אמר רב נחמן
בר יצחק הכה בקידושין דעלמא קאי וה"ל
כיון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה
בסותה ועונתה שוב אין יכול למוכרה ת"ש
"אין מוכרה לקרובים משום רבי "אליעזר
אמרו מוכרה לקרובים נישואין שמוכרה אלמנה
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט האי
אלמנה היכי דמי אילימא דקדיש נפשה
אלמנה קרי לה ואלא דקדשה אביה מי מצי
מזבין לה והא אין אדם מוכר את בתו לשפחות
אחר אישות ואמר ר"ב עמרם א"ר יצחק הכה
בקדושי יעוד ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה
דאמר (ט) מעות הראשונות לאו לקידושין
ניתנו ואי אמרת נישואין עושה כיון
שנישאת שוב אין לאביה רשות בה ואלא
מאי אירוסין עושה נישואין שמוכרה הא אין
אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות
אלא מאי אית לך למימר שאני אירוסין
דידה מאירוסין דאביה אפילו תימא
נישואין עושה שאני נישואין דידיה מנישואין
דאביה האי מאי בשלמא אירוסין
מאירוסין שאני אלא נישואין מנישואין
מי

כיון שפירש טליתו עליה שוב אין רשאי
למוכרה דברי ר"ע ור"א אומר בבגדו בה כיון
שבגדו בה שוב אין רשאי למוכרה במאי
קמיפלגי ור"א סבר יש אס למסורת ור"ע סבר
יש אס למקרא ור"ש סבר יש אס למקרא
ולמסורת: בעי רבה בר אבוב יעוד נישואין
עושה או אירוסין עושה (נפקא מינה ליורשה
ולישאמה לה ולהפר נדריה מאי תא שמע
בבגדו בה כיון שפירש טליתו עליה שוב
אינו רשאי למוכרה זבוגי הוא דלא מזבין לה
הא יעודי מיעד לה ואי אמרת נישואין עושה
"כיון דנישאת שוב אין לאביה רשות בה" אלא
לאו שמע מינה "אירוסין עושה אמר רב נחמן
בר יצחק הכה בקידושין דעלמא קאי וה"ל
כיון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה
בסותה ועונתה שוב אין יכול למוכרה ת"ש
"אין מוכרה לקרובים משום רבי "אליעזר
אמרו מוכרה לקרובים נישואין שמוכרה אלמנה
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט האי
אלמנה היכי דמי אילימא דקדיש נפשה
אלמנה קרי לה ואלא דקדשה אביה מי מצי
מזבין לה והא אין אדם מוכר את בתו לשפחות
אחר אישות ואמר ר"ב עמרם א"ר יצחק הכה
בקדושי יעוד ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה
דאמר (ט) מעות הראשונות לאו לקידושין
ניתנו ואי אמרת נישואין עושה כיון
שנישאת שוב אין לאביה רשות בה ואלא
מאי אירוסין עושה נישואין שמוכרה הא אין
אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות
אלא מאי אית לך למימר שאני אירוסין
דידה מאירוסין דאביה אפילו תימא
נישואין עושה שאני נישואין דידיה מנישואין
דאביה האי מאי בשלמא אירוסין
מאירוסין שאני אלא נישואין מנישואין
מי

כיון שפירש טליתו עליה שוב אין רשאי
למוכרה דברי ר"ע ור"א אומר בבגדו בה כיון
שבגדו בה שוב אין רשאי למוכרה במאי
קמיפלגי ור"א סבר יש אס למסורת ור"ע סבר
יש אס למקרא ור"ש סבר יש אס למקרא
ולמסורת: בעי רבה בר אבוב יעוד נישואין
עושה או אירוסין עושה (נפקא מינה ליורשה
ולישאמה לה ולהפר נדריה מאי תא שמע
בבגדו בה כיון שפירש טליתו עליה שוב
אינו רשאי למוכרה זבוגי הוא דלא מזבין לה
הא יעודי מיעד לה ואי אמרת נישואין עושה
"כיון דנישאת שוב אין לאביה רשות בה" אלא
לאו שמע מינה "אירוסין עושה אמר רב נחמן
בר יצחק הכה בקידושין דעלמא קאי וה"ל
כיון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה
בסותה ועונתה שוב אין יכול למוכרה ת"ש
"אין מוכרה לקרובים משום רבי "אליעזר
אמרו מוכרה לקרובים נישואין שמוכרה אלמנה
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט האי
אלמנה היכי דמי אילימא דקדיש נפשה
אלמנה קרי לה ואלא דקדשה אביה מי מצי
מזבין לה והא אין אדם מוכר את בתו לשפחות
אחר אישות ואמר ר"ב עמרם א"ר יצחק הכה
בקדושי יעוד ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה
דאמר (ט) מעות הראשונות לאו לקידושין
ניתנו ואי אמרת נישואין עושה כיון
שנישאת שוב אין לאביה רשות בה ואלא
מאי אירוסין עושה נישואין שמוכרה הא אין
אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות
אלא מאי אית לך למימר שאני אירוסין
דידה מאירוסין דאביה אפילו תימא
נישואין עושה שאני נישואין דידיה מנישואין
דאביה האי מאי בשלמא אירוסין
מאירוסין שאני אלא נישואין מנישואין
מי

מוסף רש"י

כיון שפירש טליתו עליה שוב אין רשאי
למוכרה דברי ר"ע ור"א אומר בבגדו בה כיון
שבגדו בה שוב אין רשאי למוכרה במאי
קמיפלגי ור"א סבר יש אס למסורת ור"ע סבר
יש אס למקרא ור"ש סבר יש אס למקרא
ולמסורת: בעי רבה בר אבוב יעוד נישואין
עושה או אירוסין עושה (נפקא מינה ליורשה
ולישאמה לה ולהפר נדריה מאי תא שמע
בבגדו בה כיון שפירש טליתו עליה שוב
אינו רשאי למוכרה זבוגי הוא דלא מזבין לה
הא יעודי מיעד לה ואי אמרת נישואין עושה
"כיון דנישאת שוב אין לאביה רשות בה" אלא
לאו שמע מינה "אירוסין עושה אמר רב נחמן
בר יצחק הכה בקידושין דעלמא קאי וה"ל
כיון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה
בסותה ועונתה שוב אין יכול למוכרה ת"ש
"אין מוכרה לקרובים משום רבי "אליעזר
אמרו מוכרה לקרובים נישואין שמוכרה אלמנה
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט האי
אלמנה היכי דמי אילימא דקדיש נפשה
אלמנה קרי לה ואלא דקדשה אביה מי מצי
מזבין לה והא אין אדם מוכר את בתו לשפחות
אחר אישות ואמר ר"ב עמרם א"ר יצחק הכה
בקדושי יעוד ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה
דאמר (ט) מעות הראשונות לאו לקידושין
ניתנו ואי אמרת נישואין עושה כיון
שנישאת שוב אין לאביה רשות בה ואלא
מאי אירוסין עושה נישואין שמוכרה הא אין
אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות
אלא מאי אית לך למימר שאני אירוסין
דידה מאירוסין דאביה אפילו תימא
נישואין עושה שאני נישואין דידיה מנישואין
דאביה האי מאי בשלמא אירוסין
מאירוסין שאני אלא נישואין מנישואין
מי

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

י"ב.

עין משפט
גד מצוה

קפד א מ״י פ״א מהל'
 אסר׳ו ב״א הלכה
 יח:
קפה ב ג מ״י שס פ״ג
 הלכה א:
קפו ד מ״י פד מהל'
 עבד׳ו הלכה י:
קפו ה ו מ״י שס הלכה
 ט:
קפה ז מ״י שס ה״י:
קפח ח מ״י פ״ג מהל'
 אשׁוּט ה״י יד סמג
 עשׁין מח עושׁ״ע אה״ע ס״י
 לו סעיף ו:
קצ ט מ״י פ״ה מהל'
 אשׁוּט ה״י יד סמג
 שס עושׁ״ע אה״ע ימׁון כח
 סעיף יא:

מוסף תוספות

א. פישטשילן ש'ן קן הלכה.
 חס' בכורות לה' ב' חסות'
 רשבי' כחוב אף אל'
 רש'ט. נ' דשומט דוקא
 האשה יתחייב וקוקה
 ההמה הנרבעת. חס'
 עינין. ג' דחסי' בימות'
 חס' קניא דא' ב'ב'.
 כלומר וקוקה לה. ועי'
 רש'ט. ה' לאו הוי אלא
 כחריזי דאמרינן עילמא
 שיעורשו תריז' עילמא
 תרבי'א. ג' אלא
 לכת. חסות' ארש' וערב
 ערב' מרוב אדע' עמילות.
 רשבי'א. ג' שאותו כ'
 נכות שויכחה לה תורה
 בקדושי' בתו יכול אלא
 ליתנהו לה לקדש עצמה
 מודעתה. חס' ארש'.'
 נ' שמעתי מיה דרלב
 חסדא וזכה לעצמן נ' פלג'
 תורה דרבי' חסדא פלג'
 חסדא דרב חסדא וזכה מן
 התורה אף לאחרי' וכי'.
 ש. ש. דרמיא דאמה
 העבריה. ש. י' סתם לא
 שג' שג' לא אה חסדא
 ולא שג' לא נתן לה א'
 חסדא. רשבי'א. כ. אלא
 ודאי כשעבר עליה
 הדיוני מלוה אלא
 מתקשרת. חס' ארש'.'
 ועי' חס' ארש'א

במאי מוקי זה כרבי אֶלְעִיָּזָר. פי' צקוטערס ועד השטא מהדריקס
לאוקומי דלא כרבי אליעזר דשמותי הוה לפי ר"ת דגרים
הבא במאי מוקי לה כר' עקיבא ז"ל דעד השטא מהדר לאוקומי כרבי
אליעזר משום דר' דרבנן קיימי כותבי דלמרי' אצל לא לשפוט
אחר אישות ור' שמעון נמי הכי אית
ליה אצל שמוצי' עוד ז"ל אצל לא
לשפוט אחר שפוט:

אִישׁ פֿרט זאָגן. ואָך על גב דקטן
לאז זיך עוועגן הוואָס מ'מ
אָנטרען קראַל למעוטי דקס'ד שיהא
נהרג כיון שהאשה נהרגת על ידיה:)
ומדאורייתא חזיא זיה.
פ'י זקוטערס
דוקוקא לז וציאתו זיאה לכל דבר
וקנאה ליורשה וליטמא לה דמתנ
(ומה דף מה). זן ט' שזא על יצמתו
קנאה וקשה דזה איזו אלץ מדרבנן
ולפוסלה מן האחיז דמתנ זיאה
רבה (יבמות דף יז:) עשו זיאת זן ט'
זכאמר בגדול: אלץ ליורשה ולשא
זברים לא הווא כלשמו ולכן זיל
דמדאורייתא חזיא ליה זעלמא כגון
שהיה היצם גדול: וקטן זה זיאתו
זיאה כלומר שאס זא על אחת מכל
עירות זבתורה מומתים על ידו: מהו
דתימא הוואל ומדאורייתא כו' כלומר
זא לאו האי קראל דמעטיה ה"א
מדאורייתא חזינה כלשמו קמ"ל
שאינו קונה אותה אלץ מדרבנן
זכאמרין זעלמא (שס) עשו זיאת
זן ט' זכאמר בגדול: **תרתי**. פ'י
זקוטערס הא זיאה חליא כלומר חדא
מילתא היא דכיון שאין יעוד אלץ מדעת
זשיטא דלין יעוד מועיל אלץ בגדול
שהיה קטן לא מצי לשויי שליט (לקדשה
וה"ר אלחנן פ'י מרתי כלומר דסמתן
אהדדי דרישא דאמר' אין יעוד אלץ
בגדול משמע אפילו שלא מדעת מהני
והדר אמרין אין יעוד אלץ מדעת
משמע אלץ שלא מדעת מהני:
אומר אדם אצלו לבתו קטנה צאי
ובה"ר ירדשויר מדר' יוסף.

תיממה מאי אחא לאשמעינן פשיטא
 למה לא תתקדש אפילו היה אומר
 תן מנה לפלוני ותתקדש במי לך
 היתה מקודשת מדין ערב כלעיל
 (דף ג.) כ"ש שאמר לבתו וכי תימא
 דהבא לא שייך דין ערבות דהא לא
 דיבר לתקדש א"כ לר' יוסי בר' יהודה
 לאמר דמקודשת בפרטות אחרונה
 אטו ינף מניה דהא לא אמר כלום
 לא לבא ולא לתקדש מהא מקודשת

מתקדש וי"ל דלא הו"ל כחומר לו ולא
תקדש על ידי עצמה שאם לא היה מועיל
תהא היתך היא מתקדשת בחומר לה לא
עצמה ואמרין דמצינא הקטן (א"ר) יוסי
שיעבוד בעלמא וי"ל דדעתא אחרת
היא ואחזי זה (א"ר) ונעמו ואינו וזה
פסחא בערית קטנה היא ודמי בעצין
וזהו:

עת הלוואה דקני לה מדרבי יאחזק
מקודשת ולעיל היה לו להביא דרבי
האם את המלוה ואע"פ שהמשכון נדון
הוא אפילו בלא משכון אמרי' דמקודשת
היא כיון שאינו מחזיר לה משכון קמ"ל
משכון שיינו גופה דלא גופה משכון
עצמו המלוה לחוד וי"ל דקדק דקסבר
ומוכן אין כאן מלה כלל בלא מקדשה
דקדש בלא שטר שחרור ובלא הפקדו:

משל

מי שאני. כיון דנישואין לאורייתא נינהו נפקא לגמרי מרשותיה:
וולרב נחמן דאמר. לקמן לר' יוסי צ"י יהודה נמי במעות הראשונות
היא ממקדשם דקידושין דאכ נינהו במאי מוקי לה ואפילו אירוסין
עושה היכי הדר מוזבין לה: **מוקי לה כרבי אליעזר** גרסינן: **דאמר**

לשפחות אחר שפחות כו'. דקדריש
כיון שבגד זה. ועד השמא מהדריין
לחוקמה דלא כרבי אליעזר משום
דשמתי הוא? אבאי ממעט ליה
קרא. הואיל ולישתא פשעו דמייעד.
ותיובי מעטתה קרא ממיתה: רמדאורייתא
חזיא ליה. כלומר וקוקה לו כלומה?
ביאה לכל דבר וקגאה ליורשה כדמתן
(וזה דף מה). בן תשע שנה על יבמתו
קגאה: פירשי. הא חד הוא כיון דלזין
יעוד אלא מדעת פשיטא דלזין יעוד
אלא בגדול: שזרין ליעדה גרסי:
הוא תני לה והוא אמר לה. הוה תני
למתניתין והוא אמר בה מופסיה.
והוא יעוד טעמא דהאי נרין ליעדה רבי
יוסי כרבי יהודה היא דלמר מעות
הראשונות שקבל האב לאו לקידושין
ניתנו ואין יעוד אלא בפרוטת שעליה
לפיכא אין דעת האב בהן מתחילה
ואם אינו מודיעה שתקבל עליה אין
כאן קידושין: לקידושין ניתנו. ופסקא
מיה דהוא ליה מכר את בתו לחיות
ואם יעדה ונתחלמלה שוב אין מוכרה
לשפחות לרבי עקיבא: שאני הכא.
דכמי' לשון יעדה למירדשה לשון ידעה:
יעדה והפדה. ואין יעדה אלא במקום
פדייה ששם שנה ליעדה בנסף שש
נרין שיהא זהו ציוס שאלו צדקה
לתשכון דגרונה דיעה עליה גרעון
של פרוטה: מעוט הראשונות לאו
לקידושין ניתנו. דאי קבל אב ע"מ
להמיעד וקידושי יעוד תלוין באל
אף על גב דליכא שהות נמי כיון
דלמר בתוך שש תמיעד לי הוה
ליה יעוד למפרע משעת מכירה:
וכי

ברבי יהודה אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו
ואם לאו אינה מקודשת אלמא קסבר מעות הרר
ניתנו רב נחמן בר יצחק אמר ר' אפילו תימא לקידר
דאמר רחמנא והפדה: אמר רבא אמר רב נחמן ר' א
צאי וקבלי קידושין מדרבי יוסי ברבי יהודה לאו אמר
מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו וכי משייר בה ע
הכא נמי ל"ש ואמר רבא א"ר נחמן ^אהמקדש במי
מקודשת מדרבי יוסי ברבי יהודה לאו אמר רבי יו
הראשונות לאו לקידושין ניתנו ^בהאי הלואה היא ו

אלא ע"כ המכירה חשובה כאילו אמר אביה לנתן התקדשי ביעוד א"כ
כאומר לה אלא הכי מוכיח ע"כ קטנה יש לה יד לקבל קידושין מדא
בעלמא כשנותן לה רשות להתקדש מדעת ע"י עגמה לא היה אומר ה
וקבלי קידושין והלא קטן לית ליה זכייה מן החורה כדמשמע פ"ק ד"מ
אין צו גזל גמור אלא מדגרייה כשלמא גבי יעוד דהתם דין הוא ש
מקנה לה יש לה זכייה מדאורייתא כדמשמע בפ' [האומר] (גיטין סה.
לחמרים מהיהא דאומר אדם לעגדו ולשפחמו העבדים הילך ממות
שאינו נקוב דרבנן מכלל שהיה רואה לה

במלוח שיש עליה משכון מקודשת מדר' יוסי בר' יהודה. אזי דאס כן היה לו להביא כאן דרבי יצחק כמו שמביא לע יוסי ברבי יהודה אלא אפי' במשכון בשעת הולאה אייריש ואפי' אזי דהא המקדש במלוח שיש עליה משכון קאמר' ולא המקדש במשכון ואי' לעליה ולמה אנו רציין ללמוד מר' יוסי וי"ל דהיכא דאיכא משכון מילתא דרבי יוסי דמקודשת ואי' היכי מילך מרבי יוסי ברבי יהודה וי"ל ויכא אין מחזיר לה משכון וי"ל דבשעתא ליה דאין עיקר היעוד דר' יוסי בר' יהודה לעדד עצרין אין גופו קנוי דאי גופו קנוי מה דהקנאם גופה ומהיו וי"ל דע"כ לא דהקנאם גופה שהיא ק

[illegible]

תורה אור השלם

1. ואיש אשר ינאף את
אשת איש אשר ינאף
את אשת רעהו מות
ומומת הנאף והנאפֶּה:
ויקרא כ י
2. אם רעה בעיני אדניה
אשר לו יעדה והפדה
לעם נכרי לא ימשל
למכרה בבגדו כה:
שמות כא ח

גליון הש"ס

גמ' תרת' מה מעם
קאמר. ענין זה צילה דף יד
ע"א צנא מליעא דף י"ד
ע"א: שם סודעת רידת.
ענין לעיל דף ה ע"א חוס'
ד"ה שכן ישנן בע"כ:

הגהות הב"ח

- (א) תיב' ד"ה אומר וכו'
דין הוא שתזכה בשיור
שאינו וכו' כדמשמע צפ'
התקבל דפרץ:

מוסף רש"י

[illegible]

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

מוכרז אח מטלטליו. מחמת עניות (שם). בשנת הויובל. שניעות חובלן חזק אלא (ש)
לשון חן הענינים (שם). לא באח לירד. מחמת שלל יעלן לנו ענין ענין שום
נרמח מן הענינים ועמלה, ופעם שיה עני לא חזק, שמליון עני לנו חן עולה
ינחא ליה (שם). ברדחיה מרגרע ונפקא. שקמם מריתב מן אינה שחמה שפחה אלא
אלא שיה וצור שחמתי. רמתינו ונחא

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

כא.

עין משפט
נר מצוה

ר"א א מ"י פ"ב מהל'
שמיטה הלכה כ'
ר"ב ב מ"י שם פ"א
הלכה יח'
ר"ג ג מ"י שם פ"ק י'
הלכה כ'
ר"ד ד מ"י שם פ"ק י'
הלכה יח'
ר"ה ה מ"י פ"ק ב מהל'
עבדים הל' ז'

מוסף רש"י

בתי חצרים. חצרנו
פלוני. עיריות. פחות
מלון. חומה. ויפרא. כה
לדא. וכו' יש לך
אדם. בישראל. שאין לו
גאולים. אם אין לו כן או
נת לו אח יס לו קרוב עד
יעקב. אביו. הקרוב. קרוב
יוסף. (ב"ב קמ"ט). קשיא.
לשון הפסוק. קשה. למדן
אלל לא מיתוסב. (סנהדרין
ק"ב). מי שאינו נגאל
באלה. נמכר לשרלל לא
מכר. כיה גאולת קרובים.
דלא נפקא לן מיהפדה אלל
גאולת עמיה. (יב"ד ס"ו).

מוסף תוספות

א. דהיינו דן אותו ק"ו
דבריהם ויהיה אומר נמי
בבתי ערי חומה שאינו
לזה וגואל וגואל לחצאין
דהוה ילפין גאולתו
משה. אחוזה. חוס'
הרא"ש. ב. ב"א. קרקע
מקרקע נחלה ליה למילף.
חוס' הרא"ש. ועי'
מהרש"א.

הך ברייתא דקאמר דאין לזה וגואל וגואל לחצאין מיירי אם לא נכתב
אם גאל יגאל" דה"נ קאמר לעיל שיכול י"ל דמשמע ליה כל שיעת
הברייתא אף לפי האמת נכתב דכתיב נמי אם גאל יגאל דלי לאו הכי
אמאי נקט כל שיעה זו שאינה קיימת הוה מצי למינקט ק"ו מע"ע מה

ע"ע שיפה כחו שיואל ציונל אפ"ה
אינו לזה וגואל וגואל לחצאין כדכסמון
מקדיש שהורע כמו י"א אם הגיע יונל
אינה נגאלת ומתחלקת לכהנים אינו
דין שאין לזה וגואל וגואל לחצאין ועל
ק"ו זה ליכא למיפדך מידי אלל
פשיטא דהאי יוכיה מיירי אף לפי
האמת נכתב דכתיב אם גאל יגאל וא"ת
מ"מ אמאי לא נקט האי ק"ו מע"ע
כיון דליכא למיפדך מידי עילוייה וי"ל
דשדה משדה עדיפא ליה למילף:
משום דאיכא מ"מ ע"ע הנמכר
לעובד כוכבים יוכיה.

וא"ת ולמה לי ומנא כדי גאולתו דכתיב
בשדה אחוזה למימר שאינו גואל
לחצאין תיפוק ליה בק"ו מע"ע ומה
ע"ע הנמכר לעובד כוכבים שיפה
כחו ליגאל מיד ואפ"ה אינו לזה וגואל
וגואל לחצאין כדכסמון מוכר שדה
אחוזה שהורע כמו ליגאל מיד כדכתיב
במספר שני תבואות (ויקרא כה) א"ן
דין שאין לזה וגואל וגואל לחצאין וי"ל
דלדרכה אית לן למימר איפכא ומה
מקדיש שהורע כמו ליחלק לכהנים
ציונל ואפ"ה לזה וגואל וגואל לחצאין
מוכר שיפה כמו שחזרת לנעלים ציונל
אינו דין שזה וגואל וגואל לחצאין
וכ"ת מה למקדיש שיפה כמו ליגאל
מיד מ"מ בתי חצרים שיפה כחו
ליגאל מיד מצינו למיגמר מהאי ק"ו
ולהיות לזה וגואל וגואל לחצאין ומאחר
דחזינו בבתי חצרים שדה אחוזה נמי
מפקי' ליה להאי דינא דמרייהו כד
פרש' חמ"י על שדה הארץ ימשך ולהכי
איצטריך ומנא כדי גאולתו דכתיב
במוכר שדה אחוזה לומר שאינו לזה
וגואל וגואל לחצאין דס"ד למילף
ממקדיש כדפרשית ומשםמא ילפינן
נמי בתי חצרים מיניה שאין לזה
וגואל וגואל לחצאין:

מאי בב"ל. לכתוב גאולתו תתנו
לארץ ושמיטין שדה אחוזה
לקובעו חובה ובתי חצרים בכלל
וא"ת לימא דלמי לרבות עבד עברי
ויש לומר דמשמע ליה דלמי לרבות
מיד דגאולת קרקע כדכתיב וכל
ארץ משמע דוקא ארץ מרבין:
לקובעו

ל"ה רבנן לרב אשי ואמרי לה רבינא לרב אשי בשלמא למ"ד לרבות
בתי ערי חומה היינו דכתיב בכל אלא למ"ד לרבות בתי חצרים מאי בכל
קשיא איתביה אביי מ"ה ת"ל יגאלנו יגאלנו ג' פעמים לרבות כל
הגאולות שנגאלות כסדר הזה מאי לאו בתי ערי חומה ועבד עברי לא בתי
חצרים ושדה אחוזה בתי חצרים ושדה אחוזה בהדיא כתיב על שדה הארץ
יחשב בדאמר רב נחמן בר יצחק לקרוב קרוב קודם ה"נ לקרוב קרוב קודם
הכיבא איתמר דר"נ בר יצחק אהא דאיבעיא להו עבד עברי הנמכר לישראל
נגאל לקרובים או אינו נגאל לקרובים אליבא דרבי לא תבעי לך דאמר
מ"י שאינו נגאל באלה בשא נגאל לקרובים לא מפרק כי תיבעי לך אליבא
דרבנן מאי ילפינן שכיר שכיר ולא דרשי יגאלנו או דילמא יגאלנו לזה ולא
לאחר"ת ת"ש בכל גאולה תתנו לרבות בתים ועבד עברי מאי לאו בתי ערי חומה
ועבד עברי הנמכר לישראל לא עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים עבד עברי
הנמכר לעובד כוכבים בהדיא כתיב ביה או דודו או בן דודו יגאלנו
ההוא

הא רבנן. דלא ידעי טעמא לקרא ואמרי דהורע כמו כדאלמלא מילתא
הורע נמי במילתא אחרינא נר מיהא דגלי ביה קרא ובבתי ערי
חומה גמרין גאולה גאולה משדה אחוזה והא דקא אמרנא דכתיב
בעיר חומה לזה וגואל כו' לר"ש קאמינא דיהיב טעמא לקרא: פני
חזא. המוכר בית בעיר חומה לזה
וגואל כו': **איכא למיפדך**. בזה מתימין
דלדרכה קרא למקדיש שיעור יגאל
משום דהא אחי ליה מדינא של מוכר
בית בעיר חומה שאין לזה וגואל:
מה למוכר בית בעיר חומה שכן
הורע כמו לגאול לעולם. משנה
האשונה ואלין: **תאמר במקדיש שיפה**
כחו לגאול לעולם. לעולם של יוכל אם
לא מכרה לעובר דאין מתחלקת
לכהנים עד היובל: **מוכר שדה אחוזה**
יוכי כו' לעולם. עד היובל ציונל חזר
כלל פדיון: **אף אני אביא מקדיש**.
לפיכך הוצרך אם גאל יגאל לומר
שדה וגואל: **בשנה שניה**. דמוכר
עבד אחוזה אין המוכר יכול לגאול
עד שמכור שנה שלישית ומוכר בית
בעיר חומה אינו גואל אלל בראשונה:
נמנא שאין זה וזה גואלין בשניה:
עבד עברי וכו'. כדאמר לעיל (דף כ'):
וגאל כולו ולא לחצו ואין לזה וגואל
דלא או השגה כתיב (ויקרא כה): **נגאל**
בקרובים. על דמיון של לוקח
כדאשכחן בשדה אחוזה (שם) ונא
גואלו הקרוב אליו וגו': **אף האי נמי**
אין נגאל לחצאין. לרבנן קבעי
ליה דאמרי לעיל אין נגאל לחצאין
וימנא נמי דלכיה גמר דנגאל בקרובים:
או דילמא כי כסיב. גאולתו בשדה
אחוזה למעט חצאין הוא דכתיב
שנאמר (שם) ומנא כדי גאולתו כדי
כולו ולא כדי חצו הילכך כי חזר כמ
ג"ש למגמר ס'אחדל מילתא הוא דכתיב
ולא למיגמר גאולת קרובים דלא לגבי
גאולתו כתיב: **כלל גאולתו**. סמנו.
ובכל ארץ אחוזתם גאולה תתנו לארץ
קרא יתירה הוא ולא פירש למאי תא: **לרבות כסין ועבד עברי**. שיהו נגאלין
לקרובים: **בתי חצרים**. עיריות שאין
מוקפות חומה מימות יהושע: **על שדה**
הארץ יחשב. הרי הן כשדה אחוזה:
לקובעו חובה. על הקרובים: **וכי יש לך**
אדם בישראל. מוטעין חלק בארץ שאין
לו גואלין מורע יעקב צדור אחד מכל
ישראל קיים הוא קרוב לו: **אלא יש**
לו. גואלין כלל אין הגואל רוצה ליקח
ולממך הכתוב שהרשות ביד הקרוב:
חובה. והאי כי לא יהיה לו גואל דריש
בשאי אפשר ביד הראוי לירשו ליגאל
ואין הגאולה מוטלת אלל על הקרוב
מן הכל: **מאי בכלל**. נכתוב גאולה
תתנו לארץ: **מה ס"ל**. בעבד עברי
הנמכר לעובד כוכבים: **לרבות כל**
הגאולות. העומדות ליגאל שיהא נגאל
כסדר הוה. קס"ד שיהו נגאלין לקרובים
כל ללמדנו: **ועבד עברי**. הנמכר לישראל
דלא כתיב ביה גאולת קרובים: **לקרוב**
קרוב קודם. דגבי שדה אחוזה כתיב ונא
גואלו הקרוב אליו ולא פ"ה הקרוב קרוב
קודם כי הכא דפריש דודו ברישא ואם
אין לו דודו ואי לאו משאך בשור:
מי שאינו נגאל באלה. נגאל בשם.
אלמא ס"ל דאין נגאל בקרובים:
יגאלנו. כתיב הנמכר לעובד כוכבים
גבי קרובים ומשמע מיעוטא:

ההוא

(א) [למן סמ: וסמ נמן].
(ב) ערכין לא. (ג) ובכ"י
טפס: תאמר בהקדש שיפה
כחו ליגאל מיד. (ד) לעיל
ה: [למן פת]. דרכות לה.
ינמות טו. ט"ר מ. כ"מ ד.
ס: סנהדרין טו. ונחמה.
יח. טו. חולין קרד. [ב"ק ג].
[פסח] טסמ ד: נמנמו ג.
ס: [א] (ה) ובכ"י טספ: ולא
רמי זה כדאי זה.
(ו) [בכ"י: גאולתו]. (ז) ח"כ
פרשה בזה פ"ק ד. (ח) ב"ק
קט. סנהדרין סח.
(ט) פסוקתא פרשת בזה
ח"כ פרשת בזה פ"ק ד.
(י) [בכ"י: טספ: בזה].
(כ) ב"ק ק"ו. (ל) [לעיל טו:].
(מ) [לעיל טס. ע"ש].
(נ) [בכ"י: נכתוב].
(ס) [נ"ל אהל]. (ש"ש).
(ט) [נ"ל אהל]. (ס) [נ"ל אהל].
לשון.

תורה אור השלם

1. ובכל ארץ אחוזתם
גאולה תתנו לארץ:
ויקרא כה כד
2. ובתי חצרים אשר
אין להם חוקה קביע על
שדה הארץ יחשב גאולה
תתנו לו ויביל יצא:
ויקרא כה לא
3. כי ימכר אדון וקבר
מאחזתו וקבר גאולו הקרוב
אליו יגאל את ממכר
אדונו: ויקרא כה כה
4. ואיש כי לא יהיה לו
גואל והשיגה ידו ויקפא
בידו גאולתו:
ויקרא כה כו
5. או דודו או בן דודו
יגאלנו או משאך בשור
ממשפחתו יגאלנו או
השיגה ידו ויגאל:
ויקרא כה כט

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

[illegible]

מוסף רצ"י

גד שמת. ואין לו יורש.
גד נכסיו הפקר. קנו
עצמון. לך קומצין לך
אלס לחסוך עצמון מן
הפקדון. אבא שאל
אומר. קטין אל לס ד'
לסות עצמון (יב"ט ס"ט).
ואל עבד שאל שרא
מיד רבו לחירות. הלא
הוא ספק את עבדו גנע
הוא מן התומה אלמא
חזי סה לן (שם ס"ז).
ורבין לארס אל כפניו
אין חבין לו שאל עשה
כפניו. דלון אלס עשה
מעתמו של לחיביו אל
לספקו. ואלס לא לחרומו אל
הפדו דעתה אל לספק
וכן וכן כפין (והר"ן ס"ז).
כד שאל רעתו קרי
מחבין. וכתובת א' ויב"ט
ס"ז. ודבר שאל סה לו
שליט חקן כי וססה כהנא.
וכן לארס אל כפניו.
ספק מעמד דלס קרי
דעתה אל ספקא שלמו
גרסו יב"ט.
באין כהנא. ש"ס ויד
לכא על שן מעמד (יב"ט
ס"ז). הא שטר אלס
והוא שטר אחר. מה
שקט לשון קטנה אל
מפוסק לשון קטנה וסד
הא כספא אחר.
ספוסק טעמו מפוסק על
מנות מן סה טעם (שם
ס"ט). טעמו מן סה הוא.
טעמו מוכר מוכר אל לחסוך
אלס לנכסין (שם). מוכר
הלא מה מאשה. כפי
הה (דברים ד') וכן ה'
וכיכוי חסם (ויקרא י"ז) אל
חופשאל אל ימון ה'
(יב"ט ד').

תוֹם ר"ה חוּקִין (המֶסֶךְ)
 חוּרִין. קִבֵּל רַבִּי גִדְמָה
 לִהְשַׁתְחֹרֵת וְאִין אֵין
 עֲשֵׂה מַעֲשֵׂה הַשְּׁתוּרִין
 הַיּוֹם אֵין כִּי שִׁיהָ
 שִׁיהָ חָלִיל לִבְנוֹת הָאֶרֶץ
 מִקְבֵּל מְוֹתֵי הָאֶרֶץ
 עֲצוּמֵי מַשְׁבוֹר
 מֵאֵלֵי. אֲבָל כִּשְׁמֵר
 אֵדֶם מִקְבֵּל הַשֶּׁטֶר הוּא
 מִשְׁחוֹרֵת בְּאוֹתָהּ קִבֵּלָה
 וְאִין חֲבִין לֹא לֵאדֶם שֶׁ
 בְּפִנֵּי. דִּשְׁלֵא מַרְעִיעַ.
 אִמְרֵת אֵמֶרֶת כִּי יֵדִי
 אֲחִירֵא אֶל. (מִיִּירֵי שֶׁלֹּא
 מִדַּעַת הַעֲבֹד. וְהָ קִי"ל.
 לִרְבֵּקֵן נִסִּי אֲחִירֵא. אָף
 יוֹרֵי אֲחִירֵא. אֲחִירֵא
 שֶׁלֹּא יֵדֵי אֲחִירֵא. שֶׁלֹּא
 מִדַּעַת. שֶׁלֹּא מִחֲלֻקֹת.
 אֵלֶּעֶזֶר (שִׁמְעוֹן בֶּן) אֵלֶּעֶזֶר
 ס' לִי אֲחִירֵא. נִסִּי יוֹרֵי
 בְּאִין אֲחִירֵא.

דאזיבא דאסרזי קאן הייז. ואפעס"כ הווערן לזכות צו כדי שלא יקנה עינאז מן הספקר אחר מימא האדון ודלא כאבא שאול דלאבא שאול הייז יכול לזכות צו ואפי' לאחר מימא כפ"ה וקסא לר"ם מנא ליה דלא כאבא שאול דילמא לעולם אימא לך דכאבא שאול סבירא ליה ומה שהחזיק צו מחיים לפי שהיה ירא שמא יקדמנו אחר ויזכה צו* ועוד ה"ל למימר וכדכרנו עוד פסוק דכפרק השולח (וישון דף נט.) פסוק דכפרק יחזעב צו לוי הלכה כאבא שאול ואע"ג דרבי יוחנן סבר דלזין הלכה כאבא שאול מ"מ קי"ל דכלל מקום הלכה כרבי'ל לגבי דרבי יוחנן דרמוכא ברע"ס פ"ד דמגילה (דף ס.) דמשמע דכרי רבי יחזעב צו לוי ה"ס עיקר (זמדר"ר יוחנן גזי' ציט הכנסת מומר לעשות ציט המדרש) ואפי' היכי עבוד הכא דלא כהילכתא ונראה

וְכִי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקוֹל וְיִשְׁמַע ה' אֶת הַקוֹל
 בְּכָל זֶה בְּכֹן הַלֹּחֶךְ לְעִשׂוֹת כֵּן שֶׁלֹּא
 יִקְדָּמֶנּוּ אַחֵר וְעוֹד מִפְּרֶשֶׁת ר"ת שֶׁלֹּא
 אַחֵר אֵיכָא דְלִמְרֵי קָטָן הוּא שֶׁאִם
 הֵיכָא גְדוֹל לֹא הֵיכָא מוֹעִיל בּוֹ זֶה פִּירֶשׁ
 לְמִיתָה זֶה פִּירֶשׁ לְחַיִּים וְהַעֲפֵ"פ
 שְׁעֻבֹת אַחֲרִים עֲלֵיו קוֹדֵם הֵאָלַם
 לְזִכּוֹת בְּעֲמָלוֹ כִּיּוֹן שֵׁט לוֹ יֵד אֲחֵל
 קָטָן שֶׁאֵין לוֹ יֵד כֹּל הַקּוֹדֵם זֶה אֲבָל
 כִּאֲבֹא שְׁאוֹל וְלֹא אָמַר לוֹ שְׁלוֹף מִסְּנָא
 מִחַיִּים אֲלֵל לְאַחַר מִיתָת הַיְּהוּדָה
 הַגְּדוּלָּה עָשָׂה כֵּךְ וְהֵינּוּ כִּאֲבֹא שְׁאוֹל
 דְּלִמְרֵי קָטָן אֵין לוֹ יֵד לְזִכּוֹת בְּעֲמָלוֹ
 וּמִפְּשֵׁל הֵאָלַם זֶה בּוֹ יֵד וְזוּרָא
 אֲפִילוֹ לְאַחַר מִיתָה אֲבָל לְרֵבֶן בִּין
 גְּדוֹל וּבִין קָטָן וּפְסִילוֹ עֲבֻדוֹת אַחֲרִים
 עֲלֵיו קָנָה עֲמָלוֹ בֵּן חוֹרִין וְר"י מִפְּרֶשׁ
 דֵּהָ דְקִאֲמַר וְכֹאֲבֹא שְׁאוֹל אִשְׁדַּלְמִילֵתָא
 קָמָא נִמְי קִלִּי וְאִפִּי לְיִשְׁנָא קָמָא
 גְּדוֹל הוּא הֵאָלַם חֻקָּה מוֹעֵלָת
 כֹּלֹם אֲלֵל דְּלֹא לֵאֲבֹא שְׁאוֹל לְרֵבֶן
 דְּלִמְרֵי בִין גְּדוֹלִים וּבִין קָטָנִים קָטָן
 עֲמָלוֹ בִּין חוֹרִין לֹא הֵיכָא מֵר וְזוּרָא
 יִכּוֹל לְזִכּוֹת בּוֹ לְעַמְמִיחֵהוּ לְרֵבֶן
 מִפְּרֶשׁ בְּפִרְקָה הַשּׁוֹלָת (גִּיטִין דף לט:)
 דְּגַמַּר לֵה לֵה מִתְּשֵׁב דְּמָה אֲשֵׁי מִיתָת
 בְּעַל מַתֵּירָה בְּלֹא עַל אִף עֵבֶד מִשְׁתַּלַּח
 בְּלֹא עַל וְהֵי הַשְׁתַּח בְּלֹא הַשְׁתַּח
 כְּגַטִּי וְאִם הֵיכָא גוֹתָן לוֹ גַּט מִי הֵיכָא
 אַחֵר יִכּוֹל לְזִכּוֹת בּוֹ אֲבָל לֵאֲבֹא שְׁאוֹל
 יִחַא דֵּהָ אֵלִיף מֵה אֲשֵׁי אִיִּסְקוֹרָה
 מִפְּקַעַת בְּמִיתָת הַבְּעַל וְלֹא מִמּוֹתָ
 אִף עֵבֶד זוּרָא וְכִיּוֹן שֶׁהֵיכָא מִשְׁעַבְד
 עֲמָלוֹ לְמֵר וְזוּרָא לֹא הֵיכָא חֲפֵץ לְזִכּוֹת
 בְּעֲמָלוֹ וְהֵי כְמוֹ קָטָן לֵאֲבֹא שְׁאוֹל:

[וזה] קמ"ז ע"י אחרים אין בו.
וא"ת מעיקרל נמי ידע
תלמודא דכ"י הוא חידוש דמנמינ
כדלמך בנכס ע"י אחרים אין ע"י
עמלו כ"י ויש לומר דהו"ל סבר
מעיקרל דהו"ל חידוש דמנמינ מתרביי
ממא שהוא ע"י אחרים ומנ דיוקא
לר'.

דע"י ענמו לא ומסין דלא אלעזר
ממנ"י אלא מן הדיוק. ת"י: ר"ב שמעון בן אלעזר אומר אף שבר
ע"י אחרים ולא ע"י עצמו ושלא מחזקות ברב. פירש בקונטרס: ר'
מאיר אית ליה בכסף על ידי אחרים ואפי' שלא מדעמו ולא על ידי
עצמו דאין קני לעבד בלא רבו ובשטר על ידי עצמו ולא על ידי
אחרים שלא מדעמו דחוב הוא לו וכסף אע"ג דחוב הוא לו קבלת
רבו גרמה לו ולר' שמעון בן אלעזר אית ליה בין כסף בין
שטר
כאחד א"כ הא דק"ל גיטו ודו באין כאחד יחידאה היא וכו' מאיר
ויה רבנן וסיפא אחאן לר' שמעון בן אלעזר: שאינה שלו. דחביב
רבו ורבנן גמרי הכי מה אשה מקבלת גיטה אף עבד מקבל (גט:)
לר'

אידיש דאמרי קטן הוה. ואעפ"כ הוצרך לכל זאת: ודלא כאבא דאמר: "כל המחזיק בזה זכה אפי' לאחר זמן וזה בהן: ע"י עצמו לא. שאם נתן לו כסף לפדות את עצמו אינו פדוי דמה מקנה עבד קנה רבו; במאי עסקינן. האי קנה עצמו ע"י אחרים:

זו פירש למיתה וזה דאמרי קמן הוה ⁶ ודלג גר שמת ובזבו ישו עבדים בין גדולים בין חורין אבא שאול אומ בני חורין קטנים כל וקונה את עצמו בכסף אין ⁷ אבל לא על ידי אילמא שלא מדעת לר' מאיר ⁸ דאמר חוב רבו לחירות ותניא ⁹ ואין חבין לו אלא בפני והא קמשמע לן על עצמו לא אלמא אין אי הכי אימא סיפא ב די עצמו אין על ידי על ידי אחרים אמאי עצמו אף ע"י עצמו באים כאחד והא לא ע"י עצמו ולא ע"י א אבי לעולם שלא מדעת וקני ליה בעל כורח כורחיה אי הכי שם לחוד והאי שטרא לחוד לחוד והאי כספא לחוד הוא רבא אמר רבא

ממסכת גיטין (דף י"א:) **תנינא**. כמו
ההוא: **ההוא**: דיש קנין. כי יהי ליה
ע"מ שאין לרבו רשות זו: והא
ק"ל. כלומר והא מעשים בכל יום
לדגמינהו דלמא לא גיטו ואי רבנן
עובדיהו עבדו דלמא לא גיטו ור' רבנן
עובדיהו עבדו כר"מ: **ע"י אחרים**.
אפי' שלא מדעתו דזכות הוא לעבד
זו: **ורבי שמעון בן אלעזר היא**.
בין סיפא דשטר דלית ליה גיטו וידו
לאין כאחד: ושלש מחלוקות בדבר.
אחד מאיר אית שלש בנכס על ידי
אחרים ואפי' שלא מדעתו ולא ע"י
עצמו דאין קנין לעבד בלא רבו
בשטר ע"י עצמו ולא ע"י אחרים
שלא מדעתו דחוב הוא לו וכסף
אשכ"ח דחוב הוא לו קבלת רבו גרמה
לו ור"ש בן אלעזר אית ליה בין
בכסף בין בשטר ע"י אחרים דקסבר
רבות הוא לו ולא ע"י עצמו דבני
בכסף אית ליה אין קנין לעבד בלא
רבו וגבי שטר לית ליה גיטו וידו
לאין כאחד דקדמתי אף בשטר כו'
כ"ש בכסף אלמא בתרוייהו אית ליה
ע"י עצמו לא ורבנן דמתני' אית
לכו בכסף בין ע"י אחרים דכותב הוא
עצמו (וידע הנין אחרים דכותב הוא

לו וכן בשטר בין ע"י אחרים בין ע"י עצמו ודקימא לן גיטו
 יהיו בחזק אחד כרצון עבדין ליה. והאי דלא ערבינהו ותנייהו
 משום דסיפא ר"ש בן אלעזר היא אבל רש"י ה"ק ליה רצון
 לר"מ אף בכסף ע"י עצמו דש קנין וכ"ש ע"י אחרים דזכות לו
 לר"ש שטר (א) דזכות ואם באנו לפרש שלש מחלוקות ולומר
 ורצון אית להו בכסף בין ע"י עצמו בין ע"י אחרים ובשטר ע"י
 ורצון אית להו ורבי שמעון בין אלעזר סבר כר' ד

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ושלש מחלוקות וכו'. וכ"ס שטר ואם באנו כל"ל ומצת דזכות נמחה:

מוסף תוספות

[illegible]

תום' ר"י חזקן

...חשוב כאילו הוא כיד
האדון לא אמרנין שלא
הצדק שטר השתדור מל
האדון דגיסו ירוו באים
סחת שחפן שנתן לו גט
שחורורו נעשה לו לקבל
השטר שטר האדון שום
זוכיה בר. שלא מדעתו.
שטר עבר. חוב הוא לעבר.
שדברו באספרי ינחא ליה
ונחול לו שאסור בכת חורין
כדי שיהא מותר בשפה
דויליא ליה ופרצא (ליה)
שנכתבא ליה שפי מבת

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

מסודת הש"ס

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ראמר וכו' וי"ל
ראורחיה הנס' וכו'. נלין של
הגאון מוהרי"ב ז"ל ועוד
כמונות ד' מד ע"א תד"ה
והלכתא ולקמן דף סה ע"א
תד"ה ואס נמן ובר"ן נדרים ד'
עב ע"א ד"ה ולענין הלכה:

הגהות הב"ח

(א) גמ' דער פשטא גמיר לה:
(ב) תוב' ד"ה (בע"ה) ר'
שמעון וכו' יר' שמעון ב"א
קבר לה כר"מ: (ג) ד"ה יר'
אלעזר וכו' המדיר את חמט
וכו' אומר לה לבתו הרי:

מוסף רש"י

הובא בסוף המסכת.

מוסף תוספות

הובא בסוף המסכת.

לר' שמעון בן אשכול. לאחר עבד אינו מקבל גיטו עבד מהו שיפשה שליח לקבל גיטו: כאשר דמי. ועושה שליח לקבלה כאשר דנפקא לן (לקמן דף מה.) מושלחה מביתו מלמד שהאשה עושה שליח והיינו דקאמר על ידי אחרים: או דילמא כו'. ועיי' אחרים דקאמר שיזכה

עושים שלם מעמנו: **נמר לה** לא
מאשה. ועושה שלום: **הני כהני**.
 לענין הקרבת קרבנות: **שלוחי**
דרחמא ניעבו. ולא שלוחי דידן
 ופקא מינה למודר הנאה מהבן
 שהבן מותר להקריב קרבנותיו והא
 מילתא איבעיא לן בנדרתו בפקר
 אין בין המודר דף (ל:): והא
 טבד דין. והיכי יליף רב הונא מהאי
 טעמא היתיר בהקדפה למודר הנאה:
בסורס קרבנות. שיהיו הן עובדים
 את העבודה: **שייד בניעין**. אם אינו
 מקבל גיעו משום דלא ילא הבט
 מרשות רבו מקבל הוא גט לחברו
 שאינו עבדו של רבו אלא של איש
 אחר דהא ילא הבט לרשות אחר
 שלו: **אכל לא אכל רבו שלו**. ואינו
 היו שניהם של איש אחד: **דר"מ**.

א קמפולגי דר' מאיר
 בלא רבו ⁷ ואין קנין
 סברי יש קנין לעבד
 ששה בלא בעלה אמר
 בולי עלמא ⁸ אין קנין
 קנין לאשה בלא
 יין ⁹ דאקני ליה אחר
 שאין לרברך רשות בו
 יה קני ¹⁰ קני עבד וקני
 מנת לא כלום קאמר
 דאמר ליה על מנת
 אלעזר אמר כל כי
 לא פליגי ¹¹ דקני עבד
 סקינן כגון דאקני ליה
 על מנת שתצא בו
 מר ליה קני קני עבד
 על מנת לא כלום
 לרברב ימי דא

דלמר בכסף ע"י אחרים סבר אין
 קנין לעבד בלא רבו אם נמנו לו
 במתנה וזה בו רבו הילכך אש"ג
 דהוי כסף משל אחרים אי אפשר
 שיקבלנו הוא ויתן לרבו: **דוכן סברי**
 יש קנין. אם נמנו לו מתנה סברי
 ודעת אחרת מקנהו ונותן זה לא גמר
 בלבו שיזכה בו הרצ הויא דעבד
 ומפריק ביה על ידי עצמו: קנין
 דאשה ובעלה בעלמא אינטריא לא
 ואשה כי עבד הואיל ובעלה זכאי
 במעשה ידיה ובמציאתה: וכי יחכי
 פליגי לענין מתנה בעבד איכא
 למשמע דה"ה בנאשה: **דכ"ע אין**
 קנין. אי יחכי ליה סתמא: **אהני ליה**
סאה. דמעיקרא אדעתא דמאה
 אקניה: לא כלום **אמר ליה.** דכיון
 דקנה עבד קנה רבו: **סחלא** בו
 למירות. שמתנהו לרברך **פדיון:**
 אין

והוא לא אמר ליה אלא על מנת שתצא בו
ומי דרבנן אדרבן אדרבן דתניא
אין

קבלתו או לא דכי לא א"ל לקבל גיטו וצא ומקבלו פשיטא לן דמהני לו לך וקבל גיטי שמה מייגרע גרע לפי שבא מטעם שליחות: או לא ועון בן אלעזר בשטר ע"י אחרים בתורת שליחות קאמר כלומר ר'ר' הוא לו יכול לקבל גיטו שלא מדעתו כל זמן שאינו מוחה ולמ"ז חוב מהני קבלתו או לילמא לאו בתורת שליחות קאמר דלא דמי לאשה ומעון בן אלעזר דיליף לאו מזי מקבלו שליח אמר לא מזי לשוויי אינו מטעם שליחות: **דאמר רב הונא** הני כהני ש"יורי דררחמנא ענין מודר הנאה מן הכהן שהכהן מותר להקריב קרבנותיו תימה (ה): כני הני כהני שלוחי דרחמנא הוו או שלוחי דידן ולא איפשיטא *ויש לומר דלדורכיה בדמרא הוא כמנה דוכתי דלא (י)מיפשיטא אלא ודמי דהתם הכי קמיציעל ליה הני כהני שלוחי דרחמנא דוקא נינהו כפי כסן מקריב שלא לדעת בעלמא *אזי שלוחי דרחמנא (י) [ממי] נינהו ינו ש"י כהני ש"י שהקריב שלא מדעת הבעלים:

ככה כר' מאיר דאין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא ליה על מנת שאין לרצון רשות בו דמשמע אבל אי אמר ליה על מנת דא' דנדרים (דף פה.) דמן התם ההנדר (א) חתנו הנאה ממנו והוא רוצה בלא יחא לעבדן רשות בזה אלא מה שאת נושאם ועומתם לפיך וקאמר דא' פיה אבל אי אמר לה מה שחתי תעשי קני יתהון בעל ושמואל אמר דא' שמעתא דרב כר"מ וקיימא לן (בסוהו דף מט.) הילכתא כוותיה דרב תשיל משמע דהלכה כרבי מאיר דהא רב קאי כוותיה והיינו ע"כ אליבא

ההלי ונשיית חצוצה היוו תחת שעברו נבצא שהסתנה היו לעברו שפיהש מהן מה חצוצה
הזקוק וכי א"צ היו כמתנה לאחר דע שאמר לו כי מנת שחצא מהן תחת לחירות. ומה חצוצה
לחירות וסחכל ל שעברו מעילו, מנצא שליו הקנה לרועברו לל. והולכתא כשמואל דרנאני
עבר אדא ונאש ההוא הקנה כופנה של מנתה מהן שחצא לעבר על מנת שחצא מהן לחירות
בשנת ערב מהן אדון, מ"ש בביבית פ"ו הי"ג]. וסבר דהחשלוש כתב בנדרים ב"ה
הרים הדיף. ור"י ריזע דמנחא שאל שוכה בה בעל אינו וזכה בה אלא לפיכך מ"ה ששבעי
מאיר [אד"מ] ריבון [אדרכנן]. ור"י אלעזר מוכיח בעל מנת שחצא מהן לחירות מ"ה ששבעי
באשה קאמר דרנן שור, שלא מוכיח בעל מנת שחצא מהן לחירות שכתב דהא ר"י אלעזר אלא
אולי? צ"ל לעדן חדרה דהא קחחונו פס כשמואל צ"ל ועי' גר"מ נ"א שכתב ע"ז דגם
צ"ל לעדן ש"ס [אד"מ] ור"ה קאמר ש"ס צ"ל ור"ס ג' נ"ר ט"ס נאון] כשמואל קאמר

בשטער על ידי אחרים דקסער זכות הוא לו ולא ע"י עצמו דגבי כסף קנין לעבד וגבי שטר לית ליה גיטו וידו בזין כאחד בדקתני אף בשטער כו' וכל שכן כסף אלמא בתרוייהו אית ליה ע"י עצמו לא וירצני דמתני' אית להו בכסף בין ע"י עצמו בין ע"י אחרים ע"י

בספר דקאן אבל מע שררצי עשי כהן אפי"ס שהתנה בנוסף של מתנה קנה בעל (ס'ורא) ופלונימיה: בע"מ שאין לורכך רשות ור' וקסבר רבון קתה האשה והבער, ור' יסבר דר' מאיר סבר דע"מ שתצא כהן לחירות ודכותה גבי אשה בע"מ שאת נושאת (ס'ע"מ) שררצי' קתה' אפ"ל, ודא ע"מ שתצא כהן לחירות ופלוני אצל שמעון מ'סעמיה באשה קשתא' אפ"ל כמה שררצי' עשי כהן, ווכברן א"ל גבי למחור דאף והעבר, ואלו ר' ס"ל ר' אלעזר ע"מ שתצא כהן לחירות פלוגי, מ"מ מתני' א"ר יאדון, וא"ר רבנן דאמרי ר' עבד דבעל מתן שתצא כהן לחירות קנה בעל מעט א"י שצא כהן לחירות כלומר שהתנה בנוסף של מתנה, גבי אשה ומי קתה אפילו מתה בגופה של מתנה, כמו שנזכר בשרש, שמואל, הליכך לרב (דאמר) (ל'ע"מ) דמתני' חלא ר' סארי אילבא דבן שש, ושמאל ס"ל ר' אלעזר דבעל מתן שתצא כהן

רָא אֶמֶץ מִיּוֹ מְהֵל מְהֵל
הַלֵּלִי:
רָא בִי מִיּוֹ מְהֵל
עֲבֹדֵת הַגִּלְיָהּ טוֹשֵׁעִים
יִזְדֶּה כִּי רָקוּ עֵינֶי הֵם:
רָא בִי מִיּוֹ מְהֵל וְזִמְה
הַלֵּלִי טוֹשֵׁעִים יִזְדֶּה כִּי
רָקוּ עֵינֵי הֵם:
רָא בִי מִיּוֹ מְהֵל
וְזִמְה הַלֵּלִי טוֹשֵׁעִים
כִּי סָמָה לֵאחֹז רִמְזֵי טוֹשֵׁעִים
לִשְׁעֵי כִּי סָמָה יִזְדֶּה וְטוֹשֵׁעִים
יִזְדֶּה כִּי רָקוּ:
רָא בִי מִיּוֹ מְהֵל וְזִמְה
וְזִמְה הַלֵּלִי טוֹשֵׁעִים
עֲשֵׂה כִּי טוֹשֵׁעִים יִזְדֶּה כִּי רָקוּ
עֵינֵי הֵם:
רָא בִי מִיּוֹ מְהֵל וְזִמְה
מְהֵל עֲבֹדֵת הַגִּלְיָהּ סָמָה
טוֹשֵׁעִים כִּי טוֹשֵׁעִים יִזְדֶּה כִּי רָקוּ

תום' ר"י הזקן

שיחיו דרמטא. ואפילו היה
עצב קרוב מן הגנה מחסר
מיוזל על הקרובים. קרוביו.
קניו. שהקנו להם אחרים
כרסם על עשר להם הגנה
הואיל ודעת אחרת הקנתו
לו ולא מנע כלבד ליה
לארץ ולבעל. ונשך קנין
לאש כעללן. לארשה
בעלמא אצטריכא ליה. כתב
רבינו שלמה דאש קעבד
הואיל וזכאי משפט ידיה
למכשע. משפט משפטו
דכנה מצאיהו ענין כפ' **א**
בן סורר ומורה [סנהדרין ע'
א דף ע"ג טמ]. וזה אינו כמו
שכתבו בעלמא האש. **א**
ואלו כלום אחר. והדל כותול
ולו אחר מתנה שתקף שנתן
לעבד קנה האדון לו ענין
תנאי לעבד לא חנוי לארץ
קניו. איכא אמר
דפסק רב ששת. גריסין
בגריסין פרק בתרא נפת. א
עיי' ש' המורה אחר מתנה
הואיל ורעה יתכן שנתן לחנו
איכר לה הרי המעט נתונים
לך על מנת שאם נשאת
ונתנת למנא. אמר רב אלעזר
אליהו מה שאת נישאת ונתנת
בפך. אמר ר' שרשישי
בהי קנה יתחון בעל. אמר
רבינו מנדי שמעתינה דרב
רב מאיר דאש קעבד דרב
מאיר אמרוד שאת אמר
שאת נישאת ונתנת בפך לא
קנה בעל וכמה שרשישי
כתב קנה. אמר אליהו כרס
שנת דבעל מנת שאין לרב

אשר חן פליגי. ומיהר ר' מאיר מודה בעל פה שחצא בהן לחרות הדורל גבי אשה ומה שחצ' עש' בהן ע"מ שאן לבעלך רשות בהן, וז"ל שאת וישאת ונתנת בפיך כעל מנת שחצא בו לחריות ע"י עבד, ראונו סבירא לו, אלאונו ור' שמעתינה דרב כננו לאו ר' מאיר, דל' מאיר כי הריכ' דלגבי עבד ליכא שום אפס דנקי חל' עבד בלא אדון, ה"נ ע"י אשה ליכא שום אפס דנקי אפס בלא בעלה, ואוקי' ר' למתי' רכבי שום מאיר וישואל כננו, ור' הל' לכתוב ר' ששה, ור' ה"ר' ור' מ' [וכי] פ"ג הי"ג] פסקו ר' אלאור. פסק שמואל'. והעיקר דר' וישואל בלא פליגי ר' סבר דמתי' דאי ר' מאיר איהן ט' כמה שאת ונתנת לפיך דקאן ר' מאיר מודה, [וכן] דעל מנת שחצא בהן לחריות (בא) עבד אדון כר' ששה. ומה שחצ' עש' בהן שח' ע"מ שאן לרבוך שחצא בהן דפשיטת'. והיינו קאמר

ר' ס' במה שאת נושא ונותן
כ' מאיר ואליבא דרב ששת
מאיר סבר דלא קנו, ואיכא
ונונתן לפי' קנתה האשה,
ליה כפירוש גימא קנתה דנני
בלא מה שתרצי קנתה האשה
מאיר הא אמר אפי' קנה ב
דלדידה נמי לא אקני ליה א
במה שתרצי עשי בהו שהרי
דוקא לא מחוקא שמעתיה

האשה נקנית פרק ראשון קידושיין

כד.

עין משפט
נר מצוה

רמז א ב מ"י פ"ה מהל'
מעשר שני הלכה ב:
רמז ג מ"י שס פ"ג
הלכה ז:
רמז ד מ"י שס פ"ה
הלכה יא:
רמז ה מ"י פ"ה
מהל' עבדים [הל"א]
והל"ד סמג עשין פז עוש"ע
י"ד סי' רמז סעי' [כו] כז:

הגהות הב"ח

(א) תים' ד"ה (נעמוד)
הקודם) ור"ל כו' להלכה
כר"מ אליבא דרב
שם: (3) בא"ר מה
שאלם קורין כו' ג"כ
ויכולו כזה פ' התוס' לעיל
סוף דף טו גז"ה חלל
בספר: (ג) ר"ה חלל וכו'
ופ' בקונטרס כוין ידה
וכו' איש ממעשרו אמר
רחמנא: (ד) בא"ר חלמנו
או גרשנו: (ה) בבב"ר
אולל אלל פירות:

תום' ר"י הזקן

אבל כאשה מודה ויכח
 מנת שאין לבעליך רשות
 בהן לא קנה בעלך דאיכ'
 אסא' וקומא בעל מנת
 תשפיר בה אה המעשה,
 הר"ל לאוקמה בעל מנת
 קנה לבעליך רשות בהן
 (בראש) פליגי אשי' לר'
 אלעזר בבי אשה ועוד
 אפילו תפוך קשה דכר
 אמר דאיה מודה בעינ'
 ושאין לבעליך רשות אלא
 (על מנת) תשפיר אתה
 המעשה דלא קנה בעל
 מנת בעינ' (שם שכתב)
 יהודה ונשתא תונתא לפיך.
 והוא דחק עצמו לפרש
 דעכא מריר דלא אמר לה
 מנת שאין לבעליך
 רשות אלא על מנת
 תשפיר אתה המעשה, ונתן
 אלא דברי נביאית
 וקומא כמיתא אלא
 מיתרצא אמאי לא אמר
 ליה דאיה על מנת שאין
 לבעליך רשות בהן בספח
 ומתיחנא דהא דאמרינן על
 מנת שאין לרבו רשות
 קנה בהן עבר וקנה אדון.
 ודאק מנא שווא וכו'
 אדון אבל מנא שווא
 חובל לאדון לא שאין
 חובל לאדם אלא כפניו
 כמו שכאירו שם. אשן
 האשה. הפרד מעשר
 שני לוי מושב ומושב רחבי
 ויגאלו כן [לא] אלא נאול
 ויגאלו כן שם מעשר ויפ'
 תמשתיה, ואמר שפודו
 אן סופין תושב, ואשה
 שפודו מעשר, ואין איה

מוסיפה תומש דכתיב
איש ולא אשה. ומעשר
ידיה** ומיירי שאין לה
בעל. דבי נשא. מבית
אביה. יוצא. העבד
לחירות אם השתית עינו
או אבר שאינו תווך.
צריכי. ולא באין כאחד
הם.

* אולי צ"ל דאפילו אס לא
נימא איפך לא קשיה דר"מ
אדר"מ דהא מורה וכו'. ועי'
מהרש"א כאן ד"ה ומשני
ודוק.

** גירסת רבינו בגמ' אלא
בזחי זידה ומעשר זידה
ונגירסת רבינו תס בתוס'
ד"ה אלא (ד"ו).

חֲלִיצָה דְּרַב שֶׁתּ לְחַלוּ לְרֹא חֲלִיצָה דְּרִמָּה אִפִּי מֵה שֶׁתּ נִתְּנָה לְפִי
 יִקְרָה יִתְּנָה עַל כֵּן שֶׁתּ מִשְׁלֵי עִימָ שֶׁתּ לְחִירֹת אֵלֶּה עִימָ כִּרְב
 שֶׁתּ וְלֹא כִּרְ"א כִּסְרִיָּה לְהוּ לְרֹב וְשִׁמְלוֹת שִׁמָּה לְרֹב שֶׁתּ עִימָ שֶׁתּ
 בִּן לְחִירֹת מִשְׁלֵי לְכִי עִימָ שֶׁתּ נִתְּנָה לְפִי דְּמִשְׁלֵי אִפִּלוּ לְרִמָּה
 וְאוֹמֵר רִמָּה דְּמִשְׁמַע מִתְּנָה דְּהִלְכָּה
 כִּרְב שֶׁתּ וְלֹא כִּרְ"א וְעוֹד מִימֵי
 רִחִיָּה דְּהִלְכָּה כִּרְב שֶׁתּ מִפְּרָק בִּן
 חֲלִיצָה וְחִיבָה וְחִיבָה וְחִיבָה

שר דבעל שליחותיה
 בוזי דידה ומעשר
 ולא אשה אלא לאו
 אחר מנה ואמר לה
 עשר ואיפכא שמענא
 יבא אמר לעולם לא
 יתא מבי נשא עסקינן
 מעשר ממון ^(ה)הקדש
 על ורבנן לטעמייהו
 וקני ליה בעל הילכך
 תנא ^(ו)יבא בשן ועין
 זרים בשלמא בשן ועין
 יים מגול דומיא דשן
 ובגלוי ואינן חוזרין אף
 תן חוזרין ואימא ניהוו
 נאים כבחד ^(ז)ובל שני
 אין מלמדין צריכא
 הוה אמינא אפילו
 שן

לחירות קנה רבו יכול להיות בדאשה לא קנה הצעל שהרי אינם
שונים שאין יד האשה כיד הצעל כמו שיד העבד כיד רבו ותעד דאילו
אחם נתן הצעל ממנה לאשתו קמה לגמרי ואין הצעל אוכל פירות
כדליתא פרק חזקת הבתים (ב"ב דף ק"א:) ואילו אם נתן ממנה
לעבדו לא קנה העבד כלל ועוד תעד שאין שום אשה אם נתנו
לאחרים ממנה לעבד סתמא וזה הדין בין בנות בין בפריות דאין
קנין לעבד בלא רבו היינו שאין קנין לעבד כלל ויש לרד גוף ופירות
הם דהא דאין קנין לאשה בלא בעלה היינו שהבעל אוכל פירות אבל
הם לבעלה לגמריא) לא נדמות מציאה למתנה וכן משמע בירושלמי
בעלה שמה תגובו ואובניו ותאמר מציאה מציאתי ופירי הגע עצמך
בעלה ומשיח ממנה יש לה קול ואי ממנה היו הגוף נמי לבעל ולא
אחרים אין לבעל אלא פירות אבל הגוף ואילו בעבד בעבד אם נתן
מועיל ע"מ שתאז בו לחירות אפילו לר"מ אי"ב אמאי קאמר ר"מ
שתאז בו לחירות וי"ל דכה"ג ע"י אחרים מקרי ולא על ידי עצמו כיון
ואע"ג דלר"א אלעזר דמקי פלוגתאיהו ע"מ שתאז בו לחירות מיקרי
וצל לר"ג שסת דאית לה לא קניא רביה מיקרי ע"י אחרים דמחמת
וימיה קשה אליהו דר"א דמקוי פלוגתאיהו בצומת ע"מ שתאז בו
אלא הקנו לו אלא ע"מ שיאז בהם לחירות ע"י אחרים הוא דכדעיינן
דיר קיימי דאמר בכסף ע"י אחרים אין ע"י עצמו לא ולר"א אלעזר
קשה רבו ואין ויאלץ בו לחירות ומקרי שפיר ע"י עצמו ואהא קיימי
ת דאין קנין אלא אפילו אם נתנו לו ע"מ שיאז בו לחירות אלו אומרים
(ב"ב דף ק"א:) וצ"ב דמציאות (דף י"א.) דלר"א לא אלעזר בן יעקב פעמים
ז מה שאתם קורין טענת עצמו:

י מלוג ומעשר ידידיה משדותיו איש אמר רחמנא ממעשרו ולא אשה
להזכיר איש ואשה כלל אלא הוה ליה למימר ממעשרו אמר
ממעשר דידה והכי פירושו איש אמר רחמנא דמוסף חומש על
ה (ד) וגרופא אינה מוספת חומש והא דתני בת"כ ב"ב דברא
ביצין את האשה ולא לענין חומש דס"ד הואיל ואכיל ציה במעשר
די תלמוד כשפורה בירושלם לאכילתו מעשרו וה"א חסדי כיון דלאו
בת"כ"ס קטן מאיז ה"ג הוה מזי למעוטי אשה מחומש כדאמר
חזא ליה למנקט איש ולא קטן למעוטי לגמרי ומיהו בחסם הזכיר
וא חסוק אדעמיה למעוטי מאיז לגמרי כי היכי דממעטינן קטן ומה
מה שקנהא אשה קנה בעלה חווי ידידיה חסידי כדאמר גבי מעשר דלחי
אז עבדא לכן י"ל דחוי ידיה מיירי כשקנה לה אחר מנה ע"מ שאין
א בשן ויעין. ותנא דידן דלא תנא לכו משום דקבר דלרין גט שחרורי:)

מ' לר"מ ודרבנן לרבנן דסברתן הפוכה גבי אשה מעבד כדקתני גבי מעשר שני. תוס' הרא"ש.
ענין מעשר. רשב"א. ה. דאית ליה לבעל פירות. ריטב"א.

בְּלֵל חֹמֶשׁ: אֵלֶּה צוּזֵי דִידֵיהּ. דְּנַכְסֵי
מִלְּגוּזֵי: וּמַעְשֵׁר דִּידֵיהּ. מִשְׁדֻּמְיוֹ:
אִישׁ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא אִשָּׁה. אִישׁ
מִשְׁמַעְשֵׁר צִבְלָה דִּלְחָשׁ כִּלְחַר דְּמִיחָ:
ע"מ שְׁתַּפְּרִי בִּן כֹּר'. שְׁתַּהֲרֵי כִּלְחַר:
כִּי אָמַר לֵה קִנִּי קִנָּה לִּיהּ צִבְלָה וְכִי
לֵה אָמַר לֵה ע"מ לֹא כִלּוֹס הוּא הֵילֵךְ
וְחִי הוּא יִשְׁמֵי דְבַעַל וְשִׁלְיֻחָתֶיהָ עֲבָדָה
אִישׁ מִמַּעְשֵׁר קִרְיָנָה צִיה וְרִבִּי מֵאִיר
סִבְרֵי לִדְרֵיהּ גּוֹפֵה לֹא אֶקְנִי לֵה אֵלֶּה
לְחִי שְׁחָהָ כִּלְחַשׁ אָמַר לְפִדּוֹת צִבְלָה
חֹמֶשׁ: דְּאִיִּישׁ מְצִי נֶשֶׁף. שְׁמַת
וְהִיהּ לוֹ מַעְשֵׁר שְׁנֵי יוֹרְשָׁתָהּ
עָשָׂר שָׂרָר נַכְסֵי וִירוּשָׁה הִבְהֵלָה לֵה
לְאַחֲרָא מִכָּאן נַכְסֵי מִלְּגוּזֵי הֵן וְיִלְקַח בְּהֵן
קִרְקַקָּה וְהוּא אוֹכֵל פִּירוֹת: וְר"מ
לְטַעֲמִיהּ. דְּלִמַּר לִקְמוֹן צַ"ב מַעְשֵׁר
מִמְּזוֹן גְּבוּהָ הוּא וְשִׁלְיֻחָתָּהּ שְׁחֻלְתָּן גְּבוּהָ
הוּא הֵילֵךְ אִילוֹן כֶּשֶׁאֵר נַכְסֵי
לְמַקְנִיָּהּ צִבֵּל בְּתַקְנָתָהּ דְּתַקּוֹן רִבְנָן
לְצִבֵּל הֵילֵךְ לֹא וְכִי צִיה וְכִי
צִבְלָה לֹא צוּזֵי דְבַעַל לֹא מִמַּעְשֵׁר
הוּא דְּחִזִּי דִּדָּהּ וּמַעְשֵׁר דִּדָּהּ: וְרִבְנָן
עֲלֵיהּ תַּתְּמַלָּה דְּרִבְנָן וּפִירוּתָּהּ
תַּתְּמַלָּה דְּרִבְנָן וּפִירוּתָּהּ

לנצל כשאר נכסי מלוג ומיין דבוזיו דעצל פֿרקה צײַ חומש:
הנה יולא כֵּשׁן ועין. אמתני' קאי: **ראשי אברים.** כ"ד הם
 שנויים אלל נגשים (פרק ו' משנה ז') ומייני ליהו לקמן
 בשמעתי (דף סה:). **שני חורין.** אם סגולת כֵּשׁן ועין וגמר במה
 מלדל כתיב אחד וגמור כולו מיני:
אין מלמדן. דלא גמר חד מחבריה הילכך לא באין כחד מיניו:
לרבי.

פ

(א) תוספתא דמעשר שמי
פ"ד ה"ו, (ב) לקמן נב: נד:
ג"ק טט: סוכה לה. פסחים
לז: ג"מ נ. [סנהדרין קיב:
מנחות פב.], (ג) [בבב"י

מוסף דע"י

מוסף תוספות

א. החלומות לא נחת
לאשמוע'נים אלא החלומות
וממילא ששט
שכנעו לד'ר'ם ציר'ן
בדאמ'ם לה מה
שנאמ'ם ונתנת'ם לפ'ן
הי' ח'ר'ם קומ'ה לה
החלומות הכי' לא הו'
הדאמ'ם החלומות כר'ב
ששט. חו'ס' הרא'ם י'
ד'ספ' אילומ' ד' אש'ה
ד'ר'ם עבד ארצ'ן ד'ר'ם
יתח'ן ארצ'ן כ'ע'ם
אש'ה לא ק'ה יתח'ן
בכע'ל והי'נו דקאמ'ם הכ'א
ל'ע'ל כ' כ'ה' ק'ה
ח'ר'ם דק'ני עבד וק'ני
ור'בו ולא מס'ק ק'ני אש'ה
ק'ני כע'ל דלכ'י' אש'ה לא

בכאן אשה בהדי עבד משו

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

כה.

עין משפט
נר מצוה

רַבָּא א ב מ"י פ"ה מלך
עבדים הל"ז סמג
עשין פו טושי"ע י"ד כי
דכו טע"י טז:
רַבָּא ג ז"י פ"ה מלך
טומאת חל"ץ:
רַבָּא ד ח"י פ"ה
מלך עבדים
הל"ז (ובל"ז) סמג עשין
פו טושי"ע י"ד כי דכו
קט"ו טז:
רַבָּא ה ו ז"י פ"ה
מלך פרה חל"ץ:
רַבָּא ו ח"י פ"ה מלך
ביתא קנשח חל"ץ:
רַבָּא ז ט"י פ"ה מלך
טומאת חל"ץ:
רַבָּא ח ט"י פ"ה מלך
מקושות חל"ץ:
סמג עשין רמח טושי"ע
י"ד כי קלח טע"ז:
רַבָּא ט ט"י פ"ה מלך
מקושות חל"ץ:
סמג לאזין קיח טושי"ע
י"ד כי קלח טע"ז:
ע"ר ל ט"י פ"ה ס"ה הל"ז
סמג טושי"ע טז
טע"ז טז:
רַעָא מ ט"י פ"יו מלך
עשה קרננות חל"ץ:

מוסף תוספות

א. שהוא טוב. ה"אש.
ה"אש"ש. מכושל ומרעש.
ב. וז"ל לך ה' אלהיך.
טעם הענין. רש"א.
לענין טבילה מודה
רבי יהוה בטמון ודילמא
ליפתן כדב טבילה. חס'
ה"אש"ש. ד. כיון דמלכות
שאינו גלוי לגמרי
ולענין טבילה נמי לא
יפתן אלא שיהי' דאור
ליכא מים ואפ"ה חשוב
גלוי לענין עבד כדא דהו
שאם היה לשון חשוב
גלוי לענין שום דבר עב
לענין עבד חשוב גלוי.
ה"אש"ש. ד. בחסד נדה
סוף פיה. וכן הוא
במשכן. וז"ל
ו. י. לפי שאין כלי שרת
מבוקש יהיו משמשים
עשויים גם שכן של
מנחת הראוי לבילה אין
כו' אלא כיון שכל השם
עשויים ולפיכך אין
מביאין בכלי אחד ס"א
עשויים לא היו יכולים
לבילו. רש"א.

תום' ר"י הזקן

נספח: שירי ששהו
הוא הצבוע. ששירו.
 שחוק בציוו ונעה סרס.
 מחיה. אינה מטמא
 אלא ברב נשרא לוי
 נחא. דכתיב [ויקרא
 יג. יח] לכל מאד
 עי. עין. אף הירסו.
 וכש השקו. מטמא
 והלכת כחם מנחין
 ורבים. ודוקא ככז
 שחוק אבריו יצא [לחור]
 וחל ורע. אלא רבן אמי
 ולשון אבר שחור הוא
 ודא לא עלתו לו חוזה
 אלא חוה. דהוא בעינן
 באברו לוי (חא) ולשון
 שחור אבר לוי חוה.
 שליש ושבעי טמא
 כח קמר. מאברא. יא
 ששית מין חוק הפה,
 וכל לשון אמי כח
 להוציא וטבילה אמי כח
 אשחין אכל נגיעה
 שחור הוא אינה נגיעה.
 כלל שר. אף נגע שר

המנוגה קרנונא. פי' בקונטרס יושב קרנות אמה ולא צעל
מורה ור"ס פירש אמה אומר המנוגה היינו חס נוגה
גב חס' ואין כן אלא קר נוגה דג שהוא קרי: **רבי** מרבה היה
לשומאה. וא"ת מאי פריך לעיל מהזה על לשונו דילמא מהזה שאני
דאיתקש למשומאה אבל לענין ראשי
אבריו נדמוי לטבילה וי"ל דע"כ
ליכא לדמיוי לטבילה שהרי שן ועין
דהוו גלויי לעבד שהוא יוצא בהן
לחירות ונגבי טבילה הוו כעמון
כדמקמי בסמוך דלא בעינן ביאת מיסא:
כל הראוי לביעה ב'. עיקר מילתא
ד' זירא א"ר צ"ב המנוגה והבסרי
(מנחות דף קג.) דתנן אס אמר הרי עלי
מנחה של ששים ואחד עשרון מביא
ששים בכלי אחד והאחד צפני עצמו
ומפרש בגמרא משום דששים נכללין
וס"ה א"ן נכללין ופריך ד' א"ן נכללין
מאי י"א והתנא אס כל בלל כשר אמר
ר' זירא כל הראוי לביעה א"ן ביעה
מעכבת ואפי' לא בלל כשר וכל שאין
ראוי לביעה ביעה מעכבת זו דראוי
לביעה בעינן ואס תאמר מאי פריך
ואס לא בלל כשר נהי דביעה לא
מעכבא דהיינו דוקא דביעה אבל
לכתחילה

ואמר אף הלשון אמר מר רבי אומר אף הסירוס ירום גידג' היינו גוייה אלא לאו סירוס דביצים רבי לשון לא ורמינהו הרי מי שהיה מזה ונתזה הזאה תכמים אומרים הלא היה מאי לאו יעל לשונו לא על שא מהו דתימא זימנא דחלים שפתיה קמ"ל והתניא ושניטל רוב הלשון רבי אומר הרוב המדבר שבלשונו ולא מיבעיא לשון בן עזאי ^א אמר לשון אבל סירוס א אי הכי נקדמה דבן עזאי ברישא תנא שמעה לדבן עזאי ותני ^ב ומשנה לא זזה ממקומה אמר לשון לענין טומאה דגלוי הוא אצל השרץ ^ג מ"ט דחמנא והאי נמי בר נגיעה הוא לענין טבילה ^ד בשרו כמים אמר רחמנא מה בשרו ^ה מאבראי ולקו אלא לענין הזאה רבי מרמי לה לטומאה ורבנן וייהו כהאי קרא קמפלגי ^ו והוה הטהור על הטמא הור על הטמא כיום השלישי וכיום השביעי וחמאו עם השביעי וכבם בגדיו ורחץ במים ורבנן נמי מטרה ^ז הוה ליה למילף ורבי נרמייה לטבילה וכבם רבי לענין טבילה כטמון דמי ^ח והאמר רבין ^ט אמר חק מעשה בשפחה של בית רבי שטבילה ועלתה ^י והצריכה רבי טבילה אחרת נהי דביאת מים לא יא בו מים בעינן כדרכי יזא ^{יא} דאמר רבי יזא ^{יב} כל מעכבת בו ושאינו ראוי לביילה אלא מעכבת בו כתנאי

לשלוש שעות טמא אב הטומאה ומטמא אדם וכלים, והוא רבין. ק"ד דהאי דאמרין כטמא חוצץ עצלה לזי טבילה. מקום הראוי ואפילו לרובין מודו בה דומיא דבית הסתרים דתנן במקומו הסתרים אינם צריכים שיבא בהם מימין. ונזכרין בזה (טו, יט) אמר אבי לימוד אדם בחור רבוי שחתן קמטהו במים, אלמא האי אינו צריכים במים אלא (בעו) מקום הראוי להם ב' מימין מיהא בעי (קג, א) האי ב' ששים שערין וכלליים כמאן אחי ואני מביאין בהם ביטור, והתנא אבי

מביט וזיל קרי די רב הוא ומ"ק לא
נליג כהא: אף כעלון. שדרכו
ייראות כשהוא מדבר ומום שכלגו
אמר מר כו' רב חסדא
סוק ואזיל למילתיה למיפטט בעל
סבי: היינו גוייה. דלמיני לענין
געים ובכולהו אמר מ"ק עבד יואל
מירות: שאלא דבינים. ש"מ בעיל
סבי פלוגתא דרבנן ורבי הא: הי"ג
לדברי לשון לא. ולרבי לשון לא. הוי
עום גלוי בתמיה: על פיו. של
ומא: רבי אומר הוה. דלע"ג
הואה על הגלוי בעינן כדלקמיה:
תלים. סוגר פיו כחזקה עד ששפתי
דבקות מאד ולא נשיניהו כגלוי
שואל ופעמים הם טעמוט ע"י תלמו
ומ"ל. חלים דבר שהוא מדביק יפה
וולדו"ר כעל"ו כדאמרין גבי תפירות
עור כשהעור הורעט (חולין דף קמג.)
דלמי עור דחלים: עטילת רבנן.
ענין מומי כדור ששנו כדכוריהו. רב
ממדבר. ממקום פרישת דיבורו
למעלה קרי מדבר אלע"ג דדיבור
כשהמה לא שייא קרי ליה מדבר
שואל והוא המדבר כלשון האדם:
אלא רבי אומר סירום. אלע"ג שהן
ומינוי בבים לעולם: ולא מיבעיא
הראוי לבילה אין ביי

שון. שהוא נגלה לפרקים: ומאי **ף**. דקאמר בן עזאי: עבד עבד יואל בהן לחירות מוסיף בן עזאי לענין עבד קבועה כו'. קבועה אלל הראשונות והדר שמעה לדבן עזאי שהי קבועה בלשון אף כמו שאמרה בן עזאי. והיה לו לתנא לקבועה בין ידיו אלל ח"ק והיתה שגורה בפי התלמידים כך לא וזה של רבי מנא שטותא ולחורז ויגרסה בלשון אחר: לענין טומאה. דק"ל מתג יעבד יגע בו הוצ' וגו' ^(א) הא שפך טבור בתמייה הא טבילה געי אלא ופכו במים שלא טבל מוזבו וכנס גנדיז: אשר יגע בו אמר בלשון נגליה שהרי מוציא לשונו ויגענין בו בגליה הילכך נגע שרץ בלשון ואחריא. ולא שיכנים מים לתוך הפה ואף להוציא כל הלשון חיוי יבי. דרש על הטמא ותטאו חטוי על מקום טומאה היו חטוי נקום הראוי לרחיצה דהיינו טבילה: מהרה מטהרה. הוזה יעו ביות מים לתוך הפה: כר' יואל דאמר. במנחות (דף ק"ו) לו לרענן שאין נצילין יפה בשוין פ'צידה והיונין בה וכל אינן נצילין נראוי לצילה אין צילה מעכבת בו ואפי' לא בלל כשר וכל שאין

תורה אור השלם

1. וכל אשר יגע בו הזב ויהיו לא ששף במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב ויקרא טו יא

2. וכי יטהר הזב מזובו וספף לו שבעת ימים וטהרו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטמא עד הערב ויקרא טו יג

3. והזה הזב על השמיא וביום השביעי וחסאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר עד: כבודי ט יט

גליון הש"ס

גמ' פ"ט אשר ינע. גי'
התוס' בנדה ד' מג ע"א
וכי ינע:

לעזי רעז"י

שולדו"ר [שולדי"ר].
לרתך.

מוסף רש"י

שנספרת על גב
היד. שנספרת שם
האנציות שנעשה
בזמן (בכבוד מה). כל
ההיו
ליבילה אין
מערכת און
האומד היר ע' נכל
שעוסק, ומאד כלל
אחד אחד כלל אחד,
ומהרשע עתה משום
דבר לרען שלש
נכל אחד אחד ש' און
נכלון משה. ומתקין
אין נכלות משה ורשע
אם כלל כשר, ומש
ירא אחראי לניח
ניל מערכת, ורשע
כלל כשר, ומש
לניל משה ורשע
דראי לניל ענין, ואפשר
התקיים בן מלח
ימות, ויבין נדחה

עג. מכות יח: חולין פג: מנח
וזה לבולל דמביב בלולה, ש"
זה להביא, והרי הוא כמביא
ענין שזה הכתוב ולא בענין

(ה) רש"י ד"ה ומקומו וכו'
משום טבל דמך:

קבישט"ר [קבישטור"א].
אפסר (חלק מהרתמה שבו
מושכים את הבהמה או את
הטוט בצווארם).

אע"ג דמיחזי כשיקרא דאין כאן
המוכר ואי לא חייש להכי אכן לא
(שם): נקנה השטר. שנתב קו
אגב קרקע דאין כל מטלטלין הו
והלכתא צבורים לא בעינן.
אם תבין לנזכר שטר על מ

דרשב"ג לא מיייתי דאיה דההה
 כחוכה, קנה כל המטלטלים בכ
 אלא אגב וקני, שרה [לאחר].

נתון לו ליהושע ומקם
אחר שאני עתיד למלך
יוסף כדי שיזכה בו
לו ש"מ בעיני צבורים
דלא לימרחינהו ת"ש
אמר רב שני שמרות ה
וכתבו לו את השמיר
בשרה ב"ע"מ שתכתב
בין בשמיר בין בשרה
רב הונא שלשה שמיר
אידיך אם קדם מוכר
כאותה ששנינו ^(א)כות
שאין לוקח עמו יבין
נקמה שמיר בכל מק
^(ב)לא רגיוני ציבורים

שֶׁאֵין עֲתִיד לִמְדוֹת נִתּוֹן
לוֹ יִשׁ"מ אִיבְעִיא לְהוֹ
לְאַחֵר מִהוּ יִת"ש עֵי
נִתּוֹן לְעֻקְבָּא בֶן יוֹסֵף
וּמְקוֹמוֹ מוֹשְׁכֵר לֹא
לְמַעֲשֵׂר וְאִי בְעִית אִימִ
עֵינִים הוּא אָמַר רַבֵּא
כּוֹלֵן אֲבָל לֹא נִתַּן דְּמִי
מַעוֹתָיו תֵּינֵא כּוֹתִיתָ
מִכַּח הַשְׁטֵר וְכַח הַשְׁמַ
הַכֶּסֶף שֶׁהִכְסֵּף פּוֹרֵד בֶּן
מִה שֶׁאֵין כֵּן בַּשְׁטֵר"ו
מוֹצִיא בֶבֶת יִשְׂרָאֵל מִ
כַּח שְׁנֵיהֶם מִכַּח חֻזְקָה
יִפֵּה כַּח שְׁנֵיהֶם שֶׁשְׁנֵיהֶם
מִה שֶׁאֵין כֵּן בַּחֲזוֹק
שְׁחֻזָּה ^המִכֵּר לוֹ עֵשֶׂר
כִּיּוֹן שֶׁהַחֻזֵּק בְּאַחֲחֵר

א (ידו) משא"כ באחר: לא שנו.
לא שנתן לו דמי כל המטלטלין
זדעמא למיקני כוליה אחזיקא
טלתי לא קנה מטלטלין בחזקה
אין פורין בו הקדשות ומעשר
ז כבוד לנחלה (דף גא.) דכתיב
יקס לו (ו) ומעשר שני דכתיב (ו) ורת
מטבע: מוליא כזה ישרא. גט
די בפרקין ילפינן לעיל (דף י:)
במה

ונקמה בחליפין^א דאמר התם (ב)
ובחליפין לא קתני^ב: חוזר בש
ה דליפוק שטר עילויה דאיכא קלא

וְיִמְאַלְנוּ לְנוֹקָם שְׂכָתָם בְּשֵׁמוֹ יִעָשֶׂה שְׁלָקָתוֹ מִזֶּה
מִסְקָנָא דְמִילִימִיָּה דְלִמְעֵינָא הוּא וְלֹא מִן הַמִּשְׁנָה
שֶׁל מוֹרֵד לְהַקְטִים הַשְּׁטֵר לְנוֹקָם וְיָקִי לִיָּה לְשֹׁטֵר
וְיִכֶּה בְּמַטְלָטֶיִן גּוֹפִיָּיִם (שם; וְכַתִּיב׃ שֶׁם קִנְאָה).
וְיָקִים לוֹ לְקַדְשׁוֹת וּמַעֲשֵׂי׃ מִשְׁאֵ׃ כ׃ בְּשֹׁטֵר.
דִּין כ׃ לִי וְלִיִּי (ה). הַמְּשֹׁרֵר בְּטוֹף הַמִּסְכָּה

והוא צריך הוֹאֵל ואֵין בְּתוֹכָהּ וְהוּא מִתְּנָהּ
וְהוֹאֵל וְנִתֵּן הַמַּעֲוֹת. שְׂדֵה בְּמִכְדָּר. אִם הָיוּ צְבוֹ
בְּתוֹכָהּ כִּקְדָּע לְצִרְכָּךְ וְאִם לֹא הָיוּ צְבוֹרִין שֶׁאֵין
נִסְמְנִי עִם נִכְסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחֲרֵיהֶם

ברבן גמליאל חקנים שהיו באים
זיינו שם בעלים שיצתו הבעלים
היה חושש לא לקבוע מקום ולא
לא יאכלו ממנו בני ביתו שכבר

רס שלא יאכלו כי לא היה מחוקן
 ומה אינו מזכיר תרומה גדולה
 ווא מעשה דרבן גמליאל? וי"מ
 שדמיה אחת פטורת את הכרי
 (מ"ב) ושמה הפרישה קודם שיא
 וזו כדי ללמד ידי איסורא דאורייתא
 לה לכהן ולא להניא וכו' לא היה
 דרבן גמליאל לחוש לאיסורא דרבנן
 דלהכי לא הזכיר תרומה גדולה
 שאינה חייבת בזביעור כדכתיב בנז'ם'
 יום (פ"ב מ"ג) ומייתי לה בנז'ם'

ל (ויצומת דף עג.) יש במעשר שני וזרים מה שאין כן בתרומה וכו' ב בייעור משמע דתרומה לא יבא בביעור אבל קשה דע"כ מה גדולה חייבת היא בביעור שחתי במתני' למעשר שני שהבאתי כיצד תצונו ביעור תרומה נוספה אלמא חייבת היא בביעור ולכל

ות מדרבנן וגם במשניות (דמער
ס"ה מ"י) מסיק לה מקרא וגם
יו (ל"ה) לרבות תרומה ותרומת
ור ואין להקשות מההיא דש
שר שני וצבורים מה שאין כן
ומה דמשמע תרומה אינה חייבת
גור ד"ל דמיירי התם לבער
העולם כשהעני זמן הציבור כגון
שר שני וצבורים שאי אפשר

לֹא חוּץ לַיְרוּשָׁלַיִם לֵכָךְ זָרִיחַ
 יֵצֵא מִן הָעוֹלָם כְּשִׁיגִיעַ וּמִן
 הַיָּמִים אֵלֶּה לֹא יֵצֵא בִּירוּשָׁלַיִם אֲחֵל
 וְהָיָה שֶׁאֵיכָלָהּ בְּכָל מִקּוּם אֶחָד זָרִיחַ
 יֵצֵא מִן הָעוֹלָם אֲחֵל זָרִיחַ לִימֵהּ
 וְהָיִינוּ בִּיבּוּר שְׁלֵמָה מִיְּמֵי הָהָרָא
 וְלֹדוּכָהּ אֲחֵמָּה לֹא בִּיבּוּר
 וְהָיָה וְיֵלֶךְ דּוֹדָא תְּרוּמָה הַפְּרִישׁ
 וְהָיָה בְּשָׂדֵה הַדְּבִילוֹת הוּא לְהַפְּרִישׁ

וְיִשְׂרָאֵל דִּסְכַּר לֹא יִקְנֶס לְעֵינֵי רַ' (פ. טה.) מְכוּלֵי בֵיתָךְ יִזְכַּר שְׁפָחֵי וְנוֹעַשׁ עֵינִי וְיִלְ לִפִּי שֶׁהִיא רוּחַ יְרִיבוֹן (דף סג.) הַנּוֹתָן מַתְנוֹתָיו נִמְנִי הִיא לוֹ לִר' יִהְיֶשׁוּעַ מֵאֲחִים יִהְיֶה יָכוֹל לִקְחַת מַעֲשֵׂר רֵאשִׁית בְּחֹרֶת וְשֶׁפָּרָס לְדָוִד וְלִמְנָחֵם (יבִּנְיָמִין וְיִצְחָק לִיָּה כִרְעִי דְאִמְרִי מִקְמִי קִנְסֵא יִהְיֶה אֶף לְנֶחֱם) וּמִקְוָמוֹ מוֹשְׁבֵר מוֹה וְתִימְנָה לְמֵה לֹא הִקְנֵס לוֹ בִּסְפָּק וּבִשְׁטֵר וּבְחֻזָּקָה כִּן שְׂכִירֹת רֹחַ צְהַ"ל אִם יִחוּזֵר בְּשֵׁטֶר כִּיֹּן וְעַתָּה שְׁמוּבֵר הֶבֶל וְלֹא יִתְאַל מְלוּה: צִמָּה

תבונה שטר ערוכות. על מנת. לא עשאו שלוחין
הוא צבורים לא בעיני אגב קני בעיני. כלומר
היה הקרקע, נאכל בצבורים לא בעיני אגב
כספו וא בחוקה קנה המטלטלין כסובחיה.
לא לבעיני ברישא היאך יקנה הצבורים שהוא
פ"ט (מכירה ה"ט). וזו מכל הני, מיהא
ש קאמר. רק צאן קרן חביבה ממש הוא ולא
עס הקרקע ואם לא היו צבורין דאמר ליה אגב
וס מקבל המתנה אין מציאין אותה מידו. לא

רפ"ו א ב מ"י פ"ו מהל'
מחירה הל' טו טז סמג
עשין סב טיש"ע חו"מ סי' רמג
סעי' ו ז:

רַחֵם א' מיי פריד מהל' מלוה
 וזהו הילא' סגמ עשין 15
 טווע'ע חו"מ קי' רלח סעי' א'
רַחֵם ד' מיי פריד מהל' מברה
 הליד' סגמ עשין פה
 טווע'ע חו"מ קי' 10 סעי' י'
רַחֵם ד' מיי פריד מהל' מברה
 היל' א' סגמ
 מברה חו"מ קי' רב
 עשין פפ טווע'ע חו"מ קי' רב
 סעי' א' 3'
רַחֵם ד' מיי פריד מהל' טווע'ע
 חו"מ קי' 15'
רַחֵם ח' מיי פריד מהל'
 מברה הלייט' סגמ
 טווע'ע חו"מ קי' קלג סעי'
 יב'

א. פירוש שם הכעלים שיקנה
אותם ללוי ולכהן. תוס' ב"מ
יא. ב. ור"א בן עזריה שהיה
כהן היה עמהם בספינה דתני
סיפא א"ר יהושע עישור שאני
עתיד למוד נתון לראב"ע.
תוס' הרא"ש. ג. לפי שניטלת

באומד ובמחשבה. ריטב"א.
ד. ובהאי מעשה דר"ג וזקנים
היה כבר התבואה בכית
דקאמר בתר הכי מעשרות
מהיכן ניטלמן אל הבית או
מן השדה נשמעניה מן הרא
זכור ור' חנינא בר פפא שמע
לה מן הכא עיטור אחי שאני
עמיד למוד נתון לעקיבא
יוסף הדא ארשלמן
הבית האי דאיתי כירושה מן
ראי' ממעשר עני היינו

משום דאמרין בתוספתא אין
מחלק עני מחלק אל
ממנו. ה. מצא פירות ממורחן בשדה
אסורים משום גזל
מותרין מתריין משום גזל
כך וכן כך חייבין
לגורן שעתק
תורה ח"ג. שם. וכן
הוא בירושלמי ובר"ש על
המנשה כרמנו בס' פיה
כרמנו בס' פיה

ליהרשע. בן חנניה ולר' היה.
מומשיכו. ונתן לו פורטה
בשכירות. וזהו התזקין בזה
הקרקע בשביל פלוני וכתבו
לו את השטר. מסכתא דשטר
עם אחריות צוה להם שיכתבו
לו על המנהג. והיינו דקאמר
חזון בשטר שאינו רוצה עתה
שתהיה אחריות במתנה, דאי
בשאינן בה אחריות מה הוא
מפסיד אם חזון בשטר, והוא
וקנה קרקע שהיה אלו (א')
התזקין בשביל. וא"ת שאינו
רוצה שתהא אחריות כידו כמו

בית אלא עם השטר והרי הוא
 דבר שיאמר לו קנה המטלטלין
 קני אלא כיון שהוא מקנה לו
 דינו דלא [בעי אי] בעינן אגב
 שטות שקונה אותם עם הקרקע
 שטר ומעוברא דר' אליעזר ורב
 צבורים בתוכה. אבל מעוברא
 וקרקע ונתן דמים והיו צבורין
 דליכא בין צבורין לאין צבורין
 גז. דנכסים שאין להם אחריות

מסורת הש"ס

כיון טובה ב'ו'. אם נתנו בתורה צעל המקה את זה ואשמוי דאע"ג דליתנהו כלי אלא אחא לאשמועינן: דיקא נב

כיוון שזכה זה נתחייב בחליפין ^טדיקא נמי דקתני כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור ש"מ ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דמטבע נגעשה חליפין מאי כיצד ה"ק ^קפירות נמי עבדי חליפין כיצד החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב בחליפין הניחא ^לכרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין אלא לר"נ ^זדאמר ^זפירות לא עבדי חליפין מאי איכא למימר ה"ק יש דמים שהן בחליפין כיצד החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור ^{מ"ט} סבר לה כר' יוחנן דאמר ^{יב}דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמה יאמר לו נשרפו חומץ כעליה מילתא דשכיח גזרו בה רבנן ^{יג}מילתא דלא שכיח לא גזרו בה רבנן ולר"ל דאמר משיכה מפורשת מן התורה הניחא אי סבר לה כרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין מתרץ כרב ששת אלא אי סבר לה כר"נ דאמר פירות לא עבדי חליפין ומטבע לא קני במאי מוקי לה על כרחך כרב ששת ס"ל: **מתני'** רשות הגבוה בכסף ורשות ההדיוט בחזקה ^{טו}אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט: **גמ'** ת"ר כיצד רשות הגבוה בכסף גיזבר שנתן מעות בבהמה אפי' בהמה בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה עד שימשוך ^{טז}כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט האומר ^{יז}שור זה עולה בית זה הקדש אפי' בסוף העולם קנה ^{יח}בהדיוט לא קנה עד

(ב"מ דף מו.) דלמך קרא נעל נעל אין מדי אחרינא לא משמע
 דבעינא דוקא נעל אבל כל דבר אחר אפילו שור חי לא עביד חליפין
 ור"ח ור"י מקיימי פי' זה והיהו דפרק הובז דקאמר ר"י נעל אין
 ר"ל כל דמאי לנעל דהיינו כלים שמשמשים בהם וזכור וחמור גופיהו
 נעל דמו ונעשין חליפין אפי' למ"ד פירי לא עביד חליפין ומעטס
 שפי' בקונטרס דדמו לנעלס הואל שמשמשים לא רחי וחי אלא מלנאפה
 והשתא לא דפריך לר"י דלמך פירי לא עביד חליפין כולה פורא
 קאי למאי דס"ד מעיקרא כמו שפי' בקונטרס אבל לרבי יהודה דלמך
 כל הניסוס אחי שפיר אפילו לר"י דלמך כ"ל החליף שור צברה ולא
 צבר שור ומשני ה"ק ר"י דש דמיס שכן בחליפין והשתא ניחא ליה
 למאי דס"ד מעיקרא ולמאי דאוקימנא השתא אבל לפי הקונטרס קשה
 דמשמע מתוך פירושו דגוף האשור וגוף הפרה היינו פירוט ועלייהו
 קאמר ר"י דפירי לא עביד חליפין א"כ קשה דהא מנן בפרק השולל
 (שם דף ק.) המחליף פרה בחמור וילדה וכו' אלאמא קונה האחד
 במשיכת חצירו ושייך שפיר חליפין בחמור ופרה ומיהו למדחי
 למ"ד פירי לא עביד חליפין מפרס דמי פרה בחמור וקאי וילדה אחמור
 אבל עוד קשה אדמתן פרק הובז (שם דף מו.) פרתך בזמה כך
 וכן וחמורך בזמה כך וכן וקמני' דקני לא חמור במשיכת הפרה
 וכן נראה דקמא דבה שור הוא להשגיגא פירי אלא שור וחמור גופיהו
 נעל דמו דפשיטא לעיל ויארר לו נשרפו חצירו בחצירה.

ואם תאמר אולי עקרו קניית מעות שהם דאורייתא לגמרי ותקנו
 שיהא משיכה קונה ולא מעות הוה להו לתקוני שיקנו המעות עם
 המשיכה והשתא לא מיעקר קנייה דאורייתא לגמרי וליכא נמי למי
 דלא משך וי"ל דשמה לפעמים היה הלוקח מושך החמיץ וא"ל לא קני
 כיון דמעות אינן קונות לפעמים יתן הלוקח מעות למוכר קודם ש
 למימש דלכל הפחות יהא המוכר כשומר חנם דמעות וספקים אין לו

מוסף תוספות

- לשקון משרי ולחשוש
ביום ב' מ: דהא מטבע
חשבי בלי לענון חריבין
א' דלא חשבי בלי לענון
אמא ער שיתקנו לשקול
מקולות. חו"ס הרא"ש.
דא חומר בירושון ליה דא
לחור בירושון ליה דא חומר
שיכח החומר נקיעת חפרה
בשמיטת שנים ה
דיו דא פרה יתיר ולד
שניה רמאן קא' רשב"א.
ג' דא קאמר שם חו"ס טר.
דא קאמר שם חו"ס טר.
דא חפרה אל חפרה אל חפרה
חפרה למשקא דא החומר
חפרה החומר אל קנה בעל
מחור דא חפרה ודיקוני
מ' חליפין חפרה עליו
הה חליפין והשתא היך
קדק ששם חפרה אל דא
חפרה שם חפרה אל דא
חו"ס הרא"ש. ורבא
פירקא גנון דאמר יד דלא
דא חפרה וטלה וכו' דלא
משכיח אעלמיתא אל
דא חכ' קנה חפרה
רבא רבא רב"ז רב"ז רב"ז
דא חפרה אל דא חפרה
ל' חותה. רשב"א. ו. ו. ו.
מנחין חפרה חפרה
חומר לגבי חומר חומר
כ"ב חומר. כ"ב חומר
חומר וכו' חפרה חפרה.
חו"ס עירובין פ"א:

י"ב' ר"י חזקוני (המשך)

ינו לא ב"ש [בכורות יג, כשפרו חזקוני]. ולא דמי
ועליונה והשתא דידע דמי
הדר טרח לאצוליה. והא
מרין בפרקי דלקמן [שם]
קני, דעת הר"ם היא כי
לא נמחמ מכר שהלוח כר
[דקדקן שאינו] מצוי (הלא)
ור. והעיקר מה שפירשנו,
אם לא בדבולת חלומות
אז קנה מיד עמיתו ומעות
חזקין לא ופירי [נמי] עבד
בי הדיוט איכא מי שפרע
הינו כמו שנבאר למטה.
ברא דיוסב בן יעזר דובין
לגובה מכסיה להירוט.

יה דליקה לא טרח לאלולניהו סבר לא בשמיטתו אפסיד ולא בשללן
 שחבר להי אוקמינהו גרסותיה להיות הפסד השריפה עליו והשכר
 מחזור אם נתיקרו ליתמר נפשיה לאלולניהו: **במילתא דשמיא.**
 ואחר נתינת מעות במקח: **מילתא דלא שכיחא.** שהיה חייב לו הדמים
 וקודם לכן: **משיבא מפורשת.** וילף להי מאן קנה מיד עמימן ולי"ש
 דלא שכיחא מפורשת: **הינא אי סבר לה כרז** דלאר מטלטלין
 כלי נעשה חליפין מוקי למתנין כרז שש כל היינוס
 דלאוקימנא דהא אחא לאשמועינן: **אלא אי סבר לה כרז נחמן.**
 ואחר נעל דוקא דהוא כלי: **ומטבע אלף קני.** לר"ל מדאורייתא
 וימאסא יד דמים סהם כחליפין לאוקמי אדאורייתא במילתא דלא שכיח
 דאוקמה ר"ג היי מתרן לה למתנין בין לדליק אדעתא מעיקרא
 בין למאי דלאוקימנא. יש משנין קוגיא של שמועה זו גשיטא אחרת
 אחרת פלוגתא דר"ג ורז ששת בפירי דוקא ולא גשאר מטלטלין
 ומולירין שיטת הסוגיא בחר מאי דליק אדעתא מעיקרא דלמאי
 דלאוקימנא השתא מיעומקא כר"ג שפיר דמדהו הוא גשאר יטמטלטלין
 גלאו מילתא היי טעמא דר"ג מפורש בזהב (דף מ.) דלמר קרן
 געבס נעל אין מדי אחרינא ואלא וטעמא דרז ששת מליקין כל (דבר) בכל
 ורז ומטבע היינו טעמא דלא עביד חליפין משום דדעתיה אלוותא
 גורמתא עבידא דבעלה שחלכות פוסלתה ואינה כלום: **בת"נ דשום**
נגובה בכסף. בגמ' מפרש דמעוה הקדש קויות: **בחקפא.** משיבא:
ומירתו נגובה כו. מפרש בגמרא: **גמ' בנכסיה.** קרנן גבור:

שאל יאמר המוכר נשפוט חטיין כיון דמאי למיסדר ביה כל כמא
משיכה לחודה יאמר למוכר נשפוט חטיין צעלייה וא"ם השתא נמי
דון החטיין ויאמר המוכר נשפוט חטיין צעלייה וי"ל דלשא ליה
שמירה ואלא צקרקע והסת לא שטיין למימר נשפוט חטיין:א

משנ
שיון בכפר שני קנה ואז מלוח הבראש נחנה בראי קני לה, אלאמל כל הדיכל איה דיוז
תנון ודורא, וליהא כמון שכתבנו בהוציא מקדש [שש], בואי דמסדריה דביתא איה חבוב שנתחייב
למכור הוציא, אבל נחתיב מחמת המכר אל הוצאנה יתנו וכפועת ויהא דהם וקני, [הקנין
דון חכמון, ואל דמפרשי מנין ואת הקישורא שאל משך עדיין השור ששנול על הפרה ביד
א"ע: א"ב] אוקנומא למאי דסד"ר מעיקרא וקו"ל דקל אקטב נעשה חליפין, אלא
מנינו הדיכל אל שכינה אל דונו ביה רבנן, וכן דעת הר"ף והר"ם פ"ה [הדף], שפוטרה, ר
ליתן קונוה, אלאמל אל מצי למכור ופירי כעבי חליפין: אלא כל בדוקר כח שעת סבירה איה
חליפין, קת, כתב בעל ההשקלה א"ע: שאינו שני כל רהיל נתן מעות איה חורו,
ולא וגי הירוש איה חורו ב' הליקוח איכא מי שפרע בזבז איה חורו ונפדמשמש חורו
כל מוכר אינו ליה חורו ובפילו וי' קבל המעט כדראיה שני נחולין [ב"ב ק"ג], א
ביבניה ואשכח ב' מהרגא ואמטייה לחורו דקדש ואמרה ליה דביהולו אל תשימה אל דאזי
ש"ל ע"ז נצי לניקוט דשן דיתוס שני נחולין [ד"ד].

מוסף דע"י

פירות לא עבדי חליפין. כל
דבר שאינו כלי ואפילו שזה
הדיבור (בר"מ ח.) אם נתן
תבואה בתורת חליפין כמו
מקור לקנות בזה שדה או שו
דבר בחליפין, לא קט, והוא כל
דבר מפרש לזה הדבר נקנה
בכסף (הע"ד ח.) דבר תורה
מבואר קצתו. מכיון שגם
מותר למכור אין אחד מהם
יכול לנצור, דגמרינן מהקדש
הע"ז ונתן הספק וקטו
(ה"ל פ"ג). קל ויותר נלקח
ההדיוט (ש"ב פ"ג).

תום' ר"י חזק

ר' הוראלי ואפיקנא מורב שש
דנא מחנ' בהמחליף פרה בחמ'
מיה לרב נחמן דפשטא רמנ' .
לכא רס"ד מעיקרא דאקסמא
תנא אפילו רב נחמן [נדס'] דא
נחמן דאמר פירי אל עברי
ומלטין נמי עברי תליפין כיצ
אלא דעדפא מינה אשמעין שיי
ונע שו הדמס חוב אצלו כשמש
הרמליתא דלא שכיח היא כמ
בה ויש מקדש נזח, א"ר ברכ
טו אל דצ"ל דמי פרה בחמור ונ

כדאמרינן כיצד אמירתו
אלא יתן. ואיכא מ"ד אמירתו
דו לא הוי כלום אפילו הקדישו
טעם פדאו במאתים לסברא דילן
הם תחת ידו דאמירתו לגבוה
נמי אע"ג דקנין הקדש בכסף.
קנה כל כך שאם רוצה לחזור
אובע קבל עליו לספק ג' סאין
שי שפרע שיפה כח הקדש מכה
שמתוך שאין לו אומנות [גורם

תשחית" וכל תטמא
מצות הבן על האב
דמיחייב ברא למיעבר
והתניא¹⁰ איש אין ל
כשהוא אומר איש א
כאן שנים אמר רב יה
המוטלות על האב לע
ונשים פטורות תנינא
בבנו למול ולפדותו
אשה וללמדו אומנות¹¹
רבי יהודה אומר כל
אומנות מלמדו ליסט
כאילו מלמדו ליסטו
¹²וימל אברהם את י
מהליה אביו מיחייב
דכתיב¹³ המול לכם
¹⁴מהליה בי דינא מיחיי
דכתיב¹⁵ וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו וגו'
מיחייבא דכתיב¹⁶ כאשר צוה אותו אלהים ואתו ו
לדורות מגלן תנא דבי ר' ישמעאל כל מקום שנאמר
ולדורות זירז דכתיב¹⁷ וצו את יהושע וחזקו ואמצוהו ה
היום אשר צוה ה' והלאה לדורותיכם: לפדותו: מגלן
תפדה וז"היא דלא פרקיה אביו מיחייב איהו¹⁸ למפרקיה
ואיהי מגלן דלא מיפקדה דכתיב תפדה תפדה כל שט
מצווה לפדות את אחרים וכל שאינו מצווה לפד
מצווה לפדות אחרים ואיהי מגלן דלא מיחייבא
תפדה תפדה כל שאחרים מצווים לפדותו מצוו
וכל שאין אחרים מצווים לפדותו אין מצווה לפדות
אחרים מצווים לפדותה דאמר קרא כל בכור בניך ת
¹⁹תנו רבנן²⁰ הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו
קודמו שזה מצותו על אביו וזה מצות בנו עליו אמר

ת לא תחשבו וכו' ואחד הדברים החיוניים, הנקרא מכחול אש לאש לכל עונשן שנחשב
למחשבה רעה. כמון קבלה ^(למשל ד.ג.) שזה מצוות לא אביו וזה מצוות בני עליה. מלת
ומי ש לא זה כבוד ועליו שמות בני עליו וכבודו ^{למשל ד.ג.}

א כסום סיפא קטע לט שיהיה דרוקא כשתן מעות אין הגזבר חזר אבל לא נתן מעות חזר
חשם לא היה כן הדין. אטו. כלומר כי הדין שהיה לחזור בו והאם אין יחזור בו יקבל עליו
השומם דכל היכא דאיכא מי שפרע להדיטון לא יחזור בו גזבר, רתנן קלמא דא ומוחנבי
מאכרבי שיהיה קדוש על הליגה, ואע"י בהדיטון איכא מי שפרע אם יחזור בו הליקון. וזה רא
לחן תחת אפי"ם שיהיה קדוש על הליגה. אטו שיהיה קדוש בכסף, אשר ששטות. וזה אבית
ולן חסמא למסמט את הכהונה, רכבם משה ויהי קדוש, נשוי לא ומול גביתה. אטו

דגשנו אסמך. מדפרימין לה ומקרימין אינהו הוו בקיאי בחסרות וחסרות, ש"מ לענין חסותיות חסות (שבת מט.).

חגורך לנער על פי
דרכו. לפי מה שחלמה
לנער ותחנכהו בדברים אס
לעונו אס לרע גם כי יקני
לא יסור ממנו (משלי כב ו).

בורפיליו"ש
[בורבוליו"ש]. אכעכועות,
רייז

א. מדלא כתיב והפטיש
יפוצצנו סלע וכן אנן
רואים שהפטיש מפוצץ

סלעים. תוס' שכתב פה
ד הפטיש הר"ל למימר מו
יש סלע שמשבר. ד. ואע"י
ם. ה. הוא אבן ספיר, תוס'
שנאמר כפטיש יפוצץ סלע
הרא"ש.

נעמים שאין לו כמה לעשות סחורה
עומד ומלכסס: **דמיטייב אבא**
מיטעד לברא. כגון למנוח ולפדומו
הרי משמע מתני' כל מנוח שהאב
מנווח על משהו: **המוטעל על**
כגון כיבוד הורא: **סופק**.
כול שאין מנוח בידו: **רשום אחרים**.
עלה: **נאגרשה**. מבעלה הרי היא
נאחיה במנוח כיבוד: **ודאי בהכא**
זי אפשר. אלהייה שאין הכאה כלפי
עמלה: **וכן נהי**. שיקשו לכיבוד
מנוח על הכן שרי אבן שזומין
מקום בו: **שלא שזומין הן**. מפרש
בברייתא במסכת נדה איש מזרע
ובן שני אשה מזרעת אדם שני
הקדוש ברוך הוא נופח בו נשמה
מראה עין ושמיעת אחוז אדיבור:
מלכותו

ואינו מלמדו ואומנות מלמדו
מריה עיסקא: כל מצות האב
למעבד לבריה נשים חייבות
הכי קאמר כל מצות האב
(א) איש אין לי אלא איש אשה
לעשות אשה אין סיפק בידה
הם שוים (ב) ת"ר נאמר¹⁸ כבוד
המקום (ג) נאמר²⁰ איש אמו ואביו
מוראת המקום נאמר²² מקלל
נרכת אב ואם לברכת המקום
פין הן באדם הקב"ה ואביו
באילו דרתי ביניהם וכברוני
ת אמו יותר מאביו מפני
שמעבדלן

ונגזרין לר': ולא יתכן להגיה כן כלל דמה לו להזכיר
 זול מתפרץ. תוס' סוכה נב. ג. בתוס' הרא"ש כתוב
 בענין זה, אבינים שחקו מימ פ"י שחקו אותה המים.
 ת"ת אמר כל ת"ח שאינו קשה ככרול אינו ת"ח
 (ד.) את המלך. שם ו. ואינה יכולה לשמש אביה. תוס'

הרי היא מעלה ¹² גומי כך הקב"ה אמר לה
ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים
שנאמר ⁹ הלא אם תמיב שאת ואם אין אתם
ידו שנא' לפתח חמטת רובץ ולא עוד אלא
ואלך תשוקתו ואם אתה רוצה אתה מושל
ע"ר קשה יצר הרע שאפילו יצרו קראו רע
עונעוריו ¹⁰ אמר רב יצחק יצרו של אדם
¹¹ רק עוין כל היום ואמר ¹² ר"ש בן לוי יצרו
ומבקש המיתו שנאמר ¹³ צופה רשע לצדיק
יה עוזרו אין יכול לו שנאמר ¹⁴ אלהים לא
מזעאל בני אם פגע כך מגול זה משכחו
נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר
' וכפיש יפוצץ סלע אם אבן הוא נימוח
ם ואומר ¹⁵ אבנים שחקו מים: להשיאו אשה:
לדוד בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת
א בנו בידו אלא בתו בידו היא הכי קאמר
ונכסיה כי היכי דקפצו עלה אינשי: ללמדו
קרא ¹⁷ וראה חיים עם אשה אשר אהבת
יזיב להשיאו אשה כך חייב ללמדו ואומנת
ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות: ויש

יוֹמָא מַעְמָא חַיִּיתִּיהּ הוּא: רַבִּי יְהוּדָה אָמַר כֹּל
 לֹא מַלְמַדוֹ לִיסְמוֹת מֵאֵי בִּנְיִינָהּ אֵיכָא בִּנְיִינָהּ דְּ
 אַבּ עַל הֶבֶן אֵילִמָּא כֹּל מִצּוֹתָא דְּמִיחִיב אַבּוּ
 לֹא וּלְפִדּוֹתוֹ אַבּוּ אֵין אָמֹר לֹא אָמַר רַב יְהוֹנָתָן
 אַחַד אַנְשִׁים וְאַחַד נָשִׁים חִיבִין תְּנִינָא לְהָא דִּתְּ
 כָּאן שְׁנִים א"כ מַה ת"ל אִישׁ אִישׁ ^ססִיפֵךְ בִּידֵי
 יְהִי אָמַר רַב אֲדִיר בַּר אֲבִין אָמַר רַב יִתְגַּרְשָׁא
 אֵת ה' מְהֻנֵּךְ הִשְׁוֶה הַכְּתוּב כְּבוֹד אַב וְאִם לִכְבוֹד
 יֵרָא וְאוֹתוֹ תַּעֲבֹד הִשְׁוֶה הַכְּתוּב מוֹרֶאת אַב וְאִם
 שֶׁשֶּׁ אִישׁ כִּי יִקְלָל אֱלֹהֵי וְנִשָּׂא חֲטָאוֹ הִשְׁוֶה הַכְּתוּב
 בֶּן בְּרִין שְׁשֻׁלְשֶׁתן שׁוֹתֵפִין בּוֹ ^טת"ר שְׁלֹשָׁה עָ
 אַבּוּ וְאֵת אָמֹר אָמַר הַקֵּב"ה מַעֲלָה אֲנִי עֲלִידָה
 לִפְנֵי מִי שֶׁאֲמַר וְהִיא הָעוֹלָם שֶׁבֶן מַכְבֵּר

מור לחכמה אחוסי את. שההא בקי
יד נכור. שנלחם בהם עם אויביו:
שלו ואומר הנה אנכי והילדים אשר
שפה: את אויבים בשער. כיפא דא
הוא ברזל הוא בתפוצין. חימה
דהא קרא משמע שהפטים
יפוצן סלע ומשברו וכן קשה צפרק
דעדי ממונות (פסדרין) דף (ה) דקאמר
הה פטים מתחלק לכמה יניעות קף
דברי תורה מתחלק לכמה טעמים
סס גרים רב"ט מחלק ל"ג מתחלק:
סס שגורים כלן אר ברזל הוא (ה) מפעפ
סס סלע הוא מתפוצן שנאמר הלא
ה דברי כאש וכפטים יפוצן סלע
האש מפעפע הברזל והפטים מפוצן
ה סלע ור"ת מפרש שהסלע משרי
ה הברזל וה"ק וכפטים יפוצן מכה
לע" דלדמר צמדס (ה) מעשה בצד
ססן ספסיריטון לבודק ומנו
והכה בקורנס נשבר הקורנס
מתלק הסדן והספיריטון לא ו
מקומו (ס) שישי רשות אחרים
יהיה. והע"ג דמעשה ידיה לבעלה
ודרבנן בעלמאס מ"מ אינה מצויה אלל
אינה אלא אלל בעלה:

וישראל בני^ט בראתי יצר הרע
בתורה^י אין אתם נמסרים ביד
נוסקין בתורה אתם נמסרים
שכל משאו ומתנו כך שנאמר
ונו שנאמר ואתה תמשל בו
שנאמר^{יב} יצר לב האדם
מתחַדש עליו בכל יום שנאמר
של אדם מתגבר עליו בכל יום
מבקש להמיתו ואלמלא הקב
עובדו בידו תנא דבי ר' י
יבית המדרש אם אבן הו
הלא כה דכרי כאש נאם
שנאמר^{יד} הו"ו כל צמא לכו ל
נגלן דכתיב^{טז} קחו נשים ו
ננותיכם תנו לאנשים^{יז} בשל
הו"ו ניתן לה מיד^{יח} ולבשייה
אומנות: מנלן אמר חזקיה
אם אשה ממש היא כשם
אם תורה היא כשם שחייב

שָׁבוּ אִמִּי מִן־מָוֶל
סֶהֱדִירִן הִלֵּה ז'
סִמְנָה עֵשֶׂן חַ טוֹשִׁיעַ חוֹמָה
סִמְנָה קִיג עֵשֶׂן חֵ:
שָׁבוּ בִּמְיָ סִמְנָה מָוֶל
חִסּוֹת הֵלִי אִ סִמְנָה
לְחֹרֶן סִמְנָה טוֹשִׁיעַ אִהִיעַ
סִמְנָה קִיג עֵשֶׂן חֵ:
שָׁבָה זִמְיָ סִמְנָה סִימָה
מִמְרֵס הֵלִי ו סִמְנָה
עֵשֶׂן קִיג טוֹשִׁיעַ יִיד סִמְנָה
רַם עֵשֶׂן חֵ:
שָׁבָה זִמְיָ סִמְנָה סִס הִלֵּה
חֵ:

1. אמר לחכםה אחותי
את ומדע לביתך תדא:
2. קשרם על אצבעתיך
כתבם על לוח פבלי:
3. כחצים ביד גבור כן
גבוי תעורם:
4. חצי גבור שוננים עם
גגלי הרמם:
5. חציר שוננים עמים
תחיתך יפלו ביד אחיך
תחלים מהו
6. אשרי הגבר אשר
מלאת את אשפותו אדש
לא יבשו כי ידברו את
אורבים בשר:
7. תחלים כבו ה
על כן יאמר בספר

בסופה ואת הנחלים ארנה
על ידכם והיו לטוטפת בין
תשוקתו ואהה תמשל בה
בעבור האדם כי יצר לב
האדם רעה רעת האדם בא
להמיתו: תהלים לו לב
למים ואשר אין לו כסף
ואת בנומיתו חנו לטות
השמש: תהלים טו
אלהיהם: ויגרא יט ג

הַאֲבֹתָ: אִיּוֹב יֵד 16. קָחוּ נָשִׁים וְהוֹלִידוּ בָנִים וּבָנוֹת וּקְחוּ לְבָנִים נָשִׁים
הַשֶּׁמֶשׁ כֹּל יְמֵי הַבֶּלֶךְ כִּי הוּא חֲלָקָה בְּחַיִּים וּבַעֲמָלָה אֲשֶׁר אֵתָּה עֹמֵל תִּחְזֹק
וְאֵתָּה: מִשְׁלֵי ג ט 20. אִישׁ אָמוּ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֵת שְׁבֹתָתִי תִשְׁמְרוּ אֲנִי
יְשׂרָאֵל תִּדְבֹר לְאַחֵר אֲנִשׁ כִּי יִקְרָא אֶלְהִי וְנִשְׂאָה מִזֶּאֱוֹן: וְהָבָא כֹה מִ

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

לא.

עין משפט
נר מצוה

משלחו. מפתח אותו כדמחמין וכי יפה (שמות כג) ארי יסל:
והארץ הדוס רגלי. והעובר בסתר אומר אין המקום כאן לפיכך
הוא נסתר לומר אין יודע נמצא כדוחק רגליו ומקלרו (לומר אין
כאן: מלא כל הארץ. משמע משתרצב יורד למטה והוקף קומתו

נראה כדוחק: אומר לו כך. ר'
יהושע השיב לו כדרך שהשיב לו ר'
אליעזר: נתגרשה. שאין אמי חייבת
בכבוד אבי מהו: מבין ריסי עיניך.
שערות שזכורת כסוי העין אמה
ניכר שהיה יתום ושורו ריסי עיניך
מן הכזי כדלמרי (בסנהדרין דף קד:)
והיה רבן גמליאל שומע קולה וזוכה
כנגדה עד ששכרו ריסי עיניו: שכן
אלמנה אמה. ולא נרץ אמה למעשה
אלא ללמוד בלתי ואני אומר לך שכבוד
שניהם שווה עליך: הטל להם מים
בספל וקעקע. קרקע להם כמו
שמקרקין למרגלים ולפי שלא היה
נרץ לעשות והוא שאלו כמו שעליו
לעשות אמר לי אבא ואימא השיבו
בלשון שחוק: חורו והודו למאמרות
הראשונות. כ"ש שחייב אדם שכבודו
שאף הוא שוקף בצריחתו כאביו ואמו
וחיו ומתו מסורין בידו: ראש דברך
אמת. לא הוחק המכזב לומר ראש
דברך אמת אללא לפי שהיו מרגלים
אחר דבריו הראשונים לומר לכבודו
הזהיר ולאחר זמן חורו והודו כששמעו
סוף דבריו למדו שראש דבריו אמת:
בששים ריבוא שכן. היה משתכר זה
ששים ריבוא דינרי זהב: סתם
מראשיתו של אביו. והוא יסן: מה
מי שאינו מצווה ועושה כך. שילס
לו הקצ"ה שכרו: הא דר' יהודה.
לאמר סומא פטור מן המצות בנ"ק
פרק המוצל (דף פו:). לא
מיפקידנא. שהיה סגי נהור: יומא
עבא לרבנן. סעודה למלמדים:
פעם אחת היה לבוש. דמא בן
נתינה: סינקון. לבוש שקורין צינד"ר:
של זהב. מרוקס (סחתי זהב: פסיוני.
עוף חסוד ושמן מין שליו שירד במדבר):
וטורדו מן העולם. שנענש עליו
שמראה לו ראות עין על סעודתו: ויש
מטחינו בריחיים. שהיא מלאכה קשה:
ומציאו

שמשלחו בדברים "לפיכך הקדים" הקב"ה
כיבוד אב וכיבוד אם וגלוי וידוע לפני מי
שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו
יותר מאמו מפני ששלמדו תורה לפיכך
הקדים הקב"ה מורא האם למורא האב תני
תנא קמיה דרב נחמן בומן שאדם מצער
את אביו ואת אמו אמר הקב"ה יפה עשית
שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם
ציערוני (אמר ר' יצחק כל העובר עבירה
בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה שנאמר
יכה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדוס
רגלי אמר רבי יהושע בן לוי (אסור לאדם
שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה שנא'
מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב
יהושע: לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש
אמר שכינה למעלה מראשי שאל בן אלמנה
אחת את ר' אליעזר אבא אומר השקיני מים
ואימא אומרת השקיני מים איזה מהם קודם
אמר ליה יהנח כבוד אמך ועשה כבוד
אביך (שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך
בא לפני רבי יהושע אמר לו כך אמר לו
רבי יהושע מהו אמר ליה מבין ריסי
עיניך ניכר שבן אלמנה אתה הטל להן מים
בספל וקעקע להן כתרנגולין דרש עולא רבה
אפיתחא דבי נשיאה מאי דכתיב יודוך ה'
כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך מאמר
פיך לא נאמר אלא אמרי פיך בשעה שאמר
הקב"ה יאנכי ולא יהיה לך אמרו אומות
העולם לכבוד עצמו הוא דורש כיון שאמר
כבוד את אביך ואת אמך חורו והודו
למאמרות הראשונות רבא אמר מהבא ראש
דברך אמת ראש דברך ולא סוף דברך אלא
מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת (בעו
מיניה מרב עולא עד היכן כיבוד אב ואם
אמר להם יצאו וראו מה עשה עובד כוכבים
אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו פעם
אחת בקשו חכמים פרקמטיא בששים ריבוא
שכר והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ולא ציערו (אמר רב
יהודה אמר שמואל (שאלו את ר' אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר
להם צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן
נתינה שמו "בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר ורב
כהנא מתני בשמונים ריבוא והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו
ולא ציערו (לשנה האחרת נתן הקב"ה שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו
נכנסו חכמי ישראל אצלו אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין
לי אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא וא"ר חנינא ומה מי שאינו מצווה
ועושה כך מצווה ועושה עאכו"כ (דא"ר ח' גדול מצווה ועושה (ממי שאינו מצווה ועושה אמר רב יוסף מריש
ה"א מאן דהוה אמר לי הלכה כר"י דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דהא לא מיפקידנא
והא עבידנא השתא דשמעיתא להא דא"ר חנינא גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה אדרבה
מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן כי אתא רב דימי אמר הפעם אחת היה
לבוש סירקון של זהב והיה יושב בין גדולי רומי ובאתה אמו וקרעתו ממנו וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו
ולא הכלימה (תני אבימי בריה דרבי אבהו (יש מאכיל לאביו (פסיוני וטורדו מן העולם ויש מטחינו בריחיים
ומציאו

(כבוד את ה' מהונך. צירושלמי) דורש מהונך כמו (מחונך משמע
שהקפיד הקצ"ה על כיבוד אב ואם יותר מכבודו ששכבודו
הוא אומר כבוד את ה' מהונך דהיינו מחונך דמשמע ממה שחנך
כלומר אם יש לו ממון חייב ואם לאו פטור וכיבוד אב ואם נאמר
כבוד את אביך ואת אמך דמשמע בין
שים לו ממון ובין שאין לו והיכא דלית
ליה חייב לחזר על הפתחים לזון את
אביו ואת אמו (ב"ב דף פ"ג)
עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי
שכינה. היינו דמני כיף לנפשה
וכדמוכא פרק (קמא דחגיגה דף טו:).
והיה מפתח מונח תחת מראשותיו
של אביו. צירושלמי) יש שהיו
רגליו פשוטות על המיטה ולכן לא
שינה: גדול המצווה ועושה.
נראה דהיינו טעמא דמי שמצווה
ועושה עדיף לפי שדואג ומטעור יותר
פן יעבור (ממי שאין מצווה שיש לו פת
בסל שאל ירמיה יצא:
דלא מפקידנא ועבידנא. מכלן
מדקדק ר"מ דנשים מצרכות
על מצות עשה שהזמן גרמא א"ע.
דפטורות לגמרי דלפילו מדרבנן לא
מיחייבי כדמוכא פרק מי שמת (בבב
דף ק:). מ"מ יכולות הן לזכר
ואין כאן משום לא משא את שמו
לשוא (שמות כ) משום מצרכות ברכה
שאנה (צריכה) דאי לאו הכי היכי שמת
רב יוסף והלא מפסיד כל המצוות
סוף ד' (ובבבא אמו וקרעתה. יש
במדבר שהיתה מטורפת מדעתה:
יש מאכיל לאביו פסיוני. פירוש
עוף חסוד והיינו (מין שליו
שים במדבר (ט) וטורדו מן
העולם. פירוש שנענש עליו שמראה
לו כר עין על סעודתו ויש מטחינו
ברחיים שהיא מלאכה קשה ומציאו
למי העולם הנא שמכזבו דגדרים
טובים ונחמדים ונבגמרי ריושלמי (פסא
פ"א) גרסינן מעשה שניהם מעשה
באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני
פעם אחת אמר לו אביו מלך לך כל
אלה אמר לו סבא מאי איכפת לך עד
דטמון ואכול כלומר לעוס ואכול כעין
ללזים דמדשין ואוכלים א"כ הלאה
שקשה עליו ושוב מעשה באחד שהיה
טומן בריחים ואכז זקן היה לו ואמת
ציווי לטומן פירוש מלך המלך
בשניל אביו לנא לעבודת המלך א"ל
בני טמון ואני אלק תמחין לעבודת
המלך שאין לה קצנה אס לזיווג טב
לך ואם למלך טב לך:
איסתייעא

של א ממי פ"ו מהל'
ממרים הל' א (ב)
שלא ב ג מ"י פ"ה מהל'
דעות הלכ' ו ח
טו"ע י"ח פ"ו כ טע"ו:
שלב ד ה מ"י פ"ו
ממרים הל' יד
פמ עשין קטו טו"ע י"ד
שלב ד ה מ"י שם הל' ז
ופמנ שם טו"ע
שם טע"ו ד:
שלב ד מ"י פ"ה מהל'
פ"ה הל' י טו"ע:
י"ד פ"ו טע"ו:
שלא ח מ"י פ"ו מהל'
ממרים הלכ' ו ח
טו"ע י"ח פ"ו רמ טע"ו
ג:
שלו טו"ע שם שם טע"ו
ד:

תורה אור השלם

1. בה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדוס רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי: ישיעיהו טו א
2. וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש וצבאות מלא כל הארץ ישיעיהו יג
3. וידוך ה' כל מלבי ארץ כי שמעו אמרם: תהלים קלח ר
4. אבני ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני שמים כ ב
5. כבוד את אביך ואת אמו: ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדק: תהלים קט קס

גליון הש"ס

גמ' שאתה ואמר חייבים בכבוד אביך. עין יצמות ב"ב ע"ב פ"ה טולס:

מוסף תוספות

- א. וצריך לכוף את יצור יוחר. חס' הרא"ש. ב. גבי נשים חייבות בקידוש רבד תורה, שם. ג. דהן דרשה בעלמא היא דהא אמרין בפרק מי שמתו (ברכות כא.) ספק קרא אמת ויצ"ב ספק לא קרא יתור ויקרא ולא אסרין ספקיף משום לא תשא. הילכך כיון שמחכונות לברכה אין כאן משום לא תשא, שם ד. של כל המצות ומאה ברכות בכל יום. חס' עירובין צו: ברכות ציצית ותפילין וכמה ברכות ואמרין בפרק המצות האין מאן דבעי להווי חסידא ליקיים מילי בברכות. חס' הרא"ש.

צ"ע רש"י
צ"ע ר' יצחק
של משי.

מוסף רש"י

כאילו דוחק רגלי שכינה. אומר בלוג אין המטה כאן ומצינו והארץ הדוס רגלי (תהיגה טו:). ריסי עיניך. שער שכינת העין היה טפל ונפצל על העין מרוב דמעת (סנהדרין דף קד:). עד היכן כיבוד אב ואם. ממה אלס מצווה להזהר בכבוד אב ואם (ע"ז כג:). מה עשה עובד כוכבים. וי"ש יסלל שמואל על כך ששים ריבוא שבר. ששים ריבוא דינר היו חזין למן לו ראות ויש כד. ולא ציערו. לסקולו משמו ושם.

תוס' ר"י הזקן

מבין ריסי. כלומר מתעוררין ועניניך ניכר שפיק אהר. רבן אלמנה פקח הוא כריב שטותה בסתמיה. הטל. דרך שחוק השיב לו. כלומר כבוד שניהם שווה עליך. מי שאינו מצווה ועושה כך. שששלם לו הקב"ה שכר. ששכר גדול יש למצווה ועושה שהוא ממי מצווה ומקבל מרות המצות עליו. פסיוני. פסיוני כליעו. (וטורדו). שאומר לו כבודי. ויש מטחינו בריחים ומציאו לו כלשון רכה.

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

מסורת הש"ס

(א) ציל דמטה. (דריש'ס)
(ב) וביין טעף מחרלה.
(ג) כנבאל'ס לחות לחת
וקטן וכן ברין'ס חתן
כנבאל'ס. (ד) כנבאל'ס חתן
ציל לחת עיניה סלקא
לחת ופמנחתה וס'ס
ונבאל'ס שפמנ'ס וס'ס
נאיה דליל וסלקא לה.
(ה) וחיבתו ליל לחת פ'ס
עליה לחת פמנ'ס וכן ברין'
זאק'ס לחת. (ו) כנבאל'ס
ווייזן שגל' וס'ס קמן לב
חזק'ס שגל' וס'ס פ'ס קמן
ע'אל' (ז) שפמנ'ס פ'ס קמן
ס'ס עינין טע' ס'ס.
יב' יח' יוחא פמנ' יוחא
ס'ס מחרות י' טע' ג' טע'
ס'ס ע'ז טע' ס'ס.
(ח) ויחזק דברק מחרות
ויוס' מחרות'ס דברק
עוקר. (ט) וחיבתו ק'ס
ע'אל' (י) ס'ס חתן.
(כ) כנבאל'ס וס'ס ונבאל'ס
ס'ס פמנ'ס קדוש'ס
פמנ'ס ח' ונבאל'ס וס'ס
מלגס מחרות'ס מנע'ס וס'ס
(ג) כנבאל'ס פמנ'ס וס'ס.
(ד) וס'ס דריש'ס (ה) שפמנ'ס
מחרות'ס. (ו) וס'ס שפמנ'ס
יסד זאק'ס עינין שפמנ'ס
(ז) וס'ס טעף ד'ס'ס לחת.
מחרות'ס (ק) פמנ'ס פ'ס
מ'ס. (ר) כנבאל'ס
פמנ'ס.
כנבאל'ס: ס'ס יסד חזק
ס'ס חזק חזק עני דברק
לכסס לב מחרות עני חזק
לב חזק חזק עני חזק עני
לכסס. (ז) וס'ס ד'ס'ס
כרס פ'ס. (ח) פ'ס דריש'ס
ד'ס'ס כרס פ'ס וס'ס
ד'ס'ס וס'ס ד'ס'ס. (י) וס'ס
ד'ס'ס וס'ס וס'ס
פ'ס ד'ס'ס וס'ס וס'ס
פ'ס ד'ס'ס וס'ס וס'ס.

תוֹר' ד"ה דוקן (הפסד)
מִמָּן אוֹיֵךְ כָּכר כָּלֵם
שָׁקֵל מִשְׁנֶה. כְּרִמְפִּישׁ
אִם קֵבֶל הַחֶסֶם (אמח)
[את] הַמִּשְׁתַּמֶּה מֵאִבִּי
אָמַר כֵּן מִרְבֵּי אֶחָ אֵל
אֵלָּא כֵּן אִמַּר לִי רַבִּי
מִרְי. אִטּוּ תוֹרַמְנָן יוֹדִי.
קִדְּשִׁי וּמִשְׁקֵה דְּהִי אֵם
אֵלָּא הַחֶסֶם וְהַחֶסֶם אֵם
מֵאִבִּי לִי תוֹרַמְנָן אֵם
מִרְבֵּי לִי תוֹרַמְנָן וְאִמַּר
הַחֶסֶם כֵּן אֵילִי ר' מִלּוֹנִי.
[תוֹרַמְנָן] גִּיב אִמַּר כֵּן
אִמַּר לִי ר' מִלּוֹנִי שֶׁשֶּׁם
ר' מִלּוֹנִי, וּמִשּׁוֹם אֵל
מִחִיב אִטּוּ תוֹרַמְנָן
בְּרַ חִיּוּב הוּא לִכְבֵּד אִבִּי
אֵם רַבִּי קִירוּת שֶׁשֶּׁם לִי
כֵּן אִמַּר ר' מִלּוֹנִי שֶׁשֶּׁם
ר' מִלּוֹנִי וְכֵן אֵם כֶּסֶם
אִבִּי רַבִּי, וּמִשּׁוֹם שֶׁם אִבִּי
כֵּן חֶסֶם. כְּלֹמֵד אִמַּר
אֵם קֵבֶל הַחֶסֶם מֵאִבִּי
אֵם מִרְבֵּי לִי תוֹרַמְנָן
דִּינָא הוּא כְּדִקְאָמְרָה,
מִשְׁנֵה בְּרִיחִיא אִיּוּר
כּוֹלֵה מִבְּרֵי וְכֹל
חֶסֶם, וְקִאמַר שֶׁאֵשׁ
שֶׁשֶּׁם שֶׁשֶּׁם תוֹרַמְנָן
אִינוּ מִשְׁנֵה שֶׁשֶּׁם [שֶׁחֶסֶם]
אִמַּר כֵּן אִמַּר אִבִּי רַבִּי
וְהַתּוֹרַמְנָן מֵאִבִּי כֵּן אִמַּר
ר' מִלּוֹנִי. וְרַבִּיא דְּהַר הָרִים
בְּחַיִּית מִד' [הִגָּן] וְכֵבֶה
בְּמִסְתֵּרִים מִד' [הִגָּן]. וְכֵבֶה
שֶׁם אִבִּי אֵם שֶׁשֶּׁם
אִתְּרִים כְּכֹנֵה אֵם שֶׁשֶּׁם
שֶׁ שֶׁשֶּׁם לִי תֹאמְרִיל, אֵם

[illegible]

עד מקומך: **אמר** ליה. **ר' אפי**
לר"א דלמא ח"י מרשתא רחמ עלי
רבי יוחנן: **השבעה דבדר אביו**
למקסמו. אס מחזיק באביו המקסם
שעבדים אביו לבנו כי כבוד הקבל
דברים שיאמר בשמו אל יתלה הכבוד
בבעצמו ואפי' יודע שיכבדוהו כאביו
אלא יתלה הכבוד באביו: **שמוני**
בבביל אבא. שהוא צריך לי אבא אס
אינו נשבע למקסם דבדר אביו דבדר
שמוני אל יתלה בבביו שמוני כי אלא
נגזר: **הריני כפרה משכבו**. עלי יבא
כל דע הראוי לבא על נפשו: **מכאן**
ואילך. כבר קבל מה שקבל שאין
משפט רשעי ישראל בגיהנם אלא י"ב
חדשי: **הס משנה שס אביו כו'**. הס
הדברים שדשע דברים וטוח לתורגמן
והוא דרשמה משנה שס אביו ושס רב
אס בא לומר דבר הלכה שאמר אביו
או רבו לוחם לתורגמן קך אמר אבא
מורי קך אמר רבי ומורי: **אבא**
לתורגמן. המשמיע לרבים אינו
משנה אלא מכנהו בשמו ואומר קך אמר
פלוני: **אבא דמאן**. אין התורגמן
משנה: **אי נימא אבא דטורגמן**.
מורי אלא קוריה בשמו: **אטו טורגמן**
יהו אמר לתורגמן קך אמר אבא מורי:
בס: **לא עומד במקומו**. במקום המיוחד
ל הלכה לא יאמר גזריס פלוני:
משל

תשל

ומביאו לחיי העולם הבא אמר רבי אבהו כגון אבימי ברי קיים מצות כיבוד חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא רהיש ואזיל ופתח ליה ואמר אין אין עד ^אדמטאי התם יומא חד אמר ליה אשקין מיא אראיית ליה נמנם גחין קאי עליה עד דאיתער איסתינא מילתיה ודרש אבימי מזמור לאסף אמר ליה רב ינאב בר אבהו לאביי כגון אנא דעד דאתינא מבי רב אבא מדלי לי כסא ואמא מזגה לי ^בהיכי איבעיד א"ל "מאמך קביל ומאבוך לא תביל" דכיון דבר תורה הוא הלשה דעתיה רבי מרפון דבר ליה ההיא "אמא דכל אימת דהות בעיא למיסק לפוראי גחין ^גוסלק לה" וכל אימת דהות נחית נחתת עליה אתא וקא משתבח בי מדרשא אמרי ליה עדיין לא הגעת לחצי כיבוד כלום זרקה "ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה אמר איקום מקמי שכינה דאתיא אמר רבי יוחנן אשרי מי שלא חמאן רבי יוחנן כי עברתו אמו מת אביו ילדתו מתה אמו וכן אבוי איני "והאמר אבוי אמרה לי אם ההיא ^דמרכינתיה הואי רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה אמרה ל" בעינא תבשימין עבד לה בעינא גברא נייעין לך בעינא גברא דשפיר כותך ^הוא שבקה ואזיל לארעא דישראל שמע דקא אזלה אבתריה אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ל" מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ א"ל "אסור" לקראת אמא מהו א"ל איני יודע ^ואתרח] פורתא הדר אתא אמר ליה אסי נתרצית לצאת המקום "חיורך" שלום אתא לקמיה דרבי אלעזר א"ל חס ושלום דלמא מירתח רתח א"ל מאי אמר לך אמר ליה המקום איתא דרתח לא הוה מברך לך אדהכי והכי ידעי לא נפקי ת"ר מכבדו בחייו ומכבדו בדבר אביו למקום לא יאמר שלחוני עצמי פטרוני כשכיל עצמי אלא כולהו ה אומר דבר שמועה מפיו לא יאמר כך נא מרי ^זהריני כפרת משכבו והני מילי ואילך אומר זכרונו לברכה לחיי העולם הבא אביו ושם רבו תורגמן אינו משנה לא כמאן אילימא אבהו דמתורגמן אמו תורגמן רבא ^חשם אביו של חכם ושם רבו של כי הוה דריש בפירקא איהו אמר אבא מרי ש: ^טת"ר איזהו מורא ואיזהו כיבוד מורא במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו ישיש ומכסה מכנים ומוציא איבעיא להו משל

תורגמן להשמיע לרבים בשם אומרו לא ישנה לומר כך אמר
דרש פסוקא. ולוחש דבר הלכה לתורגמן בשם רב אשי אבי
ר' אומר כך אמר רב אשי ואינו אומר כך אמר אביו ואזכורו ש
בעל: ולא מכריעו. אם היה אביו שוחטם אחר חלוקין ב

פניו שהבין ודרש מזמור
בנחלתך שלא היה מבין
לדד דרש מזמור לאסף
שירה על שכינה הקב"ה

וּמִבְּאֵי לַחֲיֵי הָעוֹלָם
 כְּגֹן אֲבִימִי בְּרִי קִיִּים
 בְּנֵי סִמְכִי הוּא לִיָּה
 הוּא אַתָּא רַבִּי אֲבָהוּ
 וּפִתַּח לִיָּה וְאָמַר אֵין אֵין
 כִּד אִמַּר לִיָּה אֲשֶׁקִּין
 גָּחִין קָאִי עֲלֵיהָ עַד דִּאֵין
 וְדַרְשׁ אֲבִימִי מִמּוֹר
 יַעֲקֹב בֶּר אֲבוּהָ לֵאבִי
 מִבִּי רַב אֲבָא מְדַלִּי
 לִי יִהְיִי אֵיעֲבִיד אֲלִי
 לֹא תִקְבֵּל דְּכִיּוֹן דִּבִּי
 דַּעֲתִיהָ רַבִּי טְרַפּוֹן הוּא
 אֵימַת דְּהוּת בְּעִיא לְמִי
 לַהֲוֵי וְכֹל אֵימַת דְּהוּת
 וְקָא מִשְׁתַּבַּח בִּי מִדְּרַשׁ
 הִגַּעַת לַחֲצִי כִיבּוּד כָּל
 לִים וְלֹא הִכְלַמְתָּהּ רַב
 קֶל כְּרַעַא דְּאִמְהָא אִמִּי
 דְּאִתֵּיא אִמַּר רַבִּי יוֹחָנָן
 רַבִּי יוֹחָנָן כִּי עֲבַרְתּוּ
 מִתְּהָ אִמּוֹ וְכֵן אֲבִי
 אִמְרָה לִי אִם הִיא
 אִסִּי הוּא לִיָּה הִיא
 בְּעִינָא תִכְשִׁיטִין עֵבֶר
 נִיעִיין לָךְ בְּעִינָא גִבְרָא
 וְאוּל לֹאֲרַעַא דִּישְׂרָאֵל
 אֲבַחְרִיהָ אַתָּא לְקִמְיָה
 מִהוּ לְצַאת מֵאֶרֶץ לַחֲוָה
 לְקִרְאָתָא אִמָּא מִהוּ אֲלִי
 פּוֹרְתָא הֲדַר אִתְּרָא אֲלִי
 לְצַאת הַמִּקּוֹם יוֹחִידֵךְ
 לְבֵית מִלְּוִתָּךְ וְלֹא יִהְיֶה

דבר רב אקעז א"ל חת
רתח א"ל מאי אמר
איתא דרתח לא הוה
ידעי לא נפקי ת"ר
דבר אביו למקוב
עצמי פטרוני בשבי
ה אומר דבר שמועד
נא מרי הריני כפר
ואילך אומר זכרונו
ום אביו ושם רבו ת
רמאן אילימא אבוא
רבא השם אביו ש
כי הוה דריש בפירקא
ש: ^בת"ר איזוה מורא
ממקומו ולא סותר א
יש ומכסה מכנים
מורגמן להשמיע לרבים נס
ד דש בפירקא. ולושה דנר
כו אומר קך אמר רב אשי ואי
בעלה: ולא מדרשו. אם

אִסְתִּירָא מִלְחָמָה. צְדוּרוֹ גִּחִן
לֶאֱסֹף אֱלֹהִים בָּהּ גִּי
זוֹ מִקּוֹדֶשׁ לֵכֵן וּדְרָשׁוּ רַבִּימ' מִשְׁתַּקְרָא
קִינָה לֶאֱסֹף מִיַּעֲבִיר לִיה וּדְרָשׁ שְׁאֲמַר
מִמֶּנּוּ עַל הָעַיִים וְעַל הַצְּבִיִּים שֶׁבָּנִיתוּ
וּמוֹתוּן כִּי הוֹמִיר פִּלְטֵיהֶן מִיִּשְׂרָאֵל
שְׁאֲמַלְחָא כִּי לֹא נִשְׁחִיר מִשְׁוֹאֵי
יִשְׂרָאֵל שְׂרִיד וּפְלִיט וְכֵן הוּא אֹמֵר
כִּלְכֵּה ה' אֶת חֲמֹמוֹ יוֹלֵם אֶשׁ בְּלִיָּוִן כִּי
פִירֶשׁ בְּקוֹטֶרֶס אֶךְ יֵשׁ בְּמִדְרָשׁוֹ שְׁאֵפֶךְ
אֹמֵר שִׁירָה עַל שְׁטֵנְבֵּן בָּצֵרֶךְ שְׁעִירָה
חֶסֶל לִשְׁפָחָה שֶׁלֹּכֶה לִשְׁאוֹב מֵיִם מִן
הַבָּאֵר וּפְלִיט כִּדְהָ לִבְאֵר וְהִיחָה
מִצְטַעֶרֶת וְכוּכֹה עַד שֶׁבָּאֲתָה שִׁפְחָה
הַמֶּלֶךְ לִשְׁאוֹב וְכוּכֹה כְּלִי זֶה וּפְלִיט
אֹמֵר כִּי עַל חֲמִילָה הִרְאֵנוּהוּ לְשׁוֹר
אֲחֵרָתָה עַל שֶׁחֲמִילָה הָיְתָה לְשׁוֹר

תורה אור השלם

1. מזמור לאֶסָף אֱלֹהִים
בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלֹתֶךָ טְמֵאוּ
אֶת הַיָּכַל קִדְשְׁךָ שָׁמוּ
אֶת יִרְשָׁלַם לַעֲיִים:
תְּהִלִּים עַט א

גליון הש"ס

גמ' הריני כפרית משכבו.
מעין זה נחמתי רפ"ג
לנעמים:

תגהות תגר"א

[א] נמ' רב אמ' הוה כו'
שבקה כו'. מפורשת היתה.
רמז"ס. (הגר"א נספרו
הל' פסוקה על הרא"ש):

מוסף רש"י

הריני כפרת משכבו.
יסורין הנאין עלי לכפרתי
יהיו, ולשון כבוד הוא זה,
כשהוא מזכיר חביו או רבו
לאחר מיתתו לרץ לומר כן
(תורה ב)

תורת' ד"י הזר

מוסרין קביל. דהואל
איה רוצה בן רצונה ה
כבדהו. יאמיס שלא
תקבל מאכין, שהא חס
ייה חלוש פשעמיס דא
לחיות הרעה על זה.
בזרא, על עיין, נראה
יאבשקול על דשפור
יפה. הדיב שטופה
הרעה וברא של יוכל
לנאט די שמיס. קלאמא
אמר לכבדה, איתרה.
שה מעט. נחית.
שחשט ברא היה רוצה
לכבד אולי אלה שרצה
לחזור. ארתנה. שמה.
נפקי. שאין זה מכבד
אמר אחיה. תנעמ.
שאמר המקום מכירים
אזינו וקבלים הדיברים
אומר, שמיס, אבל אם
אין אנשי המקום מכירים
אזינו ואינו נעמם.
אלה אברא אלה (עצמו).
אלה הדיב הכבד עמזו
אלה לכבד אולי אלה
אלה לכבד אולי אלה
אלה בשר בשר.
שמעה. הלכט שמע
כאבו. ודאין אין הדין [כ] ו

לכטול מלאכה. שנתחטל
מלאכתו
[מעשר שני] בלא חומש.
אחר הוא ולא קרני כי
ניאל איש ממעשרו ויסק
ממשרתו [ראה] ויקרא, כי
לא. ומאכלים. אם
האחר. פורע חובו.
עליו מוטל למפנס.
להעדרה. שרשאי להעריך
מזונותיו ממעשר שני ולא
היו פורע חובו. שאם הוא
נוחן לו די ספק כמו
שמוטל עליו. מאי נפקא
לי ממה. ולא נוחן לו
מה שמוטל עליו ליתן.
ולחכתא משל אב. ונתב
הי"ח [דרדור] ממכתא

א. כגון שחוט לי בהמתך.
חוס' ב"מ לג. ב. דאביו
נהנה מגוף הבהמה. שם.
ג. שאינו נהנה מן האבידה
שמפסיד הבן אע"פ שהוא
נהנה שהיה מכבדו בדבר

דוקן אשכנזי. פי' בקוטרס אשכנזי
קאמער איזטן בן יהודה דשיבה מ
מנוחה אפילו להכותו לבוזתו לזלזלו לכן
גענו פתחי שמיא דמנחות (דף ג:) כלומר
והאלהות ואלו תסס ורעלן אל תבור
(בראשית לו) ו**אין** און אלא חכם
שנאמר אספה לי שבעים איש בוי.
אלא גיירה שוה' גמורה היא דאס בן
ליגעטו מומחין כי הסס' אלל לא הי
אללל הוכחה בעלמא דוקן אשכנזי
איית: **זנא** דפאנינהו ש"מ
דראי **זא** האי. וסיק מפני שיבה
תקוס והדרת תקוס והדרת פני וקן
שקנה חכמה ש"מ אפי' יניק וחכים
ופירש בקונ' מקדיף קרל אחכמה
ש"מ דוקן לאו אשכנזי אלל ענין
אחכמה דבידיה לדיכא לוימאר ר' יוסף
אין איזט אשכנזי פליו ויהיב דל

הזהיר בן פירש הקובצרים ועוד חסידים
ר"י לליכא למימר נמי דדאי פליג
ואומר וקאן אשמינא מהני ודאי פליג
עליו עליה ואומר אפי' סגי דארמאי דהא
כלל שיבה במשמע קאמר הא לא אשכחן
שבוש דוכתא דזקן עובד כוכבים
לכבדו ועוד דלקמן (דף ג.)
קאמר דרבי יוחנן הוה קאי ממאי
אפי' ארמאי ותלי עקמא כגמא
הרפתקי עדו עלייה ולא אשמינא ממוס
דאיס' ואי' כיון דצהדי שיבה נמי
נצעי חכמה דפירש בקונטרס לרבי
יוסי הגלילי דמרבה אפי' ייקא וחכים
שיבה דכחז רחמנא לתם לי פשיטא
ליקא דאפי' ייקא וחכים כ"ש שיבה
וחכים דמי גרע אם הוא זקן כהדי
וחכים וי"ל דאי לא כחז רחמנא שיבה
היא' דניצעי זקן וחכים ממש אבל ייקא
וחכים לא הכי אחא שיבה לגלויי דלא
נציעין זקן וחכים אלא כחד לחוד סגי
אפילו ייקא וחכים קשה דלסן כג
מחאי ייקא ופיר' דקאמר מ"ק
ללכתוב רחמנא מפני שיבה זקן וחכים
ללכתוב אלא לא לכתוב אלא זקן דהא
גמיי אמר זקן בלא שיבה זקן במשמעו
זקן ממש משמע אלא דדאי זקן ייקא
וחכים משמע והדרר קושיא לדוכתיה
ונראה לר"י דודאי ייקא וחכים כר"ר
שיבה מופלג ולכן אינצירי שיבה
אח"כ שאינו מופלג דכך לי זקן שאינו
מופלג כמו ייקא וחכים שהוא מופלג
אבל אם היו שנים בחכמה היינו
היהוה זקן כר"ר שיעמוד היינו מפני
הזקן דגבי ייקא כר"ר שיבה מופלג
בכחמה וגבי זקן אינו כר"ר:
אין

וְנִגְמִי אֶמֶר זָקֵן בָּלָא שִׁבְחָה זָקֵן בְּשִׁמְשָׁמֻעַ
וְזָקֵן מִשֵּׁם מִשְׁמַע אֲלֵה דוֹלֵי זָקֵן וְזָקֵן
וְחֻסְתִּים מִשְׁמַע וְהִדְרָא קוּשִׁי לְדוֹחִתָּהּ
וְנִרְאָה לְרִי דוֹלֵי זָקֵן וְחֻסְתִּים צִרְךְ
שִׁיבָה מוֹפְלָג וְלִכְךְ אֵינְטֵרִיךְ שִׁיבָה
מוֹפְלָג כְּמוֹ זָקֵן וְחֻסְתִּים שְׂהוּא מוֹפְלָג
אֲכַל אִם הִיוּ שֵׁים בְּחֻמְהָ הֵינִיךְ
וְהִזְקֵן צִרְךְ שִׁעְמוֹד הֵינִיךְ מִפְּנֵי
הִזְקֵן דְּגָבִי זָקֵן צִרְךְ שִׁיבָה מוֹפְלָג
בְּחֻמְהָ וְגָבִי זָקֵן אֵינוֹ צִרְךְ:
אֵין

והנהגה תורה דלילה היא. בתמיהה הכבוד תלוי צמורה ואינו יכול לנחול ועל כבוד המורה שהיא של הקצ"ה: **ובמורו יגה**. כי אם צמורת חפני ובמורו יגה בתחילה היא נקראת מורת השם ומשלמה וגרסה היא נקראת מורתו: **רבנן**. אדם חכמים וחשובים צעייכם

דקמו מפני לאו רצנן ניניהו וצבאן
חמיה אמר להם: הדיור. לנזע מעט
כאליו רוצה לעמוד מפניו: לא נדמו
לו אלא לערביים. שאמר להם ורחמו
רגליכם? הסעריים משתחווים להם
רגליהם כדלמך צבאב מלעז (ד' פו):
אמרו לו צעריים חשדתנו שמשתחווים
לחצק רגליהם: רבן גמליאל ברבי.
כלומר אדם גדול וכן כל ברבי שגמ':
זקן אשמאי. אשם רשע ועם הארץ:
מוקי ישראל. גמר זקן מוקי מה
להן גדולים וזממיהם רכביו (גמדרג' ו')
אשר ידעת כי הם זקני העם ושועריו:
אין זקן אלא זה שקנה חכמה. ולשון
נטעריקן דבר הכתוב ולקמיה פריך
היינו ח"ק: אלא במקום שיש לו
הידור. צעמידתו דהיינו תוך ד'
אמות? דמוכחא שילמא שפמניו הוא
עומד: יכול ידירו בממון. יכול
יהא הידור זה הידור ממון לכדו
בממון: יכול פעלים פנינו כמי שלא
רצאו. לקמן (דף ג.) פריך אטו
צרשיעי עסקין: דבר המסור ללב.
ללבוש אשם הדבר הוא יודע אם
רצאו או לאו לפי יכול להשגתו מעיני
הבריות שלא יחזיקוהו כרשע ושידוהו
לכף זכות ויאמרו לא רצאו לכך נאמר
ויראת מאלהיך שכל המהשגות גלויות
לו ויודע כך שלמסור ולבטל מלכותו
נתכוונת: שלא יטריח. אם יכול לילן
דרך אחרת שלא יעמיד את הליבור:
זקן וירא. להבי סתק ויראת לזקן
לומר שאף הזקן יירא: כל שיבה
במשמע. ואפי' זקן אשמאי: ח"ק
סבר יניק והביא לא. והבי קאמר מנא
קמא אין זקן אלא זקן שהוא חכם
שנאמת אספה לי שנעים איש מוקי
ישראל וגו' והם זקנים וחכמים הם
גמריא אשר ידעת כי הם וגו'
אלתא זקנים ויודעים הוו: ור' יוסי
הגלילי. דמשי ליה לקרא ממשעו
זקנה ממש ודריש ליה זה שקנה
חכמה סבר אפי' יניק וזריס: אם
סלקא דעתך כדאמר ח"ק. דחד
הוא דלדריש ביה קרא שיבה והוא
חכם נכתוב מפני שיבה זקן תקום
והדרת ונגמר ג"ש מאי שנא דפלגיניהו
ש"מ תרמי מילי ניניהו וה"ק מפני
שיבה תקום והדרת תקום והדרת
פני זקן שקנה חכמה ואפילו יניק
ומתקפיד אכתמה אמרין גמי שיבה
לאו זקן אשמאי קאמר דליכא למימר
רבי יוסי זאוקן אשמאי גמי פליג אם
כן היינו איסי בן יהודה: משום
דנבי למיסמך. לומר שלא יטריח
כדלעיל: דקאמר רבי יוסי. דתר
ניניהו נכתוב צתרייהו קימה הידור:
יכול

מפני תיפוק לי משום זקנה. ר"ן. I. אלא מפני דרך ארץ היו חולקים להם כבוד ולא בא איסי לרבות אלא זקן אשמאי ולא

מוספת רש"י

[illegible]

מוסף תוספות

א מלשן אשם. רמב"ן.
ב לענין מזוה פתחי
שמי כלומר פתחי
דקים שאין שם משקף.
ג שם. ו' כ"ל תורה. חתם
סוד. אלא שהיה
ירד. מידות. מאור:
ד היינו נמנעם אין וכן
אין חכם, ומשום וכן
מליו איס' ואמר כל
רמב"ן.
ה יביה במשמע
ו מתוך פרש' משמע
דרוש גיש וכן מקריב
כס' כהדיא במשמע
ז בבי א' ס' כדאמי ר' שם
חוס' הראש' ה. ראשכחן
טן' לענין חכם. ירש"ט.
י וד' א"י אין תורה
כד רוקן היינו יניק
חכמים חוס' הראש' י
כיון דס' לרשיב משמע
אש' אשמי איש
לא פירושא דרש"ב הוא
אלא באפי נפשיה קאי
וליקין חכמי א"י
אין וכן ל' למשטחיה

י. אלא מפני דרך ארץ היו חולקים להם כבוד ולא בא איסי לרבות אלא זקן אשמאי ולא סבי דארמאי. תוס' הרא"ש.

במשקולות. תוס' הרא"ש.

ב. אם עשית כן ירבו ואם לאו לא ירבו שדינרי מורה ודרשים מכלל לאו הן ומכלל הן לאו (דברים יא כא). נשי לא בעי חיית.

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) תוֹב' ד"ה מכלל וכו'
מתלמוד תורה או מפדיון
הבן דהיינו מ"ע: (ב) ד"ה
משום דהו' וכו' ומאי
מתקן לר' יהודה:

מוסף תוספות

א. ואומר השר מקצ'י
דא"צ למיגמר מרא"ה
כפרש"י אלא. חוס'
ישנים מובא במהרש"א
וע' מהרש"ל ועצמוי'
שמפרשים חוס' לשיטת
רש"י. ב. וכן כל
דוכתא דאמרינן ב'
כתובים אין מלמדין הא
איפכא מלמדין בלא
שום קרא אחרינא. שם.

(ט.) נשים פטורות מלפדות
 בן ברוקא דאמר. חיובא
 שאר מצות עשה שלא הזמן
 ורביה שני כתובים הבאין

ב.י. כלומר לאו בזין כחשד
 ממנה דלזין מלמדין אלא
 ירי דאי הוה כתב חד לא
 מיניה: **דרבנא לכבש**. את
 חמה דלזין דרבה ק"ו וזיין
 בה ובכשהו לא קרינן בה
סיפק בידי לעשות. לכבד
 בשאין אימת אחרים עליו:
 ככלל. אפילו שפוייה:
 לעיל קאי דלזינתא זינף
 ק"ו משום דלזינא מ"ת ופדיון
מחל"ל. זינף מחל"ת ופדיון
 זכות עשה שלא הזמן גרמא
ונגזרי ידעי כו'. תלמידים
 ימנו רב אחא בר יעקב
 בשפוטא דרמח דהשומעין
 (בפסוק) גבי שטן ופניה ל"ש
ששה רב אחא בר יעקב
 הוא שטן ונשקיה אכרעיה:
הה חורס ה'. הרי כל
 קשה לחפילין ולא שבקינן
 גרמא ובגין לא ממה
 מרימא זמן מתלמוד מורה
 ק"ו לשלא הזמן גרמא:

עשה שהזמן גרמא נשים
ולא הזמן גרמא נשים
אליסטריך לתיבת היקשא
זמזמן גרמא מכלל דבשאר
דמות: גרמא כו. פזבגא
ת שבת (דף סא.) וזפרק
וצין (דף נה.): מא"ל אי"כ
ל תליף דשלל הזמן גרמא
דמות: ומשני מאן שטעה ליה
ר"מ. צעירוצין ולדידה לא
היקשא אלל בדגמריה
ין אכ וגמר מראה דהוי
שהזמן גרמא וגשים פטורות
לעיל וילף ממנה והקבל
מ סבר שני תבוצין בהאים
מלמדן: ופרצין ולרבי
ר מלמדן. בןהדרין צפ'
פסחים: ואמר מני צעירוצין
ותפילין מלות עשה שלל
מא"ל מהיכא יתיי פטורה
ה שהזמן גרמא: משום
כו. ולא סבירא לן כצאיי
ל אשה צבלה משמחה:
ולאין א) עונשין מלקות
ד' אליעזר גמא כו. ולא
גני' מייתי לה אלל אידי
עושין מייתי נמי אגב
תבוצין דלוי ממון ומיתה
ידן ההורג: לכל מיתות.
הורגן עליהם מיתה וכן
הן קמייתא. דרשמי
עמ קפידון גדול הגר צפ'

הימנה: **אבל כופר**. והמית
המועד שהרג את האדם:
דאיכא

תהי' היא. דאי לימא בכלל ד
גזלת את אחרים והכל צדיק
סה דמשתעי גבי כופר דשור

וַיְהִי כֵּן וַתָּבֹרֶךְ הָעָם בְּשֵׁם יְהוָה וַתִּסְמְכוּ אֶת רִגְלֵיהֶם עַל חֲזֵק יְהוָה וַתִּסְמְכֻם עַל חֲזֵק יְהוָה וַתִּסְמְכוּ אֶת רִגְלֵיכֶם עַל חֲזֵק יְהוָה וַתִּסְמְכוּ אֶת רִגְלֵיכֶם עַל חֲזֵק יְהוָה

עליה טפי דאין עליה לא עו

דאמר על שניהם הוא
להם פרו ורבו מאי
הוא ת"ת ופרדיון הבן
הדר וכל שני כתובים
ממדין ולרבי יוחנן בן
הוריה ומורא שני
ואין מלמדן צריכי
ולא כתב פריה ורביה
ר רחמנא איש דררכו
דרכה לכבש לא ואי
כתב מורא ה"א א"ש
אשה בידה סיפק בידה
יפק בידה לעשות לא
הנחא למ"ד שני
אין מלמדן אלא למ"ד
האמר רבא פפונאי
מילתא ומנו רב אחא
היה לך לאות על ירך
תהיה תורת ה' בפיך

ה לתפילין מה תפילין
 פטורות אף כל מ"ע
 ודמצינן עשה
 מכלל דמ"ע שלא
 ייבית הניחא למ"ד
 אלא למ"ד תפילין
 א מאי איכא למימא
 ד תפילין מ"ע שלא
 סבר לה שני כתובים
 כתובים הבאים כאחד
 דאמר שני כתובים
 תפילין מ"ע שלא הזמן
 אי מצה שמחה והקהל
 באחד ושלשה כתובים
 מדין: "וכל מצות לא
 ילי"אמר רב יהודה
 ישמעאל אמר קרא
 מכל חטאת האדם
 לאיש לכל עונשים
 יעזר תנא אמר קרא
 השוע הכתוב אשה
 דבי חזקיה ^אתנא
 אשה השוע הכתוב
 שבתורה ^בוצריכא
 משום כפרה חס
 אימא איש דבר
 ואי אשמעינן
 אבל כופר אימא
 איש

הוא שלשה כתובים הבאים כא
מנ"ל דחייבות אימא דפטורו
דר' יוחנן בן ברוקא והוא ל

אין חיים הכל גוזלין
הימנה: אצל כופר. והמית
המועד שהרג את האדם:

הבן ופרציה ורציה וא"ת ונח
שהזמן גרמא אימא דנילף לל
יוס מן התורה דכתיב (שמות
נמי צזכרה: **משום** כפר

לחייכם
י' יהודה דאמר מלמדן ממ"
מדין וגשים ר' חייצות בקידוש
חיל ואיתנהו בשמירה איתנה

ינטורין (ש) כפרה היכח דכתיב

זכר חטא וי"נ דמכנ מקוס

מורא ופריה ורביה שני בתובין. וא"ת
 נן ליהו מורא ומזהה צ' כתובים ולמאי
 יכי אתי שפיר: **מב"ל** דמ"ע שלא
 בקונטרס מדאליטריך קרא להיקישא
 למיחפור נשים חזוני ונחמא חבלי דחיי

שלא הזמן גרמא נשים חייבות פירוש דאי ה"א פטורות אמאי איזטריך הקישא לתפילין למיפטר נשים מוזמן גרמא בלאו הכי נמי הוה ידעינן השתא כשלא הזמן גרמא נשים חייבות כ"ש דזמן גרמא ולא נהירא דהיכי מ"י שתיק מהקישא לתפילין אדרבה אזי שתיק מנייה הוה ילפינן ממנה והקהל דמ"ע שהזמן גרמא דנשים חייבות לכך פירש ר"י מכלל דמ"ע שלא הזמן גרמא נשים חייבות דאי פטורות הוה ליה למיכתב דאי ה"א תורת ה' בפי' על ת"ת או על פסיון הן להקישא אליו ולומר כי היכי דנשים פטורות מתלמוד (א) או מפדיון דהיינו מ"ע שלא הזמן גרמא ה"נ פטורות מכל מ"ע שלא הזמן גרמא כמו דמקיש לפסור דהזמן גרמא לתפילין אלם א"ל מ"מ מדכתב האי היקישא לתפילין דהוה הזמן גרמא מכלל דשאר מצות עשה שלא הזמן גרמא חייבות:

אלא למ"ד תפילין הוי מ"ע שלא
הומן גרמא מאי אימא
תפילין גמ' דאורייתא ודאורייתא אימא

הוא לן למירא שלחא הזמן גרמא
נשים פטורות מתפילין ושהזמן גרמא
נשים חייבות ממנה והקהל דסבר
שני כתובים הבאים כאחד מלמדים
ומשני מאן שמעת ליה דתפילין לא
הוּו זמן גרמא רבי מאיר וסבר לה
אין מלמדים ופירש בקונטרס דלדידיה
לא אלתריך הקיסא אלא כדגרמא
לעיל מבנין אב וגרמין מראה דהוי
מ"ע שהזמן גרמא וגשים פטורות
ודקשיא לן גיף ממנה והקהל לחיובא
ר"מ סבר שני כתובים הבאים כאחד
אין מלמדים עכ"ל והיינו טעמא דמ"ע
שהזמן גרמא נשים פטורות דדוקא
במנה והקהל כבז רחמנא לומר
דחייבות אבל כל מ"ע שהזמן גרמא
בעלמא נשים פטורות דכיון דאין
מלמדין הוו כמו מיעוטא דוקא הני
חייבות אבל אחריני לא: וא"ת מינא
זמן גרמא אבל שלחא הזמן גרמא מנא
ליה דחייבות וי"ל כיון דמ"מ ופדין
הבן הוו שני כתובים הבאים כאחד
ואין מלמדין הוו כמו מיעוטא דוקא
הני פטורות אבל שלחא הזמן גרמא
בעלמא נשים חייבות:

משום שהיו שמחה מצה והחקה
שלישה כתובים הבאים
באחד. וא"ת תמצא היות דמ"ע
הזמן גרמא דפטורות ליתא למילף
ממנה והקבל ל"דאיכא שמחה בדבריה
והדפרישותי אלא דמ"ע שלא הוון גרמא
ומתלמוד תורה ופדיון הבן וי"ל דלית ליה
ג' כתובים הבאים כלאח ת"ת ופדיון
ואחר לעיל דף ק"ז: א"ה צעלה משמחה
ז' ממנה והקבל וי"ל דמוקי עידוש היום
וזכור א"ת יום השבת וזכרה על יום וכל
יום הרמנא ע"ה. ואי"ת כ"ש דהיי"ן לא
הו"ל עונש לגשים כדלח כגון גבי עריות:

שפז א מיי פיינ מהל' ע"ז הל' ג סמג לאוין נא:

שפח ב מיי פיינ מהל' איסורי ביאה הל' ה סמג לאוין קשה:

תורה וקדש

1. חִזְקוּ אִתָּם אֱלֹהִים
יִצְמַח לָהֶם אֱלֹהִים פֶּרוּ
וְדַבְרוּ מֵאִלָּן אֶת הָאָרֶץ
וְכִבְדְּהוּ אֶת הָאֱלֹהִים בְּרִגְתָּהּ
וּבְעֹנֵף הַשָּׁמַיִם נִכְבֵּל זֶה
הַרְמוּשָׁה לָהֶם
בְּרִיּוּתָא אֲנִי

2. וְהָיָה קִוְיָ לֵאמֹר
לִי וְלִבְרֹךְ בְּנֵי עֵינָן
לְמַלְמֶלֶת דְּתֵיבָה חֲרִית יי
בְּפִיךָ בְּנֵי חֻקָּה
הַרְצָא יי מִצִּיּוֹר

שְׁמוֹת א י ט

3. דְּבַר אַל בִּי עֵשֶׂה
אִישׁ אוֹ אִשָּׁה בִּי יַעֲשֶׂה
מִכְבֵּל זִמְתָּא הָאֲדָמָה
מִכְבֵּל מַעַל בִּי אִשְׁמָה
תַּרְפֵּסָה הַדִּיא:

מִכְבֵּד א ו ה

4. וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים
אֲשֶׁר תִּשְׁטֵם לְפָנֶיךָ:
שְׁמוֹת א י ט

5. שׁוֹר אֲדָמָה חוּא
מִכְבֵּל שְׁלֵשׁ הַמִּשְׁפָּטִים
וְהַיְמִינִי וְלֹא יִשְׁתַּנּוּ
וְהַיְמִינִי אִישׁ אוֹ אִשָּׁה
יִשְׁתַּנּוּ יִשְׁתַּנּוּ יִשְׁתַּנּוּ
שְׁמוֹת א י ט

מוסף רש"י
על שניהם הוא אומר
כר' לאשה נמי מפקדה
אפריה ורביה (גיטין מגא.)

ויכול, שאין מוחצא, כי
 ויגדע, כי מופא. יני
 עינא, שס מקוס (ביק)
 הניחא למיד
 עשה
 ששהפיקן ברמא. וקס
 עלה לא זמן תפילין ח"י
 וי"ט לא זמן תפילין
 בלכת כיון דלכא עשה
 נלח מחייב דא זמן גרמא
 הוא (ועי' דא תפילין
 עשה שלא הזמן
 גרמא. מנות תפילין ל
 שעה גס נצטב דא מקס

[illegible]

תגרי מינה (שם):

ה"ג הוא הדיכא. ו"ג היכא כתיבה: אי דפרה: הואת דמה דפרה אדומה: אלעזר כחוב כה. ואפילו שאר כהנים פטולינ ויכ"ש נשים: אי דפניס. (ה)הואה דפנים כגון הפסוקות ומזבח המזבח האמורין צפר כהן משיח ופר העלם דבר של יצור: הכן המהם כתיב כן. למעשות הדיוטים וכ"ש נשים (ו)ומאי איאלטריר ליה

בבן עוף שקבע לו בהן וברו' ואת איכה למיפחד מה לכן זאן שקבע לו
 ובעלי טעם (אזרח ואזרח) ומה"ם בעי' הן להאחזר אזל בן עוף שלא קבע
 לו כלי להאחזר שהיה זהה דבר עוף בעצמו של כן הויה לאן בעינין
 דכדן עוף טעון (שמיטה בנפון אי לאו האי פירכא וי"ל דפירכא זו דל
 של כן וימר מנכיל וא"כ הם בדעי' לתיקף בזה"ק ק"ו דבן עוף מה
 דכדן עוף טעון (שמיטה בנפון אי לאו האי פירכא וי"ל דפירכא זו דל

אף כאן בעלים: **יְדִיו הַבִּיאֲנָה**. בדבעלים חביב ובתנופה משתעי: **כַּף מְסוּטָה**. בסוטה חביב (שם ה) ונתן על כפיה ובנזיר חביב ונתן על כפי הנזיר (שם ו): **מִתְנַ"ל סְלוּיָה וְאִנְיָה סְלוּיָה**. בגמ' מפרש להו: חוץ

והנחיתם ח"י י"י סגרה תנעו"י נפון מנן ע"ף כפירנה כל דהו חסד
 ללכא למטעין כפירנה כל דהו כדפרשימ' ועוד י"ל דהכא צדיקין ק"ו
 וצדיק בסוף לקבלה והולכנה ולימרינה כן עוף שטעון כהן בתחילה א"ו
 דעשיק עבודה קדרינה הוי בסוף והשטח הוי ק"ו מיינה וציה" ואלין
 ובפניו. וא"ת והא הוי חזירה דה"ר אמרינן במנחות (דף זר.) אין כן
 הכושפותין והאמר זה יניפו מדא הנוטה אמר רחמנא ולא שמי תנופות
 דשכנה"ג הוי חזירה וי"ל דלא דמי דהכא למינא טעמא דלא הוי חזירה
 שזתפין חסיד כה"ג חזירה אס אחד מהם מינו ידו תחת יד חזירו ואלו
 ששכנה מניח את ידו תחת יד הנעלים ממך דכנה"ג הוי חזירה אלא ר'
 דה"ג אשחן בני יבוסים) שהכלל היה ארוח כשפתי' לומר כחומר
 תהיה למעלה ויד הכהן למטה: **כ"ב** מצוה התחזירה בארץ בו' חזיונה
 ומשני לפי שאינה צריכה של עובדי כוכבים" ולא מיירי מתני' אלא
 ההם אמאי לא תני תרומה ומעשר כדפרין מחלה ואין לומר לפי
 דבזעני אמאי לא תני חלה ולא משני לפי שאי' מדרבנן וי"ל דלהכי צ
 וגזרו במקומות המניחין תל"ל דוקא אע"פירות הסמוכות לארץ'
 שהכלה דומה וימר לחובות הגוף שחרי החיוב צא ע"י גלגול עיפה
 ומעשר אינן משולות אלא על מי שיש לו קרקע ודמי טפי לחובת הארץ
 כרבותיו שצ"ל הוי מפרשין תרומה ומעשר עד שצאו הרובים
 מתרומה ומעשר לפי שעכשיו צ"ל אין הקרקעות שלנו שחרי משו
 קרקע אלהפרש תרומה ומעשר ואם חלמר צ"י נמי משועבדות ה
 צ"א" להפקע מיד מעשר" ומן הירושלמי שהצא"י יש להוכיח דעבור
 (דף נ"ה) דקאמר התם מפני מה גביות הארצי' כוכבים אשכחון
 כוכבים לדוקא הוי לומר דמיירי בערלה של ישראל וכן משמע לקור
 לזוקט ועל כרחק מיירי בערלה דעובד כוכבים דאי' בערלה לישראל
 (ר"ה דף ט:) לענין ערלה אחד הנוטע ואחד המצריך ואחד ה
 שהעובדי כוכבים מצריקין אותן בכל שנה ואף על פי שאין אנו
 ששומעין שאלו צעובי אדמה ואמרו לו שאין חותכין המורה מן
 (ערלה) המצריך בזמן שיונק מן הזקנה פטור מן הערלה ואם יסיס
 בהשומרה יונקת מן הזקנה עליהן נוטין (לצד אחר) וכשפוסק עיניה
 ציה וגראה חדש נוהג בזמן הזה ולכן יש ליזהר שאם אדם

וַיִּקְרָא ד' 3.
וַלְקַח הַכֹּהֵן מִיַּד
הָאִשָּׁה אֶת מִנְחַת
הַהֶקְנֵאת וְהִנִּיף אֶת
הַמִּנְחָה לִפְנֵי יי' וְהִקְרִיב
אֹתָהּ אֶל הַמִּזְבֵּחַ:
בַּמִּדְבָּר הַזֶּה
4. יִדְּרוּ תְּבִיאִיקָה אֶת
אֲשִׁי יי' אֶת הַחֹלֶב עַל
הַהֹחֹה יִבְאִינָה אֶת הַהֹחֹה
לִהְיוֹת אֹתוֹ תְּנוּפָה לִפְנֵי
יי': וַיִּקְרָא ז' ל

(א) תו' ד"ה לו דפרי
וסי' כ"ג דומיא דלענין.
ל' גלומר דמיט דלענין
דלא אהי כן הדיוט והוא
הדין לזריות מיסו צ"כ
ללא דומיא ממש דלענין
ההיא סגן הוה ולא כ"ג
דקלפי צ"כ טרף בקלפי
והואתא לענין דלא
א"ד לזריות ככ"ג וא"ד
לזריות כדכא הדיוט ע"ש
בדף מז: (ב) ד"ה כל וסי'
לא חת חלי' וסיפת לה
נמחה:

[illegible][illegible]

וגר' נחמה מדין, מה באר בדין. בטענה חזק כן חתופת מנחמה ויסוס יפה, מה להלן בעלים, להסאא בעלים משמע, לכחצי ביול את קרנע לה' מנחם שלמיו וממין ליה ידיו מצינא: ומכוח יפה: תלדיה בארץ. על הקרקע ופירותיו (מנהגין להלן).

להלן קמן: וצ"ע עצמאית. נ. ויש כמה שנים שהתקרה והקרה עומד עד הפסח ואין וורעים בודאי אלא אחר העומר, מיהו גם אשחקד ושאר השנים, תוס' טו.

ישימו דירון זה על
 ראשונה אבל כאשר אחד אפשר דלו הוי הצצה. חוסי יריד. ט. מ"ט [דכתיב] (במדבר טו ט') ראשה ערסותוכם ולא
 גוים. חוסי הראש מהירושלמי שם. י. כמו בבל מצרים עמון ומואב השנויים בבסי' דיום (פ"ד מ"ג). חוסי הראש.
 כ. שריבא כל אדם חליט עינתו א"פ שאין לו קרע דמי קצת לחובת הנה. שם. ג. דשמש דמריי כל מקום אפילו במקום
 שאין ישראל. שם. כ. בתוס' הראש' רבנא' רשב"י תכור רעלה אסורה בהנאה. והמגיע ל' חוסי רשב"י מקשה על חוסי' מ'
 כזה שם הל' על חוסי' וזלחות כשוריים

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

תא א מיי פ"י מהל'
מאכלות אסורות
הל' י פמג לאוין קמח
טושע י"ד סימן נלד
סעף ח'
תב ב מיי שם הלכה ח
[ופ"ה מהל' בלאים
הל' ג ד טו טושע שם סי'
רלו סעי' (א) סט':
תג ג מיי פ"ו מהלכות
ע"ז הלכה א פמג
עשן טז:

מוסף רש"י

החוקים
אלו
המדרשות
שזרשין
בפירוקא שם כהן הוראה
וכריחות י"ג א' לאחר
ירושלמי וירושלמי משמע
לאחר שקבעו משק בשילה
הוא דנחמיו (ובחיים קרא)
וע"ש קוב: דיה באו
לשיריה.

חזן מן הערלה והכלאים. שאל"פ שאלויות בדרך נהגים אף בח"ל
הערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים כדלקמן (דף לח'): **אף הכהן.**
מלאכלו לפני העומר: **גמ'** סוהיה דכחיה **בה ביאה.** שחללה הכהן
בציאת הארץ כגון כי תבוא (ויקרא יט) כי יביאך (שמות יג): **תפילין**

ופטר חמור. כתיב בזה והיה כי
יביאך בפרשת קדש יי (שם): ונאמין
בין בנכר בין כו'. תפילין אשכחן
בכמה דוכמין? בנכרן אמוראי דנבנל
דמנחי תפילין (פטר חמור) בפטר רחם
מלה רחמנא: **חובת הנוף.** היינו
אינה מליה בדרך אינה מוטלת לא
על הקרקע ולא על גידוליו אלא על
גופו של אדם כגון שבת תפילין עבודת
כוכבים פטר חמור מילה עריות
וכיוצא בהם: **חובת קרקע.** שמוטלת
על הקרקע או גידוליו כגון תרומות
ומעשרות חלה לקט שכחה ופאה
שביעית חדש ערלה כלאים: **מנה**
וחם. דחובת הנוף נהגת בכל מושבות
וזבת הקרקע אינה אלא בדרך:
תשחרון וז משנה. שמיצאה ליד
מעשה דכחיה תשחרון לעשות: **אשר**
אדם חיים. בין בדרך בין בח"ל:
לא ולמד. על איזה מהם הכתוב אומר
כל הימים אשר אתם חיים על האדמה:
מנה שאמור בענין. דקמין ליה אדם
תאבדון וגו' דהיינו עבודת כוכבים
לועליהם תמכרו כל מושבות כדכתיב
כל הימים אשר אתם חיים ודבר הלמד
מעניינו אחד מ"ג מדות היא ונלמד
מכאן דכל חובת הנוף נהגת אף
בח"ל: **אכל חוש.** לא נהג ונע"ג
דכתיב ביה (מוסדות) כדכתיב
דולחם וקלי וכרמל וגו' לאו למימרא
כ"מ שאתם יושבים אלא לומר שאף
בדרך לא נתחייבו כל י"ד שנה שהיו
נגלגל שכבשו ושחלקו עד נתיישבו
והכיר כל אחד את שלו: **או דלמא**
לקולא פליג. דקאמר ת"ק חזן מן
הערלה והכלאים מהלכה וכו' חדש
דכתיב ביה מושבות ומשמע כ"מ
שאתם יושבים ואתא ר"א למימר אף
החדש הוא מן המלות התלויות בדרך
ואין נהג אלא בדרך דמושב לאחר
ירושלמי וירושלמי משמע: **אקמימא.** לא
קאי חזון אלא אכל מנה המלה
בדרך: **מאן ס"ק.** דמנחי דפליג
דכ"ר: **ר' ישמעאל.** היא. דשמעין
ליה דלמך מושב לאחר ירושה וישיבה
הוא ואין חדש נהג אלא בדרך ואתא
ר"א למימר אף החדש נהג כערלה
והכלאים נהגת בכל מושבות אלא
לחומת פליג: **ללמד ש"מ כו'.** גבי
פרשת נכסים קאי בפרשת שלח לך
דכתיב כי תבוא אל ארץ מושבותיכם
ועשיתם אשה לה' וגו' וילין ר' ישמעאל
בשחיטת קדשים (דף קא). מקרא

תורה אור הש"ס

1. אלה החקים
והמשפטים
אשר
תשמרון לעשות בארץ
אשר נתן יי אלהי אבותי
לך לרשתה כל ימיך
אשר אתם רדים על
אדמתה: הברית יב א
2. אבד תאבדון את כל
המקומות אשר עבדו שם
הגוים אשר אתם ירשים
אתם את אלהיהם על
ההרים וקדמיהם ועל
הגבעות ותחת כל עץ
רעון: הברית יב ב

הנהגות הב"ח

(ב) גב' שבת מק"ו ח"א:

מוסף תוספות

א. א"ר דרבי ישמעאל
אמר להטענה נכסים
לבמה גרולה וירושלמי
מושבות לאחר ירושה
וירושלמי ואז נאסרו הבמות
שבאו לשילה מ"מ א"כ
בנו ובנוען מודה ר"י
דבמות יצבור טענה
נכסים חוסי ובחיים קרא.
וע"י מהרש"א. ב. לשכה
גרולה היא שההכנים
תחתיהם שם כבודות
אש הנפקת ממיד מפני
שמהלכין על רצפת שיש
בעורה. רש"י שבת יט:

נניסן שלא יאכל מהם ומספק אין לאסור כל השעורים כיון דרוב
השעורים נמרו קודם ט"ו ניסן וזירושלמי נמי משמע דחדש נהג
אף בשל עובדי כוכבים דפריך עלה דמנחי דקמין אף החדש אמאי לא
מני חלה ומנחי לפי שאינה בשל עובדי כוכבים משמע דחדש דקמני
במנחיתו נהג בשל עובדי כוכבים:

דרי תפילין ופטר חמור. פירש
בקונטרס דנוהג בח"ל דהא
אשכחן בכמה דוכמין בנכרן אמוראי
דנבנל דמנחי תפילין וכן מנינו בנכרות
(דף יא). (אדרמי כר חמא דהיה מבנל
היה לו פטר חמור ואת' דלמא
מדכתיב הו עבדי וי"ל דמ"מ פריך
ספיר דכי נמי מדכתיב הו עבדי מ"מ
הוה ליה למיתני דמנחי חזן מתפילין
ופטר חמור דהא חשיב ערלה במנחי
דמשמע במוקד דאינו אלא מדכתיב
דקמני יורד ולוקח וכו' ואת' היכי
תיסק אדעתיה למימר דמנחי התלויה
בדרך אינה אלא א"כ נאמר בה ביאה
והרי כלאים דלא כתיב בזה ביאה וקרי
ליה במנחי מליה בדרך וי"ל דלעולם
היה יודע דמנחי שהיא חובת הקרקע
נקראת מליה בדרך אע"ג דלא כתיב
בה ביאה אלא הוה סלקא דעתיה דאף
אזנה שאינה חובת קרקע אלא חובת
הנוף אי כתיב בה ביאה הוה נמי
נקראת מליה בדרך ולהכי פריך הרי
תפילין ופטר חמור: **ד"ג צא** ואמר
מפיה שכתוב בענין מה עבודת כוכבים
מיוחדת. וי"ג עבודת כוכבים בכלל
היתה ולמה יצאת להקיש אליה שהרי
יצאת לומר אדם תאבדון:

ללמד ש"מ שנאמר בו מושב.
פירש בקונטרס דגבי
פרשת נכסים קאי דכתיב כי תבואו
אל ארץ מושבותיכם ועשיתם אשה
וגו' וילין ר' ישמעאל מקרא דלא בא
הכתוב אלא להטעין נכסים לבמה
כצור ואפילו קרני יחיד בנחת כצור
דמשמע לקמן (עמוד ב) אכל לא קרנן
יחיד בנחת יחיד ונפקא לן מדכתיב
בהאי פרשת נכסים אשר אני נותן
לכם משמע בנחת הנהגת ככולכם
הכתוב מדבר הלכך ע"כ האי
מושבותיכם לא משמע כל מקום שאתם
יושבים דאין בנחת כצור אלא במקום
אחד א"כ (י) מושבותיכם דכתיב אחת
לאשמועין דאף בנחת גלגל שהיה שם
מוצא הנחשת כל י"ד שנה שכבשו
וחלקו והיא בנחת כצור לא נתחייבו
נכסים אלא דוקא אע"ד שבאו לשילה
דהיינו אחר ירושה וישיבה ונתחייבו
נכסים וסוד לא פסקו נכסים ממנח
כצור אפילו משחרבה שילה (שהיה
בנחת כצור כצור ונע"ג) והיינו דקאמר
ללמד ש"מ כו' כלומר מדפירש לן
קרא בנחת הנהגת ככולכם ש"מ

מושבותיכם דכתיב נכסים לאו כל מקום משמע דא"כ הוה בנחת
יחיד הנעשית כ"מ בשעת היתר הבמות עכ"ל:

והרי שבת שנאמר בה מושבות. פי' בקונטרס דכתיב לא תעבדו
אש בכל מושבותיכם ביום השבת ולא נהירא דהא אינרין
לדרא אחריתא כדדרשין בפ"ק דשבת (דף כ"ה). בכל מושבותיכם אי
אמה מנכיר אכל אמה מנכיר במדורות בית המוקד וי"ק דקאמר
בסמוך (סד"א הו"ל בעניינא דמועדות כתיב והאי קרא לא כתיב
בעניינא דמועדות לכך נראה דקרא אחריתא הוה דכתיב שבת היא
לה' בכל מושבותיכם בפרשת אמור אל הכהנים (גבי מועדות:
במאי

דא"כ הוה לה בנחת יחיד הנעשית כ"מ בשעת היתר הבמות: **והרי שבת.** נאמר בה (ל)ל תעבדו וגו' ונהגת כ"מ אף מושבותיכם דנכסים
כ"מ קאמר ובנחת יחיד הנהגת בכל מושבות הכתוב מדבר והאי דחלייה בציאת הארץ ה"ק עד עכשיו הימים נמשכן שהבמות נאסרו
ועדיין לא הקרבתם נכסים אלא בנחות יצבור ומשכבואו לארץ כל י"ד שנה שלא הוקבע משכן שילה והיו שוכנים בגלגל טרודים במלחמה
וקי"ל שהותרו הבמות בא כתוב זה ללמדנו כי תבואו אל הארץ ותהא בנחת יחיד מותרת אף היא תטעון נכסים והכי איתא בזבחים (שם):
ביאה

[illegible]

שגלו: ואימא במקום כו'. ולמעטוי
חוצה לארץ אף בזמן (ה) הארץ: אסור
מן הסורה כ"מ. קסבר מושב כל
מקום שחתם יושביו משמעו: הלהכה
מדינה. והנהיגוהו הם עליהם בחוצה
לארץ: היינו דמי נ. חמור ספק
ערלה מתפנק כללים. ספק ערלה ספק
עברו עליה שלש שנים אי נמי פדס
שיש בו נטיעות ערלה ושאר נטיעות
ולקט עובר כוכבים מן הפירות ואין
ידוע מהיכן: כסוריא. היא ארס
יובה שכנס דוד וסנפה עם ארץ
וישראל וקסבר כיבוש יחיד לא שמי
כיבוש" הלקט ספיקו מותר. ולקמן דף
(ט.) פרכינן ואי הלהכה למשה ממני

היא בחוזה לארץ היא מיהל בספיה

מותר בצורה נכח וזהו חסור:
מחילה לארץ. דרחיק טפי ולא
 מיכלול: **יורה.** ישראל ולוקח מה
 העובד כוכבים הלווק מפרדם שיש
 בו נטיעות ילדות וחקנות ישראל
 יודע שהוא נכנס שם ולוקח כשהוא
יובלד של ארצו. ישראל כשהוא
 לוקח מן (א) המלה ויהא (א) דמיתא
 לעיל כסוריא מותר כשנלקט כבר
 אבל כשתלה אינו אומר לו קר רד
 הלווק: **כרם הנטוע ירק.** שאר ירק
 בין הנטיעות (ו) דה"ל כלוי הכרם:
 ויהא נטיע מזה לו ויש לחוש שאל

כנחיים: יורד. עוצר כוכבים ונוקט מן
הכלאים ממם ומוכר לחצר: וכלכר
שלא ילקו. החצר עצמו צד. ואם
איתא דערלה בחוה"ל לארך דברי
סופרים ולא הלכה למשה(ים) מאי שגא
דאחמיר בספק ערלה מספק כלאים:
נתיני

ילקוט ביד אלא לרידך
נתיני

תמיים) במקום כ"ו וכן בסמוך לפריך
לא יחל לפרש כמו שפירש בקונטרס
הוא דלא משמע מלדוריתא ורבי אורא
בזמן הבית מהאי קרא גופיה ופירש
שאין היובל נוהג שמיטין נמי לא היו
כל ואחת שמיטת שביעית בזמן שיוכל
יושביה בזמן שכל יושביה עליה יוכל
שפירש דשמיטת קרקע היינו מחרישה
שהא עיקר דמשט מוכיח דשמיטת
היא דירושלמי דהא רבי נמי אמרה
שביעית שאין השמיטת כספים ביובל
מה משמע קרקע ביובל שהיא חזרת
לשמיטת שביעית לגמרי ילפינן לה
יובל נקט נמי שמיטת כספים דמאי
לגובה? אי נמי משום דשביעית נהוגת
"בזמניה" ואח"כ אמאי לא ילפינן
י"ל דקצבר האי תנא דכתיב גבי
ר דהדש דאיכא למימר כלאים יוכיחו:
חגי

ת, ובלבד שלא יראנו. המצר כשהוא לוקטן מן היס

וזה דבר השמיטה
שמוט. אחיז צהשטת
כספים. אחמזי כתיב חט
וימנע שמיטה שמוט. וימנע
בזבז. בזמן שאי אתה
שומט קרקע. כגון
עשוי שצטלה קדושה
אחזק. אי אתה שומט
כספים. ואף על פי
ששומט כספים חזנה
הקו יאז וזניה תלוי
אחזק. וימנע בקדושה תלוי
נחמז. (גמין דר). כסוריא.
ויסו זונה שזכנז דר
והוספה על גזול דר
ישראל (ברכות ד). חס

עין משפט
נר מצוה

כמפולח יד למאי איצטרך לאר
אם התור בו משום שדן לוקה,
ך, ולא בעי בכלאי זרעים אלא
יתו, אינכם בקיאים בזה, שכלאי
ין אינו חייב אם זורע מין אחד
הא אפילו בארץ לא אסרה תורה
יק בצד הכרם בח"ל ואותו הירק
מיני זרעים וזורען, ופי' מערב

מלך. כן, כי כלומר, כי
 ספק עולה ואיכות, והיא
 דמפרש עליו כי מודה עולה
 רמ"ל ללוי הרבה ולרוב ארץ
 כמ"ד אין עולה בח"ל, ור"ש
 פירש קלות עולה כפי ר"ש
 שיהא ספק צל"י, חר"י, דפוס
 בריאת, סעף ואב"מ, ב"י
 רחבה דפוס בריאת, סתום.
 ספק עולה גימטריה ביד
 וגמולת לכולל, ור"ש פירש
 אל תחיר חל"ל כי בהעצם
 ודאי עולה אברוהו, אסור
 בהנאה, יורד לזקק, ואם
 הל"מ, הוא אמר, ספק
 מותר, אשתומם כנעני חזא.
 ספק אורח בשרע [ול], ח"ל
 כלומר עמד בבדלה וסומם
 כמו שעה, אימור, ההלכה
 שאמורה למשחן כן נאמרה,
 והיא אימור לשון אור, הוא
 הלכותה כן לשון הלכה, כן
 ספק עולה מותר בח"ל ספק
 עבוי, כי ענין אל לא עבוי, ואם
 ספק לט' כלידו וא מוקנה,
 לוקין, אף בח"ל, הרב
 אסורה, כמראה אסור
 הכרס אינן אסורים אלא
 מרובין, שתקח"ל, כי היינו
 הרבתי אלו והרבעתי בהם
 אסורה לבני כן כריאתא
 הר"י, ויחזקאל, ואמר

כמפולח יד למאי איצטרך לאר
אם התור בו משום שדן לוקה,
ך, ולא בעי בכלאי זרעים אלא
יתו, אינכם בקיאים בזה, שכלאי
ין אינו חייב אם זורע מין אחד
הא אפילו בארץ לא אסרה תורה
יק בצד הכרם בח"ל ואותו הירק
מיני זרעים וזורען, ופי' מערב

[illegible]

מסורת הש"ס

[illegible]

[א] גם' עבר עבירה אחת
וכו' נ"ב עיין שו"ת הר"י
לבינת הלוי סי' נה ודו"ק:

אשולוי"א
[אישילייר"א]. מדרגות.

בית תורה, שם האיש
השחור-החלום מביא ליד
המנשה.
כלומר שמי
שירד התורה עושה
ההצעות וירא גם החטאים
המלכות, אבל מי שלא
ירד התורה לא יבא עשה
לדבר, כאמור (אבת
פ"ב מ"ה) אין בור ירא
האין
מחשבי עוץ אלה
האין
הקדמת הרמב"ם לפרוש
למה
המשנה: שבא
החכם בעצמו כחמה ירא
לא העשה השלם הוטב
הוא אין המדות הטובות
והחמורות, ומי שהוא
בעל הכחנות טובות לבד
לא יגיע אל המדות הטובות
והחמורות הטובות
מעשיו והוא עשה אינם
לדבר וכן כוננו לה על דרך
אמנם, כמו שארץ [שם]
אין בור ירא חטא ואל
ע"פ סוד, שאין לו מרע
שירות העשנים
שירות המרע עצמם על
כחוח בתורה ודבר
אין, אלהות ועשנים,
הוא לימוד הושרים ודברים

דחימר (בישישים חכמה)
למי מיירי במצוה עוברת
שביאירו כמורד קטן פ"ק.
לומר מניח תורתו לעשות
ידם למעשה וכו', דמשמע
תהמת שהיא מצוה עוברת
ינו. פסול לעדות. דהואיל

וְנִמְצָא דָּקִיד וְעַל יָדוֹ כָּל הָעוֹלָם הוֹכְרָה לְהִיטֵּת רוֹבֵן דְּקִידִים: וְנִיחָיו.

לדיק שמרד כמחלה עונות וכמחלה
זכיות ולמה איצד את הראשונות:
כחובא. מתחרט על כל הטובות
שעשה: למה לדיקים דומים בעולם
זוה. ביטורין הבאים עליהם: ונופו
כלומר מעט ממנו: נקץ. ממנו
נופו: כך. נפרעין מן הדלדיקים (ס) מעט
עונות שצידם וגמלאו כולם נקיים:
ולמה רשעים דומין בעולם הזה.
בטובה שמשפיעים להם: ונופו. מעט
ממנו אף אלו יש צידם מיעוט טובות
וחכיות: נקץ נופו. קבלת שכרם
היא קציתא נוספת: למדרגה
אשולוי"א. כדרך שעושין מדרגות
לחריצין שסביבות המגדלים (ש)מגביה'
קרקעימן: יש דרך ישר לפני איש.
כשרואין הרשעים שזותן נראית
דרכם צנייהם ישרה וחסריתה של
אותה שלום ומונת דרכי מות (ש)היתה:
בית נחור. שם האיש: שהתלמוד מביא
לידי מעשה. נמלאו שניהם בידו:
גדול תלמוד תורה שקדם לחלה
ארבעים שנה. כשלאו ממזרים נתנה
להם תורה בחדש השלישי ובהלה הם
נחתניו עד שנכנסו לארץ דמשיץ (ש)

בזאכס ואמר מר (ספר פ' שלח ק')
מסונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה
דכתיב בהו כי תבאו וכאן נאמר
בזאכס משנכנסו לה ובתרומות
ומעשרות לאחר כיבוס חילוק דכתיב'
ובאות ורעץ שיהא כל אחד ממיר
חלקו והן י"ד שנים הרי י"ד ומס'
התחילו למנות שמיטין דלדמרינן
בערכין (דף י"ב:) ועשו שמיטה לסוף
שבע הרי ס"א שנים ולסוף ג' עשו
יובל הרי ק"ג: **מסחילתו משמט.**
מתחילת השנה מיו"ק) עצדים נפטרים
ושדות חצרות שדיין אל עברו אלא
מ"ט אכל שביעית אינה משמטת
אלא בסופה (ר) דכתיב (דברים טו)
מקץ שבע שנים) לסוף שבע שנים כל
שנה שביעית בזמין ס"א: **תחילה**
דינו. ליום הדין תחילת תביעות
שעליו מפי מה לא עסקת בתורה:
פוטור מים. הפוקר על תורה ראשית
מדון הוא תחילת דינו ואין מים אלא
תורה) דכתיב (ישעיה נה) הוי כל אמה
לבו למים: **ובסס שדין.** פורענות
תורה אדם לדין פורענות משה כן
שכרו אס עסק בתורה קודם לשכר
משה: **בצבור שצורה חוקיו.** ואמר:
מר לעיל (דף לז.) תשמרון זו משנה:
יגלורו. יקיימו: **ופסול לעדות.**
דכיון שאינו מן היישוב אין מקפיד על
עצמו ואין לו בושא פנים. וכן האוכל
בשוק הואיל ואין מקפיד על כבודו
אינו בוש לחלוץ בעצמו וליפסל:
לא

וּמֹרִים דָּרַשׁ בַּר קַפְרָא רִגְזָן
לֹא

כבר נמנו התלמוד קודם למעשה. רבנן דקסרי אמרו ה
 וי שיעשה המעשה קודם לתלמוד. ע"כ, פ"ה הירי
 וריאל ואין שם מי שיעשה ואח"כ תחול לחסדו כמה
 ממנו כטבירא שלחו ליה ואמר ליה גוה תחול
 בריבם בקסרי שלחתי לך (כטבירא). וכבר נמנו התלמוד
 וי חנינא היה מביא תלמודו שהיה עוסק בחזרה מפני ל
 פוטב מים. פירק עול תורה, ראשית מרדן חול חתול

לֹא חָצִיו חַיִּיב וְחָצִיו
חַת אֲשֶׁרֵינוּ שֶׁהַכְּרִיעַ
עֵבִירָה אַחַת אוֹי לוֹ
חֻבָּה שְׁנֵאמַר יוֹחֻמָּא
בְּשִׁבְלִי חֲמָא יְחִידִי
נִגְזַר הִרְבָּה ר' אֱלֶעָזָר
שֶׁהָעוֹלָם ⁽⁶⁾ נִדְּוָן אַחֵר
ר' רֹבִיב עָשָׂה מִצְוָה
אֵת עֲצָמוֹ וְאֵת כָּל
עֵבִירָה אַחַת אוֹי לוֹ
כָּל הָעוֹלָם לִקְבָּ חֻבָּה
' בְּשִׁבְלִי חֲמָא יְחִידִי
וּמִכָּל הָעוֹלָם טוֹבָה
ר' אֶפְרָיִם צִדִּיק ⁽⁷⁾ גְּמֹר
אֵיכָר אֵת הָרֵאשׁוֹנוֹת
קֹרָא תִצְלִינוּ כּוּיִם
מִיּוֹר כָּל יְמֵיו וְעָשָׂה
מִזְכּוּרִים לוֹ ⁽⁸⁾ שׁוֹב
הָרֶשַׁע לֹא יִשְׁלַח בָּהּ
יִהְיֶה כְּמַחֲצָה עֲנוּת
יֵישׁ לְקִישׁ הַבְּתוּהָא

"כל שישנו במקרא
 במהרה הוא חומא
 ש לא במהרה ינתק
 ולא במשנה ולא
 טוב: גמ' (י) אמר רבי
 צדיקים נמשלים
 ככולו עומד במקום
 טובא נקצץ נופו
 כך הקב"ה מביא
 הזה כדי שיירשו
 ראשיתך מצער
 רשעים דומים
 עומד במקום
 נקצץ נופו
 כך הקב"ה
 בעולם הזה
 התחתונה
 לפני איש ואחרית
 רבי טרפון וזקנים
 תלמוד גדול
 ר"ע ואמר תלמוד
 מעשה תניא
 לתרומות
 מאה ושלש
 משמך וכשם
 המנוא דאמר רב
 שנאמר פוסר
 קודם למעשה
 שפרו וקחו
 יפסול לעדות ר
 הלכה כיש

למעשה. **ירושלמי** (פסחים פ"ג ה"ז)
(בבב"ש שם) מי שיעשה, אבל אין ש
שפוסק תלמודו מפני המצוה העובד
וראש הירושלמי, ר' אבהו שלח לברו
לויה לכל המתים, שלח לויה המבלי א
שפי' זה הירושלמי הוא כמו שפירשנו,
זה המת כמו שביארנו שם תכלית הביא
עצמו ואין לו (בבב"ש פנים).

תלמוד גדול שהתלמוד מבאי צידי מעשה. תימה דלמר כספיק
 דצ"ק (דף פ. ר') יוחנן משי ידיה ומנחם תפילין והדר אמר
 לן קיים אמרינן לימד לא אמרי' ופי' והא אמר מר גדול תלמוד תורה
 שהתלמוד מביא ליד מעשה א"י פירש בקונטרס מי תכלה במי קטן תכלה
 א"ב גדול? א"י כיון דלמר קיים לא שכן
 לימד שאינו חסוד כל כך אלמא מוכח
 התם מהכא דמעשה גדול וי"ל דהתם
 הכי פ' והדר אמר לן קיים אמרינן
 לימד לא אמרינן? ופי' התם והאמר
 מר גדול תלמוד שאניא לדי מעשה א"כ
 היאך קיים אל לא לימד? וכו' שאני
 אומרים לו קיים הכי (ד)אומרים לו לימד
 ואח' אמרת קיים אמרינן לימד לא אמרי'
 ומשיי הא לנמימר הא לאגמורי כלומר
 למגמרי לדידיה ודאי מעשה עדיף אל
 לאגמורי להארינא ודאי עדיף טפי
 ממעשה? והלכך לימד לאמרינן לא אמרי'
 וי"מ דאדם שלא למד עדיין וכל לימלך
 אם ילמוד תחילה או יעסוק במעשה
 אומרים לו למוד תכלה לפי שאין
 עס הארץ חסדי? אל דאדם שלא
 נצרך המעשה טוב וכו' חל למימוד? :

שנאמר ² צדקת הצדק
פשעו ויפילו רשע
תשובה באחרונה
רשעו שנאמר ורשעת
ביום שובו מרשעו
ומחצה זכות אמר
על הראשונות: **מתנת**
ובמשנה ובדרך ארץ
שנאמר ³ והחוט המש
יכול שאינו לא בממ
בדרך ארץ אינו מן ה
אלעזר ברבי צדוק
בעולם הזה לאילן
מרהר ונופו נוטה למ
כולו עומד במקום מ
יסורים על צדיקים ב
העולם הבא שנאמר
ואחריהך ישנה מאד
בעולם הזה לאילן
טומאה ונופו נוטה ל
כולו עומד במקום
משפיע להן טובה
כדי למורוהו ⁴ ולהורוהו
אין תחילת דינו של אדם אלא ע
דברי תורה. והא דלאחר צפרק
במה מליקין (שם לה.) כשמכניסין
אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת
לאמונה היינו דווקא לענין שאלה
שחולטין לו על מהלך אדם אבל מימי
נפדעים ממנו מחמת ענין שלל קצת
עתים לתורה: ⁵ ויש אומרים אף
פסול צדיות. פירש בקונטרס הואיל
ואינו מקפיד על עצמו אינו כוש לזולת
עצמו ויולפסול וקשה אחי' פסול
לעדות הוא לא אמרין כי ירושלמי
ר"ש צרי' הוה אכלי שבקא חזיה ר"מ
אמר לו אין שנה לתלמיד לאכול שבק
משמע דלאחר אין קפידא ופי' ר"ח
דהאג מיירי שחטוף ואוכל ואי' אם
כן פשיטא דפסול גדולין הוא וי"ל
שחטוף פחות משנה פרוטה לא נמי
שגול דבר שאינו מקפיד עליו והר"ר
אליהו מפרש גבול שהלך אכל
המוכרים וטועם משל כולם מעט
מעט כאלו רוצה לקנות מהם ויניח
השתא "שקורין כלב שדומה לכלב
שאוכל כלב מעט וכאן מעט ור"ת
פירש דאכל שבק היינו שאוכל
סעודה דפת דגנאי יתרה:

דרכי מות: ^(ט) וכבר ד
מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו
או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נ
גדול נענו כולם ואמרו ^(ט) תלמוד גדול שהתלמוד מ
רבי יוסי ואמר גדול תלמוד שקדם לחלה אר
ולמעשרות חמשים וארבע לשמיטים ששים ואחת
מאה ושלוש מאה וארבע הויין קסבר יובל ^(י) מתחיל
^(ט) שהלימוד קודם למעשה כך דינו קודם למעשה כד
המנא ^(י) אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי
מים ראשית מדין וכשם שדינו קודם למעשה כך
שנאמר ^(י) ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירש
ותורותיו ינצורו: כל שאינו לא במקרא ולא במשנה: א"
לכלב ויש אומרים פסול לעדות אמר רב אידי

[illegible]

אחרים שמלוין את המת. ובגמרא פרק בני העיר (מגילה כט, א) מתבאר דין מבטלין ת"ת לה ואינו מן היישוב אינו מקפיד

תבד א מ״י פ״ג מהל' תשובה הלכה ד:
תבה ב מ״י שם הל' ב:
תבו ג מ״י שם הלכ' ג:
תבו ד מ״י שם (פ״א הלכ' ג) ופ״ב הל' א:
תבח ה מ״י שם פ״ג הלכה ג:

תלמי ו' מתי פ"א מהל' א
עדות הלכה א סמג
לאזין רד טוש"ע ח"מ
ימון לד סעף ח'
תל ו' מתי פ"א מהל' א
הלכה א ופ"א ח'
הלכה ב טוש"ע י"ד סימן
רמז סעף יח'
תלא ח' מתי פ"א
הלכה ה טוש"ע
ס סעף יט'
תלב ו' מתי פ"א מהל'
עדות הלכ' א סמג
לאזין רד טוש"ע ח"מ פ'
רד סעף ח'
תלג י' מתי פ"א מהלכה
ה טוש"ע ס סעף
יח' :

תורה אור השלם

1. טובה חכמה מכל
קרב ודומה אחד יאמר
טובה הרבה:
- קבלת ט"ו
2. ואתה נח אדם אמר
אל תעזב עמך צדקת
ההעידור לא תצילנו ביום
הזה ורשעת הרשע לא
יבקשל בה ביום שובו
משער צדקו לא יוכל
לחיות בה ביום חטאתו:
ויקפול אל י
3. ואם יתקפו האחד
השנים יעמדו נגדו
וידחו הממשל לא
במרהיב יתק:
- קבלת ט"ו
4. ויהי ראשונה מצער
אחרונה שנה מאד:
- איוב כ"ו
5. יש דרך ישר לפני
איש ואחרתה דרכי
משלי י"ב
6. פסוק מים אצור
קדון ולפני התגלה הירב
משלי י"ב
7. נגוש:
8. ויון להם אצרות
גוים ועמל לאמינם
ירושלם: תהלים כד

מוסף רש"י

בתיבה על הראשונות.
שמתחרט על הצדק
הראשונות עשה יחזקאל
(ב) תחילת דינו. לעמיד
לגוף, על דברי תורה.
שלא עסק במורה: סנהדרין
פורט מים. שפורט
המורה מעליו הוא ראשית
מזונו, מורה נמשל למים
דמכני (ישעיה נה) הוי כל
למלא לכו למים (סנהדרין
דף) הדור עלך האשה
נקנית

מוסף תוספות

- א. על חזקתיה מלך יהודה
שכשמת הביאו ספר תורה
ויהושיבכדו על מיטתו
אמרו קיים זה מה שכתוב
בזוהר ריטב"א. ב. וכיון
ששתולה התלמוד במעשה
אלמא מעשה עדיף.
ריטב"א. ג. ולא מסיק

אדעתיה השתא לחלק בין
עיתים לתורה. תוס' סנהדרין
אכלו בבית גולן הוא, תוס'
לריון ואוכלין ואוכל אצל
בפירות

וגער בו אביו מפני שהיו ש

האיש מקדש פרק שני קידושין

מוֹכֵף תּוֹסֶפוֹת

א. והוּר כְּמוֹ טַעוֹת.
תּוֹס' כְּתוּבוֹת עַל:
דְּבָרִי לְשִׁלּוּי שֶׁתֵּרָא אֶל
מְשֻׁלְּמִים. תּוֹס' טוֹךְ.
ב. כִּדְרֵיאוֹת כְּכַתּוּבוֹת
תּוֹס' הֶרֶאשׁ: כִּינן
דִּאֲפֶסֶר בְּהֵא אֲמוּנָא
וְשִׁלְחוּ סֶלֶם וְדָא עַל
יַדְנָה כִּן שְׁתּוּ דֵּאִי לֵא
לֵה לִי לְפִרְשֵׁיהִי הִלְכָּה
לְשִׁיתוּתִיהָ עֲבִיד. רִיטב"א.
ג. מִלְכָּה דְּשִׁאֲרִי קְבוּרָת
אֲפִילוּ עַי' שִׁלּוּי וּבִכְהִיג
אֲמוּנָה כְּכַתּוּב (וּש.).

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת קוֹלְךָ וְיֵרָא וְיֵאמַר
 עֲלֵיהֶם שְׁלֵחַ: לֹא כִּי בֵר הַיִּתִּירָא הָאֵל
 גִּרְסִי. אִינוּ בָּשׁוּ לֹד הֵיטֵר אֲשֶׁת
 אִישׁ שְׁאִינוּ מִגֵּרֶשׁ דִּהָא אִין לוֹ קִדּוּשִׁין:
 הֵ"ז אֲבָל עוֹבֵד כּוֹכָבִים הוֹאִיל וְאִמְרֵיהֶּ
 בְּתֵרוּמָה דִּנְפִשְׁיָה: שְׁתַּרְמוּ. אֵת
 לְיָהֳרִים. תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה. לְיָהֳרִים
 לְיָהֳרִים דְּקִסְבָּר אִין קִנְיָן לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים
 בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַם וּמִירוּחַ עוֹבֵד
 כּוֹכָבִים אִינוּ פּוֹטֵר מִן תְּרוּמָה
 וּבְמִנְחֹת (דף סו.) יִלְקֹץ לֵה טַעְמָא
 מִדְּגָן דְּגָבֵךְ תְּרֵי זִימְנִין לְעֻמְוֵי דִּיגוֹן
 עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְאִין מֵיטַע אֲחֵר מֵיטַע
 זָלָה לְרֵבוֹת: מִדְּעַתָּה. אֵת נִפְלֵא
 לְחֻלּוֹן אֲוִסְתָּרָה: וְחִיבִין עֲלֵיהֶּ חוּמֶשׁ.
 הַאֲוִלָּה בְּשׁוּגָה: וְר' שְׁמַעוֹן פּוֹטֵר
 דְּקִסְבָּר אִין מִירוּחַ הַעוֹבֵד כּוֹכָבִים חֵיב
 בְּתֵרוּמָה וְיִלְקֹץ לֵה מִדְּגָן וְלֹא דִיגוֹן
 עוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּמִנְחֹת (סו.) וְלִדְלִידָה
 לִיכָא מֵיטַע אֲחֵר מֵיטַע דְּמִתְרַךְ לֵהוּ
 לְרֵבִי: אֲחֵס גַּם אֲחֵס לְמִתְרַךְ לֵי.
 פְּשִׁטָּא לֵלֵךְ הוּי עוֹבֵד כּוֹכָבִים שְׁלִיחַ
 דֵּהָא לְיָהֳרִים בְּתֵרוּמָה דִּנְפִשְׁיָה:
 אִינְטֵרִיךְ. לְעוֹבֵד שְׁלִיחַ תְּרוּמָה מִשּׁוּם
 חֲקִיעֵי אֲחֵס לְעוֹבֵד אֲרִיסִין מִלְּתוּסִין
 דְּמִתְרַפּוּס יִתְּמוּסִין וְאֲפִטְרוּפּוּס יִתְּמוּסִין
 וְהַמּוֹרֶס אֵת שְׁאִינוּ שְׁלוֹ שְׁלֵחַ מִדְּעַתוֹ אִימָא
 לְעוֹבֵד נָמִי שְׁלִיחַ לִכְדִּי אִינְטֵרִיךְ גַּם
 לְרֵבוֹי: הֵינִיחַ לְרֵבִי יִבּוּשָׁא. דִּנְפִקָא
 לֵיה שְׁלִיחוֹת דְּקִדְשִׁים מוֹשְׁתָּא אֲחוּת:
 בְּפִסַּח

ומגירושין דכי פרכת מה לגירושין
שכן ישנן בע"כ תרומה תוכיח מה
לתרומה שכן ישנה במחשבה גירושין
ויביחמו ומיהו מהיקשאו דליאח והיתה
לא לא הוה מצי אפיין דלייטריך לשאר
דרשות: **נפקא** ליה מדר' יהושע
בין קרחה. וא"ת דאחא לא לייק
דשליחות מהני בקדשים משחיטת
פרו של אהרן מדלייטריך לומר
שהיה צבעלים דכדמי (ויקרא טו)
ושחט את פר הקטאת אשר לו ממלל
דבשאר קדשים לא צינין צבעלים ו"ל
דהא דממעטין פרו של אהרן היינו
המטה דווקא דמורי שדרי של אהרן
הו"ט משום דבמחשבת כמי אומרי
אפי' בע"כ וי' והלכך כיון דאי אחא
לקמן מקריבין אותו בע"כ דין הוא
שיעשה שליו אלז שאר קרבנות ודלא
מקריבין בע"כ לא הוה ידעינן שיכול
לעשות שליו אי לא דנפקא ליה מדר'
יהושע בן קרחה: **שכן** ישנן
במחשבה. תרומה דכתיב (במדבר
יח) ונחשב לכם תרומתכם וקדשים
דכתיב דבדרי הימים (ב כט) כל
נדבי לז עולות: **העובר** בוכבים
והכותי שתרמו תרומתן תרומה.
פירש קאנו' ליאסר גזרין דקסבר
איז קיין לעובר בוכבים אשר ישראל
הלפקע ומירוח העובר בוכבים איזו
פוטור מן התרומה ובמנחות (דף סו.)
יליץ טעמא מדגנך דגנך תרי זימני
למעוטי דיגון עובד בוכבים ואין
מיעוט אחר מיעוט אלז לרבות
מדמענת אם נפלה בחולין אוסרתה
והייצין עליה חומש האוכל בשוגג
ור"ש פוטור דהסבר אלו מירוח
מירוח פוטור דהסבר אלו מירוח
אומר מנין שכל

הגהות הגר"א
[א] גם' והם אוכלים עמו
כ"ג:

מנהל מחלקת המבחנים

[illegible]

על חלק חכמו שלא מדעתו (שם). ולא התורם את שאינו שלו. הן כיפא טעמא דרשא, כלומר אחס ממעט החורם שאינו שלו, והני כוליה שאינו שלו יניחו, ואי נמי וז ואין צריך לומר וז קתני (שם).

מסורת השי"ם

וְכֵן בְּדִינֵי מִמּוֹנוֹת. אִם שָׁלַח חֹב לְמִלְוֵה עַ"י שָׂטָן: דְּלִמְסַרְסָה קִאִתָּי. הַלֵּכָן מֵהָ לֶסֶס לְאַסְרָה עֵינָיו וְעַל כֵּל הַטּוֹלֵס בְּשָׂקֶי: דְּלִיִּסְחָה לְבִי לְהִרְיָה לֹא תוּיָא. וְכֵינן דְּמִרֵּי יִינְדֵּה לֹא מִשְׁקָרִי: מֵאִי סִבְרָה. ר"נ דְּלִמְרָה וְכֵן בְּדִינֵי מִמּוֹנוֹת: אִי קִסְבֵּר הַמֶּלֶךְ אִם תְּכִירֵי כְּעִידֵי לְיָד לְפָרְטוֹ כְּעִידֵי. וְאִין נִאֲמָן לִימָר

פרעמי היכי מהימיני לומר נתננסו
למלוה הרי נוגעים בעדותם הן:
דאי לא שאם לא יאמרו מעדין
אנו שקבלם המלוה אמר להן לזה
פרעמי מה שמסרתי לכם לדעמיס
משכרתי להם בעדים: **אחדרינו**
ללוה למשלח ואין עליהם אפי'
שבועה שהרי אין הודאה במקמת כאן:
יכלי למימר נמי היכי יהיננא למלוה
ודבריהן קיימין וזכורת עדות
שאינם נוגעין בעדותן: **והשפאל**
דקוק רבנן שבועה היסא שפאלו
מי שאינו מודה במקמת הטילו עליו
שבועה מהשפאל אפי' סנירא לן
המלוה את חצירו בעדים אין צריך
לפורעו בעדים אפי' נוגעין בעדותם
דאי אמרי אחדרינו ניהלן בעדים
לשחבעי לפיכך מן מעדין שקבל
מלוה מידם כדי שיפטר מן השבועה
וגזו הוא להם להפסיד הממון למלוה
מלהשבע בשקר דלע"ג דחשידי
אממונא לא חשידי אשבעתא^א הילכך
בממון לא אמרינן הן עדי ויכין
דעדים לא הוו הרי הן עדי דכין
הקצוב בשבועות (דף מד:) גבי חנוני
על פנקסו משחבעי אינהו דיהבו
לכו למלוה ונפטרין מן השולח דהוא
האמינן בשבועה^א שמסר להן מעמיו
אבל מלוה אומר שאין נאמנין לו
בשבועה ומשחבעי דלא שקיל מדייהו
ופרע ליה למלוה: **נערה מהמורסא**.

השנת דתקון רבנן שבועת
היסת כ"ו, וא"ת מ"מ
ומה לא יהיו העדים נאמנים
לחבר שנשבעו ולומר פרושם שהרי שוב
איןם ונענים בעדות ואומר ר"י
ולכן אין נאמנים לחבר שנשבעו
משום דרחמנא אמר (דברים יט) על
פ"י שנים עדים יקום דבר עד
האמינם ל' צדיבור קבל אל העדים
שטעוניהם ויבצע קודם שאלמו
ויצריהם אין ממש בעדותם ויש מקשים
היךך אמרינן מנן דיכלי למימר
האדרי' ללוה כיון דשנים הם הא
אמר * בפרק האשה שנאחזמה
תשובות דף י"א: לא שנו אלא דאמר
חוסים קרינן מחמת נפשות דאמר

כדיני ממונות. אם אומר
השטן הולוכיכו מנה לפלתי
אשתי חייב לו מה השלוחים
זרם עדי הפרעון. עדים למה
אירי. אצמי דהלוה לו בעדים
אמר מרעתי מהינין. צריך
פירעו. ומצאנו לה צריך
עדים כשפירענו. אלא אמאי
נאמרינו בעדות בעדות עניה.
אמר מלה לזה ואמר נפרתי
דאמר להם לוי פרענו מה
ששלחתי בידכם והם אינם
נאמרינו בעדות הוצרנו לו
הפגנו. אתן להם עדים
ושפא עכב המנה בידם
והוצרנו שנתנוהו למלוה. אלא
פרעתיך. אם מלה שהיה
פרע המלוה היה נאמן אבל
דאמר ששלח לו בעדות
עדי אלו נמצא שהוא אינו
עדי וצריך עדים לפרעתי אלו.
ידי. שלוחים הם כשרים
ליתוח וזו שאינם נוגעים
בעדותו שהרי הם פטורים מן
העדות. שכל טענה שטיענו
יפטור את עצמם הם נאמרים,
ואלעז דאיכא הדין דאמר
היה באפיהו שהולוכיכו זה לו,
מינו דאמר בני ארבע הוצרנו
לו. דאן אין צריך להחיות לו
בעדים, כשמואל דאמר

להודיעך כמו דר' יהודה: **היא ואביה**. או היא או אביה היא שהרי גדולה היא ויש לה יד ואמרה תורה (דברים מד) וגמן בידה ואביה שהתורה יזכרה לו לקבל קידושיה ואיתקש יצאה להייה (וידוקא נערה אבל קטנה אביה הוא היא. ודוקא מן האירוסין *אבל מן הנישואין היא ולא אביה דמשלחה אין לאביה רשות *אין שתי ידיים וזכות וכלל בגוף אחד: וכל שאינה יכולה לשמור את גיטת אינה יכולה להסתגר. אפילו על ידי אביה דהא שוטה היא וא"ר יצחק ושלחה מצינו (שם) מי משלחה ואינה חוזרת יתמה זו שמשלחה וחוזרת במסכת יבמות פ' חרש ששאל (דף קיג:) **כך מחלוקת מקדושים**. מגירושין נשמע לקידושין דלרבנן אם דקשה ענמה מקדושת ור' יהודה אינה מקדושת: **מ"ע ר"י ויחנן אליבא דרבנן**. דשני ליה בין קידושין לגירושין: **גירושין דמכנסת ענמה בקבלת גיטה** לרשות אביה אמרינן דאביה נמי ניחא ליה שהקבל היא והוי גיטא: **מאמר**. קידושי יבם ביצמתו קרוין מאמר: קטנה

וַיִּתְּנָם לָא ע"י עֲלָמָה וְלֹא ע"י אֲחִיָּה לְפִי שֶׁהִיא כְּשׁוּטָה וְשׁוּטָה מִמַּעֲטִיק
כִּטְנָה שֶׁאִינֶה יוֹדַעַת לְשׁוּמֹר גִּיטָה אִינֶה מִתְגַּרְשָׁת לֹא ע"י אֲחִיָּה וְלֹא עַל
דְּקֹאֲמֵר הֵחֵס מֵה טַעַם שׁוּטָה אִינֶה מִתְגַּרְשָׁת פְּלִיגִי בֵּה אֲמֹרֵרָא חֵד אֲמֵר
מֵשׁוּם שֶׁאִינֶה יוֹכֵלֶה לְשׁוּמֹר אֵת גִּיטָה פִּי' שְׁחֹרֶת וְעַי מֵשׁוּם בִּינְיָיִה
עַמִּים שׁוּטָה וְעַמִּים חֲלוּמָה וּפְרָת' עֵבֶר וּגְרִיש' לִמ"ד מֵשׁוּם גִּרְיָה
וַיַּעֲבֵד ^עלִמ"ד מֵשׁוּם דִּמְשַׁלְתָּה וְחֹזֶרֶת אִינֶה מְגֹרֶשֶׁת דְּכִינן דְּהוּי הֵאָי
וְהֵאָה לִמ"ד מֵשׁוּם גִּרְיָה אֲקֹר לְגֶרֶשׁ לְכַתְחִילָה וְלִמ"ד מֵשׁוּם דִּמְשַׁלְתָּה
וְהֵאָה שֶׁלֹּא תִחְזֹר עִמָּם שׁוּטָה וְעַמִּים חֲלוּמָה לִמ"ד מֵשׁוּם גִּרְיָה אֲקֹר
וְחֹזֶרֶת וְזוֹ אִינֶה חֹזֶרֶת כְּשֶׁמְגַרְשָׁת כִּשְׁאִי חֲלוּמָה יוֹכֵל לְגֶרֶשׁ כִּשְׁאִי
כִּשְׁכְּפִרְיָיִשׁ יֵשׁ לֵה אֵל כֹּחַ לְשׁוּמֹר גִּיטָה לִמ"ד מֵשׁוּם דִּמְשַׁלְתָּה וְחֹזֶרֶת
הֵחֵס דִּמְשׁוּם גִּרְיָה אֲקֹר לְגֶרֶשׁ בְּגִדּוּלָה וְהֵאָה שׁוּטָה לְפִי שֶׁיֵּשׁ לֵה חֲלוּמָה
מִמַּשׁוּם גִּרְיָה אֲבֵל בְּקֻטְנָה דְּלֹא בֵּה חֲלוּמָה לִיכֹא לִמְחֹשׁ כֻּלָּה וּמִתְגַּרְשָׁתָּה ^ע:
בַּמֶּאֱמָר

פ' גיטין (א) שאם א
 תלמוד חור, וכן בשבועות
 (ב) שה' הוהיל והם
 פטרום מן הללח כשטעונום
 שבונו המנו למלח אג'ג
 דמלח אל מדה הממי נמי
 לערות שלהי, הדיני גבי
 לילח, שיהי אין גנועם
 בעונום כשפושטנא, אבל
 הדינא דחקוק גבי שבועת
 היסא, בכל טענה, ואפילו
 כופר בכל דא אמר המדיני
 לילח אל במהמי דברוא
 כלחוד, ליכא מזו וגנועם
 בעקונום שם אלא ויהי
 המלוה הפקעון אלא נפטרים
 מן הלה אלא כשבועת אים
 נאמנים לגבי איה כמו עדים.
 דמלח משבועת אינור דרסו
 למלח, שבועת היסא, דהרי
 לרו כמאן דאמר (א) מנה לי
 בידים שיהי נתחוי לכס
 לפקעו למלחתי אלא עשינאם,
 וכן טעוים אי לוי בינוני

האדריגה לילת. למיש החיפה בתשכ"ח שאלו בה היה נכנס בנטיס פון דין [אן הולד]
לחזון איה חורג שם החיפה לילת חורג פון השליש, ורשאת לילת נדא דראס האדריגה
מהם, ומצריג דלא איירי הריף ליל אלא כשהלוח עני ומשום דרגמו דרגמו או גרמא נדנקה
עשיר אל, והכא כירי שהוה שיש "ירושלם" וכר מסתבירה להנחתה כר יוסר ואפילו קדשה כר
החורג, וכן חורג כר חורג פון השליש, ונדרה, חל קטנה דלא חל הכל
דן דן עריה... חנה חנה. בנטיס פון התקבל לך (פון דס), בנדרה, חל קטנה דלא חל הכל
שנבא אלמה. לקדושה, ולדברכן פון היא כר אביה מקביל קדושה
גיסות חורג ה"ה גיסות חורג ה"ה בתחיתין כר (ד"ר), "אילו צ"ל ולא חזנות
היא כר (ד"ר) ובנכ"ה היא חסופה פון לאל דרשון מקום חלל וקטנה חיתות.***מעיין
לאחר חלקה שובנית גיסות חורג פון ענין דרשון (ד"ר)

כלום שהרי פרענוהו לפלתי כמח
דהנוני על פנסוק שנושבע כעין ע
והר"ם נראה שפירש שהמלוה נש
בשלוהין [פ"א ה"ז, עכ"מ]. וזה
אם אינו זה בפני זה אין המשלח
אלא מחזיר חרם סתם ומשלח
אכל הלוה ינידען שהוא חייב ל
דעיים נאמנים לגבי מלוה מגד

האיש מקדש פרק שני קידושין

מד.

עין משפט
נר מצוה

מח א ב מיי' פ"צ מהל'
 יצוס הל"א סמג עשין
 נא טוש"ע אה"ע ס' קסו
 סעיף ג:
מכ ג מיי' פ"ז מהל'
 שבועות הל"י סמג
 לארץ רמח:

תום' ד"י הזקן

מאי טעמא דר' יוחנן
דמיש חלוק לזרובן כן
קדושיהו לזרובי. ומדעתה.
רדעא האשה בעיניו. אביה
איהא. שבעה שיש
אב חתיה. מכל
כל כדעת אביה. בעל
כרחה. חזק מגשרה מן
צורח לדעת אבא ע"פ
שם לה אב. מאמר.
תמימי תקנו שישקש
אזרובי כספא ואזרוב
קדושיהו נקראו
וקס' דזרובן דרבי תל
בער מדעתה. ושמיך דר
הזרובי בעל כרחה
מצי למבער מאמר. כדא
מזרובי יוחנן. רבנא
מחזק בקדושיהו אביה לז
היא. מאי שאת מאמר. בין
היא בין אביה בקדושיהו
ועלמא. וקדקה. חזמח
קדושיהו ארזי לר' יוחנן.
לעיל אל תקשי לר' יוחנן
מאמר מדעתה. דהאי'
דרבנא תל תל ואמר
רבנא ליתיה בעל כרחה
ואפילו הכי אמר בין היא
בין אביה. ושמיך מאמר
משאר קדושיהו הוציל
וקדקה ועומתי. חזמח.
נאספו לזרובי חשיבה
ואמר כר' יוחנן דאמר
לזרובן מזרובי קדושיהו
אביה לזרובי. כרבימי.
הוצאה. לבעי. ויצאה
הרואה. ודינא שיה לא
השמיך. כרבימי. ודע
כרתיא (והשמיך)
אחשקש לגבי איהא מילתא
דא גרסייה בעל כרחה.
ומשום הכי אמר רבנא
כר' היא בין אביה רבנא
לזרובי בעל כרחה. האב
היא בעל כרחה מגרשה.
אבא קדושיה אינם אלא
מדעתה הילכין אביה לז
היא. שהיא מן שצריך
דעתה כל זמן שהיא
נערה בכל חלוי ברת
אבא דעתה אינו כלום.
א' נמי אל מיל' שיהא
לכל כל מקום דאחשקש
ציאה להייה אלא אחשקש
איתמר רבנא והכא
אבא איתמר אל איתמר.

צווח ר"י ויצאה והיתה. ואע"ג
דאפילו ר"ל לא מקיש הויה
לניצחא שהרי בטקנה היא מתגרשת
דף ע"י עממה לרבנן אם יש לה
לעם לשמור גיטת ואינה מתקדשת
על ידי עממה מ"מ יש לנו להשוותם
בכל מה שנוכל מלשון ויצאה והיתה
א"כ אין לנו חלקן בין קידושין
לגירושין בנערה דנשי נמי דמחלקין
בגי קטנה היינו משום שאין לה יד
לקבל קידושין אבל קבלת גיטת יש לה
יד כיון ששאת:

במין ימא אשינני. פי' בקוטרם
לא היטה שחות שכתה בנתיים
כמו שולה דגים מן הים והמחבת
מנווה על האור לתת במוכה בשמן
לנגנן ור"ח פירש דשני מקומות
הם וקרוצים זה לזה כלומר אין
אדם משקר בה"ג דכיון דמקום קרוב
הוא סבר לא משקרנא אחי איש
אחרינא ומכאישני הילכך לא משקר:
קטנה

בִּי יְהוּדָה הִיא וּמִי מִצִּית
 הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה הַתְּקַדְּשִׁי לִי
 אֵם הַתְּקַדְּשִׁי הַתְּקַדְּשִׁי וְאָמַר
 אֶחָד וְאַחֵד וְכִי תִימָא כּוֹלָה
 וְהִתְנִיָּא "זֶה הִכְלָל כָּלל אֵינוֹ
 דְּבָרֵי ר"מ רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר
 וְאַחַת ^סרָא"א לֹא לָךְ לֹא לָךְ
 ר' שְׁמַעוֹן אוֹמֵר לְעוֹלָם אֵינוֹ
 וְכֹלָה ר' שְׁמַעוֹן הִיא וּבְשִׁלְחוֹת
 שֶׁאֵשְׁכַחֶיהָ לְרַבִּי זִירָא אָמַר
 לִיָּה אָף אֲנִי לֹא עֵייל ר'
 יוֹחָנָן וְצוּחָא רִישׁ לְקִישׁ כִּי
 מֵמַר לִיָּה רַבִּי אֲבִין בַּר סַמְכָא
 מֵמַר רַב נַחֲמָן בַּר יִצְחָק אֲנִי
 כְּהֵנָּה אֵלֶּא רַבִּי אֲבִין סָתֵם
 גַּעַם מִיָּנִיָּה רַבָּא מֵרַב נַחֲמָן

פ: חייב. אשם גזילות: לא נָךְ לא
 שבעה באחרונה אבל אם הזכיר
 חותם ספר לה כרבי יודה. לאביה
 י לאחר שילא שחברו כל חבורות
 ול עובדי. גרוא"ה בעל: וילא
 קידושין בין היא בין אביה: אמר
 מדקדק בשמועמו שאינו משבח: כמין
 מן הים והמחבת נחמה על האור
 אבין לא שמעתי איזה אבן הוא:
 נערה

במאמר דבע"כ ורבי ה
עושין זה מאמ
ומדעת אביה ואי כרבי ה
וי"ל דהכי קאמר ר'ר' להו

"קמנה מן האירוסין אין עושים בה מאמר
 אלא מדעת אביה והנערה בין מדעת עצמה
 בין מדעת אביה ⁽⁶⁾ (מה שאין כן בקידושין)
 אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רבי יוסי
 בר' חנינא מאי טעמיה דר' יוחנן אליבא
 דרבנן קידושין דמדעתה אביה ולא היא
 גירושין דבעל כרחה בין היא בין אביה ⁽⁷⁾ הרי
 מאמר דמדעתה וקתני בין היא ובין אביה
 התם במאמר דבעל כרחה ורבי היא
 דתניא ⁽⁸⁾ העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה
 רבי אומר קנה וחכ"א לא קנה מאי טעמיה
 דרבי גמר מביאה דיבמה מה ביאה דיבמה
 בעל כרחה אף הכא נמי בע"כ ורבנן סברי
 ילפינן מקידושין מה קידושין דמדעתה אף
 ה"ג דמדעתה במאי קמילגי רבי סבר מילי
 דיבמה מיבמה הוה ליה למילף רבנן סברי
 קידושין מקידושין הוה ליה למילף ה"ג
 מסתברא כדא מתרץ רבי יוחנן מוקתני
 סיפא מה שאין כן בקידושין אלא נימא
 תיהוי תיובתא דר"ל אמר לך ר"ל הא מני
 רבי יהודה היא דאמר אין שתי ידיים זוכות
 כאחת אי רבי יהודה מה שאין כן בקידושין
 מה שאין כן בגירושין מיבעי ליה אין ה"ג
 איירי דתנא מאמר דדמי לקידושין תנא נמי
 מה שאין כן בקידושין ורבי יהודה מאי שנא
 מאמר הואיל וזקוקה ועומדת השתא דאתית
 להכי ר' יוחנן נמי לא תיקשי לך מעיקרא
 שאני מאמר הואיל וזקוקה ועומדת תנן
⁽⁹⁾ האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו
 ובשלוחו בו ובשלוחו איז בה ובשלוחה לא

תיובתא דר"ל אמר לך ר"ל הא נמי מוקמת לה כרבי יהודה והקתני סיפא בתמרה זו התקדשי לי בוז ואמרינן מאן רבה ר"ש היא דאמר עד שיאמר שבועה ל ר' יהודה ובפירמי סבר לה כר"ש ומי סבר ל חייב אלא אחת פרט חייב על כל אחת ואחת שבועה לא לך לא לא לך חייב על כל אחת ואחת לך ולא לך שבועה חייב על כל אחת ואחת חייב עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד אלא סבר לה כרבי יהודה ר' אסי לא על לבי מת ליה מאי אמור האידנא בי מדרשא אמת אבין הוא דעייל ואמר ^טחברותא כולה כ כרוביא ^יויצאה והיתה ^יולכא דאשנא ביה הוא אמר ליה אין כמין ימא למיגני ^יהוא לא רבי אבין כרבי חייא ולא רבי אבין ב למאי נפקא מינה למירמא רדיה ארדיה:

אֶת־הַמִּצְוָה: שְׂמֹעַ לֵךְ בִּידֵי וְלֹא לֵךְ וְלֹא לֵךְ וְלֹא
 וְלֹא לֵךְ כִּלְלָא הוּא: לֹא לֵךְ וְלֹא לֵךְ שְׂמֹעַ. דְּבִי
 הוּא: אֵלֶּה. מִתְּנִי דִּהְתַּקְדְּשִׁי הִתְקַדְּשִׁי ר"ש הֵא: וְכִי
 יִרְשָׁא אֲבָל רִבִּי אֲבִין הוּא בְּכִי מִדְּרָשָׁא. וְהוּא אֲמַר
 וְיִחְסֹן דְּקִדְּוִשׁוּן אֲבִיָּה וְלֹא הֵא: כִּי כְּרִיבָא. מִרְגּוֹם
 וְהִתְמָה הֵימָּה כְּרִיבָא מִה גִּירוּשִׁין בִּין הֵא בִּין אֲבִיָּה
 קִאֲמַר לִיה וְכִין אֲמַה בְּרִבִּי אֲבִין זֶה שֵׁשׁ לְמִחוּךְ עַל דְּבִי
 בְּנִימִים שְׂכִינָא מְבִית הַמִּדְרָשׁ אֲמַרָה לִי מִיד כְּשׁוּלָה
 ז' בְּלַע"ו: אֵלֶּה לֹא ר' אֲבִין בְּרִבִּי חֵייל. בְּשִׁמּוּעָה ז' שֵׁשׁ

דעדיין רשות אביה עליה
ת אביה וכו'. אלמא היכא
רבנן במילתייהו: קידושין
ו ולא היא. שהתורה זכתה

קטנה: שהיא שומרת יום מן האירוסין כל זמן שלא השיאה: **והנערה** בין מלדמתקעת עצמה מרשות אב קיימי מ**דמדעהס:** דנענין דעת להמקנה: **א:** לו אכל גירושין שיטנה צעל כרחא בין היא בין אביה דמה לנו לדעמו דמי מקבל ליה איחוי נמי על כרחיה הוה: **ורבי** היא. דאמר מאמר חופס ביצמה צעל כרחא אם זרק לה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי: **רבי אמר קס:** כשאר מאמר להיות לרעה גט למאמר זה אם צא לחלוק לה: **ב:** צאה דיצמה. קיטל לה צעל כרחא דנפשא אביה **מפסיק:** דיצמות דף ע: **וה' מסבב:** דהא דקמי גבי מאמר בין היא בין אביה במאמר על כרחא קאי אבל כשאר קידושין אביה ולא היא כר' יוחנן: **מדקמי ספא:** כההיא

(א) רש"ל מ"ז, ב) [צבת"י:

(א) רש"י מ"ז, (ב) נבטמי
ויהי' א, ינחום י"ג
(ד) עליו ג'ה, (ה) ינחום י"ג
(ו) ינחום ז' שבעות
ז'ה, (ח) ינחום י"ג
ז'ה, (י) ינחום י"ג
ז'ה, (יא) ינחום י"ג
ז'ה, (יב) ינחום י"ג
ז'ה, (יג) ינחום י"ג
ז'ה, (יד) ינחום י"ג
ז'ה, (טו) ינחום י"ג
ז'ה, (טז) ינחום י"ג
ז'ה, (יז) ינחום י"ג
ז'ה, (יח) ינחום י"ג
ז'ה, (יט) ינחום י"ג
ז'ה, (כ) ינחום י"ג
ז'ה, (כא) ינחום י"ג
ז'ה, (כב) ינחום י"ג
ז'ה, (כג) ינחום י"ג
ז'ה, (כד) ינחום י"ג
ז'ה, (כה) ינחום י"ג
ז'ה, (כו) ינחום י"ג
ז'ה, (כז) ינחום י"ג
ז'ה, (כח) ינחום י"ג
ז'ה, (כט) ינחום י"ג
ז'ה, (ל) ינחום י"ג

תורה אור השלם

ו. ויצאה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר:
דברים כד ב

לעזי רע"י

גדוא"ה. עגור.
פריזר"א [פרי"ט]. מטוגן.

מוסף רש"י

מוסף תוספות

א. וכעין זה בפ"ק
(ט.) אין יעדר אלא
מרעת דמפרש שצריך
להודיעה. חוס' טו"ך. ע"י
לעיל דף ה' חוס' ד"ה
שכן ב. שאע"פ שלא
הזכיר אלא שבועה אחת
כיון דאמר לא לך
לך שבועות חלוקות הן
שבועה דאמר מעיקרא
קיימא אכל חד מיניהו
כאלו פירש ריבט"א.
ו. דלא עדיפא משאין
לה אלא דלא בת
הדושיין איב דלאו מדרבנן.
חוס' טו"ך לעיל מג'.

(א) וּבְדַפְדְּפוֹתֵי מִשְׁרָיָם וּבְעֵלֵי
מִשְׁתָּרָתָם (ב) גִּיטִין עֵתָּה
(ג) אֲזַל אִישׁ יִשְׁכָּנָה
(ד) גִּיטִין סָה (ה) וּמִלִּין
קִיָּא (ו) וּבְכִסְיָא
בְּקִדְוִימָה וְכֵן מִשְׁתָּרָה
(ז) יִצְמוּת כֵּה (ח) לַעֲלִי
יָה (ט) אֲזַל אֲלִיפָנָה
(י) אֲבִרְשָׁה שְׁבִרְרִי עֲשֵׂה
גִיטָה (כ) וְכִי עָל
סִיפִינָה (ל) יִצְמוּת עֵינֵי
(מ) אֲבִרְשָׁה שְׁבִרְרִי עֲשֵׂה
וְכֵן הַמִּשְׁתָּר מִזִּין לִזֵּה
רִיזֵם שְׁמֵקָה מִלְּהִיטָה
(נ) אֲבִרְשָׁה שְׁבִרְרִי
שְׁמֵקָה לִזְמוּת אִישׁ אִישׁ
קֹדֶם קִסְלֵה מִדְּשֵׁה
לִזְמוּת וְכִי (ס) רִשִׁי
מִזִּין (ע) אֲזַל לִשְׁמֵת
וְכֵן וְכִי רִיזֵם כֵּה

שְׁעִירֵי, (ט) שְׁמוֹת (ח)
וְלִפְנֵי, (ק) וְרִשְׁתִּי; וְלִפְנֵי
(וּלְפָנַי) וְעִין מִדְּרָסָא;
(ש) וְנִדְרָשׁ וְשִׁשִּׁים מִי
הֵכָל,

הנהגות ה"ב"

(ב) נְטִי שִׁמְשׁוֹל עַל אֶמֶת לִרְגֵל
לְפָנֶי: (ג) תּוֹבֵל דִּים מֵאֵן
(ד) אֵם דִּים חֲלָל וְכו':
(ה) בִּאֵד לֵךְ מֵאֵל לְרִי
לְפָנֶי:

תוס' ה' חוקן

נִגְרָה, שִׁישׁ לֵה אֵב. לִרְגֵל
קָן אֵב דִּמְאֵר בֵּין הָיָא
חָבִי מִקְבְּלֵי גִטָּה.
אִיבִיחָה קִטְנָה וְכו' עַד
שִׁינֵי עַל לִידָה, בְּחִסְרָה
שִׁלּוּחַ הַגֵּט.
הָיָא מִקְשָׁה דְּמִיָּרִי בִּשְׁשִׁי
לֵה אֵב וְאִפְּלוּ בִּקְטָנָה
סְבִיר בְּנֵן דְּבִין אֵיָּא וְכו'
אִבִּי מִקְבְּלֵי גִטָּה, וְכו'.
הָיָא מִפְּלִי בְּנֵיחָה
לְהוֹדִיעַ כְּתוּ דִּר' יִירוּדָה
וְאִפְּלוּ בְּחִסְרָה אִבִּי וְכו'
הָיָא, שְׁשִׁי לֵה אֵב.
קִטְנָה שִׁישׁ לֵה דִּרְי
הָיָא אִבִּי לֵה אֵיָּא, אִבִּי
הָיָא מִפְּלִי בְּנֵיחָה וְכו'
קִטְנָה, וְכוּשִׁי עַל שְׁשִׁי
טַעֲמָה קִטְנָה שְׁשִׁי
רְאוּיָה לְעִשְׂתִּי שִׁלּוּ הָא

טעמט דקטשה שארע
ראויה לעשות שלח אהרן
נצרה ה'יו' ענין דרב
שליחות היה העברה ה'יו'
ואין לא אב. כל יחזרה
דמנושות ה'יו' הכן
שהגיע הגט ביד השליח.
כפרי יט מקום ויהי
קרב להם להורגאם ויהי
קרב סנואל היה חזק
מחס. אפסיה. שמואל
אמר בדרים כגו וריקא.
אמר צריכה כט וריקא.
מפני שכל אהב סנואל
אולי יורה לדברי סנואל
שמואל [כשם] כפרי.
שכאן. תורה. והיו
קדושים. צדקו
תוספס. אם עוד יקדש ויהי
האיש קדוש כל ימיו
שאינן קדושים כלל אשר
אחותה גירש כגט ונמצא
שהיא אחות אשתו.
למה צריכה לשלח חרש
שהקדושים אינן קדושים
בדאם אמר יקדש שאלה
אינו ושאין לקריבה אלה
מציאה בגט דספק אור
אם אחותה הייתה אשתו
אם לאו. ידרשן. דבר עם
האב כגון כפרס היוזבו
ותרצה. משום
חריש שמא קדושים עתה
מביאים שטמא נתרצה וכן
דאח נתרצה ככר. ואפילו
שדבר. יבא חיישנים שכל
תרצה. ואפילו דרשה

כפני האב. הואיל ולא אמר לה קבלי קדושך כדלקמן.

הכל יודעים אחות הליצה דרבנן דאמר ריש לקיש כמן שנה רבי אחות הליצה דרבנן. ששנינו צבימות (דף מא.) החולק ליבנתו ונשא אחיו את אחותה ומת חוללת ולא מתייבמת המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת פטורה מן החלילה ומן היבום דהוה ליה אחות גרושמו שהיא ערוה לו בחיה ועל משנה זו קאמר ריש לקיש כאן שנה רבי כ' ו"א" כ' לא עשה בה מאמר נמי תבעי מיאון דניחוש שמה יאמרו אין קידושין תופסין בחייו או בנן אחיו כי יאמרו שמתלה לראשון והוא כלתו של אב או דודתו של בן והיה לנו להכריע מיאון להודיע שלא נמראה אף לראשון וקידושי דאב או קידושין דבן תופסין בה וי"ל דמילתא דלא שכיחא היא שיקדשנה האב מאמר שהיה לה שום עסק עם בנו שאין אדם רגיל אצל כלתו להיות לבו עליה לקדשה אפי' הייתה מותרת לו כי האי דלא נמראה לו לא ולא היה לפי שכלתו אסורה לו אפי' אחר מיתה אצל אחות אשתו המתרת לאחר מיתה דעמו עליה ורגיל אצלה ולכן עשו כמכמים תקנה בדבר שמה יאמר שיקדשנה: צביקות

אִימָא נצרה ומקניא ב'ו'. אע"ג דלח תלו צדידה להמקדש נפח'ו.
 מ' מאן תאז וכו'. דכי אמר התקדש לכל דבר ודברו הו' פרט ומשמע דכלא התקדש הו' כלל
 לה מקדשו. ה' שיעורן [תרא]. בפרש שבוטע פערקן [שיבוטע לוי] ב' כי הו' חמשה חובעין
 שאניו חייב אלא חייב שבוטע [אחז] עד שאמר לה' [שעב] לא לך שבוטע לא לך. ה' ג'
 לכל תמרה ותמרה לא שניא אמר התקדש לכל דבר וכו' או ב'ו ב'ו בלא וי'ו כללא הוא, ואי
 ה' י' יהודה ט"ל דחם שבוטע לא לך ולא לך ב'רוי חייב על כל אחת אחת דפרשטא ודא
 לא לך [שבוטע לא לך], ט' [לכל לך] בלא וי'ו כלל הו' ואני חייב אלא אחת דפרשטא דפתח
 ודא

עצמא דרב הונא שריני נשני
 בה (מעלוש) יתומה כחי
 דא. כלומר ששפאה כחי
 לעצמה ולב אע האב כאלו
 לזעזע לזעזע חוש סליק
 עצמו ממנה ואמר לה צאי
 וקבלי קרדישך, וצאי שיכאי
 מפתותיהו דברב ושמואל
 ללל, ומסבךר דהלכא כד'
 ודימה וכן דעת הר"ם (תרומת)
 [שם] נעלה ק"א כחודה.
 כן היא. אם גרתה אבין
 לחזו קודם שישימם אבין
 אביה כשישעם יכול לעכב.
 וכן לשמינה דאמר חיישינן
 שוב ונחצה דאמר, ואם
 נחצה אבא מקודשת. ולמאן
 דפסך כרב ושמואל (לית)
 הלכא כרב ואתלמידיה
 אהא. ונחצה שפסך כרבינא
 אפילו ותרומה אבא אין
 קרדישין כלל ואפילו מת אבא
 קודם שישימם לב שעתה ללל
 שורר אין קרדישין ללל, ואם
 לה לקבל קרדישה לב דאשת
 אביה, ודא אפילו לרב דאמר
 ורביצ' דאחזי שפסך מהני,
 כל זמן שלב שפסך אבא
 ולא נחצה חתות בקרדישה
 וכ"ש לרבינא אם מת האב.
 וכן. והתקשר. ואין רוצה
 לקדש אלא באחת, הילכך אם
 אין באחת שוה פורטה אע"פ
 בשבתיהו שוה פורטה אין
 מקודשת קרדיש ודאי אבל
 קרדיש פסך או חרש דשמואל
 דאמר (עליל ב' ה') חיישינן
 שמו שוה פורטה במדי. ב'ו
 ב'ו. בשותי ורצה לקרדישה.
 וכן. מקודשת. קרדיש אין.

עו א"י מ"י פ"ג מהל' מלוה וזה הלכה ח סמך עשין לז טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א'
ע"ב ב"מ פט"ו מהל' מלוה וזה הלכה א סמך עשין לז טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א'
ג (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')
ד (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')
ה (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')
ו (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')
ז (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')
ח (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')
ט (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')
י (מ"י פ"א מהל' שאלה ה"א י"א טו"ע ח"מ ס"י עד סעי' א')

אלא מלוה ברשות בעלים לחזרה איכא בינייהו. פי' דלמ"ק דר"ש אינה מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא ור"ש בן אלעזר דאמר מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא וא"ת אכתי נימא רב כחנאי אמרה לשמעיה דהא אינה מקודשת לא מלי סבר כר"ש בן אלעזר וי"ל דרב נמי סבר כוותיה ולא תיקשי מידי דהא דאמר רב אינה מקודשת מיירי במלוה שהתחיל להוציאה ובהא קאמר דאינה מקודשת אפילו נשתייר שוה פרוטה ור"ש בן אלעזר לא איירי אלא במלוה שהיא עדיין בעין ור"ש דאמר דמלוה אינה מקודשת דר"ש אס נשתייר ש"פ מקודשת דמשמע אע"פ שהתחיל להוציאה וי"ל דר"ש בן אלעזר מיירי שנגננו או שאבדו שלא שלח בהן יד אבל אס התחיל להוציאה אינה מקודשת:

אלא הא דאמר רב הונא השואל קורדום מחבירו ביקע בו קנאו. לענין שלא יוכל המשאיל לחזור בו קאמר אבל לענין להחמיצו בלאונסין כי לא ביקע בו נמי חייב בלאונסין דלדאמר בפרק השואל (ב"מ דף ע"ט.) דמשמע דמשיכר חייב בלאונסין: **לעולם** שטר חוב דאחרים. אבל שטר חוב דידה אינה מקודשת וא"ת ומאי שנא והא אידי ואידי מלוה היא וי"ל דודאי מלוה דידה שקנתא כנר ואינו נותן לה שום דבר חדש שהרי אותם המעות היו שלה קודם הקידוש דין הוא דאינה מקודשת אבל כשנתן לה המלוה דאחרים נותן לה דבר חדש שלא היה בידה קודם אמר דמקודשת דהיינו דאין המלוה בעין מ"מ זכות הוא לו כליו היה בעין: **רב"ע** דית' דרבי. מכאן יש להוכיח דרבי הלכה כרבי מדהוה מלי למימר דכ"ע אית להו דרבי דמסירת אחריות לחזרה מהני והכא גבי אשה נמי מיירי שמסר לה את השטר והיינו טעמא דחכמים דלמרי אינה מקודשת משום דקסברי דלתיך לומר נפה כשמוכר לו השטר קני לך אינה וכל שיענדיה והוא לא אמר לה קני ופליגי דרב פפא דמי היכי דאמר רב פפא דנבי למיכתב ליה קני לך אינה וכל שיענדיה כמו כן תריך לומר הכי נפה למ"ד אחריות במסירה נקנות ומדקאמר גמרא דכ"ע לית להו דרבי שטע מניה דלית הלכתא כוותיה דרבי וצפרק המוכר את הספינה (ב"ב דף ע"ו.) יס ספרים חלוקין אית דגרסי דהלכה דאחריות נקנות במסירה וא"ת דגרסי דהלכה דאין אחריות נקנות במסירה ומשמע הכא כהניא גירסא דאין אחריות נקנות במסירה:

המוכר דובין שטרא לחבריה צריך מר אית ליה דרב פפא דכולי עלמא אית להו דרב

הרי היא כפקדון. דאס נשתייר אין לא נשתייר לא: **אבל** דכ"ע המקדש במלוה. שישנה בעין מקודשת: **וסברא** מהרש"א היא. דקתני במלוה אע"פ שלא נשתייר מקודשת: **אי דקביל עליה אחריות.** שאם יגננו תשלמנו לו: **היינו מלוה.** כיון שנגננו ונחמיה בו נמלא מלוה אללה ויכין דתנא במלוה אע"פ

הרי היא כפקדון עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר מלוה אע"פ דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה ומר סבר נשתייר הימנה שוה פרוטה אין ואי לא נשתייר הימנה שוה פרוטה לא אבל דכולי עלמא מקדש במלוה מקודשת אמר (ל"ה) רבא ותסברא הא מתרצתא הא משבשתא היא האי פקדון היכי דמי אי דקביל עליה אחריות היינו מלוה אי דלא קביל עליה אחריות אי הכי אדחתי סיפא ובמלוה אע"פ שלא נשתייר הימנה שוה פרוטה מקודשת ניפלוג וניתני בדירה במה דברים אמורים שלא קבלה עליה אחריות אבל קבלה עליה אחריות אע"פ דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה מקודשת אלא תריין הכי ובמלוה אע"פ שנשתייר הימנה שוה פרוטה אינה מקודשת ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר"מ מלוה הרי היא כפקדון במאי קמיפלגי אמר רבא אשכחתינהו לרבנן בבי רב דיתבי וקאמרי במלוה ברשות בעלים לחזרה והוא הדין לאונסין קמיפלגי דמר סבר מלוה יברשות ליה קיימא והוא הדין לאונסין ומר סבר מלוה ברשות בעלים קיימא והוא הדין לאונסין ואמינא להו לאונסין כולי עלמא לא פליגי ידברשות ליה קיימי מאי טעמא לא גרעא משאלה מה: **ישאלה** דהדרה בעינא חייב באונסין מלוה לא כל שכן אלא הכא מלוה ברשות בעלים לחזרה איכא בינייהו ואלא הא דאמר רב הונא השואל קורדום מחבירו ביקע בו קנאו לא ביקע בו לא קנאו לימא כחנאי אמרה לשמעיה דהא אינה מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא ור"ש בן אלעזר דאמר מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא וא"ת אכתי נימא רב כחנאי אמרה לשמעיה דהא אינה מקודשת לא מלי סבר כר"ש בן אלעזר וי"ל דרב נמי סבר כוותיה ולא תיקשי מידי דהא דאמר רב אינה מקודשת מיירי במלוה שהתחיל להוציאה ובהא קאמר דאינה מקודשת אפילו נשתייר שוה פרוטה ור"ש בן אלעזר לא איירי אלא במלוה שהיא עדיין בעין ור"ש דאמר דמלוה אינה מקודשת דר"ש אס נשתייר ש"פ מקודשת דמשמע אע"פ שהתחיל להוציאה וי"ל דר"ש בן אלעזר מיירי שנגננו או שאבדו שלא שלח בהן יד אבל אס התחיל להוציאה אינה מקודשת:

המוכר דובין שטרא לחבריה צריך מר אית ליה דרב פפא דכולי עלמא אית להו דרב

הרי היא כפקדון. דאס נשתייר אין לא נשתייר לא: **אבל** דכ"ע המקדש במלוה. שישנה בעין מקודשת: **וסברא** מהרש"א היא. דקתני במלוה אע"פ שלא נשתייר מקודשת: **אי דקביל עליה אחריות.** שאם יגננו תשלמנו לו: **היינו מלוה.** כיון שנגננו ונחמיה בו נמלא מלוה אללה ויכין דתנא במלוה אע"פ

הרי היא כפקדון עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר מלוה אע"פ דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה ומר סבר נשתייר הימנה שוה פרוטה אין ואי לא נשתייר הימנה שוה פרוטה לא אבל דכולי עלמא מקדש במלוה מקודשת אמר (ל"ה) רבא ותסברא הא מתרצתא הא משבשתא היא האי פקדון היכי דמי אי דקביל עליה אחריות היינו מלוה אי דלא קביל עליה אחריות אי הכי אדחתי סיפא ובמלוה אע"פ שלא נשתייר הימנה שוה פרוטה מקודשת ניפלוג וניתני בדירה במה דברים אמורים שלא קבלה עליה אחריות אבל קבלה עליה אחריות אע"פ דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה מקודשת אלא תריין הכי ובמלוה אע"פ שנשתייר הימנה שוה פרוטה אינה מקודשת ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר"מ מלוה הרי היא כפקדון במאי קמיפלגי אמר רבא אשכחתינהו לרבנן בבי רב דיתבי וקאמרי במלוה ברשות בעלים לחזרה והוא הדין לאונסין קמיפלגי דמר סבר מלוה יברשות ליה קיימא והוא הדין לאונסין ומר סבר מלוה ברשות בעלים קיימא והוא הדין לאונסין ואמינא להו לאונסין כולי עלמא לא פליגי ידברשות ליה קיימי מאי טעמא לא גרעא משאלה מה: **ישאלה** דהדרה בעינא חייב באונסין מלוה לא כל שכן אלא הכא מלוה ברשות בעלים לחזרה איכא בינייהו ואלא הא דאמר רב הונא השואל קורדום מחבירו ביקע בו קנאו לא ביקע בו לא קנאו לימא כחנאי אמרה לשמעיה דהא אינה מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא ור"ש בן אלעזר דאמר מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא וא"ת אכתי נימא רב כחנאי אמרה לשמעיה דהא אינה מקודשת לא מלי סבר כר"ש בן אלעזר וי"ל דרב נמי סבר כוותיה ולא תיקשי מידי דהא דאמר רב אינה מקודשת מיירי במלוה שהתחיל להוציאה ובהא קאמר דאינה מקודשת אפילו נשתייר שוה פרוטה ור"ש בן אלעזר לא איירי אלא במלוה שהיא עדיין בעין ור"ש דאמר דמלוה אינה מקודשת דר"ש אס נשתייר ש"פ מקודשת דמשמע אע"פ שהתחיל להוציאה וי"ל דר"ש בן אלעזר מיירי שנגננו או שאבדו שלא שלח בהן יד אבל אס התחיל להוציאה אינה מקודשת:

המוכר דובין שטרא לחבריה צריך מר אית ליה דרב פפא דכולי עלמא אית להו דרב

המוכר דובין שטרא לחבריה צריך מר אית ליה דרב פפא דכולי עלמא אית להו דרב

הרי היא כפקדון. דאס נשתייר אין לא נשתייר לא: **אבל** דכ"ע המקדש במלוה. שישנה בעין מקודשת: **וסברא** מהרש"א היא. דקתני במלוה אע"פ שלא נשתייר מקודשת: **אי דקביל עליה אחריות.** שאם יגננו תשלמנו לו: **היינו מלוה.** כיון שנגננו ונחמיה בו נמלא מלוה אללה ויכין דתנא במלוה אע"פ

הרי היא כפקדון עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר מלוה אע"פ דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה ומר סבר נשתייר הימנה שוה פרוטה אין ואי לא נשתייר הימנה שוה פרוטה לא אבל דכולי עלמא מקדש במלוה מקודשת אמר (ל"ה) רבא ותסברא הא מתרצתא הא משבשתא היא האי פקדון היכי דמי אי דקביל עליה אחריות היינו מלוה אי דלא קביל עליה אחריות אי הכי אדחתי סיפא ובמלוה אע"פ שלא נשתייר הימנה שוה פרוטה מקודשת ניפלוג וניתני בדירה במה דברים אמורים שלא קבלה עליה אחריות אבל קבלה עליה אחריות אע"פ דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה מקודשת אלא תריין הכי ובמלוה אע"פ שנשתייר הימנה שוה פרוטה אינה מקודשת ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר"מ מלוה הרי היא כפקדון במאי קמיפלגי אמר רבא אשכחתינהו לרבנן בבי רב דיתבי וקאמרי במלוה ברשות בעלים לחזרה והוא הדין לאונסין קמיפלגי דמר סבר מלוה יברשות ליה קיימא והוא הדין לאונסין ומר סבר מלוה ברשות בעלים קיימא והוא הדין לאונסין ואמינא להו לאונסין כולי עלמא לא פליגי ידברשות ליה קיימי מאי טעמא לא גרעא משאלה מה: **ישאלה** דהדרה בעינא חייב באונסין מלוה לא כל שכן אלא הכא מלוה ברשות בעלים לחזרה איכא בינייהו ואלא הא דאמר רב הונא השואל קורדום מחבירו ביקע בו קנאו לא ביקע בו לא קנאו לימא כחנאי אמרה לשמעיה דהא אינה מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא ור"ש בן אלעזר דאמר מקודשת משום דמלוה ברשות ליה קיימא וא"ת אכתי נימא רב כחנאי אמרה לשמעיה דהא אינה מקודשת לא מלי סבר כר"ש בן אלעזר וי"ל דרב נמי סבר כוותיה ולא תיקשי מידי דהא דאמר רב אינה מקודשת מיירי במלוה שהתחיל להוציאה ובהא קאמר דאינה מקודשת אפילו נשתייר שוה פרוטה ור"ש בן אלעזר לא איירי אלא במלוה שהיא עדיין בעין ור"ש דאמר דמלוה אינה מקודשת דר"ש אס נשתייר ש"פ מקודשת דמשמע אע"פ שהתחיל להוציאה וי"ל דר"ש בן אלעזר מיירי שנגננו או שאבדו שלא שלח בהן יד אבל אס התחיל להוציאה אינה מקודשת:

המוכר דובין שטרא לחבריה צריך מר אית ליה דרב פפא דכולי עלמא אית להו דרב

המוכר דובין שטרא לחבריה צריך מר אית ליה דרב פפא דכולי עלמא אית להו דרב

האיש מקדש פרק שני קידושין

נב.

עין משפט
נר מצוה

קלב א מיי פ"ט מהל'
אישות הל"ו טוש"ע
אה"ע סי' לו סעי' יט:
קלב ב מיי שס פ"ה
הלכה ג:

בְּלִדְדָּה ג' מִיָּי שָׁם פִּדְדָּה
[הִלְלָה] וְהִלְלָה
טוֹשֶׁעַ אֶהֱיֶה סִי לוֹ סֵעִי
:ס

קלה ד מיי פ"ו מהל'
ערבין הל' כד סמג
עשין קלב [טוש"ע יו"ד סי'
רנח סעי' ו חו"מ סי' שנד
סעי' ו]:

תום' ר"י הזקן

חַמֶּשֶׁשׁ בְּנֵיהּ, נִעְרֹחַ אֶת
 קִטְנֹתָא אֲחַת מִבְּנֵינָהּ
 וְכֻנָּן מִבְּנֵי מִבְּנֵי
 שִׁשְׁשָׁאָהּ שִׁלְתָּ. **חַמֶּשֶׁשׁ**
 גִּישׁוּן. שְׁהָרֵי אֲנִי יוֹדֵעַ
 אֶת נִתְקַדְשָׁה לְמִי לִפְדֹּת
 כֹּל אֲחַת אֲחֵיהֶּן צָרִיכָה
 מִכְּרֹס וְאֶת מִתְּ אֶת
 מִתְּן צָרִיכָה כֹּל אֲחַת
 וְאֲחַת גֹּט צָרִיכָה חֲלִיצָה
 וְאֶחָד מִתְּן יְבִינן שְׁחִלְץ
 לֵהּ אֶת הָאֶדָּה נִפְטָרָה מִכָּל
 אֲחֵיהֶן. **שׁוֹבֵרָה**. כִּשְׁעָה
 קְדוּשִׁין וּמִסְוִרִין לְבִיאָה
 לִכְלֹכַּם שִׁכְחֵי אֶת קְדוּשָׁה
 וְלִפְדֹּת אֶת הָאֶדָּה יִשְׁלַח
 קֶגֶץ. **שִׁמְיָן** הַלֵּלוֹת הֵם
 שְׁחִלְצֵנָה כֹּהֵם אֶת יוֹרְכֵהוּ
 יֹאשׁוּשׁ מִכָּל מִעֵבֶר וְרַבִּי
 מַצִּיאוֹת **כִּי** אֶת **כִּי**, [כ.], עַד
 שֶׁנֶּחֱמָה קְדוּשָׁה **(דִּינִי מִמְנוֹת)**
כִּי בִּרְרִי מִסְתַּדְרִין כֹּל
 אֶת הַעֲבוּד מִלְּאוֹ
 פִּי' עֲדֵרִישׁוֹ **כִּי**, [א.],
 קְדוּשִׁין שְׁאֵין מְסוּרִין
 לְבִיאָה כִּי, גִּילּוֹ נִתְעָא
 בְּנִיטָא בְּהַשְׁלִיךְ
 לֵהּ, [א.], מִכְּרֹס אוֹכֵל
 בְּכֹל לִחְיָאָהּ פֶּרֶק הֵּן
 נִבְרָא **(מִסְתַּדְרִין שֶׁן)**.
חַמֶּשֶׁשׁ גִּישְׁוִין.
 וְהִיא אֲחַת כֻּלָּהּ שֶׁהָ פֶּרֶק
 לִכֹּל אֲחֵיהֶּן
 שֶׁנִּתְעָא בְּהַשְׁלִיךְ
 לֵהּ. **יֹאשׁוּשׁ**.
בְּמִסְמָה **כִּי**.
 כְּלוֹמַר הַשְׁלֵשָׁה הִיא
 מִשְׁשׁ, וְאוֹמֵר, וְהִרְבִּיעָה
 מִשְׁשׁ דִּמְסַמְקָא לִיה
 אֵת הִיא מִשְׁפָּרָה
 דְּנֶמְחִיתִין **[לֹא]** מִשְׁפָּרָה
 קְדוּשִׁין מִסְתַּדְרִין לְבִיאָה
 אֵת הִיא קְדוּשִׁין אֵת
 אֲרִיזוֹת שְׂבִיעִית וְאֲשֵׁי

אדמור חסדנו ניקרקה, (ג)
 ו' לאכלה ולל' (אסחורה),
 א' אפרקן קרושין
 ראשעה וקנית מהם
 כססחורה דמי. א' נמי אל'
 אפרקן וכל הון קרושין
 ללאו ממנו ואל' אל'
 ש' שוכה ב' ממנו ואל'
 לכל דבר. ומייר' קודם
 וזמן היעבור. מקדשת'
 אפרקן נכירות
 אפרקן. בגל דידה.
 אפרקן. ואל' מקדשת'
 אחרתה. דזה. ואע"י
 דאיהו נאמנה
 בחבתה לעלות ראשעה
 נאמנה. שלחוקה מיהא
 א' עבדא עבדא. שביח.
 שמינה. משפא איהו.
 א' כאוקומתא דרבא ואל'
 כאוקומתא דאביי. שאני
 שלו. שלא קה עד
 ראשיתו ונאמנה. ואל'
 ברשותא דכחי' ונאמנה
 ש' ד' אל' קישרי
 איש אל ביתו, מה
 ביתו ברשותא אף אל'
 ברשותא. ואל'
 ספא. מנא דביחא
 קמי' אל ברשא והדר
 קמי' אל ממתניהו.
 יעל' נ' *יוראה דגוסי
 ור' שוקח בר פומיה וזל'
(ג)

והילכתא בוותיה דרביי בי"ט קנ"ב. מעשה בא לפני ר"ת
בבנו של הר"ר אושעיא הוי שקידש בת עשיר אחד
וואמר בתך מקודשת לי סתמא ולא פירש פלונית בתך ואמר ר"ת
דמקודשת ולא מיבעיא אם שידך באחת מהם נשם ואח"כ קידשה

והשנים אחד הולין ונגנסו אין מוציאין אותן דר יבומי אבל יבומי ע"ע ביבמה לשוק ת"ש הזה בנים ולזה חמשה היתה מקודשת לאחר יביה חמשה גיטין מת אחת צריכה ארבעה וכו"ת ה"ג כשהוכרו נחת מבנותיך לאחר א תיובתא ^ו והילכתא ^ז מעשה בחמש ממתניתין ארבע ונקיט ^ח המקדש בפירות

ביע"ל קג"ם. למ"ד פירש
הקונטרס לחי העמוד
מאילוי ור"ת מפרש להלמ"ד היינו
סיימי לידה שאינה רואה בזה שאין
עולים לספרות ובינה וצני נרדבה
מפרשים להלמ"ד היינו פלוגתא
כל שעה (פסחים דף כה:) (לא אפשר
ולא קמכיון להלכה כאצוי ומכל
מקום לא הוזכר יע"ל קג"ם אלא על
יאוש שלא מדעת ועד וזמם וא"ת
אחאי לא חשיב נמי פשע צה ויאלץ
למאס ומתה כדרכה אצ"י משמיה
דרכה אמר חייב ורבא משמיה דרבה
אמר פטור (ב"מ דף לו:) והלכה
כאצוי דהא מקינן (שם דף מג.)
והלכתא תחילתו בפשיעה וסופו
בזונם חייב כדפרי"ח ובספרים אצל
כתוב והלכתא דהא שמתא אצל כתב
זה"ג וגם כתוב בספרים גזי המפקיד
מעות אצל חצירו (עצובדל דלריפא
לחורבני ונראה לפרש דלנך לא
נכתבה בכלל דיע"ל קג"ם דלאחר
כן נפקה הך * הילכתא * כדכנן
סגורא: **המקדש** בפירוש

שביעית מקודשת. פירש בקונטרס ולא אמרינן ללא ממונו הוא לקדש בו את האשה כיון דלא בא אלא מטעם זכיה כיון דזכה בו ממונו הוא לכל דבר אי נמי יש לפרש דא"ג דאסור לקנות מהם חפץ בדרכיבין ואלא כלה ולא לסחורה * ה"מ לכתמילה אבל בדיעבד המקח קיים וכן גבי אשה בדיעבד מקודשת וכן משמע לקמן במתניתין (דף נ"ז) דקמי מברך וקידש בדמיהן מקודשת:

ואפילו במקום שנעשרת לה צרה. דנהי נמי דלרתה אינה נאמנת לומר מה בעלה דילמא מקבלת לה (ה"ה) הני מילי עדות בלא מעשה אבל אעדות במעשה נאמנת ואי נמי י"ל דהאידוש הוי מהא דלמר אשה נעשית עליה לחירתה אפי' היכא דקיבלה הקידושין מסתמאי:

וְהָיָה אִם אָמַר וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן גִּזַּר בּוֹ, מִימֵה מֵאֵי מַתְמָה גְּמָרָה לְמַלְמֵה לֹא אָמַר ר' יוֹסֵף מִלְתִּימָה אֲלֵה בְּגוֹל לְדַחְרִים אֲכַל בְּגוֹל דִּידָה פְּלִיג עֲלֵיהּ דְּרַב לְדַחְרֵה דְּלֵינֵה מְקוּדֶשֶׁת דְּהָא שְׁמַעִין גִּזַּר דִּידָה טַפִּי מְגוֹל דְּעַלְמָה הֵי מִיְלֵי כִּדְשָׁדִיךְ אֲבַל כִּדְלָא שְׁדִיךְ מִיְרֵי כִּדְלָא שְׁדִיךְ וְאִתֵּי בְּרַחֲמֵי אָחָה ר' יוֹסֵף כִּדְשָׁמַעִינֵן כִּדְלָא שְׁדִיכְרָמֵי וְלֹא אִינוּ נִקְהָה אֲלֵה יִצְחָק מִבְּנֵי הָיִיא לְחֵלֵן מִצִּלּוֹת (יִצְחָק י' כג.) לֵאלֹהִים נִתְיַאֲשׁוּ וְלֹא דְמִלְתִּימָה דְּרַבִּי יוֹסֵפִין קָא מַשְׁמַע לָן דְּלֵין הִגְזוּל יִכּוֹל אִתֵּי לְרַב נָמִי דְקֹאֲמֵר לְעִיל דְּקִידוּשָׁה בְּגוֹל אִינֵה מְקוּדֶשֶׁת מֵאֵי אָחָה וְעוֹ שְׁלֹ וְרַב יוֹרֵמִי מִכַּל מְקוֹס אֲנִשְׁרִיךְ מִלְתִּימָה דְּרַב לֵי מִכָּה הַשְׁמָנָה דִּין לְשֹׁלֵם אֲבַל לְחֹמֶרֶת אֵעִיג לֵאלֹהִים נִתְיַאֲשׁוּ אֲמַרְיִין שֹׁלֵם קִידֶשׁ מְקוּדֶשֶׁת וְהַשְׁמָנָה יִנְחָא שְׁפִיר דְּמַתְמָה גְּמָרָה מִלְתִּמָּה דְּרַבִּי יוֹסֵפִין וְהוּא

ידה משום דבשרדין מיקדשא טפי בגול דידה דאיכא למימר מדקיבלה מחלה ליה נקט
עין. תוס' הרא"ש. ו. דמשום חומר דעירות היה ראוי להחמיר ולומר דקדשה בגול מקודשת
לומר דקדשה בגול מקודשת אע"י דלא קני משום גיירה דלאחר יאוש. תוס' הרא"ש.

והנראה שחולץ לשמימין. שהרי אינו יכול לכוון דילמא פגע בלחוט וקוקה: דוקא קמני. האחד חולץ לשמימין מחילה והדר יבומי¹ אחת מהשמים אחר חליצת אחיו אבל יבומי אחת מן השמים מחילה אפי' לאחר חליצת אחיו שאין כאן אחות וקוקה לא לישמרי דכיון דלא חלץ

האחד חולץ לשתייה ואחד מיבם אם קדמו מידם דוקא מיחלץ והדר מיחלץ לא דקא דתני טביומי "לזה חכמי בנות ואמר אחת מבני כל אחת ואחת ז' אחד מהם כל אחת גיטין וחליצה מאחד מ' ולבסוף נתערבו הא' מבני קתני תיובתא דר' כוותיה דאב"י בע"ל נשים: אמר רב ש"מ רב בידה תלת ש' שביעית מקודשת ושט' אינה מקודשת אפי' מדקתני שלהם היתת טעמא דשביעית דה' שני שבוע לא ושטע' שליח לחברתה ואם לה צרה ואידך מא' מסורים לביאה וניח' ליה אי כאב"י אי כר' אמרה לה שבעתא א' מי אמר רב הכי והוא יוחנן ג'גול ולא נתייאש יכולים להקדיש זה ל' שאינו ברשותו הכי ק' מיתבי ⁷ קידשה בגז' שחטף סלע מידה וקדי' רידה הא מדקתני סיפא מכלל דרישא בגזל ד קא מפרש קידשה כיצד בגז' שחטף סל'

וְשֶׁבֶלָה וְקַמְנִי (הַיּוֹ) נִכְרִיּוֹת מִקְדוּשָׁתוֹ: **וְנִשְׁכָּחָה**. רַב נָמִי לֹהֵא
וְיֹאמְרֵי לֹא נִקְטַ בְּיָדָהּ אֶלֶס חֶלֶת הָאָה נָמִי ש״מ דְּקִדּוּשִׁין שְׂאִין מְסוּרִין
וְיִצְרָה לָא הוּא קִדּוּשִׁין: **מִסְפָּקָא לִיה אִי כֹאבִי**. דְּמוּקִי לֵה בְּתָה
שְׂקִידָשׁ שְׂמִינָה הָא קִידָשׁ אַחַת מִהֶן מִקְדוּשָׁת וְאַעֲ״ג דְּלֹא פִירַשׁ
שְׂמִיעַ מִינֵה הוּא קִדּוּשִׁין וְאִי כִרְבָּא דְּמוּקִי בְּשָׁלָא קִידָשׁ אֶלֶס אַחַת
לְיִלְהֵי אִמְרָה רַב שְׂמַע מִינֵה מִתְמַנִּינָה אֲרַבְעֵ דְּוֹדָאֵי קִדּוּשִׁין שְׂלָא
מְסוּרָא לְכָרִבּ נָמִי שְׂמַעִין מִינֵה אַבְל לֹא הִיֵּה לִי לְפִרְשָׁהּ הִי מִינִי
שְׂמַעִין מִינֵה אִי הוּא קִדּוּשִׁין אִי לֹא הוּא קִדּוּשִׁין: **אִמְרֵה לְשַׁמְעֵאֵל**.
הָא דְקָא אֲמַרְיִין לְעִיל קְדָשָׁה בְּגוֹל אִינֵה מִקְדוּשָׁת: **אִמְרָה רַב הִכִּי**.
קָא סְלִקָא דַּעֲמָן אֲתַמְוֵי אַתְמֵה שְׂמוּשׁ דְּלֹא כְּסִינָא לִיה:
וְפִרְעִינָן וְאִילוֹן רַבִּי יוֹחָן גּוֹפִיָה מִי לֹא אִמְרָה הִכִּי דְּגוֹל בְּשִׁדְרוֹ אִינוּ
חֲסִמָן יִיבֵד דְּמִי עַל כְּרַחוּ שֶׁל בְּעַל חֶפֶץ: **בְּגוֹל דִּידֵה**.
בְּיוֹן דְּקִבְלִיתֵיה אֲחִילִיתֵיה וְלִקְמָן פִּרְךָ הָא רַב נָמִי בְּגוֹל דִּידֵה קֹאמֶר:
וְהָא

בסמוך לגזל דידה מקודשת ט"פ מבגזל דעלמא י"ל דהא דמה דלאו יכול להקדים פשיטא דהא אמרין בכמה משניות וביריות שפך נהר קוריו עניי ואנניי אם תניאש הענלים הרי אלו שלו משמע ה' שאלן דברשותו אבל בגזלן יכול שום חידוש כדפרשיתא מלאשמועין הא מכה משנה שלימה היא דהייבא ללא תניאשו בעלים ה' אמאי דוקא בממונה אלא דלא קנה אלא ציולס תניאשמועין ה' אמאי מקודשת להצריכה ט"ל לכך אקטירא מילתיה דרב לומר דלא

רות, ר"ש ד' דגמרה ומקניא ליה כרי שתתקדש. רשכ"א. ה' והא דנקט רב אפי' בגזל שהוא שלו ולא קנייה גזלן. ריטב"א: [ו]בגזל אשכחן פלוגתא דנאי במרוכב כשמעתי ד רשכ"א: יניחוש לר"ש דאמר סתם גזילה יאוש בעלים. ריטב"א: לפי שהיה ראוי להחמיר

[illegible]

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ביע"ל וכו'
בסה"ד הילכתא כרבנן
סבורא. ע' ינמוח לע ע"א
מדי"ה אע"ג: ד"ה
הפקדש וכו' ה"ס
לכתחלה. ע' ע"ו ד' סב
ע"א תוס' ד"ה נמלא:

הגהות הב"ח

(א) דש"י ד"ה יע"ל קג"ס
 וס' אוכל נבילות להכעיס
 צפ' זה צורר צ:

מוסף תוספות

א. ועוד אומר ר"ת אפשר להיות לך חשיב א"ל מסתור לביאה א"ל וקרא אחת מכוונות דרמתי בספוק אחת מכוונות לאחד מבני אבל אמר שבו מקודשת לו משמע שפיר דלא אמר אפי' כן. וסידוק. חס' הרא"ש וליכאור לה פ"ו מותרין קושיה הרא"ש [מנחם]. ור"ע"ם שכלל עדות שהאשה שבויה א"ל הצרה נאמנת שליחות מיהא כיון דעבדא כדבר כן פשוט ואין לו שום חידוש כיון ששאמה שליח הוא נוצרתי להיות שלוחה למא לא תהיה שלוחה אפי' ש.ש. כן ה"ל צורה. הרא"ש. ואני אומר מ' דלא כס' למימר שקבלה סתם שלח אמור לה קבלי שכליתו דפשוטא אמר מהלך כולו דאמור אמר אדם לאשה התקדשי לי בחפץ ו קבלה אש' אחת החפץ כולו צורה תהיה מקודשת וכך אמר הכ"מ שקבלה סתם אמור לה קבלי בשביל כולו הויא לא אמה כן אכלה סתם כששכלתם אש' שחקה קבלה סתם וקמ"ל דכיון שקבלה בסתם אלא אמרה בפרטות א"ל רצוה לעשות שליח אש' סתמא בשביל כולם קבלה ואפי' ששנוע לה אפילו חס' הרא"ש. ו אפילו חס' הרא"ש. ו ששנואיה שכלו לקדושתו.

(6) מנחה עבד. (7) עבד. (8) נכחתי. (9) נכחתי. (10) נכחתי. (11) נכחתי. (12) נכחתי. (13) נכחתי. (14) נכחתי. (15) נכחתי. (16) נכחתי. (17) נכחתי. (18) נכחתי. (19) נכחתי. (20) נכחתי. (21) נכחתי. (22) נכחתי. (23) נכחתי. (24) נכחתי. (25) נכחתי. (26) נכחתי. (27) נכחתי. (28) נכחתי. (29) נכחתי. (30) נכחתי. (31) נכחתי. (32) נכחתי. (33) נכחתי. (34) נכחתי. (35) נכחתי. (36) נכחתי. (37) נכחתי. (38) נכחתי. (39) נכחתי. (40) נכחתי. (41) נכחתי. (42) נכחתי. (43) נכחתי. (44) נכחתי. (45) נכחתי. (46) נכחתי. (47) נכחתי. (48) נכחתי. (49) נכחתי. (50) נכחתי. (51) נכחתי. (52) נכחתי. (53) נכחתי. (54) נכחתי. (55) נכחתי. (56) נכחתי. (57) נכחתי. (58) נכחתי. (59) נכחתי. (60) נכחתי. (61) נכחתי. (62) נכחתי. (63) נכחתי. (64) נכחתי. (65) נכחתי. (66) נכחתי. (67) נכחתי. (68) נכחתי. (69) נכחתי. (70) נכחתי. (71) נכחתי. (72) נכחתי. (73) נכחתי. (74) נכחתי. (75) נכחתי. (76) נכחתי. (77) נכחתי. (78) נכחתי. (79) נכחתי. (80) נכחתי. (81) נכחתי. (82) נכחתי. (83) נכחתי. (84) נכחתי. (85) נכחתי. (86) נכחתי. (87) נכחתי. (88) נכחתי. (89) נכחתי. (90) נכחתי. (91) נכחתי. (92) נכחתי. (93) נכחתי. (94) נכחתי. (95) נכחתי. (96) נכחתי. (97) נכחתי. (98) נכחתי. (99) נכחתי. (100) נכחתי.

נמנו וגמרו. (6) למנוין ורבו האומרים אינה מקודשת ונטלו המועטים וחזרו בהם וגמרו לומר אינה מקודשת: עדיין היא מחלוקת. לא עמדו למנוין ולא חזר בו ר' יהודה: כוונתו דר' יוחנן מסתברא. דחזר בו ר' יהודה: שאין חולקין מנחות כנגד זבחים. כפי דמים לומר טול אתה מנחה ואני חזה וסוק או בשר חטאת ואשם: כל מנחה. משמע שבמנחה עומה יחלקו כל בני אהרן: יכול. לא הוסיף הכתוב אלא שלא יחלקו מנחות כנגד זבחים והדין נותן שהרי לא קמו בכל מקום מנחות מחמת זבחים גדלות דנקרבן עולה ויורד מביא עני עופות מחמת זבחים: זבחים. היינו זבחה העשויה זבחה נסכין: אבל יחלקו מנחות. כנגד חטאת העוף: שהרי קמו מחסיהן גדלות. דכתיב במעטמא מקדש ובשמיעת קול (ויקרא ה) ואם לא נשגי ידו לשתי מורים והביא את קרבנו אשר חטא עשירית האופה: וכל נעשה במרחשת לכל בני אהרן סהיה. דכולהו קראי ימיני יניעו דמני למוכתב כל מנחה לכל בני אהרן סהיה למה ליה לפרושי כל מיני מנחות: ט"ל ועל מחבת וגו'. אם אנו ענין למנחות כנגד זבחים שאין מיין מניה ענין לזבחים ועופות: יכול. לא מיעט הכתוב אלא שלא יחלקו עופות כנגד זבחים והדין נותן שהעופות מעשיהן ציד מליקה נלפסון והזבחים מעשיהן ככלי נסכין: מחבת ומרחשת. כלים היו נמקדשין וכל המנחות הנקמלות טעונות לוג שמן. ומחבת זפה ואינה עמוקה (8) ומחבת שהיא רחבה וזפה הסולת מתפשטת (9) וכולו והאור שורף את שמנה לפיכך מעשיהן קשים מרחשת עמוקה ואין האור שורף את השמן לפי שנגעל צננוי החלות לפיכך מעשיהן רכין: אבל יחלקו מחבת כנגד מחבת. טול אתה חלקי נמנחת (10) ראובן ואני אטול חלקי נמנחת שמעון: יכול לא יחלקו. קרבן כנגד חזירו נקדש קדשים כמו מנחה אבל יחלקו קרבן כנגד חזירו נקדשים קלים לדעת להו זכיה נגזייה ויכול למכור חלקו בקרבן זה בשביל זה: איש כלמי. למעוטי קטן: אפי' בעל מוס. שאף הס היו מתלועס בעצים (11) ומפשיטם ומנחמים ושוחטים: ספרא. תורת כהנים והא נמנחת כהנים איתא אלמא לית זה דין שאר חלוקות צעילוי דמים ושמינין מינה דלאו ממנו הוא אלא משלחן גבוה הוא דזכו: הצנועין מושבין ידיהם ממנו. גבי לחם הפנים תניא (12) ארבעים שנה שמיש שמעון הנדיק נשתלחה ברכה בלחם הפנים וכל כהן המגיעו כות יס אוכל ושבע יס אוכל ומתיר מכלן ואילך נשתלחה מארה בלחם הפנים וכל כהן המגיעו כפול הצנועין מושבין ידיהם ממנו ולא מהני להו מידי והגרגרין חולקין. וקס"ד דהאי חולקין לאו ליעול חלקו המגיעו קאמר כיון דנשתלחה בו מאירה כפול למאי חזי אלא חולקין דרך עליו מניח חלקו לחזירו ונטול כנגדו במקום אחר אלמא אית זהו דין חלוקה ועל כרחך הא ר' יהודה היא דאמר ממנו הוא. ומשני לעולם אין זו דין חלוקה ומאי חולקין חלקו המגיעו קאמר וכשאינו שוה לו חוטף חלק חזירו ואוכלו. והא דתנן במסכת סוכה (דף טו.) הנכנסים חולקין נלפסון חלקו המגיעו קאמר ובעוד שהיתה זו ברכה: מאי קרא. דשמנן לשון חמסין: אשור חמוץ. החזיקו יד הנגול להלילו מיד עושקו: ולא אשור חמוץ לא גרסין הכא אלא בבבא קמא (דף מו.) גבי מנין שמוקקין לתובע מחלה: משמים דגמרא. כך נקבעה בגמרא ושגורה בפי בני בית המדרש: דלא כפי' לה. מלמד שהאם שלו אבל תרומת ה' שזה עליה הוא: והרי חלה כו' ותנן המקדש בפרומים. כל תרומות במשמע וחלה נמי תרומה היא דכתיב (נמדר טו) מראשית ערסותיכם נתנו לה' תרומה: ותנן המקדש צפירות שביעית מקודשת. דקמני (לפני דף נ:) ושל שביעית היתה ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות הא נכריות מקודשות: והוא בישראל כפי' לה. והס קריים קדש לה: ולא

וסמך ליה אם על תורה. וא"ת והא מוקמין לה כר' יהודה ור' יהודה לא דריש סמוכים אלא במשנה תורה כדאיתא בריש יבמות (דף ד.) ו"ל דלאו סמוכים ממע דריש אלא ו"ו מוסף על ענין ראשון דכתיב (ויקרא ו) וחלת תורת זבח השלמים (א): איש חורק ואפי' בע"ב בום. לאו מהכא נפקא אלא מקרא אחריתא דכתיב (ויקרא ו) כל זכר לרבות בעל מוס (8) ולא אנטרין להך דרשא דהכא אלא לומר לך שאין כהן קטן חולק ואפי' חס: וקאמר דרית בה דין חלוקה כפ"ד פירוש שאינו יכול ליעול ממנו אחר של חזירו דמפרש צרייתא אבל אין לפרש אין דין חלוקה כלל אפי' מינה ויניה דהא אשכחן בזמנה דוכתב חלוקה גבי קדשים דתנן פרק שואל (שנ"ד דף קמ"ח:) מטילין חלשים בקדשים ובפ"ק דפסחים (דף ג.) נמי הגיעו כפול וכיון דלית זה דין חלוקה אינו יכול לקדש זו אשה דהא כהא חלה: מאי חורקין חושפין. כלומר לעולם אין זו דין חלוקה והאי חולקין חלקו המגיעו קאמר וכשאינו מגיע לו כי אם מעט חוטף חלק חזירו ואוכלו דקמני ספא מעשה באחד שחטף חלק חזירו וא"ת כיון שדרכו לחטוף אמאי קרו לההוא חמנן טעי מאחרים ו"ל לפי שחטף חלק הגרגרין כמותו אבל האחרים לא היו חוטפין אלא מחלק הצנועין כשמושבין ידיהם: איש

גבי לחם הפנים תניא (12) ארבעים שנה שמיש שמעון הנדיק נשתלחה ברכה בלחם הפנים וכל כהן המגיעו כפול הצנועין מושבין ידיהם ממנו ולא מהני להו מידי והגרגרין חולקין. וקס"ד דהאי חולקין לאו ליעול חלקו המגיעו קאמר כיון דנשתלחה בו מאירה כפול למאי חזי אלא חולקין דרך עליו מניח חלקו לחזירו ונטול כנגדו במקום אחר אלמא אית זהו דין חלוקה ועל כרחך הא ר' יהודה היא דאמר ממנו הוא. ומשני לעולם אין זו דין חלוקה ומאי חולקין חלקו המגיעו קאמר וכשאינו שוה לו חוטף חלק חזירו ואוכלו. והא דתנן במסכת סוכה (דף טו.) הנכנסים חולקין נלפסון חלקו המגיעו קאמר ובעוד שהיתה זו ברכה: מאי קרא. דשמנן לשון חמסין: אשור חמוץ. החזיקו יד הנגול להלילו מיד עושקו: ולא אשור חמוץ לא גרסין הכא אלא בבבא קמא (דף מו.) גבי מנין שמוקקין לתובע מחלה: משמים דגמרא. כך נקבעה בגמרא ושגורה בפי בני בית המדרש: דלא כפי' לה. מלמד שהאם שלו אבל תרומת ה' שזה עליה הוא: והרי חלה כו' ותנן המקדש בפרומים. כל תרומות במשמע וחלה נמי תרומה היא דכתיב (נמדר טו) מראשית ערסותיכם נתנו לה' תרומה: ותנן המקדש צפירות שביעית מקודשת. דקמני (לפני דף נ:) ושל שביעית היתה ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות הא נכריות מקודשות: והוא בישראל כפי' לה. והס קריים קדש לה: ולא

קפג א מיי פיי מהל
מעשה הקרבנות
הכלה טו:
קפג ב מיי שם הלוי
(ויסוף מהל כולל
מקדש ה' יצ):

הנהגות הב"ח
(ה) רש"י ד"ס נמנו וגמרו
עמדו למנוין:

מוסף רש"י

שאין חולקין מנחות כנגד זבחים. שלא יאמר הכהן לחזירו טול אתה זבחים ואני מנחות (ומנחות עב.) לכל בני אהרן. משמע כולם יאכלו ממנה (ושם עב. מנחות.) שלא יחלקו זה כנגד זה אלא בין כולם יחלקו המנחות (ומנחות שם.) שלא קמו. מנחות מחמת זבחים, עולה לא חטא חזר מביא חמיה מנחה. אבל מביא חמיה מורים (ושם מנחות.) שאין מביא מנחה אלא דלי דלית. שאמר לא אם תמלא ידו וגו' עד ולקח שמי מורים (ומנחות שם.) שהרי קמו תחתיהן בדרות. מנחות קמו מחמת עופות דכתיב צידקה ואם לא תמלא ידו לשמי מורים (ושם מנחות.) שהמחויב קוין ואין לו יכול להביא מנחה (ומנחות שם.) לכל בני אהרן תורה. אמלע קרא קלי (ושם מנחות.) ת"ל על מחבת. מביא דקרא דהא ממילא ידענא דמחבת כשאר מנחות ואם אינו ענין לה מנהי ונחשים ועופות (ושם.) מעשיהם ביד. מליקה נלפסון. מעשיהם בכלי. נסכין (ומנחות שם.) יכול לא יחלקו בקדש הקדשים. כיון שחטף חלק חזירו ונטול כנגדו במקום אחר אלמא אית זהו דין חלוקה ועל כרחך הא ר' יהודה היא דאמר ממנו הוא. ומשני לעולם אין זו דין חלוקה ומאי חולקין חלקו המגיעו קאמר וכשאינו שוה לו חוטף חלק חזירו ואוכלו. והא דתנן במסכת סוכה (דף טו.) הנכנסים חולקין נלפסון חלקו המגיעו קאמר ובעוד שהיתה זו ברכה: מאי קרא. דשמנן לשון חמסין: אשור חמוץ. החזיקו יד הנגול להלילו מיד עושקו: ולא אשור חמוץ לא גרסין הכא אלא בבבא קמא (דף מו.) גבי מנין שמוקקין לתובע מחלה: משמים דגמרא. כך נקבעה בגמרא ושגורה בפי בני בית המדרש: דלא כפי' לה. מלמד שהאם שלו אבל תרומת ה' שזה עליה הוא: והרי חלה כו' ותנן המקדש בפרומים. כל תרומות במשמע וחלה נמי תרומה היא דכתיב (נמדר טו) מראשית ערסותיכם נתנו לה' תרומה: ותנן המקדש צפירות שביעית מקודשת. דקמני (לפני דף נ:) ושל שביעית היתה ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות הא נכריות מקודשות: והוא בישראל כפי' לה. והס קריים קדש לה: ולא

מוסף תוספות

א. וגו' (ואם על תורה יקריבו. חס' טו.) (וצ"י מהרש"ל.)

תוס' ר"י הוקן

דגמרא. כך נקבעה בבית המדרש ושגורה בפי התלמידים.

א. וכמו שמפרש ר' יהודה שלקחן מתחילה לשם שלמים דאז לא גזרו בדעיבד שמא יגדל וכו'. תוס' הרא"ש. ב. אע"ג דצנועים פליגי דחם קיי"ל כו' יוחנן דלית ליה מצנועים תוס' הרא"ש.

[illegible]

(6) פסחים כג: ויש"ן;
(7) בכורות י: ב"ק
מא: פסחים כג: [מגילה
י: ע"ש]; (8) [בבבא
בבבא]; טעם: שכן וביה בביק
ובפסחים; (9) ע"ז כט:
חולין יא: [ובבבא ע"ז: מגילה
כא:]; חולין קמ: כריתות
כה: ע"ש; (10) [בבבא:
בבבא]; (11) [בבבא: בבבא];
(12) חולין פג: (13) ע"ז
חולין ע"ז; (14) ג"ז שם
זכח: ע"ז: כריתות כה:
(15) [ע"ז חולין פג:
ע"ז ד"ה אמר רבי ינאי];
(16) ספרי פירוש רש"י
[חולין קמ:]; (17) ע"ז
פ"ד מ"ה; (18) חולין פג:
דנע"ז פ"ד מ"ה ע"ש;
(19) [בבבא: ע"ז];
(20) כריתות ל: ב"ק ע"ז:
חולין פ"ד מ"ה; (21) [בבבא:
בבבא]; (22) חולין
קמ: כריתות כה: (23) [בבבא:
בבבא]; (24) ע"ז מ"ה;
(25) ע"ז כ"ה ע"ש; (26)
(27) [ב"ק כג ע"ז];
(28) [בבבא: ע"ז]; (29)
ל"ל קדושין; (30) [בבבא:
בבבא]; (31) חולין
קמ: כריתות כה: (32) [בבבא:
בבבא]; (33) ע"ז מ"ה;
(34) ע"ז כ"ה ע"ש; (35)
חולין פ"ד מ"ה ע"ש;
(36) ע"ז כ"ה ע"ש;
(37) ע"ז כ"ה ע"ש;
(38) ע"ז כ"ה ע"ש;
(39) ע"ז כ"ה ע"ש;
(40) ע"ז כ"ה ע"ש;
(41) ע"ז כ"ה ע"ש;
(42) ע"ז כ"ה ע"ש;
(43) ע"ז כ"ה ע"ש;
(44) ע"ז כ"ה ע"ש;
(45) ע"ז כ"ה ע"ש;
(46) ע"ז כ"ה ע"ש;
(47) ע"ז כ"ה ע"ש;
(48) ע"ז כ"ה ע"ש;
(49) ע"ז כ"ה ע"ש;
(50) ע"ז כ"ה ע"ש;
(51) ע"ז כ"ה ע"ש;
(52) ע"ז כ"ה ע"ש;
(53) ע"ז כ"ה ע"ש;
(54) ע"ז כ"ה ע"ש;
(55) ע"ז כ"ה ע"ש;
(56) ע"ז כ"ה ע"ש;
(57) ע"ז כ"ה ע"ש;
(58) ע"ז כ"ה ע"ש;
(59) ע"ז כ"ה ע"ש;
(60) ע"ז כ"ה ע"ש;
(61) ע"ז כ"ה ע"ש;
(62) ע"ז כ"ה ע"ש;
(63) ע"ז כ"ה ע"ש;
(64) ע"ז כ"ה ע"ש;
(65) ע"ז כ"ה ע"ש;
(66) ע"ז כ"ה ע"ש;
(67) ע"ז כ"ה ע"ש;
(68) ע"ז כ"ה ע"ש;
(69) ע"ז כ"ה ע"ש;
(70) ע"ז כ"ה ע"ש;
(71) ע"ז כ"ה ע"ש;
(72) ע"ז כ"ה ע"ש;
(73) ע"ז כ"ה ע"ש;
(74) ע"ז כ"ה ע"ש;
(75) ע"ז כ"ה ע"ש;
(76) ע"ז כ"ה ע"ש;
(77) ע"ז כ"ה ע"ש;
(78) ע"ז כ"ה ע"ש;
(79) ע"ז כ"ה ע"ש;
(80) ע"ז כ"ה ע"ש;
(81) ע"ז כ"ה ע"ש;
(82) ע"ז כ"ה ע"ש;
(83) ע"ז כ"ה ע"ש;
(84) ע"ז כ"ה ע"ש;
(85) ע"ז כ"ה ע"ש;
(86) ע"ז כ"ה ע"ש;
(87) ע"ז כ"ה ע"ש;
(88) ע"ז כ"ה ע"ש;
(89) ע"ז כ"ה ע"ש;
(90) ע"ז כ"ה ע"ש;
(91) ע"ז כ"ה ע"ש;
(92) ע"ז כ"ה ע"ש;
(93) ע"ז כ"ה ע"ש;
(94) ע"ז כ"ה ע"ש;
(95) ע"ז כ"ה ע"ש;
(96) ע"ז כ"ה ע"ש;
(97) ע"ז כ"ה ע"ש;
(98) ע"ז כ"ה ע"ש;
(99) ע"ז כ"ה ע"ש;
(100) ע"ז כ"ה ע"ש;

את לא דריש. לרבינו: כי האי טעם. שפירש מלדורש: היה דורש כל אסין שכתורה. לרבינו: פירש. שירא לרבות שום דבר להשוותו למורא המקום: כפרה כתיב זה. כפר לעמך ישראל ודברים כה: כקדשים. וקדשים אסורין כהנאה שהרי מועילין כהן (ש) ולא פרכין אי מה קדש כ"ה דאין משיצין על ההיקש: לפורי מזורע. מכשירי בחון הן שהרי חוץ לעיר נעשית מנות ולכשיר את המזורע ללא נמחנה: מכשיר פנינים. אשם מזורע: מכפר פנינים. כל הקרבנות: מכפר בחון. עגלה ערופה: מה פנינים עשה מכשיר כמכפר. לא חלק בין אשם מזורע לשאר אשמות: משעט שחיטה. נאסרת השחטה והמשולחת מותרת כדלקמן: משעט לקיחה. נאסרת שחיתת עד שישלח המשולחת וימחה בשלוחה: מעגלה ערופה. מה חתם מיתסרל מחיים כקדשים אף כהן מחיים: ה"ג ועגלה ערופה מאימתי אמר רבי ינאי כו'. מאימתי נאסרת והוא ואין דמיה (א) קדושין לא קדושת מונח ולא קדושת נדק הבית אלא היא עגלה ערופה: בגלל שמעתי כהן וסכסכי. מאימתי נאסרת: ירידה נחל איתן. היא הגורמת לה שם ערופה ואוסרתה: כהן מי אית לה גבול אחריה. וכיון דילפינן לה איסור מחיים ע"כ קימה היא דגרמה: כל. רבינו הוא: רבינו הוא: לאמר שחיטה מיבעיא. ולמה לי קרא למיטרה בשלח להיתרל דמשולחת איצטריך קרא אלא איסורל דשחטה למה לי: ואמאי שחיטה ומעשרה לה. עם שר עבודות והא נמי מתכשר לאחר גמר מנות: ערופה. ערופה. לטרת מזורע דכתיב חיות (ו) ויקרא (י) ונמלאת ערופה. קס"ד כשנדק כסמינים נמלאת שטרפה שחיטה דלי טרפה מעיקרל כגון ניקב קרוס של מונח (ו) שמתכו רגליה) לא שייך למימתי (ו) נמלאת: יקח זוג לשניה. וכן נרין להביא שמים אחרות: ופראשונה מותרת כהנאה. דקס"ד שחיטה היא דאסרה לה והא לאו שחיטה היא: אמאי מותרת כהנאה. דילמל בשעת קימה ראויה היתה והיכן הותר איסורה: שנמלאת ערופה כזני מעיים. דכשעת קימה לא הויה חיול ולא חל עלה איסור: ר' יעקב סבר שחיטה שאינה ראויה למנותה שמה שחיטה לאוסרה: מחיים לא מיתסרל. דלי מיתסרל כמאי פקע איסורה: טנאי היא. הני טנאי סבירל להו כדקאמרל דלא מיתסרל ומנל דני רבי ישמעאל דיליף מכשיר ומכפר סבירל ליה דמיתסרל מחיים כמכפר: ואיפוך אלא. וזה אשר לא תכלול לרבות את המשולחת: לא מנינו בעלי חיים שאסורין. איסור עולם: מוקפה

אם לא דריש. לרבינו: כי האי טעם. שפירש מלדורש: היה דורש כל אסין שכתורה. לרבינו: פירש. שירא לרבות שום דבר להשוותו למורא המקום: כפרה כתיב זה. כפר לעמך ישראל ודברים כה: כקדשים. וקדשים אסורין כהנאה שהרי מועילין כהן (ש) ולא פרכין אי מה קדש כ"ה דאין משיצין על ההיקש: לפורי מזורע. מכשירי בחון הן שהרי חוץ לעיר נעשית מנות ולכשיר את המזורע ללא נמחנה: מכשיר פנינים. אשם מזורע: מכפר פנינים. כל הקרבנות: מכפר בחון. עגלה ערופה: מה פנינים עשה מכשיר כמכפר. לא חלק בין אשם מזורע לשאר אשמות: משעט שחיטה. נאסרת השחטה והמשולחת מותרת כדלקמן: משעט לקיחה. נאסרת שחיתת עד שישלח המשולחת וימחה בשלוחה: מעגלה ערופה. מה חתם מיתסרל מחיים כקדשים אף כהן מחיים: ה"ג ועגלה ערופה מאימתי אמר רבי ינאי כו'. מאימתי נאסרת והוא ואין דמיה (א) קדושין לא קדושת מונח ולא קדושת נדק הבית אלא היא עגלה ערופה: בגלל שמעתי כהן וסכסכי. מאימתי נאסרת: ירידה נחל איתן. היא הגורמת לה שם ערופה ואוסרתה: כהן מי אית לה גבול אחריה. וכיון דילפינן לה איסור מחיים ע"כ קימה היא דגרמה: כל. רבינו הוא: רבינו הוא: לאמר שחיטה מיבעיא. ולמה לי קרא למיטרה בשלח להיתרל דמשולחת איצטריך קרא אלא איסורל דשחטה למה לי: ואמאי שחיטה ומעשרה לה. עם שר עבודות והא נמי מתכשר לאחר גמר מנות: ערופה. ערופה. לטרת מזורע דכתיב חיות (ו) ויקרא (י) ונמלאת ערופה. קס"ד כשנדק כסמינים נמלאת שטרפה שחיטה דלי טרפה מעיקרל כגון ניקב קרוס של מונח (ו) שמתכו רגליה) לא שייך למימתי (ו) נמלאת: יקח זוג לשניה. וכן נרין להביא שמים אחרות: ופראשונה מותרת כהנאה. דקס"ד שחיטה היא דאסרה לה והא לאו שחיטה היא: אמאי מותרת כהנאה. דילמל בשעת קימה ראויה היתה והיכן הותר איסורה: שנמלאת ערופה כזני מעיים. דכשעת קימה לא הויה חיול ולא חל עלה איסור: ר' יעקב סבר שחיטה שאינה ראויה למנותה שמה שחיטה לאוסרה: מחיים לא מיתסרל. דלי מיתסרל כמאי פקע איסורה: טנאי היא. הני טנאי סבירל להו כדקאמרל דלא מיתסרל ומנל דני רבי ישמעאל דיליף מכשיר ומכפר סבירל ליה דמיתסרל מחיים כמכפר: ואיפוך אלא. וזה אשר לא תכלול לרבות את המשולחת: לא מנינו בעלי חיים שאסורין. איסור עולם: מוקפה

כפרה כתיב בה בקדשים. דכתיב (דברים כה) כפר לעמך ישראל וקדשים אסורין כהנאה שהרי מועילין כהן (ש) ולא פרכין אי מה קדש כ"ה דאין משיצין על ההיקש: לפורי מזורע. מכשירי בחון הן שהרי חוץ לעיר נעשית מנות ולכשיר את המזורע ללא נמחנה: מכשיר פנינים. אשם מזורע: מכפר פנינים. כל הקרבנות: מכפר בחון. עגלה ערופה: מה פנינים עשה מכשיר כמכפר. לא חלק בין אשם מזורע לשאר אשמות: משעט שחיטה. נאסרת השחטה והמשולחת מותרת כדלקמן: משעט לקיחה. נאסרת שחיתת עד שישלח המשולחת וימחה בשלוחה: מעגלה ערופה. מה חתם מיתסרל מחיים כקדשים אף כהן מחיים: ה"ג ועגלה ערופה מאימתי אמר רבי ינאי כו'. מאימתי נאסרת והוא ואין דמיה (א) קדושין לא קדושת מונח ולא קדושת נדק הבית אלא היא עגלה ערופה: בגלל שמעתי כהן וסכסכי. מאימתי נאסרת: ירידה נחל איתן. היא הגורמת לה שם ערופה ואוסרתה: כהן מי אית לה גבול אחריה. וכיון דילפינן לה איסור מחיים ע"כ קימה היא דגרמה: כל. רבינו הוא: רבינו הוא: לאמר שחיטה מיבעיא. ולמה לי קרא למיטרה בשלח להיתרל דמשולחת איצטריך קרא אלא איסורל דשחטה למה לי: ואמאי שחיטה ומעשרה לה. עם שר עבודות והא נמי מתכשר לאחר גמר מנות: ערופה. ערופה. לטרת מזורע דכתיב חיות (ו) ויקרא (י) ונמלאת ערופה. קס"ד כשנדק כסמינים נמלאת שטרפה שחיטה דלי טרפה מעיקרל כגון ניקב קרוס של מונח (ו) שמתכו רגליה) לא שייך למימתי (ו) נמלאת: יקח זוג לשניה. וכן נרין להביא שמים אחרות: ופראשונה מותרת כהנאה. דקס"ד שחיטה היא דאסרה לה והא לאו שחיטה היא: אמאי מותרת כהנאה. דילמל בשעת קימה ראויה היתה והיכן הותר איסורה: שנמלאת ערופה כזני מעיים. דכשעת קימה לא הויה חיול ולא חל עלה איסור: ר' יעקב סבר שחיטה שאינה ראויה למנותה שמה שחיטה לאוסרה: מחיים לא מיתסרל. דלי מיתסרל כמאי פקע איסורה: טנאי היא. הני טנאי סבירל להו כדקאמרל דלא מיתסרל ומנל דני רבי ישמעאל דיליף מכשיר ומכפר סבירל ליה דמיתסרל מחיים כמכפר: ואיפוך אלא. וזה אשר לא תכלול לרבות את המשולחת: לא מנינו בעלי חיים שאסורין. איסור עולם: מוקפה

כפרה כתיב בה בקדשים. דכתיב (דברים כה) כפר לעמך ישראל וקדשים אסורין כהנאה שהרי מועילין כהן (ש) ולא פרכין אי מה קדש כ"ה דאין משיצין על ההיקש: לפורי מזורע. מכשירי בחון הן שהרי חוץ לעיר נעשית מנות ולכשיר את המזורע ללא נמחנה: מכשיר פנינים. אשם מזורע: מכפר פנינים. כל הקרבנות: מכפר בחון. עגלה ערופה: מה פנינים עשה מכשיר כמכפר. לא חלק בין אשם מזורע לשאר אשמות: משעט שחיטה. נאסרת השחטה והמשולחת מותרת כדלקמן: משעט לקיחה. נאסרת שחיתת עד שישלח המשולחת וימחה בשלוחה: מעגלה ערופה. מה חתם מיתסרל מחיים כקדשים אף כהן מחיים: ה"ג ועגלה ערופה מאימתי אמר רבי ינאי כו'. מאימתי נאסרת והוא ואין דמיה (א) קדושין לא קדושת מונח ולא קדושת נדק הבית אלא היא עגלה ערופה: בגלל שמעתי כהן וסכסכי. מאימתי נאסרת: ירידה נחל איתן. היא הגורמת לה שם ערופה ואוסרתה: כהן מי אית לה גבול אחריה. וכיון דילפינן לה איסור מחיים ע"כ קימה היא דגרמה: כל. רבינו הוא: רבינו הוא: לאמר שחיטה מיבעיא. ולמה לי קרא למיטרה בשלח להיתרל דמשולחת איצטריך קרא אלא איסורל דשחטה למה לי: ואמאי שחיטה ומעשרה לה. עם שר עבודות והא נמי מתכשר לאחר גמר מנות: ערופה. ערופה. לטרת מזורע דכתיב חיות (ו) ויקרא (י) ונמלאת ערופה. קס"ד כשנדק כסמינים נמלאת שטרפה שחיטה דלי טרפה מעיקרל כגון ניקב קרוס של מונח (ו) שמתכו רגליה) לא שייך למימתי (ו) נמלאת: יקח זוג לשניה. וכן נרין להביא שמים אחרות: ופראשונה מותרת כהנאה. דקס"ד שחיטה היא דאסרה לה והא לאו שחיטה היא: אמאי מותרת כהנאה. דילמל בשעת קימה ראויה היתה והיכן הותר איסורה: שנמלאת ערופה כזני מעיים. דכשעת קימה לא הויה חיול ולא חל עלה איסור: ר' יעקב סבר שחיטה שאינה ראויה למנותה שמה שחיטה לאוסרה: מחיים לא מיתסרל. דלי מיתסרל כמאי פקע איסורה: טנאי היא. הני טנאי סבירל להו כדקאמרל דלא מיתסרל ומנל דני רבי ישמעאל דיליף מכשיר ומכפר סבירל ליה דמיתסרל מחיים כמכפר: ואיפוך אלא. וזה אשר לא תכלול לרבות את המשולחת: לא מנינו בעלי חיים שאסורין. איסור עולם: מוקפה

תורה אור השלם

1. את יי אלהיך תירא ואחריו תעבד ובשמו תשבע: דברים יג
2. כל צפור טרדה תאכלה: דברים יד

תוס' ר"י הוקן

כפרה. כפר למקד ישראל (דברים כא, ח). וקדשים אסורין בהנאה. ציפורי מצורע. מכשיר בחון הם שהרי חוץ לעיר נעשית מצותה להכשיר המצורע לבא אל המזבח. מכשיר פנינים. אשם מצורע. כמכפר פנינים. כל הקרבנות. מכפר בחון. עגלה ערופה. המשולחת. אחת מהצפורים שהיה משלח מחמתה דכל ריבויא הוא. השחטה. שאסורה.

מוסף רש"י

את לא דריש. לרבינו: כי האי טעם. שפירש מלדורש: היה דורש כל אסין שכתורה. לרבינו: פירש. שירא לרבות שום דבר להשוותו למורא המקום: כפרה כתיב זה. כפר לעמך ישראל ודברים כה: כקדשים. וקדשים אסורין כהנאה שהרי מועילין כהן (ש) ולא פרכין אי מה קדש כ"ה דאין משיצין על ההיקש: לפורי מזורע. מכשירי בחון הן שהרי חוץ לעיר נעשית מנות ולכשיר את המזורע ללא נמחנה: מכשיר פנינים. אשם מזורע: מכפר פנינים. כל הקרבנות: מכפר בחון. עגלה ערופה: מה פנינים עשה מכשיר כמכפר. לא חלק בין אשם מזורע לשאר אשמות: משעט שחיטה. נאסרת השחטה והמשולחת מותרת כדלקמן: משעט לקיחה. נאסרת שחיתת עד שישלח המשולחת וימחה בשלוחה: מעגלה ערופה. מה חתם מיתסרל מחיים כקדשים אף כהן מחיים: ה"ג ועגלה ערופה מאימתי אמר רבי ינאי כו'. מאימתי נאסרת והוא ואין דמיה (א) קדושין לא קדושת מונח ולא קדושת נדק הבית אלא היא עגלה ערופה: בגלל שמעתי כהן וסכסכי. מאימתי נאסרת: ירידה נחל איתן. היא הגורמת לה שם ערופה ואוסרתה: כהן מי אית לה גבול אחריה. וכיון דילפינן לה איסור מחיים ע"כ קימה היא דגרמה: כל. רבינו הוא: רבינו הוא: לאמר שחיטה מיבעיא. ולמה לי קרא למיטרה בשלח להיתרל דמשולחת איצטריך קרא אלא איסורל דשחטה למה לי: ואמאי שחיטה ומעשרה לה. עם שר עבודות והא נמי מתכשר לאחר גמר מנות: ערופה. ערופה. לטרת מזורע דכתיב חיות (ו) ויקרא (י) ונמלאת ערופה. קס"ד כשנדק כסמינים נמלאת שטרפה שחיטה דלי טרפה מעיקרל כגון ניקב קרוס של מונח (ו) שמתכו רגליה) לא שייך למימתי (ו) נמלאת: יקח זוג לשניה. וכן נרין להביא שמים אחרות: ופראשונה מותרת כהנאה. דקס"ד שחיטה היא דאסרה לה והא לאו שחיטה היא: אמאי מותרת כהנאה. דילמל בשעת קימה ראויה היתה והיכן הותר איסורה: שנמלאת ערופה כזני מעיים. דכשעת קימה לא הויה חיול ולא חל עלה איסור: ר' יעקב סבר שחיטה שאינה ראויה למנותה שמה שחיטה לאוסרה: מחיים לא מיתסרל. דלי מיתסרל כמאי פקע איסורה: טנאי היא. הני טנאי סבירל להו כדקאמרל דלא מיתסרל ומנל דני רבי ישמעאל דיליף מכשיר ומכפר סבירל ליה דמיתסרל מחיים כמכפר: ואיפוך אלא. וזה אשר לא תכלול לרבות את המשולחת: לא מנינו בעלי חיים שאסורין. איסור עולם: מוקפה

אין, אלא אלו אין כן משעט חלקיה ועד שחיטה, וכיון דנאסרת מחיים על כרחיך משעט לקיחה (שם). גבול שמעתי. מאימתי נאסרת (שם). ובכריתות כה: ונכסין חבירי. וסורין התלמידים מדעתם (ובבבא ע:). וזה אשר לא תאכלו מהם. יתירא הוא. מהם מן הטורף, דהא אטורין לנעיל מיה קל, לרבות את השחטה. אלא המשולחת מותרת דלא אמרה מורא כהנאה כד שישלח בה לחיטת, שיהי לרין ואוכלין אומה בני אדם, אלא ודאי מותר (וחולין קמ:).

זכר, דלוי ולא נבואי מקדש לה, ואף על פי ישראל. ואיטלי וזה
 ות. מי חטא, ורקדש. לערב אפר חטאת במים חיים אל כלי (שם)
 מקדש (שם). כאן בשכר הבאה ומילוי. שכן הנחת האפר שלך
 וני למשקל, דאזר יתיבתי שקל ולא הכשר המלוי, כאן בשכר ה
 זני הכא במי חטא. דמשמע מילוי המים, ובאפר פרה. איכא
 הדרן עלך חזקיה משקש

[illegible]

[illegible]

תורה אור השלם
 I. עבר ביתו בדוצע בצע
 ושונא מתנת יחידה:
 משלי טו כז

הנהגות חב"ח

(א) נם' צאנא דאלימי הוי לרב
 כ"ל ותיבת ליה נמחק:

האומר לשלוחו. נא לי אשה במקום פלוני והיא יקדשה במקום אחר אי מקודשת, דדוקא קאמר ל מקום פלוני שיש לו אלהים אלהים ואם בא אלם לוי דברים עלי צפיהם ימחו צי (לעיל ד.) ואע"פ שנתאכזר המעלה של קדושין שאי בעולם, מקדשת לאחר יום (נדרים כט.) ר' יוח

[illegible]

סכר. האי משלם לא טרח האי שליח
ונקססה לי במקום אחר ולא סמכה
ועמיה לשויה שליח אלא באותו מקום:
מראה מקום הוא לו. ואי מתאננה
אם קדשה לי שם ואי מטריקין
מקום אחר ומייהו אם עבד עבד:
ואי יבכו ניהלים. (א) לא רנו לימנה לזוך
ננו: ומקשיין איבעי ליה לאדוועי.
הוליא עצמו שן מנהג רמאות: **באגא**
דאלימי. בקעה של צבלי זרוע היתה
אלא יניחו לכל אדם לקנות מקום
מקדש: **מהפך בההיא ארעא.** מחזק
גליה לקנותה: **קבלים.** קבל (ב) עליה
איפד דבר נקטמו לר' זירא: **לרגל.**
שדרשין בהלכות הרגל: היו מקבלין
פני הרב: **עני מהפך בההיא ארעא.**
מחזק אחריה לזכות בל שן הפקר
אז שימנה לו בעל הבית: **נקרא רשע.**
סורד לחיי חבירו: לא הוה ידענא.
הרב גדל מתעסק בה: **דארעא**
קמייסא. לו היא לו ראשונה שנקחתי
מעולם: **ולא מסמנה מילסא.** (א) אינה
קיימן טוב שימכור אדם מקומו הראשון:
ארעא דרבנן. הפקר לתלמידים:
אע"פ שנהאכלנו המעות. בתוך (ב)
יום דמי בעו קידושין למיחל לימניהו
ממעות אפי"ה חיילי: לאו למלוה דמו.
ינימא מהקדש צביליה איהו מקודשת:
לאו לפקדון דמו. זינה אם לא שפיר
קבליה וקדשה ויהיה איהו מקודש:

[illegible]

ה א טושיע' אהיע' סימן' נ
טפין' ז
ו ב מיי' מ'י' מלכות' מדינה
ה' י' י' א' מ'ג' ע'ש' מ'ג'
טושיע' ח'י'מ' ק'מ' ט'פין
ז ב
ז א מ'י' ש'פ'ט' מ'ג'
א'ש'ת' ה' י' טושיע' ש'ס'
ח ב ק'מ' ע'ש' א'
ח ד מ'י' פ'י'ב' מ'ג' ו'מ'י'
ה' י' טושיע' ח'י'מ' ק'ר'
חמ'ט' ט'פין' ז
ה ו מ'י' פ'י'ב' א'ש'ת'
ה' א'ש'ת' י' ק'מ' ע'ש' מ'ג'
טושיע' א'היע' סימן' מ' ט'פין
ז א
י' ו מ'י' מ'י' מלכות' ח'ומות'
ה' י' טושיע' י'ד' סימן' ש'ל'א'
ט'פין' ז
י' א ח'י' מ'י' מ'י' מלכות'
נ'ג'ש'ן' ה' י' ט'פין' מ'ג'
ע'ש'ן' ט' טושיע' א'היע' סימן'
ק'מ'ט' ע'ש' ז
י' ב מ'י' פ'י'ב' מ'ג' ג'ל'ט'
ה' א'ש'ת' ז

(פ) בן קמה אביו וגילה
 רשעה שהוא חפץ בה ואב
 נעשה לו שלח מאליו וכו' ו
 ללאום שלא בפניו. רש"י לעיל
 מה: ר"ל ודלא. וכו'. ור"פ
 ד"ל דהנה נקרא שם ב"ד
 וידיבין אותו להחיותו הממס.
 ורשב"א: ור"ל ש' מחרוץ מה
 ארץ הוסיף, וכו'. (רש"י).
 ומתקמא מרביב' שמשע
 אפי' ללחלה. רשב"א: ד. כ'
 הנהב כי תמצא בעשיותיו.
 ורשב"א: הוירו נמי שם
 המהקח המרביב' שמשע
 עצמו אצל בעל הבית לעבוד
 לו שיתן לו לפעמים הנה
 כי זה יכול להמציא.
 הוא במקום אחר. חוס'
 ה'רא"ש: ור' וצמאי'. חוס'
 חוס' חוס' א"י כמנהג. חוס'
 ואנו נקרא שם דחיו'
 קדמון לחל אדם. רשב"א:
 ולחלה ללח' לית עשות כ'
 וילכא משום נעשתיה הנה
 וחוטבין. וכו'. ופרשי' הנה
 שם שורבן גז חל צלדו
 שהיוניגם צמדותם האבים
 לפחד מעוררותם מרחיק'
 אותם כמלא ריצה חרג. חוס'
 ה'רא"ש: ור' שם דחיו'
 חיוני. חוס' חוס' חוס' חוס'
 מהרש"א: ש. (בראשית) הוא
 חורין פניו עצמו. אר' חוס'
 שור. (דעה).

נָמִי, לֹא יִהְיֶה עֲדֵילָה. לֹא
הָיָה רֹצֵחַ לְחַתֵּן הַבֵּן.
אִי־יָדָע לִי לִדְרוֹרִי. לֵבִי
רָם שִׁקְשָׁה לְרוֹצֵחַ עֲצֵמִי
מִכְנָה וְאִתּוֹ וְאִסָּר לְעוֹשׂוֹ
כִּי, בִּאֲנֵי אֲדָמָה קָבֵל לֵב
בְּעַל דְּרוֹעוֹת חֵרֶף אֵל
מִיָּחִים לְקוֹת חֵרֶף אֵל
לֵב אֲדָם שֶׁנֶּחֱסֵם
בְּעֵינָיו. לִדְרוֹרִי, לֵב
נִתְּחַן לִי קִלְעוֹת שֶׁבִּלְבִי
קָדַם שִׁקְנָה. מִתְּכַן עֲלִיה.
לְהוֹנֵה. קִדְלֵה. סִפֵּר
לְחִיתוֹ. בְּרִיגֵה. שְׁמוֹרֵשׁ
בְּחִלּוֹת הַרְגֵל וְהוּא בּוֹלֵם
עוֹבֵר עַל פֶּה חֹרֶה.
נִשְׁנֵה. מִלְכֵּם שֶׁנֶּחֱסֵם
בְּעֵינָיו. קָבֵל עַל לִוְכֹת
בֵּן הַמֶּקֶר וְאִשׁוֹ שֶׁנֶּחֱסֵם
לֵב. הִבֵּיתִי, וְלֹא נִתְּחַן אֵל
נִתְּחַן בִּפְיָא פִּיד נִתְּחַן
מִקְצַע פִּיָּה וְחִקֵּק לֵב אֲשֶׁר
אֵל שֶׁנֶּחֱסֵם, נָפֵל לִי עֲלֵה
אִשׁ שֶׁנֶּחֱסֵם לִי מִעֲבָרִין
וְחִתְּתֵי מִלְכֵּם. וְיִרְשִׁמְלִי
שֶׁנֶּחֱסֵם וְנִתְּחַן עַל פֶּה אֵל
שֶׁנֶּחֱסֵם וְנִתְּחַן עַל פֶּה אֵל

דמיירי בחררה של הפקר וקשה מהא דתנן בשנים אוחזין (ב"מ דף י"ט.) ראה את המצוה ונפל לו עליה או שפירש טליתו עליה וכל אחר ונטלה הרי היא שלו וכן אכל דקאמר התם (שם) שילקט ממנה הפאה פירש עליה עליה מעבירים אותו הימנה ואמאי עני מהפך בחררה הוא ואומר ר"ת דאסור דמהפך דנקט הכא לא שייך אלא דוקא כשרוצה העני להרוח בשכירות או כשרוצה לקנות דבר אחד וחזירו מקדים וקונה והוי דומיא דבבב גידל ומש"ל קאמר דנקט רשע כי למה מחזור על זאת שטרם בה חזירו יתן וישתכר במקום אחר אבל אם הייתה החררה הפקרה ליכא אסור שם לא (וכה צוה לא ימנא אחרת) ומיהו קשה מההיא דפרק לא יפסור (ב"ב דף ק"א.) דקאמר התם מרמינן מן הדג כמלא ריחא הדג א"ע שזוה של הפקר ונראה דהתם היינו טעמא מפני שהוא יורד לאומנתו כי ההיא דקאמר התם (שם) הלא בר מבואה דאורייתא וחתא בר מבואה ואחרי צדקה מצי לעבדי עליה דקאמר ליה דקא פסקת לזימנא דקאמר רבנו מאיר אביו של ר"ת דמיירי דגג מת שכן דרך הדייגים להשיס במגדלות דג מת והדגים מתאספים שם קצבי אותו הדג וכוון שזה פירש מלמדו מחילה וע"י משה ששעה היה מתאספים שם קצבי ודאי י"א אם היה חזירו פורש הוה חלונו גזול לו יחזירו לומר לו תוכל לעשות כן במקום אחר ומכאן נראה למהר"ר יצחק שאסור למלמד להשכיר עצמו לצעל הבית שיש לו מלמד אחר צדיקו כל זמן שהמלמד צדיקו שמאחר שהוא י"שכיר שם ילך המלמד במקום אחר להשכיר עצמו שיש לא שיאמר צעה"כ דאין לרצו לעבד המלמד שלו אבל אם שכר צעה"כ מלמד אחד יכול צעה"כ אחר לשכור אותו מלמד עצמו ואינו יכול לומר לו הבעה"כ לך ושכור מלמד אחר דעמא ליה אין לרצו אלא לזה שהרי כמדומה לי שזה ילמוד בני יפה ממלמד אחר:

מיד

נִתְּחַלָּה לֹא בָּא אַחֵר וּקִידְשָׁהּ וְחֹזְרָה בָּהּ מִהוּ ר' יוֹחֲנָן
וּמִבְּמִל דִּיבּוּר רִישׁ לְקִישׁ אָמַר אֵינָה חֹזֶרֶת לֹא אֲתִי
בִּיהָ ר' יוֹחֲנָן לְרִישׁ לְקִישׁ ^{בִּיטֵל} יֵאָם עַד שֶׁלֹּא תֵרָם בִּיטֵל
הַכֹּא דְּדִיבּוּר וְדִיבּוּר הוּא וְקֵאֲתִי דִּיבּוּר וּמִבְּמִל דִּיבּוּר
אֵשֶׁה דְּכִי מַעֲשֶׂה דְּמוּ וְלֹא אֲתִי דִּיבּוּר וּמִבְּמִל מַעֲשֶׂה
לֹאֲשֵׁתוּ וְהִגִּיעַ בְּשִׁלּוּחַ אוֹ שִׁשְׁלַח אַחֲרָיו שְׁלִיחַ וְאָמַר
הוּא הָרִי זֶה בְּמִל וְהִיא נִתְּיֵנָה גַּם לִיד שְׁלִיחַ דְּכִי נִתְּיֵנָה
נִי הָרִי זֶה בְּמִל הֵחֵם נָמִי כֹל כְּמוֹהָ דְּלֹא מִטָּא גִּישָׁא לִידָהּ
דִּיבּוּר וּמִבְּמִל דִּיבּוּר אִתִּיבִיהָ ר"ל לר' יוֹחֲנָן ^{שֶׁכֵּל} הַכֹּלִים
חֲשֵׁבָה וְאִין עוֹלִים מִיָּדִי טוֹמְאָתָן אֵלֹא בְּשִׁנּוּי מַעֲשֶׂה
מַעֲשֶׂה

[illegible]

האומר פרק שלישי קידושין

ד.

עין משפט
נר מצוה

כ א מ״י פ״ו מהלכות
 אבות הל׳ ע׳ סנה
 עשׂן ז׳ חטאת ארבע סימן
 טע״ף ע׳
כא ב מ״י פ״ו מהלכות
 יטוס הללה ז׳ סנה
 עשׂן א׳ ע׳ טע״ף ארבע
 סימן קנע סיף טו
כב ג מ״י פ״ו מהלכות
 אבות הללה י׳ וס״י
 ה׳ טו קנע עשׂן מהלכות
 טע״ף ארבע ס׳ א׳ סטף
 ו׳
כג ד מ״י פ״ו מהלכות
 אבות הל׳ ז׳ טע״ף
 טע״ף ע׳
כד ה מ״י פ״ו מהלכות
 טע״ף עשׂן ט׳
כה ו מ״י פ״ו מהלכות
 אבות הל׳ טו טו
 טע״ף עשׂן ט׳
כו ז מ״י פ״ו מהלכות
 אבות הללה כא
 סנה גיטוס ז׳ טע״ף ארבע
 סימן קנע סף ב׳

תוס' ר"י חוקן (המשפ')
אמר חזק ממי שיקדש
על ששלים יום משום
הכי תפסי קדושה כולם
ואפילו הם מאה. כשרוא
לביבני. כלומר עושה
שורות להכניס מתי ירוח
כדי השורות והשורות
(תקח מן ומוז) (מנחת)
לעל ועל וזו. חולצת.
לעל חזרה היא ואנן
לאחר מיתה חוקקת היא.
מתי תביבמת. דלמא
נזלה את, כלומר אם
אבות ומגורשת היא בזה.
שיורה הוא. ואחר כיבא
דלא חזק ממי שיבא
עלין ואי שקדש עו
אשמות. 62. ודקדש עו
ליה דתנאה הוי. מהיום
אם מת. תנאה הוי.
ומגורשת. אטו מהיום
ולאחר מיתה. דלא יוחנן
וראוי שיורה היא ולא
שם כלל. אשמות השוא
מהיום לאחרי ל' יום
מספקא לן כי תנאה הוי
שיורה הוי, ואם קדשה
אנשים רבים במהיום
ולאחר שריבם ואחר
מהיום לאחרי עושה א"צ
גט דלמא תנאה הוי
אין ילמא חזרה הוי
משום כתי חולצת* ולא
מתיבמת, וכן נמי במהיום
ולאחרי ל' ואבד הוי
בחזק ל'. לרי יוחנן גבי
סין הדין, ואם חתיבים
לאבין וצ"ל
קדושין צריכים גט מכלום
אין כהני הוי קדושת
חזק מכלוני קדושת.
ומסתבאר דלא חזק מילתא
אסורה היא לחומרא
וכשרת. גבי גט ספקין
וכשרת הוי ספק ולא
מתיבמת דלמא תנאה
הוי וחולצת דלמא תנאה
הוי, וגבי קדושין ספקין
גבי יוחנן שצריכה גט
מכלום. גבי הוי גט
מקדשת ל' חזק מפניה
קדושתה מספק. חזק
דעת ר' יוחנן שמקדשת
אין ספק שאין ביה
הכרה, דאע"פ שאין גט
חזק דלא חזק ולא חזק
ומקדשת מספק וואם
יש וכן מהו היא חזק
מכלום. מפרשה ל' חזק
גבי תנאים קדושין מלא
רי לא קיים תנא. לכשתן.
גט (שם)
גט (שם)

אפילו מאה תופסין בת.
המקדש ר"ל מעבדיו יתחילו הקידושין ולאחר ל' יום יגמרו ופס' בקונטרס דליכא למימר (ז' דטעם דרבי יוחנן משום דקקבר מתנא או חזרה דל"כ לא ש"ך למימר ולמימני לאון תופסין דהא אין קדושין תופסין אלף באלף באלף מהן ואזלי גט ידעין הי ניניה ומספיקא (ס' צריך גט מכולהו ולישנא דתופסין משמע דקבינא ליה שיש בכולם זל קידושין ואם תאמר אמר אמר' האב דמקודשת והא אמר לעיל בפ"ק (דף יא.) האומר לאשה חייך מקודשת ל' אינה מקודשת ויש לומר דהתם היינו טעמא לפי שאין אשה מתקדשת לחטאין והוא ש"ר בגוף האשה אצל הכה לא ש"ר בגוף האשה כלום אלא גומרין (ב' כולס:) ב"י גיטא דמשייר דלא (א) ב"בם הוא. פירש בקונטרס' בלא הו גט כרימות אלא ל' דש"ר בה ולא נהירא דלס כן תקשי ליה מקידושין גופייהו דליכי אמר רבי יוחנן אפילו מאה תופסין בה כיון דמשייר לאו כלום הוא דהא אימקש הויה (ז' ל' יא.) לכך נראה לומר דודאי כ"י האי גוונא הו כרימות אלא ה"פ כל גיטא דמשייר כ"י לאו כלום הוא כיון שישנו יכול להיות נגמר אלף אחר מיתה אינו גט דאין גט לאחר מיתה ה"ה בקידושין אם אמר מהיום ולאחר מיתה דאינה מקודשת והיכא דאמר מהיום ולאחר ל' יום מקודשת דהא קידושין תופסין בה אחר ל' כמו לפני ל':

ה' א"ם אתה אומר חולצת מתייבמת הכא נמי א"ם ייבמת תתייבם ואין בכך כלום חששא דרבנן הוא: הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז יתן יעל מנת שאתן לך מכאן ועד ל' יום נתן לה ואם לאו אינה מקודשת הע"מ שיש לי מאתים זוז יעל מנת שאראך מאתים זוז הרי זו מקודשת ויראה שלחן אינה מקודשת: גמ' איתמר רב הונא אמר ר' לכשיתן רב הונא אמר יהוא יתן תנאה הוי מקיים אמר לכשיתן לבי יהיב הוו קידושי השתא מיהא לא איכא בנייהו שפשמא ידה וקבלה קידושין מאחר יושי לרב יהודה הוו קידושי ותנן נמי גבי גיטין כי שיה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי איתמר רב הונא אמר והיא תתן רב יהודה אמר ר' והיא תתן תנאה הוי מקיימא תנאה ואולה רב כי יהיבה ליה הוא דהוי גט השתא מיהא לא הוי גט מאי

[illegible]

גם, גבי קרדושין אפשר שהוא ספק לר' יוחנן ותפס' דבא קרדושין אפילו לאחר, לחומרא עבר.
 וקרדושה תצא מהו מזה. וכן אבא דעת הר"ם שספק לר' יוחנן מ"ש באיתוס מ"ן דר'
 מפלוני וקשר שקורשטוס מ"ש. ובגור"ם ש' (ת"ד) דבא קרדושה אפילו לאחר, **מחל**,
 מה שאמר לר' מאחיו. ור' יוחנן לשיבתי קרדושין ח"ל למפרע משקרא ואשתהו אר'
 האילת תצא לר' קרדושין. מ"ה, אבא מ"ל ואל, קרדושין ודאי לר' ואיתא צריכה להצ"ע.
 וקרדושה מקמי לר' אהר' קרדושין, אר' קבלה קרדושין מאר' בתניח. מ"ה
 יצאלה שורה דלמא תצא ור' אורי צריכה ג' אבא דתצא ור' וצריכה לר' ומוטע ב' ור' וצריכה

ובא אחר ואמר מעכשיו ולאחר עשרה. וה"ה צבאי וצאחר אם קדשה סתם הוציל ולא צא אחר אחריו מה לי ולתנאי אלא סידרה נקט ותנאי: אי חזרה הוי דבשרא הוו קידושין. שלא צא אחר אחריו וגמרו קידושין לאחר עשרה (א). הוי לישנא משמע תנאה ומשמע חזרה. וצא אחר ואמר לה מעכשיו ולאחר עשרה צריכה גט מאמצעי נפשך אי תנאה הוא לאו קידושין אי חזרה דהנך לאו קידושין פש לישנא משמע תנאה גיטא מכל חד וחד יוחנן "אפ" מאה תו אסי אמר רבי יוחנן א אמר ליה רב משר

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אי חזרה
וכו' לאחר עשרה והנך
קמאי לאו קידושי
הס"ד: (ב) תוס' ד"ה
אפילו וכו' גומרין
(ק) בכולה הס"ד:

מוסף רע"י

רב הונא אמר והיא
חתן. תנאי בעלמא הוא ובי
מקימא ליה איגלאי מילמא
דמשעת נמינה גיטא הוי
דכל על מנת מעבסוי הוא
ועל מנת כן דליקיס
(גיטין עד.).

מוסף תוספות

א. [ע"י שלנו].
ב. כדאמרין בריש
המגרש. (גיטין פב:) גבי
חזן מפלוני וכו'. תוס'
הרא"ש.

תום' ר"י הזקן

שלישם יום אינה צריכה
 להספיקם מכל נפשו.
 שמועט בהן והשמועט בהן
 כלומר איכא אינשי דאמר
 משום חזרה ואיכא דאמר
 משום חזרה ורמל רמל
 וברחא אמר משום חזרה
 ואמצי קדושים אתא,
 ומצא ששורשיה אמצעי
 וחלו כהן קדוש ותבעי
 נמי ויטל מאמצעי, קמיל
 פדשטא לה
 בדכולהו אמר מילי חזרה
 משום חזרה
 חזרה [אח] משום חזרה.
 הלכך אי"צ גט מהאמצעי.
 עשימה דר יוחנן. פ"א
 מאקמא חופסי' חזרה
 דהי עשימה דר יוחנן
 דאישנא שמועט חזרה
 ומשעת חזרה, לרביא
 עטמא אח' הקדושין אי
 לאחד ואין צריכא
 נמי הוא ומספיק חזרה
 גט מכלול, אבל חופסי'
 שמועט שכל אחד ואחד
 מצא מקום פנוי ויש בו
 דקדושה לה לאסרה.
 וקשה לו והוכיח מצני

בכולה (קדושי) [אשה] שאם לא קדשה כולה אשה אמר רחמנו ולא חצי אשה. משום
 שהאומר לאשה הרי את מקדשתה לא חזק מפניו מקדשתה בזה וספקא, דאמר רבני
 ג' חרותא לאשה הני קנינן ולא חזק. ואמר רבני לא חזק, דאמר רבנן פקדון מרגיש
 למקדשתא דאיתקא היה ליצאה ח' חזק מפניו חזק מרגשתא. ה"נ
 מקדשתה, ו' ויתן לא סילי חל, ה"נ אשכחן ל' ויתן חזק מפניו אשכחן קדש' ליתל' מ'
 שיהיה לא כל מקום, דאמרנן חזק ל' קדש כנכריא איהו והיתה לו אשכחן
 דאמר מבשרו ולאחר שלשים ח' שרי מקום כלל מ' שישדו חזר זה הומו, כאילו

ממאי בנייהו. על כרחיק לרב הווא גמי אסורה לישא עד שמתן שמה
ללא יתקיים התנאי וגט בטל ובניה ממזרים: **דלקרובה אחי.** ומיהר
לקרובה אליו וגמר קידושין בפרוטה שנתן לה: **אימא מודה ליה לרב**
יהודה. ללא גמר למיהוי גיטא עד שמתן אחי יתפייסו בניהם שאין

לכשתתן דמגורשת ואינה מגורשת
עד שתתן ולעיל נמי גבי קידושין לא
מצי לשנויי איכא צנייניהו שנאבדו
הקידושין שנתן לה בשעת קידושין
דממטי הכא גבי גיטין שנאבד הגט
והיה נפרש לעיל לרב הוהא הוה
קידושין ולרב יהודה לא הוה קידושין
דהא לכ"ע אפילו נתאכלו המעות
הוה קידושין כיון דמחורת קידושין
היציניהו דלאמרתן שפירקין ולעיל דף
ל"א א"ר אבהו ר' יוחנן ב"ר אבהו

ישראל דמשמע ליה לגמרא דהלשן
דקאמר לא נתנה זקוקה ליכס ר"ל
דמתייבמת אס תרלה' ולרבי יהודה
מגורשת מיהא מספק למפרע
בדפרישתי לעיל לכשתן מגורשת
ואינה מגורשת עד שתתן וא"כ הוי
ספיקא של אשת אחיו שלא במקום
מגורשה שרי אס תתנה לאחד מן
הקרויים צ' מגורשת מספק למפרע
ואס כ' כיון דספיקא הוא חוללת
ולא מתייבמת ומהכא הוי ראייה
למאי דפרישתי לעיל דלרבי יהודה
דאמר לכשתתן הוי גט ואינו גט
עד שתתן דאס לא כ' לישיה הכא
(י' נמי דקאי כמ"ק:

אן מהיום ולאחר מיתה הו
גג אינה מקודשת. דעל מנת
תהא הוי וכוכשיו הוה
שין צירר לכפול תנאו. ויש
לו משמע שיש לו הויא
מי דיתר דאי, ואם בא הויא
וקושה אינה מקודשת לשני.
הואל כי ליכא עדים שיש לו
אם לא מקודשת מספק שמו
לו ואע"י דאינו אכר שאין
לו וכו"כ ה"רס פ"ו [ה"ג]
ואו לא אחר וקדשה תנא
מו : מזה. על השלחן. שיה
שיני וההוא להל מנות
שנים של שלח תנא

מגבי זהו משום רעבדיו אינשי דמצנעי אבל ארעא
על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו וכו'; פש
מטרחא ומייתנא קמשמע לן: על מנת שאראך
משלו; ואם הראה בבקעה אינה מקודשת: פשי

עוה ה' תחשוב אחד. כן, יישיבן. ואע"ז ראמר אין לו, וכן פיר' הר"ם (לפניהן ה' קדוש ספק, על) במקום פלוגה. אמר מ"ד ראב"ת בור עפר לחיהוה קא מהיר, א' יאן: לכן ספק שירצה, וכן ראה מפי' חזקוני שדגמו ומייבנהו חתומהו פ' ש' באעמית ומי קאי, ונתנה הוא ולא נתקיים חתומהו ונתנה חתומהו. וכן הוא בחס' פ' ש' שאע"ז שאמר כן, במקום פלוגה יישיבן שסא ש' וכן אלא כן נראה מחס' פ' בבקעה. שם פס' מה כרוי ואין דאז חזק' מהו חס' פ' בדיקתו.

* לי צ"ל דלהוי ספק כי אם במהיום ולאחר מיתה דלרבנן מספקא וכו' אי חזרה הוי אבל בע"מ הוי כמעכשיו (ד"ו).

האומר פרק שלישי קידושין

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. ואם לא יעברו חלוצים
אתכם ונאחזו בתככם במרחץ
בנימן: כמברר ב"ך
 2. הלא אם תטיב שאת
רשע לא תטיב לפתח השטת
ב"ך ואילוי חשוקתה וזאת
תמשל בו: בראשית א' 13
 3. או תשקפה מאלתי כי תבוא
לשפתחתי ואם לא יתנו
לך והיית כפי מאלתי:
 4. ואמר אליו העבר ארלי
את חבתי האשה לזנת
אחרי לא הארץ הזאת
הקשב אשיב את נכך אי
הארץ אשר יצאת משם:
 5. בראשית כ"ב
אם בדחקי תלכו ואת
מצותי תשמורו ועשיתם
אין: ויקרא כ"ו
 6. אם בדחקי תמאסו ואין
את משקטי תנעל נעשכם
לכלתי נשואת לא כי מצותי
להפרכם את ברחי:
 7. אם תאבו ושמעתם טוב
הארץ האכלה:
- ישיעיהו א' ט

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה למה לי אם וכו' בשמעיניה מכללל: (ב) תוס' ד"ה בשלמא וכו' אתן לך זה שאם לא יעשה לא יתן לי כמו כו':

מוסף תוספות

- א ודלתי כתיב בארץ כנען
 שילבו אציל אש שמי
 לנשכתי. שני טו' ב' י' י"ג
 שתלה רש"י העטס בסיוט
 כיבוב אל ויהיה ברמסל
 כחשבת אציל אל שריו כע
 זה. חוס' הראש' ג' והשחא
 עתה דערבנות החלורו וזו
 נקרא נותית מלחמה וזו
 שממל' ש' ד. ט. וכן מרש"י
 לקמן דר"ה מן גרס' ש'
 בשלש שנים אל הכזיב
 כמפילחו לשאר נכסים אל
 נותיל כהם לפי שחוקקו לשאר
 אחים. שם' אל וזו כמסל
 ברמסל אל אמר אל
 ירשש כחש' נכסים אל אמר
 שם אחי הורא וקובא נכס'
 נכסים וירש' עמקן אל באותו
 עתה החשובכ שאריל יקרא
 עליה מאתים וזו אל טיול
 שנקטס ארץ שני הסיפית
 ח' כן ענין הכחש' אמת
 הם ואיוז מהם שאל היה כותב
 היחיו אומר אל טיול בה.
 שם.

למה לי. בדרך כנען דמשמע מיעוטא למעוטי שלא יטלו בדרך גלעד כנגד חלקס שבדרך כנען וי'הי' משמע מי מנחמו בחובסם שלא יטלו בבדרך גלעד כנגד חלקס שבדרך ישראל אל קרא יתירא הוא הלא נדדרש ביה מנאי כפול) ש"מ הוצרך לכפול ויומר אם לא יפזרו לא היה נדדרש כלום ואי לא יפזרו לא היה מתנזר

קיימת דמכלל הן לא נשמע לאו: ורבי חנינא. אמר לך לעולם לא בא לפסול אלא לפרש שאפי' לא יעברו ולא יפסידו (הנחלתם מכל ארץ ישראל לא כתב וגאחוז בתוככם ותו לא) ורבי זא ואם לא יעברו יטלו כפי המגיעים בזרץ הגלעד שנאחזתם בה כבר והם סייעו אחכם לכבשה אבל בזרץ כנען כלל לא לא בתוכה יטלו ולא בזרץ גלעד כנגדה להכי כתב בזרץ כנען שאף בזרץ כנען יטלו אע"פ שלא סייעו לכבשה אבל למעוטי שלא יטלו ורבי הגלעד כנגדה לא אינטרין דמכלל הן הוה שמעינן לאו: כל היכא דאית לכו משמע. ועל כרחק לא כתב בזרץ כנען אלא למעוטי ארץ גלעד שלא יטלוהו כולה על פי מנתנו שאמר לא לה ונתתם לה ולנחמיו דמכלל הן לא הוה שמעינן לאו: משל. דמשה: למה הדבר דומה לו. כך שאר השבטים יטלו ארץ כנען ושיני שבטים אלו יעברו את הירדן למלחמה דהיינו דומיא דיתן ואם מלחמים זו ויטלו ארץ הגלעד ואם לא יעברו לא יפסידו חלקם בזרץ כנען דהיינו שאר נכסים: מי גרם לו ליטול עס אחיו בשאר נכסים פטילו גרמה לו. דאם לא כפל הייתי שומע דאם לא יתן יטול בזכות שדה כפי חלק המגיעו בו אבל בשמי שדות שקצתים לאחיו לא יטול כלום וכל שכן שלא

יטול בצואתי שדה כנגד שחר נכסים.
אף בני גד ובני ראובן כפילת הדברים
גרמה להם ליטול חלקם בחרץ כענן
שאם לא כפל הייתי אומר לא יטלו
בה כלום אלא בחרץ גלעד מה
שמגיעם בה: **הסם.** מתני' קמתי
שאם לא כפל לא היו נוטלין כלום לא
כאן ולא כאן דקאמר שאף בחרץ
כענן שאינה חציבה להם לא יטלו
מדקמיני שאף שמשה דכל שכן בחרץ
גלעד שזכרו בה: **ה"ג** אלא **כפילה**
לחרץ גלעד נמי אהני והכל **קמתי**
מי גרם לו כו'. אלא לא אהני אלא
אחרץ כענן דכלאו כפילה נמי הוו
שקלי מה שמגיעם בחרץ גלעד: **לא**
קשיא. דקמתי דקמתי שאף דמשמע
לא כתיב **בחרץ גלעד**: **דמתי דמתי**

י כפול הלכך אמר ליה שאלמלא כן
י ארר כנען לא יעלו וכו' במסוק החציב
י גלא ואם לא יעברו לא תתנו להם את
י ען לא שקלי דהא לא אזלי למכשה
י ליה אלא לרר כנען אמר רבי חנינא
י תבוב קרא ונצטון למ"ל בצרן כנען
י לק בצרן כנען ואהי דאי לא תבייה
י בצרן גלעד: **שם**. משאת שר:
י וזות מוכנת לנא אלמא כפילה צעינן
י בפלו אינו מבטל מתנה: **למה** לי. אם
י חייב לא תשא שר ופורענותא נמי
י דכתיב חן חקקה מאלתי לפי שהשביעו
י את חנן חקקה מאלה דאי לא כפילה
י לה. **למשה**. ולא ניתא לכו. **לקרובי**:
י מי תחמסו נשעמ מכלל ברכה קללה:

למה לי שמע מינה לתנאי כפול הוא דאיתא
 ור' חנינא בן גמליאל ^א (אמר) אי לא כתב
 ורחמנא בארץ כנען הוה אמינא ^ב ונאחזו
 ובתוכם בארץ גלעד אבל ארץ כנען כלל
 ולא ורבי מאיר בתוכם כל היכא דאית לכו
 ממשמע תניא אמר רבי חנינא בן גמליאל
 ממשל למה הדבר דומה לאדם שהיה מחלק
 נכסיו לבניו אמר פלוני בני יירש שדה פלונית
 ופלוני בני יירש שדה פלונית ופלוני בני יתן
 ממאיתם וזו ויירש שדה פלונית ואם לא יתן
 יירש עם אחיו בשאר נכסים מי גרם
 לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו
 גרם לו והא לא דמיא משל למתניתין
 התם קתני יש במשמע שאפילו בארץ
 כנען לא ינחלו ^א אלמא כפילה לארץ
 גלעד נמי מהני והכא קתני מי גרם
 לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו
 גרם לו אלמא כפילה לשאר נכסים הוא
 דקמחינא קא קשיא אה מקמי דנימא ליה רבי
 מאיר ונאחזו הא לבתר דנימא ליה ר' מאיר
 ונאחזו בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב ^א
 תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת
 רובץ אלא לר' חנינא למה לי ^ב סלקא דעתך
 אמינא אם תיטיב אגרא אם לא תיטיב לא אגרא
 ואלא דינא קא משמע לן בשלמא לר' מאיר
 היינו דכתיב ^א אז תנקה מאלתי אלא לרבי
 חנינא בן גמליאל למה לי איצטריך סלקא
 דעתך אמינא היכא דניחא לה לדידה ולא
 ניחא ליה לדידהו מייתי בעל כרחיהו קא
 משמע לן אם ^א לא תאבה האשה למה לי
 איצטריך סד"א היכא דניחא להו לדידהו
 ואלא ניחא לה לדידה נייתי בעל כרחא
 קא משמע לן בשלמא לר' מאיר היינו
 דכתיב ^א אם בחקותי תלכו ^ב ואם בחקותי
 תמאסו אלא לר' חנינא בן גמליאל למה
 לי איצטריך ס"ד אמינא אם בחקותי תלכו
 ברכה אם בחקותי תמאסו לא ברכה ולא
 קללה קא משמע לן בשלמא לר"מ היינו
 דכתיב ^א אם תאבו ושמעתם וגו' ואם תמאנו
 ומיריתם וגו' אלא לרבי חנינא בן גמליאל
 למה לי איצטריך סד"א אם תאבו טובה
 ואם תמאנו לא טובה ולא רעה קמ"ל מאי

לֹא אֲעִיף שְׂבָרָה הוּא
אֲחַן לָךְ זֶה (ו) וְאֵם לֹא
שְׂבָרָה שֶׁלָּהּ הִשְׁבִּיעוּ
יָמֵינוּ תְּהִיָּה נָקִי אֶבֶל לִרְ'
הַתְּנֵאִים לְמַה פִּירֵשׁ אֵם
יִהְיֶה נָקִי וְלִמְהִירֵשׁ יִחָק
קֵקָה אֲשֶׁר לָבֹנוּ מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ
אֲשֶׁר מִבְּנוֹת כְּנָעַן וְיִיָּק
עַ שֶׁשׁ שְׂבָרָה אֲחֵרָת:
בְּרָאָה

ת הוה שמע' דלפ'י אס לא חטוב נמי שאת דנח'י של' נמר מכלל' לא הוה נפקא לן אלא ביטול מתנה הא אס ורעומת: **בשחל לר' חזיר**. דלמור מכלל' לא שמע' היי' ומכלל' לא שמע'יו אס מלך לא תחול: **למה לי**. דלמור תחול עליו אס יקור לא דאס מצינו כענן: **היבא** לפרש' יס ואס לא ימונ' קרובים וביית נקי: **למה לי**. ואס צי

א"י לא כתב ארץ כנען ה"א בתוכו
דאס לא יעצרו יטלו חלקס כפי הר
זכר ורס סיינו [אחמס] לכבשה אלז ז
אלא סיינו לכבשה קא משמע לן דלעפ"י
שיטתו זכריהם וירשו עם אחיהם
שיטתו למחמה [יעוד דליו דומה
למשל דמייח] לכך נראה לר"י לפרש
דלעפ"י דקרא הכי אס יעצרו חלוצים
זכריהם הנכח להיות רשוצים זמלמה
זכריהם טובה אז שיעשו עם אחיהם
למחמה להם חרז הגלעד ואס לא
ימלחמו יומר ממלחיהם ונאחמו והכי
לפרש דלי לא כתב זכרן כנען ה"א
שסאס לא יעצרו חלוצים זכריהם
למחמה ולא יסייעו זכריהם הרק
אלא כשאר שצטים כלל וכלל לא
יעצרו מארן כנען קשמען לן דלף
על פי כן יטלו וקשה דליו חיסק
לעצור חלוציהם שלא יטלו כלל זכרן כנען
כיון שסייעו זכריהם כמו אחרים
י"ל דל"א כיון שהוקפה ארץ כנען
לשאר שצטים שהרי מחמה שעה
ששאלו בני גד ובני ראובן ארץ הגלעד
לעצור עמון ומואב עמון מלחמו
זכרן כנען ונחמו שאס לא ימלחמו
לא יהיה להם חלק בה קא
למשמע לן זכרן כנען לומר שיטלו
חלקס כשאר שצטים כאן וכאן ואס
למלחמה לכתוב קרא זכרן כנען זכר
אלא נכתוב ונאחמו זכריהם וממילא
ידענו כיון שנוטלים חלקס זכרן
לשאר שצטים כ"ס שיטלו
חלקס זכרן הגלעד שלא הוקפה לשאר
שצטים וי"ל דלדריבה ה"א זכרן
כנען שלא נתייפה כחם דין הוא
שיטלו אלז זכרן הגלעד שתייפה
בחס בה יקבחו ממנה ולא יקחו בה
כלל לכך נכתבו שתייה:

בְּשֵׁלֶמָה אָדָמָי חִינָנָה
דְּכִתְיָב אִזְ תְּנֵקָה
מֵאֲמָתִי אֵלֶּה חִנָּנָה זָמָה יָיִ.
יִתְמָה מִה עֵינֵי לֹא אֲלֹל מִתְּחֻלָּה
יִהְיֶה לֹא הִיָּה תִּנְיָא אֲלֹל בְּפִירֹס אִמֵּר
שִׁישְׁבַּע לֹו שִׁיקָה אֲשֶׁה לִבְנוֹ מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ
יִחָס לֹא פִירֵשׁ הִקְרָא תְּנֵקָה מֵאֲמָתִי
יִחָס לֹא יִתְנוּ לֶךְ הִיָּמִי זֹוֹמֵר שְׁהִיָּה
עֹוִיֵּז שְׁבוּעָה בֵּין יִתְנוּ וְכֵן לֹא יִתְנוּ
אֲחָס לֹא הִיָּה מִזִּיא אֲחָס וְהִיָּה שְׁפִירָה
הִקְוֹעֵרֶס קָשָׁה לִבְנֵי שְׁהִי מִשְׁמַע
מִתְמוֹךְ פִּי' שֹׁאֵס הֶלֶךְ אֲלִיעֹזֵר לִמִּשְׁפַּחַת
אֲבָרְהָם וְהִס לֹא יִרְצֹו לִיתֵן לֹו שִׁיָּהָ
מִתֹּמֵר צְבוֹתָם כְּעֵן זֹוה אִינוּ שְׁאֵרְלִפִי
לֹו סָד' דְּרָח' כָּכָה אִיָּרִי בְּעֵן מִמֵּה
אֲחָמֵר רָתֵן' לִבְנֵי תִּרְ' בְּשֵׁלֶמָה לִבְ' רָתֵן'

[illegible][illegible]

וראיה כמה שפירש [הר"ף] כמי שמת [נרמחטפ] כהריא עוכבד דפרק וי טוב שחל [בביצה כ, א], טעמא דאמר הכי ליה לילוינס, שלא שפירש שאר המפרשים, שהרי הר"ם פירשה כן*, והטעם רשכבי מר ה' ואז"ז ח' מאנפ' נתנא, דאילו וישא כי אמר הכי לילוינס והי' לילוינס נתנא, אי נסיב שקיל ואי לא, לא, ואנפי' שהמעשה קודם לתנאי. חדע דהא בספאי דאמר לילוינס והבי' אליה א"פ' שלא כפל את תנאי הוי' תנאו תנאי אפילו לדעת הר"ם שכתב בממון בענין תנאי כפול אלא ודאי שביכ' מרע לא בענין דא' מאנפי' דאינא קנקן וקנקן ממכשוי' דמי**.

וראינא מאן דפסק ברב אדא (ופסק) [בענין זמן] תנאי דכבר אחד מעשה שחל ודא (ועשה משפט תנאי) ששה. דבר הר"ם [אישות שם] כתב שאינן אלא ארכי' כמ"ש, ופסק כרי' מאל' ל"ש באיסורא ולי"ש כמלתא. ומילי ורתי' הכיב' תאכאדור (שתי' הר"ף שם) [משפט תנאי] פדוק' מי שחאווי' ובינא ובינא דכר' אחד כדתינא מי' שחאווי' [אישן שם].

* ד"ד שהרי הר"ם מפרש ד"ד כהר"ף שם ש"פ ש"ר ש"ס ח' ט' ל' ט' ונבית' נתנא קודם לחטטת' דהר"ף. ודא' אינו מובן כלל דאם אדם עשה תנאי כד' דבני' קטין מ' מתנת בריא ובינא ובינא ש"פ קטין [ואנפי' בעינו חטטת' מעשה ואולי' ודחסי' נאז' וי"ט ד"ד].

מסורת הש"ס

(ס) הרב האכלו. משמע איתלכם הוא גסה: היינו דכתיב אם לא שכן הדיקין אלף מכלל צברה אותה שומע ואת כי שטית וגו' והוא לא מפרש אלף אשבועה דבתריה קאי דמקיץ ולא והשביע הכן את האשה בשבעות האלה וקיימתא שבעות שאין בה אלה דדהי כתיב והשביע אותה הכן (וגו') ולא פי' קללה אלף מכלל צברה: **אלף לרבי מאיר.** ואם שכן חנקי מיבצע ליה: הנקי כתיב. בלא יו"ד למידרשיה במקרא אשבועה ראשונה אלף אמר שכן תהא נקיים. ובתוספתא נמי מידרש אשבועה קמייתא למידרשיה אקרא דבתריה ולמימר חנקי ואת כי שטית כלומר אם שטית תחנקה: **אלף לרבי חנינא.** דלא צעי כפילה לתה לי למיכתב כי האי לישנא ואיכא למידרשיה הכי והכי נכתוב (ס) תתיהא צ' לשון אחר: כדא מוד הואא עב' וכו' ואי עבד כדא מגייו עבד.

[illegible]

(א) חולץ קריג, (ב) יומא ל.
ג) גיטין 37, ד) גטנות 16.
ה) סוטה 71, ו) ע"פ ר' פנחס
משה'ס טובב גנררן ערך
הקדש, (ז) גרמלה להניח
הקדש, (ח) ע"פ ר' יוחנן חזקיהו,
גלגלי' וגלגלי' השמים,
ז' ע"פ חזק' יומא 7.
ה) משיקין 10, ל) לעיל 1.
(כ) ד"מ ע"ז יבמות 35.
כ"א: כמכוסה נח, (א) [ממח]
דלחמי דר' עמנון נחמי'ס
ג' ע"ז אל טלא אלף
לשח' מועדתי ב' וסוגי
שעלי מוכח דלא גרסי' להך
רובא כמחשבו' ע"מ כחריט'
וכ"פ מהרש"א [וכמחשבו]
דדמי' ליתא ל' כ' סוף,
וטובא קדמוס חשילוי' כמחשבו'
ר' ע"פ ר' הירש'ס' כמחשבו'
השמות, וינין בשעתי
שטחוסה כמחשבו', ויבואר
ההיר' לה' ע"פ ר' ארי' ע"פ
סיון 10 (י' תרומות
דביוו) (י"ב)
ז' ע"פ ר' יוחנן דבפירי' ודוסק'
ע"פ רש"י, (א) וסוטה 1.
ע"פ רש"י, (ב) דבפירי':
חיי, ויבטלי' מניה מסין,
(ג) דבפירי' ויבטלי' ע"פ ר' יוחנן
טסק: [מחלוקת], (ד) ובש"י
ר"ף טסק: דברים שכל
אדם דברים (ע"ל: ע"ל:)
א' יבמות 35, ע"פ
ע"פ ר' יוחנן ע"ה,
(ז) "יחלם" ל' שבב הנק'
לחמ' דבפירי' ויח' הנק'
דבש"י, מחמ' מיוחס יחלם
דבש"י, (ק) [ב"מ ע"ז ע"ה],
(ר) ויבטלי' ע"פ יחלם ל'
דבש"י ע"ה אל שבב וסו'
גיטין 37 ע"ה ר' יוחנן
שבב, (ט) גרמל' הנק',
וכ"פ מהרש"א, (י) ג'ל
למחלוקת, ויבטלי':
למחלוקת, (כ) ובמדר
י, ע"ז, (א) [פרש' קרי'
פסקה קרי']

תורה אור השלם

1. והשביע אתה הכהן
ואמר אל האשה אם לא
שכב איש אתך ואם לא
שטית טמאה תחת
אישה הנקי ממי המרים
המאגרים האלה:

2. הוא יתקטף בו ביום
השלישי וביום השביעי
יטוה ואם לא יתקטף
ביום השלישי וביום
השביעי לא יטוה:

במדבר יט יב
3. והזהר השומר על
הטמא ביום השלישי
וביום השביעי וחטאו
ביום השביעי וכבס
בגדיו ורחץ במים וטהר
בערב: במדבר יט יט

נליזן הש"ס

נב' אמר פירות ערוגה.
לפענ"ד ה"ה אם אמר
פירות ערוגה זו לכשיתלשו
יהיו תרומה על פירות
ערוגה זו כשיתלשו ע"י
חוס' ריש מעילה ד"ה
ששחטן בדרוס:

הבהות הגר"א

[א] גם' והזהר המהור על
הממא. נ"ב ל"ל וחטאו
ביום השביעי: [ב] שם
ה"ם לקרשים בוי. נ"ב
למקדש:

האומר פרק שלישי קידושין

הוא קללה אשכנזיה קמיתתא

חֶרֶב תֹּאכְלוּ אִמֶּר רַבָּא ⁽⁶⁾ מִלְחָא גָּלְלִיתָא
נִהְמָא דְשַׁעְרֵי אֲקוּשָׁא וּבְצֵלִי דִּאֲמַר מִר פִּת
פּוּרְנִי חֲרִיבָה בְּמִלְחָ וּבְצֵלִים קָשִׁים לָנוּף
בְּחֶרְבֹת בְּשִׁלְמָא לְרַבִּי חֲנִינָא בֶן גַּמְלִיאֵל
הָיִינוּ ⁽⁷⁾ דְּכֹתִיב יֵאֵם לֹא שָׁכַב אִישׁ אוֹתָךְ וְאֵם
לֹא שָׁמִית טוּמְאָה תַּחַת אִישׁךְ הִנְקִי אֵלָא
לְרַבִּי מֵאִיר חֲנָקִי מִיבְעִי לִיה ⁽⁸⁾ אֲמַר ר' תַּנְחוּם
⁽⁹⁾ הִנְקִי כְּתִיב בְּשִׁלְמָא לִר' מֵאִיר הָיִינוּ דְּכֹתִיב
הִנְקִי אֵלָא לְרַבִּי חֲנִינָא ב"ג לְמָה לִי אֲצַטְרִיךְ
סְדִיאָא אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ הִנְקִי וְאִם שָׁכַב לֹא
הִנְקִי וְלֹא חֲנָקִי אֵלָא ⁽¹⁰⁾ אִיסְרוּרָא בְּעִלְמָא קמ"ל
בְּשִׁלְמָא לְרַבִּי מֵאִיר הָיִינוּ דְּכֹתִיב ⁽¹¹⁾ הוּא
יִתְחַטֵּא כּוּ בְּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבְיוֹם הַשְּׁבִיעִי
יִסְתַּהַר וְאִם לֹא יִתְחַטֵּא וְגו' אֵלָא לְרַבִּי חֲנִינָא
ב"ג לְמָה לִי אֲצַטְרִיךְ סְדִיאָא מִצּוֹת הַזֹּאת
בְּשִׁלְשִׁי וּבִשְׁבִיעִי וְהִיא דְּעֵבֶד בְּחַד מִינֵיהּ
עֵבֶד קמ"ל ⁽¹²⁾ וְהוּא הַטְּהוֹר עַל הַטְּמֵא בְּיוֹם
הַשְּׁלִישִׁי וּבְיוֹם הַשְּׁבִיעִי לְמָה לִי אֲצַטְרִיךְ
סְדִיאָא שְׁלִישִׁי לְמַעוּטִי שְׁנֵי שְׁבִיעִי לְמַעוּטִי
שֶׁשֶׁשִׁי דְקָא מַמַּעַט יְמֵי טַהֲרָה אֲבָל הִיא
דְּעֵבֶד ⁽¹³⁾ בְּשִׁלְשִׁי וּבִשְׁבִיעִי דְּמִי קמ"ל וְחֲמִשָּׁא בְּיוֹם
הַשְּׁבִיעִי לְמָה לִי אֲצַטְרִיךְ סְדִיאָא הֵינִי מְלִי

(ז) לַקְדָּשִׁים אֲבָל לַתְּרוּמָה בַּחֹד נָמִי סָגִיא קָמָ׃
מִתְנִי׃ ^אהַמְקֻדָּשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְאָמַר כַּסְכֹּר׃
הֵייתִי שְׂהִיָּא כַּהֲנַת וְהָרִי הִיא לִוְיָה לִוְיָה
וְהָרִי הִיא כַּהֲנַת עֲנִיָּה וְהָרִי הִיא עֲשִׂירָה
עֲשִׂירָה וְהָרִי הִיא עֲנִיָּה הָרִי זֶה מְקֻדָּשֶׁת מִפְּנֵי
שֶׁלֹּא הִמָּעְתּוּ ^בהָאוֹמֵר לָאִשָּׁה הָרִי אֶת
מְקֻדָּשֶׁת לִי לֵאחֹר שְׂאֲתַגְיִיר אֹו לֵאחֹר
שְׂתַתְּחַרְרִי לֵאחֹר שְׂאֲשִׁתְּחַרֵּר אֹו לֵאחֹר
שְׂתַשְׁתַּחֲרִירִי לֵאחֹר שִׁימוֹת בַּעֲלִיד אֹו לֵאחֹר
שְׂתַמּוֹת אַחוּתִיד לֵאחֹר שִׁיחֲלוּץ לִיד יִבְמִיד
אִינָה מְקֻדָּשֶׁת ^גיִכֵּן הָאוֹמֵר לַחֲבִירוֹ אִם
יִלְדָּה אֲשֶׁתְּךָ נִקְבָּה הָרִי זֶה מְקֻדָּשֶׁת לִי
אִינָה מְקֻדָּשֶׁת ^ד(אִם הִיתָה אִשָּׁת חֲבִירוֹ
מִעֻבּוֹרָתָהּ וְהוֹכֵר עֻבְרָה דְּבָרֵיו קִימִין וְאִם
יִלְדָּה נִקְבָּה מְקֻדָּשֶׁת): ^הגַּמְ׃ ^ותֵּנָּה הֵתָּם אִין
תּוֹרְמִין מִן הַתְּלוּשׁ עַל הַמְּחֻבָּר וְאִם תֵּרָם אִין
תּוֹרְמָתוֹ תְּרוּמָה בַּעַז מִינָּה רַב אִסִּי מִר׳ יוֹחָנָן
^זאִמַּר פִּדְיוֹת עֲרוּגָה זֶה תְּלוּשִׁים יִהְיוּ תְּרוּמָה
עַל פִּדְיוֹת עֲרוּגָה זֶה מְחֻבָּרִים פִּדְיוֹת עֲרוּגָה
זֶה מְחֻבָּרִים יִהְיוּ תְּרוּמָה עַל פִּדְיוֹת עֲרוּגָה
זֶה תְּלוּשִׁים לְכִשִּׁיתֻלְשׁוּ וְנִתְּלוּשׁוּ מִהוּ א״ל
כֹּל שִׁבִּידוֹ לֹאֹו כַּמְחוּסָר מַעֲשֶׂה דְּמִי
אִיתִיבִּיהָ הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה הָרִי אֶת מְקֻדָּשֶׁת
לִי לֵאחֹר שְׂאֲתַגְיִיר לֵאחֹר שְׂתַתְּגִיִּירִי לֵאחֹר
שְׂאֲשִׁתְּחַרְרִי לֵאחֹר שְׂתַשְׁתַּחֲרִירִי לֵאחֹר שִׁימוֹת
בַּעֲלִיד לֵאחֹר שְׂתַמּוֹת אַחוּתִיד לֵאחֹר
שִׁיחֲלוּץ לִיד יִבְמִיד אִינָה מְקֻדָּשֶׁת בְּשִׁלְמָא
כּוֹלְהוּ לֹאֹו בִּידוֹ אֵלֹא גַר הוּא בִּידוֹ גַּר נָמִי לֹאֹו
בִּידוֹ דֹּאמַר רַבִּי חִיָּיא בַר אַבָּא אִמַּר ר׳ יוֹחָנָן

יב (א) ממנו דדריש בקפרי"ג ממנו ולא מן המחובר דהא משום לכתחילה אתא תיפוק לי משום דכתיב דגנך ור. והיא דמעשר שהקדימו בשבולים דמהני ד

אשמע ותורם מן הפטור על החיוב הוא טבל ביד ישראל. ומן החיוב על הפטור

סב.

א [מיי] פֿי"ח מהל' פרה
הלכה א[ח]:
ב [מיי] שם הלכה ב[ח]:
ג מיי פֿי"ח מהל'
אשוח הלכה ו פג
ושן מח טוש"ע אד"ע
סימן לח סעיף כד:
ג ד מיי שם פ"ו הלכה
יד סגס טוש"ע
ה סעיף ט' מ סעיף ה
ד ה מיי שם הלכה טו
טוש"ע שם סעיף ח:
ז ה ו מיי פֿי"ח מהל'
מרומוס הלכה ט
טוש"ע יו"ד ט' שלא סעיף
ה:

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה בשלמא וכו'
זנו רוצים שיתקיימו
דבריה שלא שכן:

מוסף דע"י

[illegible]

מוסף תוספות

[illegible]

תום' ר"י הזקן

מסתני'. שלא הסעתה. הוא
הטעה את עצמו (וכיון)
ללא פריש דברים שלב
אין דברים. לאחר
שיחלוץ. קסבר האי תנא
אין קרושין תופסין
ביבמה לשוק. אינה
מקודשת. דהויל דבר
שלא בא לעולם ועכשיו
אין כחו לקדשה. **גמ'.**

ם תרומה למפרע. ופירות

עין משפט
נר מצוה

ב א מ"י פ"ב מהלכות נדרים
הל' י סמג לחון רמב
טוש"ע י"ד סי' רלד סעי' עא
וטוש"ע אה"ע סימן פא סעיף
:3

עשין מח טוש"ע אה"ע סימן
לח סעיף יב:
נב ד מ"י שם הלכה כ טוש"ע
שם סעיף יג:
נג ה ו מ"י שם פ"ו הלכה א
סמג שם טוש"ע שם סעיף
ח ט יא:

הלכן כמי שלא בואו לעולם,
ורבם הכל, בין לרוב
בין לרוב יסוף ויבא עמבדו
בעיני דומיא שדחת. איבא
הוא האיל וטוקניה [א]
רובי עמבדו, כי אילעזר [א]
עיקר וקילי ללא האלמא
[א] וקילי קילי לא אלמא
מקנה דבר שלא כעולם,
ואז רבי ענוני נמי [אן]
הלכתא היה ואפילו היה
עובדא הניא מקודשת. ואז
מחזי [א] פרושי
ותני דמני
אז אקא מקנה דבר שלא
כעולם. וקילי שבו ר'
תניא להרעיוני דאזילו לא
דאית ליה אקא מקנה דבר
שלא כעולם אשתי
משובתא האיל ולא כא
מקנה צילום אשתי מקודשת,
מהו אז היה משובתא כה

לדאמער מעכטן וועג' דליתיה בצייתת
וידאשטן צפ' האלשע שפלו (כמוס)
דף פפ. ג' ע"ד משוך פרה זו ווא
קנייה לא גבי לאחר ל' יום וקלא לה
דאמער מעכטן וועג' דליתיה במיתיה
הא לא נהירא לומר כן דמסבירא
מהני למ"ד אדם מקנה דשבי"ל דכבר
שבר לעולם ללא מזני חלוק דאמר
ובדבר דא לא עולאס און מנצחין לומר
מזכרין דא אפריח דמזכרין דא

בשכר שארבייך על החמור שאושייבך בקרון או
 תימא ה"נ בדיהב לה שוה פרוטה והא בשכר
 שב עמי בצוותא ואקדש לך שחוק לפני רקוד לפני
 שמינ אם יש בו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו איני
 ה"נ בדיהב לה שוה פרוטה והא שמינ אותו קאמר
 אמר לך ריש לקיש האי תנא ברא סבר ^יאינה לשכיר
 דידן סבר ^יישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ומא
 לאוקמיה למתניתין בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף
 למתניתין קשייה מאי אריא רתני על מנת ניתני בעי
 מנת היכא דיהב לה הוא: **מתני'** ^העל מנת שירצה א
 ואם לאו אינה מקודשת מת האב הרי זו מקודשת
 לומר שאינו רוצה: **גמ'** ^{מאי} על מנת שירצה אמ
 אבא אין אימא מציעתא מת האב הרי זו מקודשת

מוסף ר"ט

תורה"ה בנות וכו' נקדע השטר
ב' איתא בשבועה. לשון זה
ל"ע דהא הכא רבי הוא לאחר
כן ואליבא דרבי גם רב מודה
דמעבשו ולאחר ל' יום הוי
תנאי כמבואר בסוגיא דלעיל דף
נע ע"ב מהיום ולאחר מיתה
הוי נע:

(א) חש"י ד"ה בלוקח ז"ל
קודם ד"ה לכשאקח: (ב) חש"י
שמו וכו' אע"ג דלא באה
לעולם. ר"ב וז"ע נכחכות
פרק אט"פ דף נט משמע
דל"ע אין הטעם משום דבר
שלא בא לעולם ע"ש דמשמע
דאי הוה סלי' שמואל כ"ר"ע
הוה ניהא אפי' מה שגבחו
המוס' ע"ה וז"ע שפיר ולפי
פרש"י ז"ל:

בלוקה עבד על מנת
לשחררו הכתוב מדבר.
ויחזר שלא להשבע
ביומא צד. והסדר הכתוב
לית דין שמיפסו שלא
להשבע ביומא צד. והי
עצמן קניו לך מעבדו.
לשחררו. וכן יצא זה
לה שחרורו. וכן יצא זה
אמרין (לכא) דני
כרמי סבירא להו דלמר
אזט מקיה דני שלא
לעול. גיטין פה.
שחלוץ קנין. וקדוש
הא מנה לו קדוש. חושב
גיטין נשק. גיטין פה.
אזט קדושה. דכא
דכרס שלא נחא לעול ועבדו
אין דני לקדש. וכן
דכרס לא חשבי לה קדוש
לקמיה נמי לא חשבי לה

[illegible][illegible]

לריון הש"ס

מוסף רש"י

אסורות. לאחר

דאמרה ליה קדושי לך יאפ"ה לא שביק י"א איניש מצוה דלא רמא עליה: מי שיש לו שתי כיתא אשמעינן קמייא בהך קאמר ר' מאיר דכיון דאיניש נגדולה קרי לה אבל בהא אימא מודי ליה לר' יוסי דכולהו קרי לה ואי איחמר בהא בהא קאמר ר' יוסי ליה לר"מ צריכא למימרא דר"מ סבר מחית איניש נ סבר לא מחית איניש לספיקא והאיפכא שמעינן להו אסור עד שיגיע עד שיהא פסח אסור עד שיצא עד פסח אסור עד שיגיע רבי יוסי אומר עד שיצא אמר ר' אבהו רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל אמר ר' פני רבי מאיר אומר עד שיצא רבי יוסי אומר מחלוקת בשתי כיתי בנות אבל בכת אחת דברי הממשא אמצעית בשמה קרי לה אמר ליה רב אדא בר מ

בנוסחיהן סתם אין הבדלות בכלל הא קטנות בכלל ובגון דליכא אלא חסד
טובא (אין) דלין בכלל דקטנה הוו להו קידושין אלא להכי נקט אחת ג
דלין שם אלא גדולה וקטנה דגדולה אינה מקודשת וקטנה מקודשת
אכטריך לשמועין משום דיוקא ידיה הא קטנות בכלל למימרא ד
ולא דיוקא ידיה: **אדעתא דירה מקבל**. ואף היא בספק והוו להו
שלו: **מי לא עסקין**. קושא היא ובי לא משמע נמי ממתיני דאפי
ואפי"ה לא שביק אינש. בתו קטנה דרמיא עליה להשיאה ומאזה הוא
אלא שביק דרמיא כולו והיא יש לה דעת להשיא לתו עזמה: **ואר**
בשהיא קטנה ר"מ. כולן בספק דכח דהא לא לאדם לקרות פסח בלשון
שהוא יכול לקרות בתו גדולה אין קורא אותה קטנה: **עד הפסח**. וזה
ליל ראשון מותר ואם אמר עד שיהא פסח אסור עד שיא פסח דא
ר"מ אומר עד שיגיע. ומשיגיע אין כאן פני פסח ואפי"ה שכל יום ויו
לשאל איזה הוא ובי קאמר פני קמא דכולה קאמר שהוא פני ש
ידיה הי גיבה אפי' אחרון היו תחלתו פני לסופו: **מחלפת השע**
ומנו קבועים כגון פסח וי"ט למעוטי קץ וקציר וצ"ל דאם אמר עק
ומנו קבוע שהיה ממנה בללות קיי"ו ויאקרינו זה מאחר לא נסתין
הסתא הוא דליכא למימר כל כח ראשונה צדיד איניס דקרי גדול
הראשונה: **אל כל אחת**. שולדו משהא אחת: **אמתיני בשמה** דא

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible][illegible]

קטנה. והיא מתרחק בשאין שם אלא גדולה וקטנה הים דלי הו צוגרמט
צוגרמט משום דמיבעי ליה למידק קטנות דומיא דגדולות: **פשיטא**. דכיון
חמי עבידיה. דאז צבתו צוגרמט אי אמרת בשלמא דאדכא עובא
דושיין שאין מסורין לביאה הוו קדושין אלא השאט לא איחו לאטערדירג
דושיין שאין מסורים לביאה קמ"ל: **דאית ליה טבא**. שכסף קדושיה:יה
אמרה לו קדושי יהוה שלך קמתי נמי דאין הצוגרמט בכלל: ומשני **אין**
ליו דכתיב ואת נותימם תנו לאנשים פ(י) (ירמיה טט): **דלא רמיא עליה**.
א. לאיפלוגי בקדשתי את: חמי הגדולה אימקדשתי את חמי הקטנה:
גדולה אם שן קטנה ממנה: **אזלי קטנה וצמא מורה לר' יוסי**. וקמ"ל
דן דברים קוטס שאני נהנה לך עד הפסח אסור עד שגייע ומשנכנס
ן דאמר לישנא יתירא צמוד שיהא פסח קאמר: **נדר עד פני הפסח**
של פסח פני הוא לחצירו לא מחית איניס נפשיה לספיאק שיהא כרתיק
בולן: **ור' יוסי אומר עד שילא**. דכל חד וחד הו פני לחצירו ולא
הך דנדרים: **וספיקא**. צניחוא: **כל שזמנו קבוע**. מספר ימי משך
פני או אפילו עד שיהא אינו אסור אלא עד שגייע פ(י) דכיון דאין **מסור**
הו אלא מחמתה משיתחילו הים לקצור: **מחלוקה בשנה כתיב צבתו**.
לגבי חת שניה וכל כח שניה עבד איניס דקרי קטנה לגבי חת
לגבי חת שניה דמי הוא אומר ואין הורא לה לא גדולה ולא חטנה:
פלוגית דמי הוא אומר ואין הורא לה לא גדולה ולא חטנה:
לגבי חת שניה דמי הוא אומר ואין הורא לה לא גדולה ולא חטנה:

אחמעית

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) הו"ס ד"ה רבי וכו' ועקר ליה למזקה דהוה ממזקין:
(ב) בא"ד יהא נאמן (ו) כמור כן בשארמר יס לי בניס:

מוסף תוספות

א. בתוס' הרא"ש הוא בנ"א:
 שיכולה לז' גט שיהיו סמוך
 להמיה. ב. ד' ודור"ל ש' ישרן
 כיון שמתידד עמה. ש' ישרן
 דבריעבר אם פטרה בזה
 ישר תינשא לתכחילה ואפי'
 למד' דא תינשא מימ' כיון
 דא נשאת לא תצא חשבינן
 לה מינו דקדוש היה פטרה
 בענין זה ממה שפטרנו
 בשק"ש. ד. אפי' דהא
 מיגור לא תשיב שאם היה
 מגרשה והיא פוסלה מן
 הכהונה והשאת שאומ' זה
 בני לא פסול לה מימ' חשיב
 מיגור לפוטרה מימב. חזק' ב"ב
 קלד' ד"ה תואל.

תוס' ר"י חזקו

כעדים דמו. כלומר שמבטלין
החזקה הראשונה ומשאיר זכ

מחזוק שיש לו בנים ואין
 חתים. הלכן איז אים
 בשעת מיתתו אין לי בנים
 ואין לי חתים. אונטן נאמן
 שאטן אימער אלע ארסות,
 דהואלד ווע מחזוקן
 באהיים איר [וירען] לויט
 אלע שטעטען 10ה' לי לשקר
 מהחזקה כדענס דמי שיש
 לו בנים ונאן לי אהיים.
 ור' נתן [סכס'] דאנאן ממא
 דאמר בשעת מיתת דלא אהי
 מה לי לשקר ומטביל חתיה
 ראשונה אלא הרי היא עומדת
 בקומה, ור' אמר אין לי בנים
 נאמן דהא מחזוק הוא אונטן
 לו בנים וכי אמי ש' לי אהיים
 נאמן דהא מחזוק הוא שיש
 לו אהיים.

ונמצא שהוא חלל. היכי דמי
דקאמר דלא נמצא והחזיקוהו
בכשורת. סמוך אהני. פירש"י
וכי אמרת ואוקים תרי להדי
תרי ואוקים אתתא אחזקה,
ה"מ א' איתא קמן והיתה באה
לכ"ד להחזירה שאומרת לא
נשכית להחזירה, חזק זה
הנזק לפעונו אין לו חזקה
דכשורת, שהרי מעירין על

האומר פרק שלישי קידושין

(א) ובכתי' והולד, וכן
בהמשך העמוד בכל מקום
שנפטר הולד בכתי'
והולד, (ב) [למקום עב:
ע"ש אמת, כחוספתא
פ"ה ה"ב איתא להדיא
גר מותר בממזרת והולד
ממזר דברי רבי יוסין
וכת"ר ה"ב כתי' וע"ר
מהרש"א ולפנינו הנה ע"ש
המהרש"ל (ג) [למקום עב:
חוספתא שם, (ד) [לשם
סד, לקמן ע"ש, (ה) [שם
(ו) יבמות ע"ש, (ז) [שם, (ח)
(ו) [בכתי' "הולד הולך
אחריו", (ט) [נדה"ל ואינו
זו כהנא, (י) [שם דילוי
לשם כתיב, וי"ב בספק
(יג) [דברים שם, ויבמות שם,
(יד) [שם ה"ב, רש"י,
(טו) [וכי"ב, (טז) [שם
ודרכין, (יז) [שם, (יח) [שם
איתא בדפוס, ויבמות
ע"ש מהרש"ל, ויבמות
המהרש"א, ומהרש"א י"ל
לחיות ממזרות, רש"י,
(כ) [למקמן ע"ש, (כא)
(כב) [דברים, דילוי,
וכי"ב, (כג) [נדה"ל ה"א,
(כד) [דברים, דה"א, ויבמות
בכתי', (כה) [למקמן
בעמוד כ"ב.

מוסף רש"י

גר שנשא ממזרת הולד
ממזר, דכתיב לו הולך אחר
פסולו [למקום עב: דאמר
גר לא ישא ממזרת.
קסבר דקלל גרים אקרי
קל: וכו'. באומות הלך
אחר הזכר, כשנע אומות
לענין לא תהיה כל נשמה.
הולך אחר הזכר, נתגירו
הולך אחר הפגום
שבשניהם. לענין יחסין.
יבמות ע"ש.

מוסף תוספות

א. מצד שני או גר עמומי
דמזר, ולא אקרי קל.
תוס' הרא"ש.

גמ' גר שנשא ממזרת דיש קידושין ואין עבירה. דגר מותר
בממזרת לר' יוסי דאמר קהל גרים לא מקרי קהל לקמן
בפרק בתרא (דף ע"ג.) ונתייבש. גבי קידושין ויש עבירה במתני'
בבבא ארמנה לכ"ג: כל מקום דסיפא. דיש קידושין ויש עבירה
כל מקום כללל משמע לאתויי הק'
דלא פריש לה בבבא: ואיבעית
איתא לעולם רבי יוסי היא. דאמר
גר מותר בממזרת ודקשיא לך כללל
היא מתניתין לאו כללל כייל דלהכי
תנא בה ואינו זו היא כהנא ולויה
כו' למימרא דהני הוא דהולד הולך
אחר הזכר אבל יש אחרים אע"פ
שם קידושין ואין עבירה הולד הולך
אחר הפגום: ואינו זו וסו לא.
כלומר אם כן דליון זו דוקא אבל
מידי אחרת לא אול אחר הזכר
גבי יש קידושין ואין עבירה: והרי
חלל וכו'. ותנן לקמן (דף ע"ג.) בת
חלל זכר פסולה לכהונה אלא אחר
הזכר הוא ומיקרי חללה: כרבי
דוסתאי ס"ל. למנא דידן דאמר (שם)
בנות ישראל מקוה טהרה לחללן ובתה
כשרה לכהונה: והרי ישראל שנשא
חללה דיש קידושין ואין עבירה.
דלא אסורה אלא לכהנים והולד
הולך אחר הזכר דמנן לקמן
בתו כשירה לכהונה ולא אמרינן
חללה היא כפגום שבשניהם: ונתייבש
בבבא. גבי כהנא לוי וישראלית.
ומשני משום דלא מתני לה אינה
נישית לו למנא עס השאר כלשון
ק"ר דנימא ואינו (כהנא לוי וישראלית
וחללה שנשא לכהן לוי וישראל
דמשמע חללה נמי לכהן אין עבירה:
והאיכא. יש קידושין ואין עבירה
דהולד הולך אחר הזכר הא דרבה
בר בר חנה: **מלרי שני.** שנתגיר

אציו: **מלרי ראשונה.** שנתגירה היא: **בנה שלישי.** ומותר לישא
ישראלית כדכתיב (דברים כג) דור שלישי יבא להם דכיון דיש קידושין
ואין עבירה לבית אבותם קרינא ביה כישראל. והא דאמרין ציבמות
(דף ע"ח.) להם הלך אחר פסולן היינו לענין ישראל שנשא מזרית או
או מזרית שנשא ישראלית דיש קידושין ויש עבירה עד שלשה דורות
הולד הולך אחר המזרית (דילולדו להם כתיב ואחריהם הולכים הולדות
אבל לענין מזרית לא מגמר לן האי להם מידי דהא ציבמות: דאמר
לשם קרינא ביה (והוא מזרית) והיא מזרית: **ולרב דיומי.** דלמור
ציבמות בפרק הערל (דף ע"ח.) דשני הוא וילין לה מאשר יולדו
הכתוב תלמו בלידה למימרא דבתר אימיה שדין ליה מדלא כתיב
אשר יולדו: **והאיכא.** גבי יש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר
הפגום הא דרי איתא רבין וכו' באומות הלך אחר הזכר איש ואשה
הבאים משני אומות [כדלקמן] (ס) נתגירו. דיש קידושין ואין עבירה:
הולד הולך אחר הפגום. כדלקמן בשמעטין ומתניתין מני הולד הולך
אחר הזכר: **תנא אינו זו.** דרישא למעוטי ולאשמועינן דמתני' לא
כללל כיון. ומרישא דמילתיה דרבין ליכא לאקשו' למימר ונתייבש
במתניתין גבי הולד הולך אחר הזכר דמתניתין ציב קידושין מיירי
והני דלא נתגירו אין כאן קידושין: **האי מאי.** אסוגיא דשמעטין
פרין דשנינן לעיל ואי בעית איתא רבי יוסי היא אי אמת
בשלמא רבי יהודה היא דאמר גר אסור בממזרת לפיכך בנו הולך
אחר הפגום כדיון כל מקום שיש קידושין ויש עבירה איכא לתרוצי
כל מקום דמתניתין לאתויי מאי ואינו זו למעוטי מאי כל מקום
דרישא לאתויי ישראל שנשא חללה דבתו כשרה דהולד הולך אחר
הזכר: **ודרבה בר בר חנה.** מזרית שני שנשא מזרית ראשונה
דיש קידושין ואין עבירה לפיכך הולד שלישי: ואינו זו למעוטי
דרב דיומי ודרבין. כלומר ואינו זו דרישא דמשמע אבל בעלמא
לא אול אחר הזכר אי ס"ל כרב דיומי דאף מזרית שני שנשא
מזרית ראשונה בנה שני לאשמועינן אינו זו למעוטינן למעוטי
הא דלא אול בתר זכר וכל מקום דרישא לא מתני אלא ישראל
שנשא חללה וכדכתיב (ד) דאמר נתגירו הלך אחר הפגום ולא אול
אחר זכר ואף על גב דאין עבירה ואי ס"ל כרבה בר בר חנה

מתני' ר' יהודה היא. הקשה ה"ר יעקב מקובי לר' יהודה נמי
איכא למיפדך הרי גר מזרית שנשא ממזרת דיש קידושין ואין
עבירה כדאמר לקמן (דף ע"ד.) דמזרית הוא בפסולי קהל דהיינו גר
מזרית דמותר בממזרת ואפ"ה אמר דהולד הולך אחר הפגום והוי
ממזר ומיכין ר"י בר אבהו דהגמרא
לא נתיב לאקשו' א"כ יש אחד מהם
כשר כגון גר כשר הראוי לנא בקהל
שנשא ממזרת דהכי משמע ליה השתא
דיש קידושין ואין עבירה וגר מזרית
שנשא ממזרת שניהם פסולים ולכן
לא רצה להקשות מיניה מיהו דאמר
הכי פרין ממזרית אף על גב דאמר
כשר לנא בקהל וה"ה דהוה מני
למיפדך ממזרית שנשא ממזרת אלא
דפרין ליה שפיר:

ונתייבש. פ"י בסופא תנא כל
מקום לאתויי ולא פרין
ולתייבש דבדיא כדפרין בסמוך דכיון
דסבר גר אסור בממזרת דליקרו
קהל הוי קצת בכלל ממזרת ונתייבש
לישראל דמי במתניתין ולא צריך
למתייבש במתניתין טפי כולי האי
ומי"מ אינטרין למיתני כל מקום דאי
לא הכי לא הוה מני לאתויי (ט) (אלא)
ממזרת ונתייבש לישראל לבד:

והרי חז"ל שנשא בת ישראל והולד
הולך אחר הזכר. פירוש
שהוא חלל כמו אציו וא"ת מאי פרין
מה דהנן פסול לאו משום דלילין
בתר הזכר לחודיה אלא משום דנקבה
פגומה שהיא אמו שהזכר פוסלה
בציבתו והוי חללה ויש לומר דע"כ
פסולו של בן לאו משום פסול דנקבה
הוא דהא ישראל שנשא חללה יוכיח
שבתו כשרה לכהונה ואף על גב
שאמה פסולה אם כן משמע דלילין
דוקא בתר הזכר לכן פרין שפיר:

הא מני ר' דוסתאי דאמר בנות ישראל כו' וא"ת איתא לא
משני תנא כל מקום לאתויי כדאמרין על ישראל שנשא
חללה ויש לומר דא"כ מנינו למיפדך ונתייבש דבדיא ולא מני נמי
לשני משום דלא מתני לה דהכי נתייבש כדאמרין בסמוך דהא
ודאי מני למיתני במתניתין כהנא שנשאת לכהן וללוי ולישראל
וחללה שהרי לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולי (ט):

בנה שלישי. הוי. פירש בקונטרס ומותר לישא ישראלית כדכתיב
(דברים כג) דור שלישי יבא להם דכיון דיש קידושין ואין
עבירה לבית אבותם קרינא ביה כישראל והא דאמרין ציבמות (דף
ע"ח.) להם הלך אחר פסולן היינו לענין ישראל שנשא מזרית או
מזרית שנשא ישראלית דיש קידושין ויש עבירה עד ג' דורות הולד
הולך אחר המזרית (דילולדו להם כתיב ואחריהם הולכים הולדות אבל
במזרית ומזרית לא מיגמר לן (ט) הא להם מידי דהתם) צמרייהו להם
קרינא ביה הוא מזרית והיא מזרית עכ"ל ודקדק הר"ם דלא תימא
דוקא ישראל שנשא מזרית שייך לומר הלך אחר פסולן לפי שאין
שניהם פסולים אבל בשניהם פסולים לא שייך לומר הלך אחר
פסולן דשניהם פסולים שהרי עמומי ומזרית שניהם פסולים והולכים
אחר הפגום (ט) אלא הדבר תלוי בזה כשהם משני עממים שייך לומר
כן דקדק בשני עממים איירי וקאמר הלך אחר הפסול שצנל עס
ועס אבל כששניהם מעם אחד לא שייך לומר כן:

כל מקום דרישא לאתויי ישראל שנשא חללה ודרבה בר בר חנה
ואינו זו למעוטי דרבין ורב דיומי. פירוש או אי קטני כלומר
אי איתא כל מקום דרישא לאתויי מילתא דרבה בר בר חנה א"כ
איתא אינו זו למעוטי דרבין אבל לא דרב דיומי משום דהא דרב דיומי
לימא כיון דמילתא דרבה בר בר חנה איתא שהרי דברי זה סותרים
את דברי זה דרבה בר בר חנה קאמר מזרית שני שנשא מזרית ראשונה
בנה שלישי ולדברי רב דיומי אינו אלא שני ואי לא איתא כל מקום
דרישא לאתויי מילתא דרבה בר בר חנה משום דלית הילכתא כוותיה
א"כ נובל לומר דליון זו דרישא אית למעוטי ההיא דרב דיומי:
מנא
מיתנין ליה מכל מקום דרישא ואינו זו למעוטי דרבין לחודא:
כל

קא א מ"י פט"ו מהל'
אסורי ביאה ה' ז'
טוש"ע אה"ע סימן ד'
סעיף כג:
קב ב ג מ"י פט"ו מהל'
אסורי ביאה
הלכה יד טוש"ע אה"ע
סימן ח סעיף ב:
קג ד מ"י שם פ"י הלכה
כ סמוך לאין קיב קטו
טוש"ע שם סימן ד סעיף
ז:
קד ה מ"י שם הלכה כא
סמוך שם טוש"ע שם
סעיף ז:

תוס' ר"י הוקן

גמ'. נישא ממזרת. דקלל
גרים לא אקרי קהל
לר' יוסי. מצרי [שני].
שנתגיר אציו ונמצא
שהוא שני. ראשונה.
שנתגירה היא. שלישי.
ויסותר לישראל דכתוב
[דברים כג, ט] דור שלישי
יבא להם בקהל ה'.

[illegible]

האומר פרק שלישי קידושין

מת.

עין משפט
נר מצוה

קח א מיי פטריי מהל
אישורי ציאה הלכה א
סמג לארץ קח טוש"ע אה"ע
סימן ד סעיף יג:
קב"ב מיי פ"ד מהל' אישות
הלכה יב סמג עשין מח
טוש"ע אה"ע סימן מד סעיף
:י

ק"ג מי' שם הלכה יד טוש"ע
שם סעיף ז [וסימן יח]:
קיא ד מי' שם הל' טו
טוש"ע אה"ע סימן מד
סעיף ח:

תורה אור השלם

1. ואם שָׁכַב יִשְׁכַּב אִישׁ
אִתּוֹ וְחֵיהָ וְהָיָה עִלּוּי וְטָמֵא
שֹׁנֵה יָמִים וְקָדָה אֶת־הַמִּשְׁכָּב
אֲשֶׁר יִשְׁכַּב עָלָיו יִטְמָא:
וְיָקֵר כִּי כֵן
2. כִּי תִהְיֶינָה לְאִישׁ שְׁנֵים
נָשִׁים הָאֶחָת אֲחֻבָּהּ וְהָאֶחָת
שְׁנוֹנָה יִתְּלוּ לוֹ בְּגִימֵי
הָאֲחֻבָּה וְהַשְׁנוֹנָה וְהָיָה
הֵבֶן הַכֹּסֵף לִשְׁנֵיהֶם:
רְבִיעִי כִּי כֵן
3. וְלֹא יִתְּלוּ עַל בְּגֵמֵיהֶם
אֵינִי יִמְקְדָשׁ: וְיָקֵר כֵּן אִם כֵּן
4. וְיִאמְרוּ אֲבִירָם אֵל אֲנִי
שׁוֹב לִפְנֵי פֶה עַם הַיְּהוּדִים
וְאֵין וְהִנֵּה נִלְכָּה עַד כֹּה
וְשִׁתְּחוּהוּ וְנִשְׁבָּח וְנִשְׁמָח
בְּרַאשֵׁית כֹּה כֵּן

מוסף רש"י

הכל מורים. ואפילו משמען
החמיני, כבד על הנהגה.
הנהגה קדש כבוד על הנהגה
ממור (יבמות 100.) ועל
ההנהגה. שכל שיש משמען
וקדוש על להנהגה נשבעה
בשם (זה מה של משמען
אנוטמהל לרבות משה
שקדוש, ואפשי קדוש משה
אל שיש מה של משמען
דלעל ארדנן נחמור גרשט
וקדוש דלעל ממה גרשט
לעל משה דלעל משה
ועל מן ללחוד ורי קדוש
כל שלענה משמען
לא שיש ממה משה קדוש
לא משמען ללחוד שדל משה
(יבמות 100.) וכי שיש שנהגה
לעל המהמון. קדוש קדוש
ללחוד שיש ורי אלוהי משה
ועל משה ורי קדוש
שמהמון כקדוש משה
ועל משה מן המהמון שמהל
משה ברישא. (שם 100.)
עניניו, קדוש קדוש
כי חרין. שיש משה ורי

קדושוֹ וְחֻסְדּוֹ תִּסְמְכֵנִי
לְאִיִּךְ. כִּי קִדְּשְׁתָּ מִסְפֵּן
הַמִּשְׁכָּן הַזֶּה וְהַמִּשְׁכָּן
נֶלְאָה, וְכָעַן מֵלֵךְ עֲלַי עֹמֵר
כִּלְכִּיל בְּרִיחוֹת אֵל מִן מִסְפֵּן
כָּל מִצְוֵי חֻסְדְּךָ דָּלָה מִסְפֵּן
אֲמִי. הַכֹּהֵן (דָּה): בְּרִיחוֹת
אֲמִי. בְּרִיחוֹת רַבּוֹשׁוֹ רִיעַ אֲמִי
כִּי לֹא נִסְתַּר מִקִּדְּשֵׁיךָ
כִּי מִכָּל הָרָרָה רִיעַ
עֲרֻשָׁה מְבֹרָה. לֹא הַעֲלִים
מִמֶּנִּי לֵאמֹר (בְּחֻבוֹת 33).
כֵּן כָּל שִׁמְרֵי חֻסְדְּךָ עֲשֵׂה
כִּי שׂוֹלֵם אֲמִי. וְכִּי קִדְּשְׁתָּ
קִדְּשְׁתָּ מִסְפֵּן מִצְוֵי אֲמִי
כִּי מִלְּחָמָה נִסְתַּר גִּדּוֹל (דָּה)
(10). שְׂדֵהי רַבּוֹשׁוֹ חֲדָרָה
לִּי. אֲדִיקָה. וְתִמְכֵּן לִי וְלֹא
יִקַּל וְלֹא יִשְׁכַּח. כִּי שִׁמְרֵי
חֻסְדּוֹ וְלֹא אֶם מִסְפֵּן עֲשֵׂה
(בְּחֻבוֹת 33). שְׂדֵהי מִלִּים
(10) מִמִּסְפֵּן (בְּחֻבוֹת 33).
וְתִשְׁמַע מִלִּים עֲלֵיךְ אֲשֶׁר
מִסְפֵּן כִּי שְׂדֵהי אֲשֶׁר
עֲשֵׂה מִמֶּנִּי, וְכִי דָלָה אֲדִיקָה
מִמֶּנִּי שִׁמְרֵי מִסְפֵּן
חֻסְדְּךָ וְכִי דָלָה, וְכִי דָלָה
קִדְּשְׁתָּ מִסְפֵּן אִי חֲדָרָה
דָּהּ. מִסְפֵּן (10). כִּי אֲשֶׁר
לִי קִדְּשְׁתָּ עֲלֵי חֲדָרָה מִמֶּנִּי
(10). וְכִי בְּרִיחוֹת רַבּוֹשׁוֹ
וְכִי דָלָה מִמֶּנִּי. שְׂדֵהי

הכל מודים בבא ע"ה הנדה ועל הסוטה שאין הולד ממזר.
 פ"י בקונטרס ביצמות (דף מעו.) נדה משום דלמינא תהיה
 (ב)נדהה דמשמע יש לה הויה ואע"ג דקיימא בדרת מ"מ לא הוי ממזר
 (ד)וצא על הסוטה כו' כגון אשתו שינתה דאסורה לבעלה דנפקא לן

צִיטוֹת פֿ"ק (דף י"א): מִיִּתְּרוֹ לְדַחֵי אֶשֶׁר הַטּוֹמֵאָה לְדַחֵי בְּנֵי מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ וְאֵעָ"ד דַּחֲיֵי לְאֻזִּין הוּא שְׁהִי הוּא עֲלֵיו מֵלֵא יוֹכֵל צַעֲלָה לְשׁוֹן לִקְטֹפָה וְלֹא כִּן הוּא לֹן לְמִמֶּרֶ הַלּוֹל מִמּוֹר אֲלִינָא דְרַע"מ מִ"מ מוֹדָה הֵכָּא בְּטוֹטָה דְּלִזִּין הַלּוֹל מִמּוֹר שְׁהִי עֲדִין קִדּוּשִׁין מוֹפְסִין בֵּה מִשְׁמַע מַחֲזִיר לְשׁוֹן הַקּוֹטֶרֶס שְׁאִינִי מוֹדָה אֲלֵא בְּטוֹטָה שְׁלֵא יֵאֵלֵת מִתַּחַת צַעֲלָה דְּהֵכִי מִשְׁמַע לִישָׁנָא שְׁהִי עֲדִין קִדּוּשִׁין מוֹפְסִין בֵּה כְּלוֹמֵר הַקִּדּוּשִׁין שְׁתַּקְדָּשָׁה בְּזֵן כְּנֵר אֲבָל מַחֲזִיר סוּטָתוֹ כְּלוֹמֵר שְׁגֵרָשָׁה וְחֹזֵר וְכִנְסָה לֹא מִיִּירֵי דְבִנְהָא לֹא מוֹדָה רַע"מ דּוּדְלֵי הַלּוֹל מִמּוֹר וְקָשָׁה דֵּהָא בְּצֵרֵק יֵשׁ מוֹתָרוֹת (צִיטוֹת דף פ"ה): מִשְׁמַע בְּדִידֵי דְּלִפְלִי לְמַחֲזִיר סוּטָתוֹ (וְשִׁלְזִין הַלּוֹל מִמּוֹר דְּקֹאֲמֵר הֵסֵם מַחֲזִיר סוּטָתוֹ אִיכָּא בִּינְיָיָהוּ" וְאִ"כ לֹא שִׁיךְ בֵּה טַעֲמָא דִּפְרִישׁ כְּקוֹטֶרֶס שְׁפִירָשׁ הַטַּעַם דְּמִשּׁוֹס הֵכִי לֹאֻ מִמּוֹר מִשּׁוֹס דְּעִינִי קִדּוּשִׁין מוֹפְסִין בֵּה לֵכך אֹמֵר רַע"מ דִּידְעִינִן בְּטוֹטָה דְּתַפְסִי בֵּה קִדּוּשִׁין אֵף בְּמַחֲזִיר סוּטָתוֹ וְאִזִּין הַלּוֹל מִמּוֹר מִמִּשְׁמַעוֹת דֵּהָיִי קִרָּא דְּתַפְסִיךְ מִינֵיהּ (שם דף י"א): לְטוֹטָה אֲסוּר לְהַחֲזִיר דֵּהִינִי מֵלֵא יוֹכֵל צַעֲלָה הִרְאָשׁוֹן אֶשֶׁר שְׁלֵחָה לְשׁוֹן לִקְטֹפָה אַחֲרֵי אֶשֶׁר הַטּוֹמֵאָה לְרִבּוֹת שְׁמֵרָה שְׁנִתְּרָה וְכִנְסָה לְהִיּוֹת לוֹ לְאִשָּׁה דְּמִשְׁמַע שְׁמֵא הַחֲזִירָה אִיכָּא הוּיָה וְכִיּוֹן דְּתַפְסִי בֵּה קִדּוּשִׁין אִזִּין הַלּוֹל מִמּוֹר מִיָּהוּ קָשָׁה דֵּהָא עֵיקֶר קִרָּא בְּמַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ הוּא לְדַחֵי וְאִפִּי"ה אֹמֵר רַע"מ דְּמַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ לֹא תַפְסִי בֵּה קִדּוּשִׁין וְגַם הוּלֵל מִמּוֹר כְּדִלְמַד פְּרִיק הַחֲזֵק (שם מה): וְלֹא דְרַע"מ לְהִיּוֹת לוֹ לְאִשָּׁה לְשׁוֹן הוּיָה וּבְמַחֲזִיר סוּטָתוֹ דֵּלֵא אִתִּיא אֲלֵא מִדְּרַשָּׁא אֹמֵר דְּתַפְסִי בֵּה קִדּוּשִׁין וְדִרְשִׁין לְהִיּוֹת לוֹ לְאִשָּׁה לְשׁוֹן הוּיָה וְאִזִּין סְבָרָא לֹמֵר כֵּן לֵכך אֹמֵר הִי"ר שְׁלֵמָה מִדְּרַע"מ דֵּשׁ לִישַׁב פִּי" הַקּוֹטֶרֶס" דְּכִיּוֹן דֵּל מִמּוֹר דֵּלֵא גֵרָשָׁה לֹא יֵהָא הוּלֵל דְּמִשְׁמַע דְּפִי" אִזִּין לֹמֵר דְּמִשּׁוֹס שְׁגֵרָשָׁה יֵהָא

אספור נוסף דמה גריעותא יז ש
לאחר הגירושין יותר מלפני הגירושין וכן דסבדא הו לומר דלאחר
גירושין נמי אין הולד ממזר הכי נמי איכא למימר דתפסי
קידושין דהא שפא תלוא מילתא:)
לחומרא טקשינן. וא"ת אדרבה חומרא לומר דתפסי זה
קידושין לאוסרה לעלמא וי"ל דאדרבה חומרא הוא
לומר דלא תפסי זה דמתוך כך אנו אומרים דהולד ממזר דאי הוו
תפסי זה קידושין הייתי אומר אין הולד ממזר ולא הייתי לומר
שאר חייב כריתות מנוקטת יבם של אביו והייתי אומר שכולן אין
הולד ממזר כמו נדה אבל מאחר דלא תפסי זה קידושין: אי לנו אומר
שכיון כולן למדות מנוקטת אביו ואלו לרבי יעקב דלמר אין ממזר
ממחיבי כריתות מאי חומרא איכא למימר דלא תפסי זה קידושין
וי"ל דאשמועינן ליה דלמר" פגום מיהא הו ואי תפסי זה קידושין
אפילו פגום לא הו: **ומה** יבמה שהיא בלאו דא תפסי בה
קידושין. וא"ת אמאי לא קאמר נדה מוכיח שהיא בכרת ותפסי
זה קידושין אף אי אביא כל העריות שבכרת וי"ל דק"ו זה אינו
אלא גילוי מילתא בעלמא דיש לנו להקדים לאחות אשה ואין לנו לומר
נדה מוכיח: **ובי** יש אהובה ושנואה לפני המקום. ואין לפרש
דלדקת (ורשעת קאמר דאס כן לא היה צריך לומר לא יוכל לבכר
דלעטו משום א) דלמיה רשעה יפקיד נדה שהוא צבור מלמא אצל
השאה כיון דרעה צנישואין וחיבי לאין ס"ד דלאו בנו גמור הוא:
ולדה
וצרית ולרבי ישבב בצעולה לכ"ג: שפא תלוא מילתא: דלא תפסי זה קידושין:
האשה

אם קידש פטויה צימי גדושה לא להוו קידושין	אם קידש פטויה צימי גדושה לא להוו קידושין
יהא הולד ממזר: אלמה אחר אב"י. ביצמות	יהא הולד ממזר: אלמה אחר אב"י. ביצמות
שמעון התימני דלמך (יבמות מט.) י"ש ממזר	שמעון התימני דלמך (יבמות מט.) י"ש ממזר
בבא על הנדה ור"ע דלמך (שס) י"ש ממזר	בבא על הנדה ור"ע דלמך (שס) י"ש ממזר

מחייבי לארץ מודה צבא על הסוטה
קדיש לה וסמרה דהיא עליו צבא
דלא יוכל צבא וגו' כדאמר ביבמות
דף יא: מה אתה חיי מקיים אחרי
שלא תעשה לה לרבות סוטה שנקמרה:
שארין הולד ממזר שיהי ערין קידושין
עומדין בה: מדי. הך היקשא
רבי יונה איכא לאקושינו שאר
עבירות לאחזת אשה דלא ליהו קידושין
איכא לאקושינו לגדה דהו קידושין:
למחומרה. לעשות אחר ממזר שהממזרות
שארין בקידושין דכל מי שאין לה עליו
קידושין הולד ממזר (דליפנין לה
מאשת אב ביבמות דף מה: מה אשת
אב דלא תפסי בה קידושין והולד
ממזר אף כל שאין עליו קידושין
הולד ממזר): אפי. שאר עבירות
ממזר מיבמה לשוק שאר קידושין
תופסין כדאמר רב (א) ביבמות
דף יג: מנין שאין קידושין תופסין
ביבמה דכתיב (א) היתה אשת המז
המחלה לא תהא בה הויה לר: ה"ג
חייבי מיתוס וחייבי כריסות לא כ"ש:
(א) שאר חייבי לארץ נמי. ה"ה דלא
באמי בק"ו יתיב צבנין אב צבמה
תופסין בה אף כל שהוא צבא אין
קידושין תופסין בה: כדריא כפי
צבמה. דתפסו: וכי יש אבזה לפני
המקום. כלומר ובי אבזה או שגחול
של צבא צבמה לפני המקום לענות
דין הגחלה צבילה שהוצרך הכחוש
למחוב לא יוכל לצבא את בן האבזה
דלא הוה ליה למיכתב אלא כי את
הצבור יכיר ואנא ידענא לא שגא אמו
לאבזה ולא שגא אמו שגאה: שגאה
בנישואי. שנישואי שגאה לפני
המקום כגון חייבי לארץ וקאמר רחמנא
כי תהיין אלמא אית צבא הויה ולקמן
פריך דילמא בחייבי עשה הוא דקאמר
ולא בחייבי לארץ: ולר"ע. דאמר
שניצבמות שארין תופסין בחייבי
לארץ דקמי (סד דף ג:) הלן ועשה
צבמה מאמר אין לאמר חליה כלס
כלומר אין המאמר תופס צבא דקס ליה

השטת בולא צינהא) ואמר צמ"ה (שם דף
 זצ): תניא רבי אומר אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי ר"ע שהיה
 געושה חלונה כערוה: **באלמנה לכ"ג.** צהאזו אלא דתפסי קידוש
 גבולא דחמנא דה דלץ הולד ממזר אלא חלל: **בזוא ונוטא** עשה
 שפוטל הרבה מישראל שהיה אומר כל ביאה
 צישראל אשין לו היתר בה הולד ממזר: הניטא. אי לאו כללא
 הוא אלא לאפוקי מדריי סימא דמפיק חד מחייבי לאון אחי ואשמועי
 דבכל חייבי לאון עושה ר"ע ממזרין שפיר איכא לאוקומא כי תהיין
 יצב איליב דר"ע צמאזי ואלדוי בתוך שלשה דורות דחייבי
 עשה יניחו דמפיק דור שלשי יצא ואל שיהא אלא דה שנואה צינאויה:
באלמנה אי דממזר דעניש קאמר. וכללא כייל ואלא דחרי סימא
 אלא אשמועינן דכל שציאתו באיסור הולד ממזר במאי
 דמוקי לה: **בבעולה לכ"ג.** דעשה הוא דמבי (ויקרא כג) אשה
 בקר ואל בעולה ואלא הבה מכלל עשה עשה. (ו) ולינא לאקשווי הא וזנה
 היא או אלמנה או גרושה דבעולה פנויה (ג) לאו וזנה היא כדתא
 צינאומא דר"ק (סא). אין וזנה אלא גזירה ומשוררתא ושנבעלה שבעלת וזנת
 (א) ולינא איסור לפסול לה: **ומאי גזירה.** האי עשה מחייבי עשה דמרי
 ואדומי: **שאינו שוה בכל.** שאינו נוהא אלא כ"ג הילכך קיל: **ורבנן.**
 דמוקי להאי כי תהיין בחייבי לאון כיון דמצינו למילף צינמהא) במה
 דמצינו שאין קידושין תופסין בהן דמוקי ליה בחייבי לאון נוקמה
 עשה: **בעל כרחיך שנקיה לקרא דהוי דחיק ומוקי אנפשיה.**
 כיון דגלי לך קרא צינמה דלא תפסי אה קידושין נילף מיניה דחייבי
 לאון לית בהו קידושין וכי תהיין ע"כ אלאמייבי עשה קאמר ובגון דחדל

(6) יצמות מט, ע"ה
(7) יצמתי, ללוקסבורג
(8) והלאה יצמתי, וכן בסבורן
(9) בדפדפניר (דפדפן), א [בכחשי]
(10) אקשטורן, א [סס ט] ע"ה
(11) זור, א [יצמות יג ע"ה]
(12) יצמות, כט, א [צ"ה צרה]
(13) עקורן, א [מחמה ט] יצמות
(14) י"ז ע"ה, א [מחמה ט] יצמל
(15) יצמות מט, א [בכחשי]
(16) לא יקח ואל יחלל, ודלעלע
(17) ע"ה ויש כחשי, א [בכחשי]
(18) מחל, א [אפסמט ט] נדה לנ, א
(19) יצמות כט, נדה י, ז"ק מט
(20) כחמות קרא, א [בדכס ד, ד]
(21) בדפדפניר, א [בכחשי]
(22) חלי, וצ"ל חליה, א [מכש"ה
(23) א [בדכס כט, א]
(24) כחשי, א [בכחשי ט, א] ועין
(25) יצמות י ע"ה, א [אפסמט
(26) מח ע"ה, א [בכחשי
(27) בלא, וצ"ל, א [צ"ל מחמה
(28) רש"ס, א [בכחשי: מחשי;
(29) חלוקה על, ע"ה וברכה
(30) מנה ידוע ידמה עליו.
(31) ועין קקון דיוט ועלמחי,
(32) בדפדפניר: ובעל על קטטה
(33) פי כנון, ד [הצ"ל: און,
(34) ורע"ע חוס' יצמות מט,
(35) ע"ה ידוע קטטה מח, ורע"ה
(36) יצמות פס ע"ה ע"ה קטטה
(37) ודל, א [בכחשי: עסח: מחשי
(38) ויס לנו, א [יצמות מד ע"ה,
(39) בדפדפניר, א [רעשה,
(40) בדפדפניר: דלמח, א

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אחיה וכו' דיבמות. נ"ב פרק האשה רבה דף נב: (ב) ר"ה נבעולה לכו"ג וכו' לאו זוהי היא. נ"ב ואף לרבי אליעזר דס"ל עשהא זונה אף בפתויה מ"מ אשכחן בממאנת ק' איתא בגמ' דיבמות דף נט ע"ב:

מוסף תוספות

א. ל"ד ראוייתה הא נמי
ראוייתה הא נמי
וכ' ויזנו צ' במיתר סוטה
א' במקום כיון דאזיל לית
לה תוכחה אלמא מדאית
כתובה תפיס בה דפרשין. 'חוס'
ה'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'
אפי' חזק מ' ה'חורקים' תתיב'
עליה מיתר. רש"א. ג. דרב
חאב ר' יעקב אקוהא ר' דמי
יגה ספין ולתרגז' רא'
מקשינן מ' חית אית דסמכין
לה לאחות אלא חזק אהי
יכין דסמכי צ"ו למיתר
מאחות אלא אע"ג דאיכא
למימר נדה חובת מביעה
מדה. מאחות אישה ולא
מדת. ש"ס.

תום' ר"י הזקן

אפילו גדה. אם קדש נזהל אל היה קדושין ואם בעל הנהגה יהיה הולך ממנו. וזה דאביי בחהולין (יבמות טז. א.) הכל מודים. שבעת התימור מודים. קדוש דלפני הטה. לאחות אשה. לתומרה דלא ליהוה קדוש והולך ממנו. גדרה. לקולא והוה קדוש ואין הולך ממנו. בל תחומר. כלומר שאר עריות חוץ מאחות אשה. דלא חפסי בהו קדוש והולך ממנו נפק מיכבה דאמר רחמנא (דברים ה, ה.) ואל תהיה לאדם כדאמר ר' חנניה היה לוד (יבמות יג. ב.) היה סיטה היה מ"ד יבמה לשוק (אי) דלא חפסי בהו קדוש והולך ממנו. או לרבי עקיבא (בבארא) [בבארא] חיבי לאין, או למרש"ש לרב כח שבטאנו מספקא הנהולין (טמ.) כ"ד"ה מפקאן. ומיהו מ"ד מזהא בהדיא אפילו מ"ד דלא חפסי בהו קדוש שהיא דלא דא חפסי בהו רבנא.

מסורת הש"ס

[illegible]

עין משפט
נר מצוה

תורה אור השלם

- עזרא ב טא - סג
 6. וְכֵן יָרָא לֹא יֵאכֹל קֹדֶשׁ
 תְּרוּבָה בֶּהֱן וְשִׁכִּיר לֹא יֵאכֹל
 קֹדֶשׁ: וַיִּקְרָא כֹה י
 7. יְבֵת בֶּהֱן בִּי תִהְיֶה לְאִישׁ
 יָרָא הוּא בְּתִרְוֹמַת הַקִּדְּשִׁים
 לֹא תֵאכֹל: וַיִּקְרָא כֹה יכ

(א) יִשְׂרָאֵל ד"ה עד עמוד וכו'
 דלויים ותומים. נ"צ ע"י
 צטוטה דף מח ע"ב:

א. יצחק שאבר כתב היחוס
שלד'ס נודע פסולם לכל וקלא
איה להו וליכא למיתש בהו.
ריטב"א.

נב' גדולה חזקה. כלומר
ראו לסמן עליה כתבם
החיים. כתב היום.
התורפים. הוא נחמיה ב'
הנכל. והתבלמו ירושלם
זכר על שם שהיה משקה
למל' החזיר לו יינם שם
עובד כוכבים לשמות לו
קברו. התרשטה. על עמוד
הכה. כלומר על שחיברו
ראוים ותומים לא היו בבית
היה בקדש הגבול. תרופה.
ויצאו ויתחלפו סגן הכהונה.
היה חלוק. ויחזקו. ונשא
כתב בהן, ויכין לראות אותם
ארכים כהנימה ישא כתב
הם ותמצא שנושא כתב
חלל ריע חזקויה. פירש
המש' בהנים אכולים בקדש
דקש וזה שם אצו אכולים.
העיר שלא מצאו כתב
פיוס' כגון שכתבו בכתובות
היה האשה. תרופה דכרית.

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

וְאֵלֶּה מֵאֵי גְדוּלַּת חֻקָּה. (ב) שְׁלֵמַת לִמְדָּה
אֵין מַעֲלִין הֵיטָּב גְּדוּלַּת חֻקָּה דִּלְפָּי
ג' דְּהוּא לֵן לְמַגִּיר דִּלְמַת אִמִּי לְאִסְקוּיָהוּ
יִחוּסִין דְּהֵא לִית לִיה (ג) רִיע חֻקְמִיָּהוּ אִפִּי
אֵל גּוֹר' אֵלֶּה לִמְדָּה מַעֲלִין דְּהֵא לִיה סְבֵרָה
רִיע חֻקְמִיָּהוּ מֵאֵי גְדוּלַּת חֻקָּה הֵא דִּלָּא
זִרְיָן בְּהֵא מִשּׁוֹם דְּרִיע חֻקְמִיָּהוּ. מִיָּן:
אֵין

וידברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אלא
ארץ ישראל גבוה מכל ארצות מגן דכתיב
לכן הנה ימים באים נאם ה' ^(א) לא יאמר עוד
חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ
מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא
את ^(ב) בני ישראל מארץ ^(ג) צפון ומכל
הארצות אשר הדחתים שם מאי איריא דתני
עלו מבבל נתני עלו לארץ ישראל מסייע ליה
לרבי אלעזר דאמר ^(ד) ר' אלעזר לא עלה עזרא
מבבל עד שעשאה כסולת נסיה ועלה

תָּנֹן וּרְבָא אִמְרַה הֶעָלוּם תָּנֹן וּקְמִיפְלָנִי בְּדִרְבִּי
לֵה עֲזֹרָא מִכְבֵּל עַד שְׁעִישָׁא כְּסוּלַת נִקְיָה
רְבָא אִית לֵיה דְּרַבִּי אֲלֵעֶזֶר אִיבֵעִית אִימָא
עֲזֹר וְהִכָּא בְּהָא קָא מִיפְלָנִי מִר סַבֵּר אֲפְרוּשִׁי
מִמֶּר סַבֵּר בְּעַל כְּרַחֲיִיהוּ אִסּוּקִינְהוּ בְּשִׁלְמָא
בִּי יְהוּדָה אִמְרַה שְׁמוּאֵל כֹּ"ל אֲרֻצוֹת עֵיסָה
לִכְבֵּל אֵלָא לֹא מִ"ד הֶעָלוּם מִידַע יַדְעִינְהוּ
אַחֲרֵינִי לֹא יַדְעִי בְּשִׁלְמָא לִמָּאן דְּאִמְרַה עֲלוּ
דְּהָבָא עַל אַחוּה וְנַחְנָה שֵׁם יָמִים שְׁלֹשָׁה
לֹא מִצָּתִי שֵׁם אֵלָא לִמָּאן דְּאִמְרַה הֶעָלוּם הָא
סְבִיבִיכִי בְּכַשְׂרִים לֹא אִיזְדְּהוּרִי כְּהֵנִי לִוְיִי וְיִשְׂרָאֵלִי
נִסִּים וְהַלְוִים וּמִן הָעָם וְהַמְשׁוּרָרִים וְהַשְׁעוּרִים
יָהִם: כֹּ"ל חֲלָלִי גִירִי וְחֲרוּרִי: חֲלָלִי מִגֵּל כֹּ"ל דְּתֵנִי
וּמִבְנֵי הַכְּהֻנִּים בְּנֵי כְּהִיָּה בְּנֵי הַקּוֹץ בְּנֵי בְּרִיזִלִי
יֵאשֶׁה וְיִקְרָא עַל שְׁמֵם אֵלָה בְּקֶשֶׁר כְּתָבָם
מִן הַכְּהוֹנָה וְיִאמְרַה הַתְּרִשְׁתָּא לָהֶם אֲשֶׁר לֹא
כְּהֵן לְאוּרִים וְתוֹמִים וְאִמְרַה לָהֶם הִרִי אַתֶּם
בְּגוּלָה בְּקֶדְשִׁי הַגָּבוֹל אָף כֹּאן נִמִּי בְּקֶדְשִׁי
תַּתְּרוּמָה לְיוֹחֶסֶן הֵנִי דְּאִכּוֹל בְּתֵרוּמָה אֲתוּ
תִּיְהוּ וְאֵלָא מֵאִי גְדוּלָה חֻזְקָה דְּמַעֲיָקְרָא אִכּוֹל
בְּתֵרוּמָה דְּאוּרִייתָא וְאִיבֵעִית אִימָא לְעוֹלָם
אוּרִייתָא לֹא אִכּוֹל יְכִי מַסְקִינָן מִתְּרוּמָה
מַסְקִינָן אִי הִכִּי מֵאִי גְדוּלָה חֻזְקָה דְּמַעֲיָקְרָא
אוּרִייתָא לְכִסּוֹף אָף ע"ג דְּאִיכָא לְמִיגוֹר
בְּנֵן אִכּוֹל בְּדְאוּרִייתָא לֹא אִכּוֹל וְהַכְּתִיב
אִיכָלוּ מִקְדֵּשׁ הַקִּדְשִׁים בְּקֶדֶשׁ הַקִּדְשִׁים
כֹּל הִכִּי קְאָמְרַה לֹא מִיִּד דְּמִיקְרִי קֶדֶשׁ וְלֹא
מִיקְרִי קֶדֶשׁ דְּכְתִיב וְכֹל זֶר לֹא יֵאֲכַל קֶדֶשׁ
מִמֶּר קֶדֶשׁ וְכֹהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִשְׁכּוֹ זֶר
תֹּאכֵל וְאִמְרַה מִר יְכַמּוֹרֵם מִן הַקִּדְשִׁים

אמת כל אִשְׁכְּזוּמִיָּה וְהֵכָן לְיָד דְּקָמִי מִתְנַיִן מֵהֵכָן לְ
הַ חֹקֶה. יֵשׁ לְמִמּוֹן עֲלֵיהֶּ יִפֶּה: **קִשּׁוּ כֹהֵם תַּחֲסִימֵי**
וְרוֹשְׁלִמִי נִגְמָא שַׁעַל שֵׁם שְׁהִיָּה מִשְׁקָה לְמִלֵּךְ הִיָּה אֶרֶץ
עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים לְשִׁחּוֹת לֶכֶן נִקְרָא תַּרְשָׁשָׁא: **עַד עֲמוֹד הַכֶּזֶב**
הָיוּ צְבִית שֵׁנִי: וְאָמַר לֶכֶם כו'. מִדְּכַמְצִי מִקְדָּשׁ הַקֹּדֶשׁ
יֵי יִכּוֹל לְחַסּוֹר עֲלֵיכֶם מִמֶּנִּי חוֹקֶסֶם שֶׁהוֹחֲקֶתֶם צִבְלָא
וְיִגְאֻלָּא שִׁמְעַ מִיָּה נִתְחַלְלוּ מִן הַכְּהוּנָה וְהִיָּינוּ תַּחֲלִים: וְ
הָיוּ שִׁמְקוֹמוּ אֵין לְבָדוֹק אֲחֵרֵיוּ יִזְחֹסֵן וְעוֹשָׁא כֵּן בְּתַר
הָיוּ: **בְּאֵי הָסֵם דְּרִירֵי חוֹקֶסֶם:** לֹא אֵינְטֵרְיִן לְמִישָׁח לְ
יֵישׁ צְהַם הִיכָר וְלֹא אֲמִי לְאִסְכּוּיָהוּ: **וְאֵלָּא:** כִּיֹּן דְּלִיכָא
אֵין מִנִּין לְחֻקָּה כו' מִדְּקֹאמֶר גְּדוּלָּה רְבוּאָא אֲשִׁמְעֵינן דֹּאעֵי
חוּן לֶאֱרֶץ: **תְּרוּמָה דְּאוּרִישָׁא.** מִשְׁבָּח לֶאֱרֶץ: **הַשָּׁפָא נִמִּי**
דְּאוּרִישָׁא. דָּגֵן וְתִירֹשׁ וְיֵצֶהר לֹא אֲכוּל: **לִיכָא לְמִיגוֹר**
בְּתִרְוּמָה וְלֹא בְּקִדְשִׁים דְּכַמְצִיָּה וְצֹא הַשֶּׁמֶשׁ וְטִהַר וְאֲחֵר יֵאָכֵל
דְּאִקְרִי קִדְשִׁים. חוּה וְשׁוֹן שֶׁל שְׁלֵמִים דֹּאשְׁכַּחן דֹּאשְׁכַּחן יִקְרִי

רומת פירות וירק. תרומה דאורייתא.
קרי קדש. דכתיב וז לא יאכל קדש.

*אול צ"ל דלא אנלי רק קדשים דרבנן (ד"ו).

ביושם ז' חתם בעלה ישראל, כדמשמע קרא ונת כהן כי תהיה לאיש זר כו' דהא אוקימנא ומילה ה' דרב חסדא מצטרומת נפקא, דא"כ דכולה קרא לנבעלה לפסול לה אחא, ליכתוב

[illegible]

אשר העלה וגו' ויכר
הארצות אשר הדרתים
שם. וישנו כן, אלהם,
שמן מהי אלהם גבוה
על כל הארצות, דלמיט
עלה (ספרדור 19). כל
הארצות אשר ישראל,
היה להן כלל כלל
בשם המעוררת, שכן
וכן מה מזה, כן כל
המאמץ ספק
היה. כעשה אשר מעוררת,
וכסר ר' משה מרומי
שענין עשה ענין
מקרה שם (קדמוני
שם). שכן ג' א'
יכול להיות דבר מחקקו
(מחבור ד'). בקשר
המחבורים, כי כסר
שם, לפי שמהמחבור
גבוה גבוה אחר וילד
ניס דלמיט כסר עור,
כל מלכין, הורס סולדים
גבוה להמיינס כענין
היה למה גבוה שם
ויבא. ומהלן (מחבור
א) כל מלכין (מחבור
א) מהמין כן
היה. והרשעה. אחר
מלכין כן מלכ כסר עור
שם ועי' ומהמין. עד
עמוד. כל לוריס ומהמין.
שארם לנכיר עד שיה
השם, דלמיט ומהמין לא
בשם שן כללמקד
ימה (מחבור שם) ועי'
ספר. מקדש הקדוש. דל
מקדש המקדש ספר
שמה שן גבוה
לא אחר ענין שם ומהמין
היה (מחבור שם) בקדש
הגבוה. שמה שם
גבוהן חן למקד ומהמין
(שם). מאי גדרה ומהמין

לֹאֲרֹךְ יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יִכְיֹרוּ צָהָל:
בְּשִׁלְמָה לַמֶּדִּי. שֶׁעָלוּ מֵאֵלֵיהֶם וְלֹא
הִכִּירוּ בָּהֶם הָעוֹלָם עִמָּהֶם כֹּל כֵּךְ
הֵייוּ דֹלָרִי יִשְׂרָאֵל עִיסָה בְּצֵלֶל סִפְקָה
יָחוּס הוּא אֲלָל בְּצֵל שְׁנַעֲטִים בְּצֵל
כְּסוּלָה נִקְיָה וְכִי אֲרָץ יִשְׂרָאֵל לֹא
הִכִּירוּ כֹל כֵּךְ וְיֵשׁ שֶׁנִּדְבְּקוּ עִמָּהֶם:
עִיסָה. סִפְקָה עִירוּבִין כְּעִיסָה וְ
שֶׁמַּעֲבִירִין בָּהּ שְׁאוֹר מֵיִם וְקִמְחָה מִלֵּחַ
וְסוּבִין: כֹּל הַאֲרָצוֹת עִיסָה. פְּסוּלָה
אֲלָל אֲרָץ יִשְׂרָאֵל לִפִּי שְׁנֵי אֲרָץ יִשְׂרָאֵל
עֶסְקוֹרִין לְדִקְדוֹק צִיּוֹנִיִּים לִפִּי שֶׁהַהִנֵּחַ
מִזִּיּוֹם סָם: וְאֲרָץ יִשְׂרָאֵל עִיסָה בְּצֵלֶל.
שְׁעוֹרָה הַפְּרִישׁ (יִרְאָה מִשֶּׁם: אֲלָל
לַמֶּדִּי הָעוֹלָם פֶּקֶן. הוֹאִיל וּבְעֵל כְּרֵחַם
הָעוֹלָם עִם אֱלֹהֵי יִצְחָק פְּסוּל עֲלֵיהֶם
וְהֵכֵל יֵדְעוּ בְּפִסְקוֹן וְזוֹהֵרִין בָּהֶם כֹּל
הָעוֹלָם: וְאִכְנִיָּה בְּעַם. מִי הִיא וְכִי
לֹא הִיא שֶׁ"מֵת לֹא יֵדַע עוֹרָהּ מִי עֲלֶיהָ
עֲמוּ וְמִי לֹא עֲלֶיהָ עֲמוּ וְסוֹבֵד שֶׁהָיוּ
שָׁם לִוִּים כְּשֶׁרִים וְלֹא מִלֵּא רִאשִׁים
לְעֹבְדֵיהָ אֲלָל מִחוּסֵן שֶׁקָּלְטוּ הַבְּהוֹט
יֵדִיהֶם בְּשִׁינִים וְאִמְרוּ אֵיךְ נִגְזֵר אֲבָל
שִׁיר ה' וְגו' בְּזִמְזוֹר עַל נִהְיֹת צֶלֶל
(תְּהִלָּתוֹ קֹל) שֶׁמֶת אֲרָץ צִיּוֹן וְנִכְבֵּד נִכְר
שִׁיר לֹנוּ מִאֲמֵר צִיּוֹן עֲמָדוֹ וְקֹלָהּ
הַבְּהוֹט יֵדִיהֶם בְּשִׁינִים וְאִמְרוּ לוֹ
אֵיךְ נִגְזֵר אֲבָל שִׁיר ה' עַל אֲדֻמָּה נִכְר
לֹא נִגְזֵר לֹא נִאֲמַר אֲלָל אֵיךְ נִגְזֵר
אֵין לֹנוּ בְּמֵה לְמַשְׁמֵשׁ בְּנִימֵי הַכְּנוֹרוֹת
מִחוּסֵן עָלוּ וְכִשְׁרִים לֹא מִלֵּא
לִפִּי שֶׁהָיוּ יוֹשְׁבֵי בְּצֵלֶל הָעוֹלָם

י" דקמין מתניחין מהךך דלא חזו לעבודה הוין: מזהר ויהי בזה.
 יו: **בקשו כהנס הממייחשים**. כחז יחוסם: **התרשעא**. נחמיה בן
 יהוה משקה למךך היה צריך לשמות קודש שלא יתפזרו שמה הטיל
 יוה' התרשעא: **עד עמוד הכסן לאוריס ותומיס**. כארס שאומר לחצור
 כ'ו. מדכתיב מזהר הקדשים שמעין דלא אסרי בתרומה אלא
 שחוקתם שהחוקתם צבבל לאכלה: **קדשי הנוכל**. תרומה הנאכלת
 מן הכהונה והיינו חללים: **ולמ"ד**. במסכת כבודות (דף כ"ד): **מעלין**
 ויריו ביוחסין ונשא כהן כמו הני כיון דאכלי בתרומה אחי לאסוקניהו
 בזהו. לא איתערך למיחש דמיון דשאר כהנים אלא אוכלי דקדשי
 סוקניהו: **ואלא**. כיון דליכא למיזר מיד מצי דגויל חזקה דלמר
 ויזהר רבנא לאסמעינן דלע"ג דליכא זד איסור השתא טפי מעיקרא
 משבאו לארץ: **השפא נמי תרומה דרבנן היא**. דאכול דמעיקרא
 ר לא אכול: **ליכא למיגזר משום תרומה פארץ**. דלא הוה גבייה:
 ובא השמש וטבר ואחר ויאל מן הקדשים ויכא לאוקמי אלא בתרומה
 שלמים לאשחך דאיקרי קדשים: **במזוס מן הקדשים**. חזו ושוק:
 אל

[illegible]

ח א מ"י פט"ו מהל'
אסורי ביאה הל"ג
טו"ש"ע אה"ע ס"ד ופ"י
ה ופ"י יט'
ט ב טו"ש"ע אה"ע ס"ד ב
ספ"ר א כהנ"ג:
י ג ד מ"י פ"ט מהל'
אסורי ביאה הל"ג
טו"ש"ע אה"ע ס"ד ב פ"י
ב:
יא ה טו"ש"ע אה"ע ס"ד ז
ספ"ר ו ופ"י קד'
יב ו מ"י פ"ט מהל'
פסולין הל"ג סג
לא"ו ח טו"ש"ע אה"ע ס"ד
ח פ"י ד:
יג ו מ"י פ"ט מהל'
אסורי ביאה הל"ג
סג לא"ו ח טו"ש"ע
אה"ע ס"ד ב פ"י ה:
יד ח מ"י פ"ט מהל'
טו"ש"ע אה"ע ס"ד עה
ספ"ר ג:

תורה אור השלם

1. ואכלו בני ישראל
השבים מהגלות וכל
הנבדל משמאל גוי
האריך אלהם לדרך לך
אלה ישראל:
עודא ו כא
2. וישמע סנבלט החרני
וטוביה העבד העממי
וירע להם רעה נזלה
אשר בא אדם לבקש
טובה לבני ישראל:
נחמיה ב י
3. כי רבים ביהודה
בעלי שבועה לו כי חתן
הוא לשכניה בן ארח
ויהיו חתן בנו לקח את בת
משלם בן ברכיה:
נחמיה י יח
4. ואלה העולים מתל
מלח תל חרשא כרוב
אדון ואמר ולא יכלו
להגיד בית אבותם
וירעם אם מישאל
הם: נחמיה ז טא
5. ב"י בגדו כי בני דרים
ילדו עתה יאכלם חרש
את חלקיהם: חרש ז

תוס' ר"י הוקן

רב יהודה היה ראש
בפומבדיתא. נטר. המתין
עד שיטול שולחן של
רב יהודה. בר שייסקל.
דרך גנאי אמר. ור"ש
פירש גרגרין אכל צלי
ואשכחן כספחים (צו. אן)
ורילמא שייסקל עבדו.
כלומר צלי.

לא תאכל. ואפילו זרע אין לה וצנה אל בית אביהם חזרת לתרומה ואינה חזרת לחזה וסוקט: לשכניה בן ארח. ישראל היה: וסו ממאי דהו
לכו בני. לטוביה ולבנו מנשים הללו מבית שכניה ומנת משלם: וסו. אפי' היו להם ממאי דמנבל עלו אותם נשים וצניהם דילמא בלחך
ישראל נותרו בימי גדליה אותם שכניה ומשלם ושם נשאו טוביה וצנו את צנוותיהם (ו) ולא יכלו להגיד בית אבותם וירעם אם מישאל הם
היינו שמוקי ואסופי: למעשה פדום. שהיו מגלי עריות דכתיב (נבאשית יג) רעים וחטאים רעים בגופם וחטאים נמנוסם ואמרינן בחלק (סנהדרין

לא תאכל: גירי וחרורי: מנלן אמר רב חסדא דאמר קרא וכל הנבדל ממומא
גויי הארץ אליהם: ממוזרי: מנלן דכתיב וישמע סנבלט החרני וטוביה העבד
העמוני וכתיב כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו כי חתן הוא לשכניה בן ארח
ויהיו חתן בנו לקח את בת משלם בן ברכיה (קסבר עובד כוכבים ועבד הבא
על בת ישראל הולד ממוזר) הניחא למ"ד הולד ממוזר אלא למאן דאמר
הולד כשר מאי איכא למימר ותו ממאי דהו ליה בני דילמא לא הו ליה
בני ותו ממאי דהבא הו ליה וסליקו דילמא התם הו אלא מהבא ואלה
העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבותם
וירעם אם מישאל הם תל מלח אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה
סדום שנהפכה לתל מלח תל חרשא זה שקורא אבא ואמו משתקתו ולא
יכלו להגיד בית אבותם וירעם אם מישאל הם זה הוא אסופי שנאסף מן
השוק כרוב אדון ואמר אמר רבי אבהו אמר אדון אני אמרתי יהיו ישראל
לפני חשוכים ככרוב והם שמו עצמם כנמר איכא דאמר אמר רבי אבהו
אמר אדון אע"פ ששמו עצמם כנמר הן חשוכים לפני ככרוב אמר רבה
בר רבי חנה כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו מעלה עליו הכתוב כאילו
חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח שנאמר ואלה העולים מתל מלח תל חרשא
אמר רבה בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה לשום ממון הויין לו בנים
שאין מהוגנים שנאמר (בה' בגדו כי בנים זרים ילדו ושמה תאמר ממון
פלט תלמוד לומר עתה יאכלם חרש את חלקיהם ושמה תאמר חלקו ולא
חלקה תלמוד לומר חלקיהם ושמה תאמר לזמן מרובה ת"ל חרש מאי
משמע אמר רב נחמן בר יצחק חרש נכנס וחדש יצא וממונס אבד ואמר
רבה בר רב אדא ואמרי לה אמר רבי סלא אמר רב המנונא כל הנושא
אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעו (ותנא על כולם אליהו
כותב והקב"ה חותם אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא
אשה שאינה הוגנת לו) (א) אליהו כופתו והקב"ה רוצעו וכל הפוסל פסול ואינו
מדבר (ב) בשבחה לעולם ואמר שמואל (במומו פוסל ההוא גברא דמנהרדעא
דעל לבי מטבחיא בפומבדיתא אמר להו הכו לי בישא אמרו ליה נטר עד
דשקיל לשמעיה דרב יהודה בר יחזקאל ונתיב לך אמר מאן יהודה בר
שויסקאל דקדים לי דשקל מן קמאי אזלו אמרו ליה לרב יהודה שמתיה
אמרו רגיל דקרי אינשי עבדי אכרין עליה דעברא הוא (א) אזל ההוא אומניה
לדינא לקמיה דרב נחמן אייתי פיתקא דהזמנא אזל רב יהודה לקמיה דרב
הונא אמר ליה איזיל או לא איזיל אמר ליה המיזל לא מיבעי לך למיזל משום
דגברא רבה את אלא משום יקרא דכי נשיאה קום זיל אתא אשכחיה דקעביד
מעקה אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר רב הונא בר אידי אמר שמואל
ביון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה
א"ל פורתא דגונדרייתא הוא דקא עבידנא א"ל מי סניא מעקה דכתיב
באורייתא או מחיצה דאמור רבנן א"ל יתיב מר אקרפיטא א"ל ומי סני
ספסל דאמור רבנן או איצטבא דאמרי אינשי א"ל ליכול מר אתרוגנא אמר
ליה הכי אמר שמואל כל האומר אתרוגנא תילתא ברמות רוחא או
אתרוג כדקרייה רבנן או אתרוגנא דאמרי אינשי אמר ליה לישתי מר
אנבנא אמר ליה מי סני איספרגוס דקרייה רבנן או אנפק דאמרי אינשי
אמר ליה תיתי (דונג תשקין אמר ליה הכי אמר שמואל (א) אין משתמשים
באשה קמנה היא בפירוש אמר שמואל אין משתמשים באשה כלל
בין גדולה בין קמנה נשדר ליה מר שלמא לילתא א"ל הכי אמר
שמואל קול באשה ערוה אפשר ע"י שליח א"ל הכי אמר שמואל

אין
בהעור והרעוב (וחלון דף קסד) משום דרב נחמן חמני דבי נשיאה הוא מזלול בשמעמיה דר' יוחנן:
יקרא דבי נשיאה. שהוא חתן הנשיא: אסור לעשות מלאכה בפני שלשה. שגנאי הוא ופסולת לדור שפופים לזה שאין לו מי שיעשה מלאכתו:
דגונדריסא. היינו מעקה בלחש הלשונית: מי סני. כלומר מכוער ושנוי לשון תורה ולשון שאר בני אדם שאתה מדבר בעמקי שפה. ומתכוין היה רב
יהודה לתפוסו בדבריו (ולקנטרו להודיעו שלא היה לו להנשא עליו להזמין לפניו: אקרפיטא. ספסל: פילתא כרמס רוחא. מתוך
ששליש רוחו גסה הוא משנה בדיבורו: אנבנא. כוס שהוא רביעית והיו רגילין לשמות כוס אחד ממסקה העשו לשמותו
שחרית וקוריהו אספרגוס במסכת זרכות (דף נא): אנפק. כוס של רביעית ולשון אנפק היה שגור צפיה: פסי דונג. תבא
במי שכן שמה: אין משתמשין באשה. שלא ילמדנה להיות רגילה בין האנשים: קעטת היא. רב נחמן קאמר לה: לילתא. שם לשמו:
קול באשה ערוה. שנאמר (השמיני) את קולך ואם אשאל בשלומה תשיני: אמר ליה רב נחמן אפשר. לשלום לה שאלת שלום ע"י שליח:

אין

(ב) (נכתיב: וקסדר).
(ג) (לעיל סה ע"ב ע"ש).
(ד) (נכתיב: בר רב
הוא). (ד) ס"ד ד"א פ"א.
(ה) (נכתיב: סומן מ"א פ'
ואלא איתא תנא נמי הכי
על כולם וכו'). (ו) (נכתיב
וע"י טס"פ: שכל הטעם
אשה שאינה הוגנת לו).
(ז) (נכתיב: וע"י טס"פ:
אפיק שיטורי ושמתיה
אמרו ליה רגיל וכו').
(ח) (וע"י לעיל סה ע"א).
(ט) (רש"י מוחק חילון).
(י) (נכתיב: וע"י: ליתני).
(כ) (נכתיב: הגי' אלטנבא:
דלמוד רבנן או פסל
דלמדי חניש). (ל) (ל'ג'
ידקא כ"א בשאלתות).
(מ) לקמן פ"א. (נ) דרכות
ד"ה. (ס) (והקל כב' ג').
(ט) (וימת סה ע"ב).
(פ) רש"א מ"י. (ז) (נכתיב
שנע"י: וכו'). (ק) (נכתיב:
שנע"י: מחרישין). (ר) רש"י
מ"י (נכתיב: אפיק דמוס
קראקא רחמי דלדניה
הוא מקיים וכתב דין ל'ג'
נכתיב). (ש) (נכתיב: שנע"י:
של טולס). (ט) (נכתיב:
שנע"י: ולקנטרו וכו'
להנשא עליו). (א) (ש"י
השירים ב).

הנהגות הגר"א

[א] נס' ולנושא אשה
שאינה הוגנת לו (ואייתי
כופתו והקב"ה רוצעו)
חלית וי"ב בע"י ל"ג לה:
[ב] שם ואינו סובר
בשבחו של עולם כ"ל:

עבדא שזורה לנישא למיחס: שאינה
הוגנת. פסולה לו: כופתו. הלוכה
בצ"ד כופתין שתי ידי על העמוד
במסכת מכות (דף כג). כופתו קושרו:
רוצעו. מלקיהו ברגליו: ועל כלם.
כהנים לויים וישראלים: אליהו כותב.
מאי דקאמר ואזיל אוי לו לפוסל זרעו
ולפוגם את משפחתו כגון שנשא
אשה שאינה הוגנת לו. (ו) (הא' אליהו
לאו אליהו דכתיב במקרא הוא דא"כ
מקמי דהוה אתי מאן כפתיה אלא
שם מלך הוא שהוא סופר למעלה):
כל הפוסל. מגדף תמיד את
המשפחות הוא עזמו פסול. ואינו
מדבר בשבחה (לעולם אין דרכו של
פסול לדבר בשבחה הנכרית לעולם:
נטר עד דשקיל שמעיה דרב יהודה.
המתן עד שיטול שמוע על רב יהודה
שעומד כאן לטול: בר שויסקל.
לשון גנאי גרגרין אכל שויסקי לני
כדלמך בפסחים (דף לו). באימורי
פסח מזכיר מאן לימא לן ללא שויסקי
עבדיהו בשם רבינו הלוי: שמעיה.
כדאשכחן דמגדים לכבוד הרב צמועד
קטן (דף טו). אמרו ליה. לרב
יהודה רגיל הוא גברא דקרי לאינשי
עבדי: לקמיה דרב הונא. לימלך
בו אם יש לו לימלך לפני רב נחמן: לא
מיבעי לך למיזל. לפני רב נחמן שאתה
גדול ממנו ואתה ראש בפומבדיתא.
ורב נחמן ראש בנהרדעא ודיין לראש

[illegible]

לו א ב טוועט חור'ט קי' ב:
 לז א מיי פ'יט מ'הל' מ'לת:
 ה'ל'י'ט ע'פ'ז ש'טווע'ט
 חור'ט קי' רעו ע'י' יב:
 לח ד מיי ע'פ'ו מ'הל' א'סור:
 כ'הל' הל'ט טו ע'מ'ט לא'ין
 ק'א:
 לט א מיי ש'ס ה'ל'יו ו'סמ:
 ש'טווע'ט א'רע'ט קי' ד
 ט'ס'י' כו:
 מ ו ז א מיי ש'ס ה'ל'י'ט:
 ו'פ'י'ט ה'ל'י'ט ק'מ'ט ש'
 טווע'ט א'רע'ט קי' ו ע'פ'י' ח:
 נא א מיי ש'ס ע'פ'י' ה'ל'י'ט כ'א
 ק'מ'ט לא'ין קי' טווע'ט
 א'רע'ט קי' ט' ע'פ'י' ד:
 טב א מיי ש'ס ה'ל'י'ט ג טור
 ש'י'ט ש'ס ע'פ'י' ו ו'סמ:
 נא ו'סמ'י' לו:

רש"י ר"ה שבודקין וכו'
ליתני הא דאבא שאול. ע'
חולין דף פב ע"ב מד"ה תנינא:

(א) רש"י ד"ה חדא וכו' דר"ג
לא האמינה:

ותחיו זוהי. קס"ד שלא קבל מעות אלא מאחד, היכלך דבאי זכור הוא ממי קבל המעות, היכלך ושאל ממי קבל דמים ודבאי זכור הוא עקל זהו יראה נדבאי זכור לזה מברתי. לא דיי. תכ. ר"ש בריש מציא (כ, ב) ולא יענין גרסין, ולא ידע לא גרסין, אצ"פ שכלתי אומר לזה מכרתי וקבלתי המעות מדעתי שאינו נאמן דאן שהיו שאלו זכור כל כך משהכלב מלפניו. ופרש הכי לא צריא, לעולם אם לא קבל מעות אלא מאחד.

ויהי וזי מאמא נקט.
שאל אל הויזער מן און
דעם (ב"ב דף ע"ב) ואל ידע
די מרעה. דאן לזי עניא
רמא לאסאדיז אל דזי אל
לזיט טאך מאהלען גלופיז די
דעמשיס וואו עטל דעם, אל
היזל אל קינד דעם, אל
מחז דעכר דזי לזי (ש"ס).
יביר. אל היזער בן אשה
יביר, יבירנו דארויס. אל
אין ב"ד מסיים אומ, נאכן
עלוי און נאך וזי בן
גלוץ פון שט' (ב"ב דף ע"ב)
יזידה וואס זאגן אלס
לזי, וואס שטעמקין אלס
נכזר (רש"י ב"ב דף ע"ב). וז
בן גרשה. וואן מלל אלס
(ב"ב דף ע"ב). נאכן גרשה
הדומיה לזי אל וז
שאל אס גרשה וסכר
אל דעמשיס יביר, מ לזי
מ לזי אלס ארד רש"י
בן בן חלוצה. אל
מרגען. גויה מלל אלס
גרשה. וואס דעמשיס
בינאט (ב"ב דף ע"ב) וואס
אס אפריקן אלס דאק
אפמאכט גרשה. רש"י ב"ב
ש"ס. וואס אומריס איז
נאמן. אפסול קימי אל
ענין נכזר אל מלי.
(ש"ס) אל נכזר אל אל
וסון שטעמקין נאך שאל
נכזר (רש"י ב"ב דף ע"ב)
השקט ב"ב דף ע"ב

א. כיון שהדבר חלוי בטעם
ובסבבא אין חילוק בלד דין
זה לשאר דינים ההלכין
בטעם ובסבבא לאזיוה ענין
יש לדמותו. 'תוס' הרא"ש.
[ועי' ישוע בלח"פ]. ב. דקאמר
מה שירצה שיהיה ענינה
ליה שראא. 'תוס' גיטין די:
ד"ה וברא אמרו. ג. ולשון
'תוס' בבב"ב קד: קדו: ו
האמת בכל ענין האמירו
הכתוב ואפי' לאחד מכניו
הקטנים. ד. דאמר לא זככור
יכיר בן השנאה יכיר. 'תוס'
רבינו פרץ. ה. דאמילוי לזעיר
לשון המעשה ביהמה מה טובו

וַיִּנְחִיזוּ זֶה מִמָּאן נִקְטָ לֹא צָרִיכָא דַּנְשָׁ
מִתְרוּוִיָּהּ וְאָמַר חַד מִדְּעָתָי וְחַד בַּעַל כּוֹרְחִי
וְלֹא יָדִיעַ הִי מִדְּעָתוֹ וְהִי לֹא מִדְּעָתוֹ ^(א) נֶאֱמַן
דִּינָן לֹמַר לֹזֶה זְכִיתִי וְלֹזֶה חִיבִיתִי בְּמָה
דְּבָרִים אֲמֹרִים שְׁבַעֲלִי דִּנְיָם עֹמְדִים לִפְנֵי
אֲבָל אֵין בַּעֲלִי דִּנְיָם עֹמְדִים לִפְנֵי אֵינוֹ נֶאֱמַן
וַיִּנְחִיזוּ זְכוּתָא מֵאֵן נָקִיט לֹא צָרִיכָא דַּקְרִיעַ
זְכוּתֵיהוֹ וְנִיהֲדָר וְנִידֵינִינָהּ ^(ב) בְּשׁוּרָא דִּדְיָנִי
אָמַר רַב נַחֲמָן יִשְׁלֶשֶׁה נֶאֱמָנִין עַל הַבְּכוֹר
אֲלוֹ הֵן חִיָּה אֲבִיו וְאִמּוֹ חִיָּה לְאַחֵת אִמּוֹ כֹּל
שִׁבְעָה אֲבָיו לְעוֹלָם ^(ג) בְּדִתְנִיא יִכְיֹר יִכְיֹרֵנוּ
לְאַחֲרִים מִכָּאן א"ר יְהוּדָה נֶאֱמַן אֲדָם לֹמַר
זֶה בְּנִי בְּכוֹר יִכְשֶׁם שְׁנֶאֱמַן לֹמַר זֶה בְּנִי
בְּכוֹר כֵּךְ נֶאֱמַן לֹמַר זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה וְזֶה בֶּן
חֲלוּצָה וְחֲכָמִים אֹמְרִים אֵינוֹ נֶאֱמַן: אֲבָא
שִׁשְׁיָא הִיָּה קוֹרָא לְשִׁתּוּקִי בְּדוּקִי: מֵאִי בְּדוּקִי
אֵילִימָא הַשְּׁבוֹדֶקֶן אֶת אִמּוֹ וְאֹמַרְתָּ לְכָשֶׁר
נִבְעַלְתִּי נֶאֱמַנְתָּ כִּמָּאן כִּרְבֵּן גְּמִלְיָל תִּנְיָא
חֲדָא וְזִמְנָא ^(ד) דִּתְנֵן הִיתָה מְעוּבֶרֶת וְאִמְרוּ
לֹה מָה טִיבֹו שֶׁל עוֹבֵר זֶה אִמְרָה לְהֵם מֵאִישׁ
פְּלוּגִי וְכֵתָן הוּא רְבֵן גְּמִלְיָל וּר' אֲלֵיעֶזֶר
אֹמְרִים נֶאֱמַנְתָּ וּרְבִי יְהוֹשֻׁעַ אֹמַר לֹא מִפִּי
אֲנִי חֵיִין וְאִמַּר רַב יְהוּדָה" אָמַר שְׁמוּאֵל
הַלֵּכָה כִּרְבֵּן גְּמִלְיָל" חֲדָא לְהַכְשִׁיר בָּהּ וְחֲדָא
לְהַכְשִׁיר בְּבִתָּה הֵנִיחָא לְמֵאֵן דֹּאמַר ^(ה) לְחִבְרִי
הַמְכָּשִׁיר בָּהּ פּוֹסֵל בְּבִתָּה אֵלֹא לִמ"ד לְחִבְרִי
הַמְכָּשִׁיר בָּהּ מְכָשִׁיר בְּבִתָּה אֲבָא שְׁאוּל
מֵאִי אֵתָא לְאַשְׁמוּעִין דֹּאבָא שְׁאוּל עֲדִיפָא
מִדְּרַבֵּן גְּמִלְיָל דְּרֵאִי מֵהֵתָם ה"א הֵתָם
דְּרֹוב כְּשֶׁרִין אֲצֵלָה אֲבָל הֵיכָא דְּרֹוב פְּסוּלִין
אֲצֵלָה אֵימָא לֹא צָרִיכָא אָמַר רַבָּא הַלֵּכָה
כִּבְאָבָא שְׁאוּל: מִתְנִי" כֹּל הָאֶסְרוּרִין לֵבָא
בְּקַהֲל מוֹתֵרִים לֵבָא זֶה בִּזְה וְתוֹ רַבִּי יְהוּדָה
אוֹסֵר ^(ו) רַבִּי ^(ז) אֲלֵיעֶזֶר אוֹמַר ^(ח) בּוֹדָאן בּוֹדָאן מוֹתֵר
וּדָאן בְּסַפִּיקֵן וְסַפִּיקֵן בּוֹדָאן וְסַפִּיקֵן בְּסַפִּיקֵן
אֶסּוּר וְאֵלוֹ הֵן הַסַּפִּיקוֹת שְׁתּוּקִי אֶסּוּפִי
וְכוּתִי: גַּמ" מֵאִי כֹּל הָאֶסְרוּרִין לֵבָא בְּקַהֲל
אֵילִימָא מִמּוּזִיר וְנִתְּנִי שְׁתּוּקִי וְאֶסּוּפִי הָא תִּנָּא
לִיָּה רִישָׁא" מִמּוּזִיר וְנִתְּנִי שְׁתּוּקִי וְאֶסּוּפִי
מוֹתֵרִים לֵבָא זֶה בִּזְה וְתוֹ ר' יְהוּדָה אוֹסֵר
אֲדֵיִיא אֵילִימָא אוֹדָאן בְּסַפִּיקֵן הָא מִדְּקִתְנִי
סִיפָא ר"א אוֹמַר וְדָאן בּוֹדָאן מוֹתֵר וְדָאן
בְּכַסְפִּיקֵן וְסַפִּיקֵן בְּכַסְפִּיקֵן אֶסּוּר מְכַלֵּל דְּר' יְהוּדָה
לֹא סְבִירָא לִיָּה וְכִי תִימָא ר"י אוֹסֵר
בְּמִמּוֹרֶת מִיָּדִי גַר בְּמִמּוֹרֶת קִתְּנִי כֹּל
הָאֶסְרוּרִין לֵבָא בְּקַהֲל קִתְּנִי אָמַר רַב יְהוּדָה
הָכִי

שורא דדיינא פ' בקועטער דין שאין תלוי נטעטס אלס אלס
לפי ראות עיני דדיינן כי הויה דכחכות (דף פה:) דההוא
דאמר נכסי לטוביה ואמו מרי טוביה שניהם קרובים שניהם שכנים
ואמר שולד דדייני פירוש למי שמתנתן לזה הדיין לומר שזה היה
אורבו וינדר מזה לזה נתן וקשה לר"ם
דאי בסברה תליא מילתא כדפ"ט
בקועטערס אמאי לא אמרינן דנהדר
ונידייניה דמסתמא לא יהפוך סברתו
ראשונה ועוד פ"ק דגיטין (דף ז')
אמרינן הילך מנה לפלוני כו' מני
חדא הלך ומלאו שמת יחזור ליורשי
המשלת ומניא איךק ליורשי מי
שנשמתלו וזו ומסיק כלן אמרו שולד
עדך והמס אי אפשר לפרש פ'
הקועטערס לך פר"ט שולד דדייני דכל
מה שיראה הדיין לעשות יעשה דהפקר
ב"ד הפקר ושולד לשון השלכה
כמו (ט) רמה בים דמתרגמינן שדי בימא
(שמות טו) ורואה לפר"ט מהיהא דפ'
מי שהיה נכרי (בבבא דף זג:) גבי שני
שטרות שהיו ביניהם אחד אמו מרזיהו
קמיה דרב ששת ואגבי רב ששת לחד
מניהו הדר אמו לקמיה דרב נחמן
ואגביה לאידך אתא קמיה דרב ששת
אמר ליה מ"ט עבד מר הכי אמר ליה
משום דקדים פ' שאחד מן השטרות
נכתב בצור ואחריה עברז ואמר
ליה אטו בירושלמי יתבינן דכתבי
שעי ואמר ליה ואת מאי דעתך אמר
ליה שולד דדייני אמר ליה אגא נמי
שולד דדייני אמר ליה אגא דיינא
ומר לאו דיינא והשתא לפר"ט ניחא
הא דקאמר אגא דיינא ומר לאו דיינא
דלדין דין קבוע לומר דהפקר ב"ד
הפקר דין נחמן היה דין קבוע
אבל לפי הקועטערס דפ' דבסברה
תליא מילתא מה לנו דין קבוע
פשיטא דבסברת רב נחמן לא היה
עדיפא מסברת רב ששת:
בשם שארם נאמן לומר זה בני
בכור כך נאמן לומר זה
בני בן גרושה וחציצה וא"ת
מנ"ל לר' יהודה הא דנאמן לומר
זה בני בן גרושה ותולה בשלמא
זה בני בכור דין הוא שהיא נאמן
עליו משום דהוי טוב וולד שעי'
כן יכול ש' שנים אבל לפוסלו אמאי
נאמן וי"ל דהא דנאמן לומר זה בני
בכור מילך דביתוק וי"ל דהנני דלומר
על קטן שבניו שזה בכור ואפ"ה
נאמן ואע"ג שעי' שהוא מעיד על
זה שהוא בכור מחזיק את הגדולים
לממזרים ורבינו אליהו מפרש דהיינו
טעמא דנאמן משום דכתיב כי את
הבכור אתה שנואה יכיר ואמרינן לעיל
(דף נה) שנואה בנישואיה כלומר
שהיא כללוא וקאי יכיר אתרזיהו יכיר
שהוא בכור ויכיר שהוא בן גרושה
הכי

מוֹפֵת תּוֹכְמוֹת

א. כִּיֹּן שֶׁהֵדָבַר תְּלִיֵּי טַעַם
וּבִסְבָּרָא אֵין חִילּוּל בֵּין דִּין
זֶה לַשָּׂרָא דִּינִין תְּחַלְחִין
וְעַתָּה וּבִסְבָּרָא לֹאזִיזָה עֲנִין
לִשְׁמִרְתּוֹ. תוֹס' הִרָא־שֵׁ
וְגַ' יִשׁוּב חֲבָרִין. ב. דִּקְרָמַר
מִזִּשְׁרָפָה שְׁלִיחַ יִשְׁעָה וְקָרַי
לִיה שְׂרָדָא. תוֹס' גִּיטִין יֵד:
דִּיה' וּבְכָאן אִמְרִין. ו' לְשִׁשָּׁן
תוֹס' בִּבְבִּי עַד קִדְו: כִּיֹּן
שֶׁנֶּאֱמָר בֵּין עֲנִין הֶאֱמִינוּ
הַכְּתוּב דֹּאמִי עַל אֶחָד מִכְּבִין
הַקְּטָנִים. ד. דִּקְרָא תֵּן אֶחָד
כִּיֹּר בֵּין הַשְּׁנוּאָה יִכְרִי. תוֹס'
פִּרְיָ: ה. דִּאֲפִלְגִי לְעִירִי
לְשׁוֹן הַשְּׁנוּאָה דִּקְרָמִי מִן טוֹבִי:
שֶׁל עֹבֵר זֶה שִׁמְשַׁע דֹּאמִי לְהַכְשִׁיר בְּכַתְּהָ. תוֹס' רִ"ה מְכַשֵּׁר עֲנִין מִהִרָא־שֵׁ.

סְבִירוֹלָמִי וְהָא דְקָאֻמֵּר כֵּשׁ כּו' מִשּׁוּם דְּפִסְטִיָּה דְקָרָא מִשְׁמַע דְקָא' עָפִי אֲהֲכֵרֵת צְבוֹר. ת"ץ]

א' מַהֲתָם ה"א ה"מ הִיבָא רַבּוּב בְּשָׂרִים אֲצִיָּה. כְּגוֹן פְּנוּיָה רַבּוּב הָעִיר מִשְׁאִילָן לְכַוּנָה וּא"ם אֲמַלִּי לֹא פִרְךָ לְמַלְאָן דְּלִמְרָא (כְּתוּבוֹת דף יג.) דְּמַלְאָן דְּמַכְשִׁיר מַכְשִׁיר אִפִּי צְבוֹר פְּסוּלִין אֲלֵנָה מִאי אֲתָא אֲבָא שְׁאוּל לֹא־שְׁמוּעִין הוּא הוּא לִמְעִיתָ מִילְתָּא דְאֲבָא שְׁאוּל גְּבִי הָאִי מִילְתָּא דְרַבִּין גְּמִילֵאל דְּכְתוּבוֹת (סג.) כְּדִפְרִיךְ בְּסוּמָן לְמִ"ד לְדַבְרֵי הַמַּכְשִׁיר צֶה מַכְשִׁיר צִנְתָּה וְיִזְל' (דְּמַתְנִי דְהֵתָם אֲשֶׁר שְׁמוּעִין רַבִּין גְּמִילֵאל מִיַּדִּי אִפִּי צְבוֹר פְּסוּלִין כִּי אֵם מְצָרִיתָ לְמִיִּיתָ הֵתָם וְזוֹ עֵדוּת שֶׁהָאֵל לְשִׁירָה הוּא כּו' וְלִכְן אֵינְתִּירָךְ לֹא־שְׁמוּעִין הֵבֵא מִילְתָּא דְאֲבָא שְׁאוּל אֲלֵא לְדַבְרֵי הַמַּכְשִׁיר וְהִיתָה מַעֲזוּרָתָּה חֵד לְהַכְשִׁיר צֶה וְחֵד לְהַכְשִׁיר צִנְתָּה כְּדִאִיתָ הֵתָם:

ה"ב

וּבֹאֵב שְׁנֵי טוֹבִיָּה. שְׁנֵיהֶם כְּרוּבִים שְׁנֵיהֶם שְׂכָנִים וְשְׁנֵיהֶם חֲכָמִים שׁוֹרֵא דְרִינִי. וְאִפְשֵׁר שְׁהֵפֵךְ

[illegible]

[illegible]

תורה אור השלם

- י. לא יבא ממזר בקהל
 יי גם דור עשירי לא יבא
 לו בקהל יי: רברים כג ג

הגהות הב"ח

- (ה) ייצ"י ד"ה ממזר וכו'
מיתות ב"ד הקס"ד:

מוסף תוספות

- א. ודמין אהא דמצי למיפרך. ת"י במהרש"א. ועי' חוסי' הרא"ש שיש לו גירסא אחרת בגמ' וימאש באופן אחד. ר' דאש לפרש כל האסורים לבא בקהל באמזורים קאי ר"ר יהודה גמ' הכי אינו יליד דכל ממזרים מותרים לבא זה בזה, חוסי' הרא"ש. וז' דהיינו לאוין גמ' אסורים לבא בקהל. שם. ד. כלומר שאין נדבקין בכל קהל שיש קהל שאין להם בל תפסת קדושין. שם.

הכי קאמר. כלומר לעולם
ליה למ"ק דלירי זה והאי
אסור בגירות ואפי' פחותה מזה
שם משום חשש זנות דכתיב
שם לבא בקהל כהונה
היה מבת שלש שנים
בשטמעות ויחי מותרין
בבת שלש שנים ויום
בן יוחי א"כ ה"מצידי
נתן שלש שנים ויום
שלש שנים ויום אחד
והנה אסורה לבוא זה
שלש שנים ויום אחד
לבא בקהל כהונה
הנה מותרין לבא זה
רושה וחללה וזונה
והנה ואסורים לבא זה
ורוהי גר^ט שמותר
אלא אמר רב נתן
אסור לישא את
גירות^ט וכו' אליעזר
זה בזה וכלל הוא
אם את בתו מותרים
שנשא בת ישראל
ואסורין נמי לבא זה
סתמי בן יהודה והרי
הוא אסור לישא בתו
והוא מותר אסור
ישראל וכו' מותר
אם זה בזה אלא אמר
ר' אבהו הכא ממזר
איש איכא בינייהו
מאחותו נמי היו ממזר
איש איש היו ממזר
מאי קמ"ל^ט חתניא
יבלא רב דרי' ר'
זומר כל שחיביבן עליו
זה כדבריו ר' יהושע
הוא מיתת ב"ד אלא
מואבי איכא בינייהו
ימים לבא בקהל ומאי
מותרין לבא זה בזה
אמר ר' אבהו ה"ק אע"פ שרבי
הני מילי גר דראוי
עמוני ומואבי דאין
לא תנו רבנן^{יב} בן
גר עמוני ומואבי
אין חלל וממזר שבאו
יוסי אומר כל שזרעו
עון בן גמליאל אומר
כל

הב' קאמר כל האסורים לבא בקהל כהונה ומאי נינהו גיורת פחותה ב'. וא"ת אמאי לא פריך הא מנא ליה רישא דגר ממונה בממורה כדפריך לעיל וי"ל דלוא עיקר קושא היא דפריך הא מנא ליה רישא אלא עיקריה אלידך קושא סמיך ר' יהודה אוקר אהייל: וז"ר. גר דמותר

הכ' קאמר כל האסור
"מאי נינהו גיורת פח
ויום אחד ודלא ב'כ"ר"
לבוא זה בזה ונוקמה
אחד ואפי' לר' שמעון
תברה אלא טעמא
אחד הא פחותה מבת
דמותר לבא בקהל
כזה הרי פחותה מבת
לר"י ר' יונה דמיתר
פריך בסמוך:

דת"ק סבר ממזר מאחותו הוי
ממזר. ואס תאמר היכי

האסורים לבא בקהל
בוה והרי אלמנה
דאסורים לבא בקהל
בוה ותו הא מותר
בבהנת' ומותר בממזר
בר הושעיא ה"ק כל
בתו ומאי ניהו גר שנש
בן יעקב מותרין לבא
דכל שכהן אסור ליה
לבא זה בזה הרי חמ
דכהן אסור לישא בת
בוה לא קשיא "כ"ר ה
חלל שנשא חללה ו
ואסור נמי לבא זה בזה
והרי גר שנשא בת
לישא בתו ומותרין
רב נחמן אמר רבה
מאחרותו וממזר מאש
ת"ק סבר "אפ" ממזר
ור' יהודה סבר מא
מאחרותו לא הוי ממזר
איזהו ממזר כל שהווי
עקיבא שמעון התימני
ברת בידי שמים יורה
אומר כל שחייבין
אמר רבא גר עמוני
והכי קאמר כל האסר
ניהו גר עמוני ומואב
אי הכי "מאי ר' יהודה
יהודה אומר גר בממזר
לבא בקהל אבל גר
ראויין לבא בקהל
תשע שנים ויום אחד
משתמע פלוגתיהו ממתני' ופירש
הקונטרס דה"ק כל הטולדים מאסור
העוהו ממזרים הם ומותרים לבא
זה בזה בני חייבי כריתות בני חייבי
מינות עכ"ל ולא נהירא דדוקא ללא
לכן פרי' דה"ק (ש"ל האסורים) וזה
בקהל ששאליו קידושין אין תופסין
בסה' כגון חייבי כריתות מותרין לבא
וזה בזה כלומר כל שגא מאסור
תפיסת הקידושין דהיינו בני חייבי
כריתות וחייבי מינות דאין קידושין
ותופסין בזה כולן מותרין לבא זה
בזה דקסבר יש ממזר מכל דלא
תפיס קידושין: **מאי** קא משמעין
הנבא ב' ר' יהושע אומר כל שחייבין
עציו מיתת בית דין. ופירושו כמו
מנינא חדא וימנא דלעילא) דלגא שאל
היהוה ליה למיתניחא הכס בני מיתלא
ד' יהושע וכן היה ר' יהודה אומר
כדבריו ואת' אחאי אלטרעך למיפוך
מנינא קאמר דר' יהודה אדר' יהודה
הנבא לפיכך ר' יהודה דאין ממזר
אלא מחייבי מינות ב"ד ובמסכת
יבמות (דף מע.) קאמר לא יגלה כנף
אביו) איירי בלגוסת אביו שהיה בללו
וסמך ליה לא יבא ממזר משמע
שממזר היה אפי' מחייבי לאוין דהא
תורה ו"ל דר' יהודה סבר הכס
דלשת אב דכתיב בין לא יקח ובין
לא יגלה הוי מיותר דהשתא אלגוסת
אביו לא יקח דכתיב לא יגלה כנף
אביו אשמו מיבעיא וא"כ למדרשה
ולומר דלא יבא ממזר דוקא מאשת
אביו ולימא הכי מלא יקח עד לא
יגלה דהיינו אשמו אביו הוי ממזר
טפי לא הוי ממזר):

ושייהם מצרי ואדומי כותי ונ

על הכהנת ועל הלוייה ועל בת ישראל [פסלוה] מ'ר'
פסול פוסל וכל שאין זרעו פסול אינו פוסל רבן שם

אִשׁ. מִיתוֹת (6): **אִכְלָה בְּיַמֵּיהֶוָה.** (אִלָּא בְּגֵר אִשְׁלִיגוּ אֶלֶל דַּקְסָבְרָה) יֵשׁ מִמֶּנּוּ
לֵבָא זֶה בֹּהַ (אִ) הֵנִי חִיבִי כְּרִמּוֹת בְּנֵי חִיבִי מִיתוֹת בְּגוֹן אִ"ל דְּכוּלָּן מִמֶּנּוּ
אֵין מִמּוֹר אֶלֶל מִחִיבִי מִיתוֹת וְטַעמָא מִפְּרוּשׁ בִּצְמוּת (דף מעא): **ס**
לִמְרַמֵּי בְּנֵי יִנְחִי הֶסֶם לְגַבֵּי ר' יְהוֹשֻעַ וְכֵן הִיא ר' יְהוּדָה אֹמֵר
שְׁחִיבִין. עַל אֲזוּתָה בִּירָא כְרַת בִּידֵי שְׁמַיִ: **כֵּן שְׁחִיבִין עָלֵינוּ מִיָּסָה**
בֹּהַ. הֵם בְּנִמּוֹרֵיהֶם וּמִמּוֹרֵיהֶם: **אִי הֵם אֶחָא ר' יְהוּדָה**
לֹאֵר וְכוּלָּהּ חַד תַּנָּה הוּא: **כֵּן שְׁנֵים וְיוֹסֵף אֶלֶל שְׁהוּר בֶּן**
וְעַן הִכְּחוּלָּה וְלוֹיָהּ וְיִשְׂרָאֵלִית מְלִינָשָׁא עוֹד לִכְכֹּן: כֵּן שְׁזַרְעָה פְּסוּל.

מג א מ"ו פ"ח מה"ג
 אסורי ביאה ה"ג
 סמג לארץ קבל טוש"ע
 אה"ע ס"ו סעי' ח:
מד ב מ"ז פ"ח מה"ג
 ה"א סמג לארץ קר
 טוש"ע אה"ע ס"ד סעי'
 י:
מה ג מ"ח פ"ח מה"ג
 סמג לארץ קבל
 טוש"ע ס"ו סעי' ח
 וע"ש צ"ח:

מוסף רש"י

איזער ממזל כד שדורא
בלא יבא. כל קורנר
גזענא בלאו חעלען קין
כרם, כען טאטס אפ
אין יאדע קורנר בלאו לאז
יגען גען צו, ומתמת
קורנר לעצט, ובען וואו
מלחמה דיז איז געווען
לאז קורנרס בלאו כרת
(יבמות טז.) כל שחיבין
עליו כרת. בלאו שא
מלחמה לאז אין ממזר (ושם)
און תשע שנים וצור
באר. שאז גר עומדי
ומבאין קורנר, געט
קעגן מצרי ארומן, נגד
יזר שלמי עשע, כותי
ונצין. בלאו מתקנן גר
קעגן סומי יזר ארומ
און חלל. פאל לטעס,
פסולו. און שם נעם
מלחמה וליז ירשאלת
לעסא לטעסו עולמה
(יבמות טז.)

תוס' ר"י תזקז

גַּם, וְנָתַן יְהוָה, דְּלֵא אִיִּיר
 כְּדוּ כְּרִישָׁא מְרִיתוּ, זֶה
 בְּהוּ, לִישָׁא מְרִיתוּ, וְ
 שְׁחֻקֵּי, אִי הִבִּי יְרֵבִי.
 וְהוּ (רַבִּי) יֵדְעֵל דְּלֵא אִיִּיר
 קֹהֵל, בִּן שְׁנַיִם וְכֵן
 אֲחֵר, כְּלִמְדוּ מִן
 שְׁלֵמִים בִּיאֻחֵי בִיָּא, וְכֵן
 בִּתְּיָא דִּי יוֹסֵפִי חָבִי בִּתְּיָא
 דִּינְהוּ שְׁלֵמִים [דְּלִיקָרָה]
 קִצָּת מִשְׁנֵה אֲחֵרֵהּ.
 פְּסִילֹת, מִסְּחֻלֹת וּמִבְּהוֹנֹת
 וּמִן הִתְרֵמֹת, וְלִרְיָה
 וְיִשְׂרָאֵלִית מְלִישָׁא לִבְהֵן,
 כִּד שְׁחֻרֵי פְסִיל, שְׁמֻקָּתָא
 וְרֵשֶׁת אִיִּיר אִיִּיר שְׁמֻקָּתָא
 חֲנֻן בִּין עֲמֻמִּי
 וְרֹמְבֵי שְׁחֻרֵי פְסִילִים
 וְנִקְבֻּחוֹת, כְּשִׁדְּתוֹ, מִסִּיל
 אֲשֶׁה בִּיאֻחֵי בְּהוֹנֹת
 עֲרֵה שְׁבִיבִי, וְכֵל אֲשֶׁן
 זִלְתֵּי פְסִיל, כְּלָל, שְׁחֻרֵי
 מְזִירֵי שְׁחֻרֵי עֲרֵה דֹד
 לִישָׁא אִיִּיר אִיִּיר פְּסִיל
 אֲשֶׁה בִּיאֻחֵי בְּהוֹנֹת פְּסִיל
 דִּי יוֹסֵי אֲחֵרִי.

יֵאֵילִי צִ'לִּי שְׁנֵנֵס קִצָּת
 נִשְׁנֵא אֲחֵרֵהּ.

[illegible]

כַּמֵּן א מִי פִי"ח מַהֲלִי
חִסְרוֹרִי בִּיחָה הֶלֶ"ב
טוֹשֵׁעַ אִהֵ"ע סִי ו כַּעִי
:ח

מוסף דעם "י"

[illegible]

ורבי ישמעאל סבר לה בר"ע א"ר
ע"ה בת ישרא"ל הולד ממזר.
לפירושו מכו האיסור ו"ל דהיינו מח
ישראל כותים שהיו עובדת כוכבים
והיו עובדת כוכבים ממזריה ממזר
דכותים גריז אריות"ן ונמלא שממור
לוקח עובדת כוכבים וא"ת אחאי
אילטערן למימר דקסבר עובד כוכבים
ועבד הבא על בת ישראל הולד
ממזר לימא הולד כשר וכ"ש דאירא
למיחא טפי שלא מנשא לעובד כוכבים
(ישמאל) כי לומר אם הולד כשר אי"כ
הוא הולך אחר העובד כוכבים
כדאמר בס"פ דלעיל (דף ק"ט:) וליכא
למיחא "ולך אם מנשא לעובד כוכבים"
אבל השתא דקסבר הולד ממזר
אי"כ הולך אחר אמו ואירא למיחא
טפי שלא מנשא לעובד כוכבים אי
נמי דע"כ סבר ר"א הולד ממזר
מדחשיב כותי במתני' צדדי ספקיות
דהיינו ספק (ממזרות) מיהו קשה לפי'
הקונטרס דמשמע דבשום ענין כותי
לא ישר כותים ולפירושו אם מקבלים
עליהם גירות ממזר ליכא למח
למדיד גריז מותר בממזרת למך
נראה לרי"י לפרש דכי היכי דנות
ישראל נטמעו בן ה"נ נטמעו בן
בני ישראל וכיון דקסבר עובד כוכבים
ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר
אירא למיחא טפי אלא אחי מן ישראל
גמור שגולד מיחא טפי ואירא להאדא
שמה ממזר הוא מעובד כוכבים שגא
על בת ישראל" ווא"ת היכא אשכחן
דקסבר ר"ע עובד כוכבים ועבד
הבא על בת ישראל הולד ממזר לא
אשכחן בשום דוכתא אלא ממוס
דלמזר (יבמות דף מט.) י"ל ממזר
מחייבי לאוין בשלמא עבד אי"ת ביה
לאו דלא יהיה"ל קדש (דברים ג) אלא
עובד כוכבים היין מזינו לאו צדיקו
אדרבה צ"ד של שם גזרו עליו
צדכתי (צדכתי לח) הוליאור ותשרף)
ואין קשר לומר דשה מיהא אי"ת
אין מההוא קרא להוליאור ותשרף

עובד כוכבים ועבד הבא
דרך בקוטרם ודרך פירוס
ואו דילמא ממזר בן ישראל
דה שהיא מכותי וכותי

ר' אלעזר. דלמך כותי לא
ליתפרס היכא ליתמר לא
יוחקן ור' יהושע בן לוי ד
אריוס בן. והרי הן כשאר

ורבי ישמעאל סבר לה כר' עקיבא ר' אלעזר
סבר לה כרבי ישמעאל⁶ דאמר כותים גירי
אריות הם ור' ישמעאל סבר לה כר' עקיבא
דאמר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
הולד ממזר ומי סבר לה ר' ישמעאל כר"ע
והאמר רבי יוחנן משום ר' ישמעאל⁷ מנין
לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל
הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר ובת
כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה מי
שיש לו אלמנות וגרושין⁸ יצא עובד כוכבים
ועבד שאין⁹ לו אלמנות וגרושין ואי ס"ד סבר
לה כר"ע השתא ממזר הוי מיפסל בביאתו
מיבעיא אלא ר' אלעזר סבר לה כר' ישמעאל
דאמר כותים גירי אריות וסבר לה כר' עקיבא
דאמר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
הולד ממזר ומי סבר לה רבי אלעזר כרבי
עקיבא¹⁰ והאמר ר' אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש
ובית הלל בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי
שאיסורו איסור ערוה ועגוש כרת אלא כי
אתא רבין אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן
ואמרי לה אמר ר' אבא בר זבדא אמר רבי
חנינא ואמרי לה אמר ר' יעקב בר אידי אמר
רבי יהושע בן לוי¹¹ ש"ל מחלוקות בדבר ר'
ישמעאל סבר כותים גירי אריות הן וכהנים
שנממעו בהם כהנים פסולים היו שנאמר
¹²ויעשו להם מקצותם כהני כמות ואמר
רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מן
הקוצים שבעים ומשום הכי פסלינהו ורבי
עקיבא סבר כותים גירי אמת הן וכהנים
שנממעו בהן כהנים כשרים היו שנאמר ויעשו
להם מקצותם כהני כמות ואמר רבה בר
בר חנה אמר רבי יוחנן מן "הבחירים
שבעים ואלא מפני מה אסרום מפני

כותית סדר לה כר' ישמעאל כר'.
 ונה ולא צבריהא אלא משמעתא דר'
 י לקמן שלם מחלוקות דנדר: גיירי
 נדי כוכבים שנשאו בנות ישראל: ור'
 ישמעאל סדר לה כר' עטיבא: כל
 שנה חייבי ללאין הן הילך כותי לא
 ישא כותית דתרווייהו ספיקי ממזרים
 הם דיש לומר בכל אחד מהם הוא
 צבא מישאליה הישאת לעינך כוכבים
 והרי הוא ממזר חו צבא מכותי
 וכותית מעולם אי נמי איפכא:
 אלאמנה וגירוסה. ושבה אל בית אביה
 נמי שם לו אלמנות וגירושין בה אשה
 לו קידושין הוא דאינו פוסלה בציאתו
 מלשבו: השא ממזר הוי. הולד:
 ומיפסיל בציאה מיבעיא. ולמה לי
 להאי קרא אלא אין הולד ממזר ס"ל
 דלא תפיס ליה בה קידושין.
 והא דתקן ונשא (ישל דף סו:) כל שאין לה
 ועליו קידושין הולד ממזר דוקא ביש
 ללה ולו קידושין ע"י אחרים דומיא
 דהשת אב דכתיב לא יבא ממזר
 גביה: אע"פ שנתלקו כ"ש וכו'
 כנצלצות. שפ"ה אומרים דרת ערוה
 מתביצרות בלא אסורים ליבס אלא
 וישא לשוק בלא חליצה בפ"ק דבימות
 (דף קיג.) מודים זה לזה שאין ממזר
 כו'. ובני העושים כב"ש ממזרים
 כנ"ל"ה הן דהו לכו בני אשת חם שלא
 בצמקום מזה שהיא בכרת אבל בני
 העושים כתיב הלל לב"ש אין ממזרים
 שכן בני חייבי לאין שפלות בימה
 לשוק בלא חליצה: שלם מחלוקות דנדר:
 ככותים וכהנים האמורים בקרא
 שטמטעו בהם: דרדסיב ויעשו להם
 מקולטוס כהני כמות. בקשר מלכים
 גבי כותיים בגלות סנחריב
 שפלה השנעים בימי הושע נ"ן אלה:
 מן הוקיעו. לטון קוז שהוא פסול:
 ל"א מוקיין הן מן העם לפסול:
 ופוטריין

תורה אור השלם

1. וּבֵת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה
אֶלְמֶנָה וּגְרוּשָׁה וְזָרַע אִין
לָהּ וּשְׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ
בְּנִעוּרֶיהָ מִלֶּמֶס אָבִיהָ
תֹּאכַל וְכֹל זֶר לֹא יֹאכַל
בָּהּ: וְיִקְרָא כֹכ יִג
2. וְיִהְיוּ יִרְאִים אֹתָּהּ
וְעָשׂוּ לָהֶם מִקְצוֹתֵם
יִכְבְּהִי בְּמוֹת וְיִהְיוּ עֹשִׂים
לָהֶם בְּבֵית הַקְּבוּרֹת:
מַלְכִּים בִּז לֵב

מוסף תוספות

- א. א"נ איפכא. תוס'
הרא"ש. ב. כדפרישית
לעיל בסוף האומר
כשהולך נקרא על
שם הגוי ויצא מכלל
שם. ג. [נדמצא
שם. גוי נושא גייה.
ד. כמו שתקני ואסופי.
ה. והוא ליה ישראל
גמור שנשא ממזרת או
איפכא. תור"פ.

חללים (יבמות 97). לפסולי
לפסולין שהאנשים הפסולין
לאיש לכל עונשים שצמורה,

ל. בלן. מחמם מרחצאות.

